SENADO
ARGENTINA

2025
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

PERÍODO 143°

4° REUNIÓN
2° SESIÓN ORDINARIA

7 de mayo de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE **TAQUÍGRAFOS**

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado
Victoria Villarruel

Presidencia Provisional
Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia
Silvia Sapag

Vicepresidencia primera
Carolina Losada

Vicepresidencia segunda
Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa
Emilio Viramonte Olmos

Secretaría Parlamentaria
Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa
Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria
Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa
Manuel Ignacio Chavarría

PRESENTES:

ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ÁLVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ARRASCAETA, Ivanna Marcela
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BEDIA, Vilma Facunda
BLANCO, Pablo Daniel
CARAMBIA, José María
CORA, Stefanía
CORPACCI, Lucía Benigna
CREXELL, Carmen Lucila
CRISTINA, Marcela Andrea
DE ANGELI, Alfredo Luis
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
DOÑATE, Claudio Martín
DURÉ, María Eugenia
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
HUALA, María Victoria
JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
LOUSTEAU, Martín
MANZUR, Juan Luis
MAYANS, José Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISES, María Carolina
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
PARRILLI, Oscar Isidro
PILATTI VERGARA, María Inés
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
RODAS, Antonio José
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
ROMERO, Juan Carlos
SALINO, Fernando Aldo
SAPAG, Silvia
SILVA, Mónica Esther
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TERENZI, Edith Elizabeth
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes Gabriela
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZIMMERMANN, Víctor

AUSENTE:

BENSUSÁN, Daniel Pablo

ÍNDICE

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.
2. Asuntos entrados.
3. Aprobación de diario de sesiones.
4. Plan de labor.
5. Homenaje a Eva Duarte de Perón.
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Leavy. (S.- 667/25.)
7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Duré. (S.- 668/25.)
8. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Losada. (S.- 669/25.)
9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Paoltroni. (S.- 670/25.)
10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Abad. (S.- 671/25.)
11. Mociones de preferencia.
12. Interpelación a la señora secretaria general de la Presidencia y al señor ministro de Economía. Mociones de tratamiento sobre tablas planteadas por el señor senador Mayans. (S.-663/25 y S.-664/25.)
13. Interpelación al señor ministro de Defensa. Moción de tratamiento sobre tablas planteada por el señor senador Parrilli. (S.-551/25.)
14. Declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días, del departamento Rivadavia, Salta. Moción de tratamiento sobre tablas planteada por el señor senador Leavy. Constitución de la Cámara en comisión. (S.-303/25.)
15. Fijación de días y hora de sesiones ordinarias.
16. Ratificación de autoridades y designación del señor secretario administrativo del Honorable Senado.
17. Juramento del señor secretario administrativo del Honorable Senado.
18. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos.
19. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
20. Consideración en conjunto de órdenes del día. (Anexo I)
21. Declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. (O.D. Nº 5/25.)
22. Ficha Limpia. (O.D. Nº 596/24.)
23. Apéndice.
    I. Actas de votación.
    II. Inserciones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:46 del miércoles 7 de mayo de 2025:

Sra. Presidente (Villarruel).- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino

Sra. Presidente (Villarruel).- Invito al senador Espínola a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los demás a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2. Asuntos entrados

Sra. Presidente (Villarruel).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en la página web oficial del Senado de la Nación, de la lista de asuntos entrados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

–Para ver los asuntos entrados, haga clic aquí.

3. Aprobación de diario de sesiones

Sra. Presidente (Villarruel).- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración los diarios de sesiones que seguidamente, por Secretaría, se indicarán, los que se encuentran publicados en la web oficial del Senado de la Nación Argentina.

Sr. Secretario (Giustinian).- Diario de sesiones correspondiente al periodo legislativo 143°: sesión pública ordinaria del 24 de abril de 2025.

Sra. Presidente (Villarruel).- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

4. Plan de labor

Sra. Presidente (Villarruel).- Obra sobre las bancas el acta y plan de labor acordado en la reunión de labor parlamentaria celebrada el día 6 de mayo del corriente.

Se pone a consideración del cuerpo, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

–Para ver el plan de labor, haga clic aquí.

5. Homenaje a Eva Duarte de Perón

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Mayans, tiene la palabra.

Sr. Mayans.- Sí, presidenta, muchas gracias.

Solicitamos al cuerpo hacer un homenaje a Eva Perón por el día de su natalicio. Lo va a hacer la senadora López en representación de nuestro bloque, Unión por la Patria.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra la senadora López.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señora presidenta.

Compañeros senadores: hoy, 7 de mayo, se cumple un aniversario, una conmemoración más del natalicio de María Eva Duarte de Perón. Para nosotros, los peronistas, es la compañera Evita.

Podríamos hablar larga y extensamente en esta sesión sobre su obra, sobre las acciones que pudo llevar adelante, pero, fundamentalmente, me parece importante resaltar su lucha constante por lograr transformar la sociedad en una sociedad más justa, más solidaria, pero, principalmente, más humana.

La compañera Evita supo lograr, a través de su lucha, la construcción de escuelas, de hospitales, de hogares para ancianos, de hogares para los niños. Logró fomentar el deporte como forma de inserción social. Hasta pudo llevar adelante los famosos Juegos Evita.

Pero hablar de todo eso sería algo cansador y agotador, porque ya todos conocemos la obra de Evita, de esa Evita que trasciende los límites partidarios. En este momento del aniversario de su natalicio, yo preferiría hablar de algo muy viejo, más antiguo, como es el odio, y preguntarnos por qué odiaron tanto a Evita y por qué la odian ahora, aun después de muerta; el odio utilizado como combustible y como motor de gobiernos, de partidos políticos, y que hoy lo pretenden presentar como algo nuevo: pretenden decir el *hate*. Y el *hate* no es, ni más ni menos, que el odio al pueblo argentino, que se presentó de la forma más cruenta y más dura en la persona de la figura de Evita, que fue la destinataria de las ofensas más grandes, que fue la destinataria de las peores cosas que le pudieron hacer a una argentina.

Tanto fue ese odio que le tuvieron a la compañera Evita, que muchos ahora no la quieren ni ver, hasta el punto de llegar a pretender sacar su figura de uno de los edificios más emblemáticos, como es el edificio de Desarrollo Social de la Nación.

Pero no solo eso hacen hoy, sino también todo lo que le hicieron en el pasado: lograron que ese odio, ese *hate*, esa bronca, esa rabia que la tenían a Evita como destinataria hiciese que llegasen a escribir la peor frase que puede recordar la historia del pueblo argentino, como lo fue “viva el cáncer”.

Pero, ¿sabe qué, señora presidenta? Yo creo que hoy es muy importante analizar las razones o el porqué de ese odio a la compañera Evita; de ese odio que fue capaz de robar su cuerpo, que fue capaz de profanar su tumba, que fue capaz de darle sepultura en otro país, en Italia, con otro nombre.

Entonces, mínimamente, tenemos que preguntar las razones del porqué de ese odio. ¿Y qué nos dicen los sociólogos? Porque era hija ilegítima en una Argentina elitista, conservadora, donde no se admitía a los hijos ilegítimos, y mucho menos si esos hijos eran pobres y, encima, eran mujeres. Tampoco le perdonaron que sea joven, en una Argentina donde los años eran los que te daban la sapiencia y la capacidad de hacer cosas. Veintinueve años tenía cuando permitió que todas las mujeres argentinas pudieran votar.

Pero, también –y esto es algo muy, pero muy importante–, la castigaron y la odiaron por ser mujer, como usted, señora presidenta, como nosotras, las que estamos sentadas en cada una de las bancas; en una sociedad machista donde a los logros de las mujeres, por lo general, se los vincula a alguna relación de algún tipo con algún hombre. Bueno, esto también sufrió la compañera Evita.

¿Y sabe qué, también, señora presidenta? La compañera Evita sufrió el odio desencadenado en su figura porque avanzó en transformar lo que las mujeres decían, lo que decían las mujeres de la beneficencia, las mujeres que creían que con la dádiva iban a lograr la mejoría del pueblo argentino; lograron, definitivamente, la justicia social; transformar a la Argentina en un lugar donde existía justicia social. Y es importante que no le tengamos miedo a esa palabra. Digo esto, porque muchos que dicen llamarse peronistas, quieren decir "soy peronista y no kirchnerista", como una forma de justificar la entrega de los derechos de los argentinos y de los trabajadores a la derecha más recalcitrante de esta Argentina. No tienen excusa. Los que somos peronistas, somos peronistas de Perón y de Evita, y defendemos a la compañera Cristina, en una jornada donde tenemos que recordar el nacimiento de la compañera Evita, pero, desgraciadamente, también tenemos que avanzar en la cereza final de un postre, que es el *lawfare,* del cual ella y todo el movimiento nacional justicialista es víctima.

Por eso, en esta jornada, quiero que hagamos una reflexión sobre las últimas palabras de Evita, que no fueron otras donde nos confió a los argentinos, a los trabajadores, que su nombre iba a servir de bandera hacia la victoria.

Por eso, quiero decirles a todos, a los peronistas y a los no peronistas, a los argentinos, a los humildes, a los trabajadores: tomemos las palabras de Evita como bandera para luchar contra el avasallamiento, contra el ajuste y, fundamentalmente, contra el odio en el pueblo argentino.

Nada más, y muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora López.

6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Leavy (S.- 667/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Sergio Leavy.

Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.

Quiero plantear una cuestión de privilegio en contra del presidente Javier Milei por el desastre en el que se encuentran las rutas nacionales en todo el país, poniendo en riesgo la vida de los argentinos y argentinas. Por eso, hago civil y penalmente responsable al señor presidente de la Nación por los daños que pudieran ocasionarse en las personas y en los bienes de todos los argentinos que transitan sobre rutas nacionales, por el desastre y abandono que está teniendo toda nuestra red carretera.

He presentado quince intimaciones al señor presidente de la Nación con fecha 10 de marzo de 2025 donde le advierto de esta situación, porque es una situación que está atravesando a toda la República Argentina: a Córdoba, a Santa Fe, a Tucumán, a Neuquén. Por cualquier provincia que uno transite, se da cuenta de que toda nuestra red carretera, nuestra infraestructura, está siendo deteriorada.

Estoy avanzando, por el pedido de muchos vecinos de diferentes localidades por donde pasan las diferentes rutas nacionales, en un amparo colectivo. Porque, ¿cuántas muertes hay que esperar para que el gobierno reaccione? ¿Cuántas vidas argentinas tienen que perderse para que el presidente de la Nación, el ministro, el administrador general de Vialidad usen los fondos que han sido destinados por medio de leyes, como la ley nacional de combustibles?

Voy a dar algunos ejemplos para refutar la idea que tiene La Libertad Avanza.

Esta es la ruta 51. *(Se exhibe.)* La ruta 51 va a todas las mineras, es el corazón de nuestro querido corredor bioceánico. Con las lluvias de este último verano, la calzada se rompió, se destruyó, se comió. ¿Y quién fue a ayudar?

Vialidad de la provincia, con fondos provinciales. Después apareció Vialidad Nacional y se hizo un desvío; ni siquiera se volvió a reparar toda la calzada.

Esta, por ejemplo, es la ruta 934. *(Se exhibe.)* ¿Ven el estado en el que se encuentra? Esta ruta 934 tiene peaje. Va desde Tucumán a Güemes, y tiene peaje; se paga para circular por allí. Y la llamamos la ruta de la muerte. Miren cómo están los bordes: todos los autos van golpeando sus cárteres, se van destruyendo los autos, rompen gomas. Y tiene peaje. O sea, el mercado no lo soluciona.

¿Y sabe por qué digo esto? Porque vino un juez provincial, a raíz de un amparo colectivo que se presentó en la ciudad de Metán. Allí, los vecinos van y tapan los cráteres, hasta que un juez reaccionó y le retiene 2 millones de pesos diarios a la empresa del peaje. Pero la empresa del peaje no quiere reparar la ruta, porque dice que está en un proceso de licitación, que se va a volver a privatizar. Y no lo hace. Mientras tanto, los argentinos van perdiendo las vidas; mientras tanto, los salteños van todos los días en una ruleta rusa cada vez que salen a las rutas nacionales.

Esta es una ruta (*se exhibe*) a la que, en vez de arreglarla, le pasaron una niveladora; la niveladora que se pasa para emparejar las calles. Le sacaron los bordes, para que no haya tantos accidentes.

Esta ruta (*se exhibe*) es la ruta 34, la 9/34, que nos lleva a Bolivia y a Paraguay. Es el corredor central de la Argentina. Miren el estado en que se encuentra. ¿Saben lo que puede pasar en dos años y medio? Lo que hoy cuesta 1 peso reparar y mantener, mañana costará 5,5 volver a hacerlo de nuevo.

¿Saben por qué lo digo? Lo digo porque la Administración General de Vialidad anuló los programas CReMa. ¿Saben lo que significa CReMa? Contrato de Reparación y Mantenimiento. Los anuló. O sea, no arreglan la banquina. Estamos ahorrando plata para que, dentro de dos años, tengamos que poner 5,5, lo que podríamos haber pagado 1.

La lluvia es veneno para el bituminoso. Es un desastre lo que nos está pasando.

La ruta nacional 16 (*se exhibe*) viene de Santiago del Estero. Es una de las pocas rutas que funcionan de este a oeste. Todas las rutas vienen al puerto. La 81 y la 16 son rutas que van de este a oeste, con muy poco mantenimiento. Ya se notan los desastres. Una ruta nueva.

Esta es la ruta 68 (*se exhibe*) que va a los Valles Calchaquíes, donde me gustaría que vayan todos a hacer turismo, una ruta por la que vienen muchos turistas que no la conocen y que tienen accidentes a diario. Esta semana, en la ruta 50, se mató un comerciante de Embarcación. Chocó por esquivar un pozo. Miren lo que son las banquinas. ¡Miren, miren, por favor! Esto es un desastre. Caes medio metro si te bajas a la banquina.

Esta es la ruta 50 (*se exhibe*), que fue inaugurada en el gobierno de Macri en el año 2018, 2019. Mire el estado en que se encuentra. Ahora, Vialidad anunció que terminó un puente para que se entre en la localidad de Hipólito Yrigoyen. Pero así están todas nuestras rutas: el Corredor Bioceánico, las rutas principales.

Hice quince cartas documento porque son quince tramos que tenemos en diferentes rutas nacionales. La 9 sola, que va a Jujuy; todas se encuentran en el mismo estado.

Dicen que no hay plata, y es mentira. Porque en el año 2024 se presupuestó para Vialidad Nacional 609.000 millones. ¿Cuánto se ejecutó? 332.000 millones. ¿Dónde están los 300.000 millones que deberían estar puestos en las rutas, para mantenerlas, para mejorarlas, para que no se mueran los argentinos, para cuidar la vida de todos nosotros?

Hay un informe que hizo el sistema vial que dice que, claramente, el 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico, el 23 por ciento en condiciones malas, y el 22,1 por ciento en estado regular, según la evaluación del Sistema de Información Geográfica Vial, SIG-Vial.

¿Saben que es lo más peligroso? En todas estas rutas, teniendo peajes, teniendo todo lo que deben tener, decimos que ahorramos, y no es así, porque ni siquiera crecen las reservas. Esta es una situación que, día a día, se va empeorando, y cada vez la vamos a pasar peor.

Cuando el Estado se borra, cuando el Estado no está presente, lo que queda, señor presidente, presidente de la Nación, es la tragedia, y más en obras de infraestructura. Porque di los dos ejemplos: las mineras, que son el motor de la Argentina, de Salta, y no pueden reparar la ruta; y las que tienen peaje, donde tampoco se arreglan las rutas, hacen mantenimiento.

No queremos más discurso. No queremos más excusa. No queremos Pacto de Mayo, ni Pacto de Julio, ni Pacto de Güemes. Queremos que todos los legisladores tomemos cartas en el asunto, que no cambiemos el voto porque a un gobernador le prometen que van a continuar con las obras que se venían haciendo, y ni siquiera que le van a hacer una nueva; y por ahí ves a un legislador que cambió su voto porque le van a llegar... No nos llegó nada en un año y medio. No mejoraron ni avanzaron ninguna de las obras que nos vienen diciendo y mintiendo que iban a hacer.

Si el señor presidente Milei y su gobierno siguen con esta indiferencia criminal, cada muerte en nuestras rutas no será un accidente, será una condena impuesta por su abandono. Y que quede claro: vamos a hacerlo responsable.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señor senador.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Duré (S.- 668/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para otra cuestión de privilegio, tiene el uso de la palabra la señora senadora María Eugenia Duré.

Sra. Duré.- Muchas gracias, señora presidenta.

Una nueva cuestión de privilegio al presidente Javier Milei; pero también voy a sumar a todo su gobierno, un gobierno entreguista.

Voy a volver a hablar de la entrega de la soberanía argentina, porque durante estos últimos días ha sido noticia nuevamente –y un nuevo capítulo quiero decir– la entrega de la soberanía argentina.

Tierra del Fuego, nuevamente, ha sido noticia en los medios nacionales con la visita, a nuestro país, por segunda vez, del Comando Sur de los Estados Unidos. Digo por segunda vez, porque nosotros vamos a recordar –y lo decíamos también en ese momento y lo repudiamos desde este bloque– la visita de madrugada de la generala Richardson a la capital de Malvinas, a la ciudad de Ushuaia.

Ahora, vino el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, también de la mano del presidente Javier Milei. Distintas formas. ¿Por qué? Porque Richardson había venido de madrugada y el jefe de Comando Sur viene a todas luces. Distintas formas, y los mismos objetivos. En principio, la creación de una base militar de los Estados Unidos en nuestro territorio argentino.

Y, por otro lado, ahora, parece ser también que hay un pedido específico del Comando Sur de los Estados Unidos al presidente de la Nación, al gobierno de

nuestro país, que es la reactivación del radar inglés que está instalado en la ciudad de Tolhuin, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego.

Ahora bien, si nosotros nos ponemos a imaginar qué puede llegar a pasar con esta base militar –que, además, como siempre decimos, Estados Unidos tiene una relación directa con el país usurpador–, lo que vamos a hacer es poner voz y a alertar cada vez que se dé este entreguismo. Hace dieciocho meses que vengo haciendo cuestiones de privilegio por la entrega sistemática de Javier Milei.

Pero, en este sentido, nosotros estamos hablando de una zona geopolíticamente estratégica para nuestro país, y le estamos dando vía libre a Estados Unidos para que ocupe nuestra zona. Además, no solamente para que ocupe, sino también para que ponga en riesgo todos nuestros recursos naturales, para que ponga en riesgo, además, un lugar específico, como es la Antártida.

Además, y esta es una de las cuestiones que nosotros hemos presentado desde este bloque, también hemos hecho pedidos de informes, pedidos de comunicación –y van bastantes al presidente de la Nación, a su gobierno, y a la Cancillería–, que no han respondido.

Aquí hay dos cuestiones fundamentales. Además de esta base militar integrada en la ciudad de Ushuaia, al parecer los funcionarios argentinos están pidiendo el financiamiento de Estados Unidos. Gravísimo; gravísimo porque además le estamos habilitando, le está habilitando, le está dando vía libre el presidente de la Nación a Estados Unidos para que ocupe también nuestra zona estratégica.

Entonces, a esta altura, a mí no me sorprende absolutamente nada de la entrega de nuestra soberanía. Lo que sí me sorprende es que el presidente deje o se desinterese sobre nuestra Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y dé vía libre a los Estados Unidos.

Yo lo voy a seguir diciendo: vamos a seguir enviando, cada uno, como lo decía acá el senador preopinante, cada nota institucional, cada pedido de informe. El presidente tiene la obligación de darle respuesta a este Senado de la Nación y aún nosotros no sabemos cuál es su posición. Lo podemos ver, lo podemos suponer. Yo puedo decir, como senadora fueguina, que es un entreguista, sí. Pero, ahora, esto es gravísimo. Acá estamos poniendo en juego los intereses de nuestra patria, una zona –como lo dije– geopolíticamente estratégica, y le estamos pidiendo financiamiento a Estados Unidos.

Entonces, quiero preguntarles también a los senadores y senadoras de este recinto, si nos van a acompañar en esos pedidos de informe. Le hicimos tres pedidos de informes en esta última semana. Uno, si realmente hay un pedido de financiamiento para esta base militar de Estados Unidos en Ushuaia, si la van a poner en funcionamiento. Y, por el otro lado, si efectivamente el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que vino y se dio un apretón de manos con el presidente Javier Milei, le pidió que reactiven el radar en la ciudad de Tolhuin. Un radar de capitales norteamericanos e ingleses.

Y, también, le enviamos una nota al presidente de la Nación y a la Cancillería –les enviamos pedidos de informes– para saber si van a poner en funcionamiento la Ley de Capacitación Malvinas para los tres poderes del Estado; lo estamos pidiendo desde el año pasado. Y también lo estamos pidiendo en el Consejo de Malvinas.

Es fundamental. Y el primero que debería hacer la Capacitación Malvinas es el presidente de la Nación.

Lo dijimos: por un lado, está entregando nuestra soberanía y, por el otro lado, ya habló de la autodeterminación de los kelpers.

Para terminar, simplemente quiero decir que va a ser muy difícil retomar todo lo que tiene que ver con la pérdida no solo de los apoyos internacionales en una

causa que es de todo el pueblo argentino, la causa Malvinas, sino también con la cuestión Malvinas.

Esperemos que este año, sí, nos convoquen a los senadores y senadoras a estar presentes en el Comité de Descolonización, en la sesión especial donde reafirmaremos, pero también acompañaremos el pedido inclaudicable de soberanía argentina. No lo hicieron el año pasado. Convocaron una sola vez a los senadores y senadoras y a los diputados y diputadas de este Congreso de la Nación al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas.

Para cerrar, simplemente quiero decir que esto es muy grave. La avanzada del Reino Unido tiene vía libre por parte del presidente de la Nación. Pero también, señora presidenta, déjeme preguntarle a usted qué va a decir. Porque usted también fue a la ciudad de Ushuaia, capital de Malvinas, a decirles a los veteranos que estaba de su lado. ¿Qué va a decir con esta base militar de los Estados Unidos? ¿Qué va a decir con este radar que se pidió que se reactive? ¿Qué va a decir con esta Ley de Capacitación Malvinas que también se tiene que dar en este Senado de la Nación? ¿Y qué van a decir todos aquellos que hoy callan y se convierten en cómplices de la entrega sistemática de la soberanía argentina de las Islas Malvinas por parte del presidente de la Nación?

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Duré.

Como se lo he reiterado en otras oportunidades, tiene la puerta abierta de mi despacho para hablar de la causa Malvinas en el momento que usted disponga.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

8. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Losada (S.-669/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para una cuestión de privilegio, tiene el uso de la palabra la señora senadora Carolina Losada.

Sra. Losada.- Muchas gracias, presidente.

Venezuela viene sufriendo desde hace más de diez años una tiranía que somete al pueblo, que lo mata de hambre y que lo mata literalmente, también.

En Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro y toda su tropa o su bandita, como lo quieran llamar, se está ocupando un poder que no corresponde. Y los venezolanos siguen alzando la voz –María Corina y todos aquellos que la acompañan– votando como corresponde. Lo hicieron votando en elecciones que creyeron que eran libres y, finalmente, lo único que sucedió fue el atropellamiento de la ilusión de tantos venezolanos de liberarse del régimen de Maduro y la bandita. Lo hicieron con más autoritarismo y mostrando sin caretas que son una dictadura.

Los venezolanos merecen ser libres de esta dictadura atroz que están padeciendo. Solo por las protestas que hubo en las calles, 2.000 personas fueron detenidas ilegalmente. En este momento, hay más de 900 personas que aún quedan detenidas ilegalmente. Hubo 21 personas muertas. Hubo desapariciones forzosas. Y no escuché a muchos de los que me hubiera gustado escuchar manifestarse a favor de los venezolanos. Tampoco los escuché manifestarse sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, que sigue detenido en Venezuela ilegalmente.

Creo que tenemos que agradecerle lo que pasó en las últimas horas tanto al gobierno argentino como a los de los diferentes países que ayudaron a la liberación –de una manera que todavía no la tenemos clara porque es una noticia en desarrollo– de aquellas personas que durante 400 días estuvieron refugiándose en la Embajada Argentina. Personas que eran dirigentes políticos, muchos de ellos

opositores, y que por el solo hecho de ser opositores hubieran sido asesinados o desaparecidos. Uno de ellos, lamentablemente, no pudo volver a ser libre. Estamos hablando de Martínez Mottola, quien abandonó la Embajada Argentina en determinado momento y por su deteriorado estado de salud terminó falleciendo.

Celebro el accionar de los países que contribuyeron para que estas personas sean finalmente libres. Pero pido que aquellos 900 opositores que siguen detenidos sean libres; y que todo el pueblo venezolano sea libre de este régimen atroz que están padeciendo.

También quiero reiterar, especialmente, el pedido por Nahuel Gallo. Necesitamos que sea libre, que pueda volver a nuestro país, que pueda volver a su familia. Lo tienen allá de alguna manera detenido ilegalmente y nadie sabe ni siquiera cómo está. No lo sabemos. Me gustaría escuchar que muchos se expresen respecto de este gendarme.

Es importante señalar, también, que Venezuela está siendo oprimida por una dictadura. Es importante señalar que en una dictadura no hay instituciones. Por eso, creo que los argentinos tenemos que defender más que nunca las instituciones fuertes para la Argentina, la libertad de expresión, a los periodistas, y que todos podamos alzar la voz por igual. Porque todos los argentinos tenemos derecho, estemos de acuerdo o no, a alzar la voz, porque la Argentina es un país libre.

Y pido, por favor, que sigamos luchando junto a los venezolanos que quieren que Venezuela también vuelva a ser un país libre y próspero como merecen todos los venezolanos.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, señora senadora.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Paoltroni (S.- 670/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Muchas gracias, señora presidente.

Como es de público conocimiento, a esta altura de los acontecimientos, las grandes obras y los grandes casos de corrupción que trajeron esas obras, sobre todo relacionadas a Vialidad Nacional…

Hace alrededor de un mes y medio, llegó a mis manos un mail de circulación interna de Vialidad Nacional, mediante el cual el jefe de distrito de mi provincia manifestaba las graves irregularidades que había sobre la obra de la autovía 11.

Todos sabemos que Formosa es una provincia que ha dejado de ser república hace mucho tiempo, desde que se violó la Constitución a fuerza de puños, de senadores aquí presentes también. Se ha violado la alternancia en el poder y esto ha llevado a la concentración del poder absoluto. Por ende, la muerte de la república en la provincia de Formosa.

Y tenemos un personaje que es absolutamente blindado por la Justicia Nacional, como en el caso del juez Lijo cuando desdobla la causa Ciccone y decide salvar a Gildo Insfrán de la condena. Por el mismo delito que todos fueron condenados, “ah, señor: ¿usted es de Formosa? No, no..., que lo juzgue la Justicia formoseña”. ¿Qué justicia puede haber en una provincia donde no existe la república hace tanto tiempo?

Entonces, también existen todo tipo de delitos, y por supuesto de corrupción.

Realicé la denuncia en el Juzgado Federal de Comodoro Py. ¿A qué no saben en qué juzgado cayó mi denuncia? Adivinen: en el juzgado de Ariel Lijo. ¿Se

puede vivir de injusticia en injusticia permanentemente? ¿Todo el país le va a seguir dando la espalda a una provincia que ha dejado de ser parte de la República Argentina, porque en esa provincia no hay república? Y esa es una responsabilidad de todos los senadores y diputados de la Nación: reestablecer el sistema republicano.

Ahora bien, yo les pido al fiscal y al juez, se los reitero, la preservación de las pruebas, porque en este momento están haciendo desaparecer todas las pruebas, señora presidente, como nos tienen acostumbrados estos sinvergüenzas, permanentemente, con las trampas a los formoseños, las trampas a los argentinos, las trampas a la Justicia y, por sobre todo, a la República.

Muchas gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señor senador.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

10. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Abad (S.- 671/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Muchas gracias, señora presidenta.

Planteo esta cuestión de privilegio al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a cada uno de los gobiernos de las provincias con litoral marítimo.

Y le solicito, le pido, que, en el marco de las competencias que cada una de estas jurisdicciones tiene, impulsen todas las acciones que sean necesarias para salvar a la industria pesquera del colapso en el que se encuentra.

No voy a andar con vueltas, señora presidenta. La pesca, en la Argentina, no enfrenta un problema de rentabilidad. La pesca en la Argentina enfrenta un problema de supervivencia. Es una cadena productiva que crea valor, que da sustento a miles y miles de familias y que está en riesgo de desaparecer.

Por eso, es importante hacer una distinción entre las medidas de alivio y las soluciones de fondo. La reducción temporal de los derechos únicos de extracción y la baja en el gasoil tiene un efecto muy pero muy limitado.

La pesca, hoy, enfrenta en la Argentina un combo que es absolutamente letal, que es el desplome de los precios internacionales, el aumento en dólares de los insumos importados, una presión tributaria que es asfixiante, el incremento de los costos operativos y una maraña de regulaciones que dificultan y encarecen la actividad. Así de grave, señora presidenta, es la actualidad del quinto mayor complejo exportador de la Argentina.

Fíjense qué paradoja: mientras el gobierno busca dólares hasta por debajo del colchón, la Argentina va a dejar de recibir divisas porque la merluza y el langostino no se exportan como corresponde. Por eso, es imprescindible que se bajen las retenciones a la pesca a cero, como ocurrió y ocurre con otras economías regionales; que se eliminen los impuestos al gasoil; que se revisen los aranceles a las importaciones de insumos y que se establezca un paquete de beneficios fiscales para la industria pesquera y, fundamentalmente, para los fresqueros, que son los que más están sufriendo la crisis del sector.

El Estado, señora presidenta, debe ejercer un papel activo en el diálogo vinculado con lo salarial entre los empresarios y los trabajadores. Y también debe impulsar las desregulaciones, así como también la actualización de la normativa pesquera, para garantizar condiciones de crecimiento sostenido de la actividad.

La paralización del sector pesquero va a generar un impacto muy negativo en todos los puertos de Santa Cruz, de Comodoro Rivadavia, de Puerto Madryn, de San Antonio Oeste, de Bahía Blanca –hoy vamos a tratar un proyecto muy importante acá– y de Mar del Plata, ciudad donde la pesca está arraigada en su historia y cultura.

Y nosotros tenemos la oportunidad, pero también la obligación, de demostrar que nuestra democracia tiene la capacidad de reconocer la crisis de un sector productivo que es clave para la Argentina; de responder eficientemente a cada una de las urgencias que se van presentando y, también, de proveer soluciones integrales para que la pesca, en la Argentina, siga por el camino que nunca debió dejar: una industria importante que genera exportación, que genera divisas, que da trabajo y que está anclada en muchas provincias y ciudades de nuestro país.

Muchísimas gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, señor senador.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

11. Mociones de preferencia

Sra. Presidente (Villarruel).- Continuamos, entonces, con las mociones de preferencia.

Tiene el uso de la palabra la senadora María Victoria Huala.

Sra. Huala.- Muchas gracias, presidente.

Quiero pedir una moción de preferencia para incorporar el tratamiento, en la próxima sesión, del expediente S.-1.029 del 2024, un proyecto de ley que propone la modificación del Código Penal de la Nación respecto de delitos cometidos en el marco de siniestros viales. Este proyecto obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el 26 de noviembre de 2024, conforme el Orden del Día Nº 399. Allí se unificaron distintos proyectos presentados por otros senadores: un proyecto de ley presentado por la senadora Anabel Fernández Sagasti, otro proyecto presentado por el exsenador Basualdo y un tercer proyecto presentado por mí.

El dictamen al que se llegó tiene una visión integral y actualizada de las leyes penales argentinas que hacen frente a una de las principales causas de muerte y de dolor en nuestro país. Además, también responde al trabajo que vienen realizando desde hace años organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas, con las que trabajamos, cada uno desde nuestro lugar, para abordar esta problemática que genera tanto sufrimiento en nuestro pueblo.

Insisto con que esta iniciativa es una respuesta concreta y urgente para hacer frente a las gravísimas consecuencias que traen este tipo de delitos para todos los argentinos. Además, es un paso firme hacia una Justicia más equitativa y más tangible para las víctimas y para los familiares de las víctimas, propiciando un sistema de sanciones que se adecua y refleja, realmente, la gravedad de las consecuencias, muchas veces –lamentablemente– irreparables.

Por eso propongo esta moción de preferencia. Y espero que mis colegas la acompañen para que podamos tratar cuanto antes este proyecto que está pidiendo también la sociedad argentina.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señora senadora.

Se pone en votación, entonces, la moción con dictamen propuesta por la senadora Huala.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada.

Para otra moción de preferencia, tiene el uso de la palabra el senador Pablo Blanco.

Sr. Blanco. Gracias, señora presidente.

Es para plantear una moción de preferencia sobre el asunto S.-439/25, que es una nueva citación al ministro de Relaciones Exteriores a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. Es para que venga, si es que lo logramos. A pesar de todos los pedidos reiterados que hicimos, todavía no hemos logrado siquiera que tenga tratamiento en la comisión esta citación del canciller. Que venga y le explique al Senado de la Nación, donde están representadas todas las provincias del país, cuál es la verdadera política que tiene el gobierno nacional en relación con la cuestión Malvinas. Independientemente de su ofrecimiento para hablar sobre el tema, creo que el que debe dar las explicaciones es el Ejecutivo Nacional, con respeto se lo digo. Debe venir el Ejecutivo Nacional a través de su canciller, a quien estamos citando a una reunión de comisión. Porque si sigue faltando o haciendo caso omiso, nos vamos a ver en la obligación de interpelarlo, cosa que al gobierno no le agrada mucho.

Me parece que el Senado de la Nación necesita una explicación sobre este tema de política exterior que, para todo el país, pero especialmente para los representantes de la provincia de Tierra del Fuego, es muy importante. Es muy importante para todo el país, porque la situación geopolítica de nuestra provincia, mal que les pese a muchos, es muy importante.

A su vez, me alegro –en estos casi cinco años y un poquito más que llevo acá– de que algunos que en su momento hicieron caso omiso y fueron cómplices de la autorización para la instalación de un radar en la provincia de Tierra del Fuego vengan a descubrir que ese radar viola, entre otras cosas, no solo la defensa, sino también la soberanía y nuestros derechos.

Así que me alegro de que, después de tanto tiempo, podamos coincidir con muchos senadores que en su momento parece que no lo vieron porque era su gobierno el cómplice de la autorización de este radar. Ahora me alegro de que en forma conjunta estemos tratando este tema.

Es otra la explicación que debe dar el gobierno nacional sobre la instalación del radar inglés. Más allá de que lo quieran disfrazarlo de norteamericano, la empresa que instaló el radar es de capitales ingleses. Así que me parece que deben venir a dar explicaciones.

Por eso, pediría que, independientemente de que pongamos en marcha de una buena vez las comisiones, no tratemos únicamente los temas que le interesan al Ejecutivo Nacional, sino también los que muchos senadores planteamos y que tienen que ver con las necesidades de la gente.

Independientemente de esto, voy a pedir preferencia con dictamen de comisión respecto de esta citación al canciller.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, senador.

Se pone en consideración la respectiva moción de preferencia con dictamen de comisión.

Les pido si votan a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada.

Para otra moción de preferencia, tiene la palabra la señora senadora Edith Terenzi.

Sra. Terenzi.- Buenos días, señora presidenta, y muchas gracias.

En realidad, pediré dos mociones de preferencia. Pero antes de entrar de lleno en los proyectos para los cuales voy a pedirlas, me sumaré a las palabras del senador Blanco. Asimismo, fundamentaré por qué pedimos las preferencias: porque somos personas de la política y entendemos cuáles son las urgencias que tiene el país.

Es importante que podamos trabajar de forma distinta en este Senado. Por eso hay tantos pedidos de preferencia: porque la última sesión ordinaria que tuvo esta Cámara fue en septiembre del año pasado. ¿Esto qué significa? Que tenemos sesión especial tras sesión especial. Los temas son consensuados, son temarios cerrados, y únicamente estamos respondiendo a aquellas cuestiones que son urgentes para el gobierno nacional, que ameritan tratamientos urgentes porque son de la macroeconomía y de la gobernabilidad.

Y la verdad es que –y hay muchos senadores y senadoras que acompañarán este pensamiento– en esta Cámara hemos trabajado muchísimo en muchas comisiones. Hemos, incluso, tratado proyectos que tienen media sanción de la Cámara de Diputados. Pero tenemos que pedir preferencias en todas las sesiones para que en algún momento se pueda hacer una sesión ordinaria e incorporar todos estos temas pendientes.

Será una de mis primeras solicitudes, señora presidente, que por favor convoquemos, en la medida de lo posible, lo más rápido posible, a una sesión ordinaria que integre en su orden del día todas las preferencias que hemos venido solicitando en las últimas sesiones.

En particular, quiero hacer mención de dos proyectos. El primero para el que voy a pedir preferencia es de mi autoría, el Orden del Día N° 197/24 correspondiente al expediente S.-1.546/24, por el que se propone modificar el artículo 1° de la ley 26.279, que es el régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido. Lo que pedimos es incorporar en este primer artículo la pesquisa relacionada con la atrofia muscular espinal.

He hablado de este proyecto en la Comisión de Salud en algunas oportunidades. Fue tratado en reunión de asesores y también en reunión de senadores. Pero quiero hacer dos o tres pequeñas aclaraciones para dejar en claro de qué estamos hablando. La AME es la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad hereditaria, degenerativa y discapacitante.

La AME también es la principal causa de muerte en recién nacidos en el país. ¿Tiene tratamiento? Sí, claro que tiene tratamiento. El problema con la atrofia muscular espinal es que necesita acotar los tiempos, que la detección sea urgente y temprana, porque después de los primeros síntomas y hasta llegar a un diagnóstico, pasan entre nueve y doce meses. Y ¿sabe qué, presidenta? Es tarde. Y cuando hablamos de llegar tarde, hablamos de muertes.

Por eso, voy a pedirles a los colegas senadores que me acompañen en esta preferencia, convencida de la frase –la mencionan incluso las familias desesperadamente– “pesquisar también salva vidas”.

La segunda moción de preferencia tiene que ver con el Orden del Día N° 194/24, que se corresponde con el proyecto C.D.-42/23, que ingresó al Senado el 7 de diciembre de 2023 y se aprobó con dictamen conjunto en las comisiones de Salud y de Legislación General el 16 de octubre de 2024. Me estoy refiriendo, nada más y nada menos, que a la Ley Nicolás.

Para decirlo en pocas palabras, todos sabemos de qué se trata la Ley Nicolás. Es un reclamo de muchísimas familias que cambiaron su dolor por actitud

propositiva, y empezaron a recorrer los pasillos legislativos para pedir un poco más de seguridad en la atención médica primaria.

¿En qué consiste la Ley Nicolás? En una capacitación constante, un registro de eventos centinelas que pueden salvar vidas ante situaciones similares en distintos centros asistenciales. En general, habla de un proceso de calidad en la atención primaria.

También para este proyecto voy a pedir una moción de preferencia, dejando en claro que ninguno de los dos proyectos –ni el de la AME ni el de la Ley Nicolás– presentan ningún tipo de impacto fiscal. De hecho, eso es lo que hacemos casi todos en estos últimos tiempos: como no hay plata, necesitamos asegurarnos de que estos proyectos tengan el menor costo posible. De hecho, hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto de ambas iniciativas que dice que no tienen impacto fiscal.

Finalmente, y reiterando este pedido de sesión ordinaria para tratar todas estas preferencias pendientes, me sumo a la solicitud de conformación de las comisiones de este Senado. Particularmente, quiero pedir otra vez la conformación de la Comisión de Población y Desarrollo, donde hay proyectos de mi autoría que tienen que ver con autismo y es necesario que los tratemos.

Insisto, salgamos de lo urgente, salgamos de la coyuntura, y demos respuestas a la gente, que está esperando que hagamos otra cosa más además de tratar los temas que necesita el gobierno.

No los subestimo. Sé que podemos hacerlo.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señora senadora.

Se ponen en votación las respectivas mociones de preferencia con dictamen de comisión, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas.

Para una moción de preferencia, tiene la palabra la señora senadora Alejandra Vigo.

Sra. Vigo.- Solicito una moción de preferencia para el tratamiento en comisión del proyecto S.-1.982 de 2024, de mi autoría. Es un proyecto de ley que tipifica la violencia digital o telemática contra las mujeres.

Se han producido últimamente casos muy terribles que las tienen como víctimas a las mujeres, especialmente.

Es un delito que daña no solamente a la imagen, sino también a la moral, además de la situación que provoca en las mujeres víctimas de este delito, cuyos victimarios, quienes utilizan estas redes digitales, la informática y todos los avances que hemos tenido, siguen de manera impune y continúan con este tipo de accionar. Esto produce que la situación realmente se agrave cada día más.

Son numerosos los casos que se han producido en cada una de las ciudades argentinas y la prensa ha dado a conocer muchísimos de ellos. Por todo esto, solicito que tenga preferencia en la comisión donde ha sido girada.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, señora senadora.

Se pone en consideración la respectiva moción de preferencia con dictamen de comisión, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada.

Para otra moción de preferencia, tiene la palabra el senador Flavio Fama.

Sr. Fama.- Gracias, señora presidente.

Solicito un pedido de preferencia para el tratamiento de un pedido de comunicación a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se tramita bajo el expediente S.-2.467/24 y que consiste lisa y llanamente en un pedido de información de todos los bienes que tiene el Estado nacional en mi provincia, en la provincia de Catamarca.

Quiero fundamentar el pedido: tiene que ver con un peregrinar de este senador que ha querido obtener esa información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, y, agotado todo el procedimiento, no he podido obtener la información.

Señora presidente: no escapará a su criterio el valor que tiene para un senador nacional conocer cuáles son los bienes del Estado Nacional en su provincia. El funcionario en cuestión que me ha respondido lo único que me ha dado es un listado de organismos y la cantidad de inmuebles. Pero lo que acá se está solicitando es su identificación catastral. Este senador quiere verificar el estado y uso de esos inmuebles. Eso se está pidiendo. Y aunque parezca mentira, tengo que recurrir al Cuerpo en un pedido de comunicación para algo tan elemental como eso. Si este gobierno se precia de ser honesto y transparente, estos inmuebles tendrían que estar publicados en la página web, y no tener a un enano burócrata que no permite que un senador pueda acceder a una información elemental de su provincia.

¿Cuáles son las razones por las cuales se me deniega la información? Las previstas en el artículo 8° de la ley, que si las leemos son: “Información en poder de la Unidad de Información Financiera.” No es el caso.

“Información elaborada por asesores jurídicos de la Administración Pública Nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa.” No es el caso.

“Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación.” No es el caso.

“Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes.” Tampoco es el caso.

“Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada.” Tampoco es el caso.

“Información correspondiente a una sociedad anónima.” No lo es.

Y el inciso *a)*, que me había olvidado de leer: “Información expresamente clasificada”.

Quiero decirle al Cuerpo que también he recurrido a la directora del organismo de Acceso a la Información Pública, quien ha intimado al funcionario para dar la información. Eso fue el 3 de abril, pero todavía este senador no tiene la información solicitada. Insisto, lo único que estoy pidiendo es el detalle de los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que están en la provincia de Catamarca.

Dicho esto, solicito el acompañamiento de los pares para que el pedido salga del Cuerpo. Muchas gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, señor senador.

Se pone en consideración la moción de preferencia planteada con dictamen de comisión, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada.

12. Interpelación a la señora secretaria general de la Presidencia y al señor ministro de Economía. Mociones de tratamiento sobre tablas planteadas por el señor senador Mayans (S.-663/25 y S.-664/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Ahora tiene el uso de la palabra para un pedido sobre tablas el senador José Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.

Bueno, ante lo que es de conocimiento público, que se produjo el 14 de febrero de este año, donde el presidente participa de una estafa a muchas personas, algunos dicen 5.000 –el presidente dijo 5.000– y otros dicen 70.000, y obviamente que ahí también hubo participación de parte del gabinete nacional, entre los que se encuentra la secretaria general del Poder Ejecutivo. Tenemos conocimiento, por parte de la gente que manejaba esta estafa de $LIBRA, el señor Davis la mencionó específicamente, que era la persona encargada de cobrar las comisiones.

La Argentina en este momento está siendo demandada por daños por aquellos a los que afectó directamente la estafa del presidente de la Nación. El presidente que primero promocionó este fondo diciendo que era para las pymes argentinas, o sea, una mentira a cara descubierta, y después en una entrevista con un periodista dijo que, en realidad, era una timba financiera, un casino al que entraron y perdieron, y que lamentablemente no pudieron recuperarse y perdieron su plata. Esto lo dijo el presidente de la Nación.

Davis dijo que los 100 millones que habían estafado eran del presidente de la Nación y que estaban en reserva para que el presidente pueda retirarlos.

¡Un hecho de corrupción gravísimo, realmente! ¡Gravísimo! ¡Estamos hablando de 100 millones de dólares! Y estamos hablando de una comisión cobrada por la secretaria general del Poder Ejecutivo.

Yo creo que el pueblo argentino merece una explicación, sobre todo acá, en la cámara de la representación de las provincias, de acuerdo con lo que contempla el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del Reglamento de este Cuerpo. O sea, el Cuerpo tiene facultades para convocar a los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo para dar explicaciones, sobre todo, en este caso. Además, creemos que es necesaria la presencia de la secretaria general del Poder Ejecutivo acá en el recinto.

Sé que ella tiene terror, porque es una persona que no habla. Es presidenta de un partido, pero no habla. No sé si tiene dificultades, pero le cuesta expresarse. Pero tiene que explicar porque es la secretaria general del Poder Ejecutivo. Tiene que venir al Senado para que los senadores puedan hacerle las preguntas correspondientes. Porque en Diputados, por ejemplo, citaron al jefe de Gabinete, ¿y qué dijo? Que no sabía nada. No sé para qué lo citaron. Él no participó, no tenía conocimiento; solo lo que decían los diarios y lo que dijo públicamente el presidente. Fue una pérdida de tiempo esto de citar al jefe de Gabinete. Acá hay que citar a las personas que directamente tuvieron participación en el hecho: y una de ellas es la secretaria general del Poder Ejecutivo.

Nosotros queremos solicitar el tratamiento sobre tablas en este momento para fijar día y hora de sesión para citar a la secretaria para que venga a dar explicaciones. Porque estas sesiones se transmiten en directo a todo el pueblo argentino. Y el pueblo argentino quiere saber de qué se trata, como decimos siempre. Quiere saber qué participación tuvo y por qué le quiso cobrar una entrevista hasta a Pallarols. Es necesario saber si se dedica a eso o, por lo menos,

para saber cuál es la tabulación, cómo se cobra o a quién hay que pagarle si necesitamos hacer algún tipo de encuentro con el presidente. Entonces es necesario que venga.

Es un hecho de corrupción gravísimo. Ya que estamos hablando de transparencia y de que queremos transparencia, que venga la señora ministra Karina Milei al Senado de la Nación a dar las explicaciones correspondientes. Ese es un pedido que tenemos para que se vote, señora presidenta.

Aparte de eso, también queremos la presencia del ministro de Economía, el licenciado Caputo, por los mismos artículos: el 71 de la Constitución Nacional y el 214 del Reglamento interno de este Cuerpo. Allí también tuvimos la participación de Caputo en este tema de $LIBRA y, obviamente, hay denuncias en varias partes del mundo porque también fue partícipe de la estafa. Y, aparte de eso, para que explique acá el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está impactando duramente en las provincias; y más ahora, que están tratando de tocar el sistema impositivo de las provincias, que afecta duramente a las provincias. Con las responsabilidades que tienen las provincias en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico y social, el gobierno nacional lo hace sin anuencia.

Primero, del Senado, porque el Senado es la cámara iniciadora en lo que hace al sistema impositivo para la distribución entre la Nación y las provincias. Acá empieza, en el Senado empieza. Esto lo está haciendo en forma unilateral, desfinanciando a las provincias. No seamos responsables de eso. Nosotros, que somos la Cámara que tenemos que administrar los ingresos de las provincias, tenemos que saber qué está haciendo el Poder Ejecutivo en esa materia.

Por eso, también solicitamos la presencia del ministro Caputo para que venga al recinto y que hoy mismo fijemos día y hora para ambos funcionarios. Que no tengan coronilla y, realmente, trabajemos por la transparencia, que es lo que estamos buscando en esta gestión de gobierno.

Así que solicito el tratamiento sobre tablas para fijar el día de sesión. Puede ser el próximo jueves, a las once de la mañana, la presencia del ministro Caputo y de la ministra Karina Milei.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- ¿Es un solo pedido sobre tablas, es una sola moción o hay otra más?

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces van por separado. Van por separado.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Perfecto.

La suya es una sola moción para interpelar dos personas.

Sr. Mayans.- Presentamos por separado. O sea, si quieren lo podemos hacer en una sola votación o por separado.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Atauche para responder el pedido sobre tablas.

Sr. Atauche.- Muchas gracias, señora presidente.

Este tema de las interpelaciones en algún otro momento ya lo hablamos. Me parece que quedó saldado y que la Justicia está para revisar estas cuestiones.

Lo que nosotros proponemos es que…, por supuesto, vamos a votar en contra de este pedido de habilitación sobre tablas. Vamos a votar, por supuesto, en contra y, si en algún momento quieren pedir algún informe a través de la comisión, estamos de acuerdo.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Vischi.
Sr. Vischi.- Más allá de que ayer se planteó en Labor que iba a ser una posibilidad, nos parece que no es una propuesta para tratarlo sobre tablas y nos interesaría que haya un tratamiento en la comisión.

Pero, fundamentalmente, creo conveniente que podamos avanzar en un pedido de informes porque son temas que, por ahí, con un informe se pueden evacuar y, si eso no resulta suficiente, podemos avanzar con un pedido de interpelación en el caso correspondiente.

Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la interpelación para el ministro de Economía tiene que ver con informes precisos respecto a las deudas asumidas con organismos internacionales, pueden ser evacuados en forma concreta con informes. Y en el caso de la secretaria de la Presidencia, tiene que ver con una investigación que, seguramente, se está llevando adelante en la Justicia.

Por lo tanto, más allá de que esto puede ser enmarcado en un posible juicio político, lo que tiene que ver con este acto me parece que sería interesante pedir primero un informe y, luego, avanzar en cualquier tipo de pedido de interpelación.

Yo creo que lo conveniente sería que vaya a la comisión y que en la comisión se pueda debatir. Por lo tanto, no estaríamos dispuestos a acompañar el tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Gracias, señora presidente.

Acompañamos lo expresado por el senador Vischi. Nosotros pensamos que se tiene que debatir en una comisión, que salga un pedido de informes y, después, vamos paso a paso. Si es necesario, después se le pedirá que venga al recinto a explicar.

Yo creo que nosotros estamos haciendo cosas que debe hacer la Justicia. Y lo entiendo al senador Mayans, con todo el tiempo que está. Yo me acuerdo de que, hace muchos años, nosotros planteamos lo mismo y nunca vino un kirchnerista acá a dar una explicación. Así que entiendo que es una medida política.

Pero sí necesitamos un informe de lo que se está pidiendo, así que acompañamos la propuesta que hace el senador radical.
Sra. Presidente (Villarruel).- Como el pedido sobre tablas requiere dos tercios, lo vamos a hacer por medios electrónicos.

En el primer caso, vamos a votar por el expediente de entrada 663/25, que es el pedido de interpelación a la ministra Karina Elizabeth Milei, a cargo de la Secretaría General de Presidencia de la Nación.

Sí, senador Fama.
Sr. Fama.- Aclaremos el sentido del voto, porque hubo un pedido de interpelación que requiere los dos tercios, hubo un pedido de que el tema pase a comisión. Si el pedido –entiendo yo– reglamentariamente es rechazado, no podría posteriormente tratarse en comisión. ¿Se entiende lo que digo?
Sr. Secretario (Giustinian).- Aclaro un minuto el sentido del voto.

Lo que se pone a consideración es la moción de pedido sobre tablas del senador Mayans. Se va a poner a consideración la habilitación del tema. Primero. Obviamente, el que vote afirmativo está de acuerdo con habilitar el tratamiento del tema en esta sesión. El que vota negativo, no lo habilita.

Si sale rechazada la moción, el expediente ya está en la comisión; o sea, no hace falta un pedido de vuelta a comisión si sale rechazado. Si sale aprobada la moción de tratarse sobre tablas, se trata en este momento. ¿Sí?

Entonces, primero tratamos una y después la otra.
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Mayans.

Sr. Mayans.- Como piden aclarar el sentido del voto, aclaramos. Los que votan por la interpelación, obviamente, quieren escuchar la explicación de ambos ministros. Y los que no votan, están encubriendo a ambos ministros. Es simple. Ese es el sentido del voto, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Habilitamos, entonces, la votación para el expediente 663/25.

Sr. Secretario (Giustinian).- Les pedimos que se identifiquen.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Antes de habilitar la votación, le damos el uso de la palabra a la senadora Losada.

Sra. Losada.- Me parece que el senador Mayans está interpretando lo que tiene ganas de interpretar, y acá el sentido del voto –que explicó muy bien el senador Vischi, presidente del bloque, y, también, el senador De Angeli– no tiene que ver con que estemos encubriendo a nadie. Acá estamos hablando de que vaya a comisión, se pidan los informes correspondientes y, a partir de ahí, se tome una decisión.

El senador Mayans puede explicar lo que quiera; yo estoy explicando lo que es el sentido de nuestro voto, apoyando lo que dijo el senador Vischi como presidente del bloque. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se vota entonces.

Les pido, por favor, si hay alguno sin registrar…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido, entonces, que se habilite…

Sí, senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Digo para que no haya confusión. El proyecto ya está en comisión. Lo tratamos o no lo tratamos sobre tablas. ¿Se entiende?

El Reglamento de la Cámara es así. El proyecto ya está en comisión, no lo mandan ustedes a comisión por votar en contra. Lo único que hacen es encubrir a quienes no quieren que vengan a dar explicaciones al recinto.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido si habilitamos la votación para que puedan los senadores expresar su voluntad.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan votar Olalla y Terenzi.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 36, negativos 33, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta rechazado.

Ahora se va a votar, de la misma forma, el expediente…

–Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido, por favor, silencio.

Vamos a proceder a la votación del expediente S.-664/25, para citar a interpelación al ministro Luis Caputo.

Se abre la votación.

Le pido al Senador Galaretto si puede sentarse y acreditar su huella.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Antes de proceder a la votación del expediente S.-664/25, tiene el uso de la palabra el senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Es negativo mi voto.

Sra. Presidente (Villarruel).- Queda observado.

Entonces, procedemos a la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan los senadores Ávila, Corpacci, Juez y Lousteau.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 35, negativos 34, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta rechazado.

13. Interpelación al señor ministro de Defensa. Moción de tratamiento sobre tablas planteada por el señor senador Parrilli (S.-551/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para otro pedido sobre tablas, tiene el uso de la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta.

En función de lo establecido por el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 147 y 214 del Reglamento de esta Honorable Cámara de Senadores, vengo a pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del expediente S.-551/25 ingresado y firmado por nuestro bloque el día 23 de abril del año en curso.

Por este proyecto, pedimos la interpelación del señor ministro de Defensa de la Nación, el señor Luis Petri, en función de, no solo los hechos graves que están ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el caso de la destrucción de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, la caja de previsión, los salarios de los oficiales y suboficiales y la situación de los soldados de las Fuerzas Armadas, sino que, básicamente, lo hacemos en función de un hecho que ha surgido, que ha salido a la luz pública, vinculado a un hecho delictivo.

Hace pocos días, se conoció una causa judicial, que tramita en el juzgado de San Isidro, el caso Brisa Páez, que es una oficial de las fuerzas, concretamente, de la Armada, que fue internada gravemente, en estado de coma, por haber sufrido lesiones gravísimas producto…, causadas por un compañero de ella, en lo que se denominaba unos ejercicios antidisturbios.

Esta causa judicial tramita ante la Justicia de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado ha avanzado en la investigación. Incluso, en este momento, hay procesados con pedidos de declaración indagatoria, 5 o 6 miembros de las Fuerzas Armadas y, precisamente, de la Armada, en especial, por este hecho delictivo.

Nosotros no queremos entrometernos en este tema, será una cuestión que, obviamente, tendrá que investigar la Justicia hasta qué punto se cometieron delitos en el marco de estas acciones.

Pero lo que es grave, y muy grave, y en esto apelo a los radicales –si algo queda de los radicales– es que, en el inicio de la vuelta a la democracia, por el año 83, 84, 87, se dictaron dos leyes muy importantes que fueron, prácticamente, sancionadas por unanimidad, Me refiero a la Ley de Defensa Nacional, la 23.554, y la Ley de Seguridad Interior, la 24.059. Por estas leyes se establecía claramente cuál era la función y la responsabilidad que cada una de estas fuerzas iba a llevar adelante. Sobre todo, teniendo como antecedente lo que había ocurrido durante la dictadura militar, donde las Fuerzas Armadas fueron utilizadas, como ahora están siendo utilizados algunos partidos políticos –perdonen la expresión–, como forros de una política económica que llevó adelante el gobierno de ese entonces que, para hacerlo, necesitó reprimir, violar los derechos humanos y llevar adelante lo que

todos conocemos como el terrorismo de Estado. Por eso, se prohibió, precisamente, a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior.

Y el ministro Petri ha dictado el decreto 112/24, en el cual, queriendo ampliar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en algo de seguridad interior, asumieron que, como actos de defensa, también estaba la previsión de actos terroristas, entendidos como actos de agresión externa. Pero los disturbios internos y las manifestaciones no son actos terroristas. Son actos, precisamente, de reclamos sectoriales, laborales, empresariales, de todo tipo, con razón o sin razón; pero tienen que ver, efectivamente, con tareas de seguridad interior, donde las fuerzas de seguridad son las que deben actuar y no, precisamente, las Fuerzas Armadas.

Este pedido de interpelación es, precisamente, pedirle al ministro que venga aquí y que nos explique por qué está incumpliendo estas leyes. Por qué está haciendo, claramente, una actitud violatoria de la Constitución Nacional, violatoria del pacto democrático que todos suscribimos en el 1983. Aquel famoso Nunca Más que, seguramente, muchos se sentirán orgullosos, y yo también me siento orgulloso de ese Nunca Más. Pero hoy estamos en presencia de un ministro que está llevando adelante acciones, poniendo a las Fuerzas Armadas a realizar ejercicios y prácticas para, teóricamente, evitar disturbios y evitar reclamos o evitar conflictos en la calle o situaciones complejas que puedan existir por parte de algún sector que lleve adelante algún reclamo. Ni hablar de lo que ha hecho la, ahora libertaria, ministra de Seguridad Interior. Yo solamente abriría un PRODE a ver cuánto tiempo va a durar la ministra Bullrich en La Libertad Avanza, a ver cuánto tiempo va a estar allí para irse a otro nuevo partido. Pero, bueno, más allá de esta chanza, la ministra de Seguridad ha creado, supuestamente, unos comandos de seguridad para garantizar la seguridad en zonas productivas. Así es que, entre otras cosas, por ejemplo, en mi provincia, Neuquén, en las dependencias del Ejército tiene una cantidad de gendarmes a disposición, junto con otras fuerzas de seguridad que los están alojando con gastos y demás, supuestamente, por si hay algún reclamo frente a los que siempre hay, obviamente, que tienen que ver con la actividad petrolera, la actividad de los pueblos originarios, por los derechos que tienen sobre sus tierras. Pero, en definitiva, son temas que siempre se resolvieron.

La ministra de Seguridad inventó este tema de los comandos de seguridad –o no sé cómo les llama– para garantizar la seguridad de la actividad productiva. Eso es cuestionable, obviamente, pero, bueno, está en la órbita de su competencia. Pero acá el ministro de Defensa se ha ido totalmente de la Constitución y de las leyes vigentes, porque, claramente, está poniendo a las Fuerzas Armadas revirtiendo este “Nunca Más” del cual tanto hablamos y tanto nos jactamos.

Reitero, no se trata aquí de entrometerse en la cuestión de la investigación judicial. La investigación judicial seguirá y, seguramente, será condenado alguno de los que actuaron contra esta oficial de la Marina, Brisa Páez, que estuvo en estado de coma, a punto de perder su vida. Ese es un tema que correrá por cuenta de la Justicia, como corresponde.

Por eso, frente a la gravedad de este hecho, nosotros concretamente pedimos en este proyecto de ley -por eso proponemos el tratamiento sobre tablas– que se lo convoque al ministro de Defensa, Luis Petri, para el miércoles o jueves de la semana que viene, a la hora que se acuerde, obviamente, con el ministro, para que concurra a darnos explicaciones sobre cuáles son las directivas y las acciones que está llevando adelante el ministro de Defensa en cuanto a esta clara violación de las leyes de defensa nacional y de seguridad interior.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señor senador.

Entonces, vamos a votar por medios electrónicos, dado que se requiere dos tercios… Perdón… El senador Pablo Blanco tiene el uso de la palabra.

Sr. Blanco.- Solamente para hacer algunas aclaraciones sobre los dichos del senador preopinante.

Me alegro de que ahora se hagan cargo del "Nunca Más", porque cuando hubo que participar en el análisis y en la discusión de esos temas se borraron olímpicamente y apoyaban la ley de autoamnistía.

Me alegro porque hoy es un día en el que me llevo muchas sorpresas. Aquellos que no decían nada cuando se habilitó el radar, lo descubrieron; aquellos que se oponían al "Nunca Más" y que tuvieron el tupé hasta de modificarle el preámbulo al libro *Nunca Más*, ahora vienen a hacerse los dueños.

Yo soy radical y por eso me siento tocado. Pero aprendí de algunos de ustedes en estos cinco años: nunca logramos tener una interpelación, siempre tenían que venir a la comisión. Yo no lo voy a defender al ministro Petri. Lejos estoy de eso, porque tengo mis cuestionamientos y he presentado proyectos en idéntico sentido.

En lugar de una interpelación, para que no demos espectáculos, como lo que sucedió días pasados en la Cámara de Diputados, que citaron a un ministro que no sabía nada, pero aquellos que preguntaban tampoco demostraban que sabían mucho, utilicemos, primero, el paso de la comisión, esto es, que venga a dar explicaciones a la comisión; y si no nos satisface la explicación en la comisión, queda el otro paso, el de la interpelación.

Por eso, desde nuestro bloque, no vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas, sino que se trate en comisión, como ya está previsto. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador De Angeli.

Sr. De Angeli.- En el mismo sentido, señora presidenta, que el senador Blanco. Nuestro bloque también adhiere a que vaya a comisión y, después, vemos paso a paso. Lo que no vamos a hacer es interpelar, porque las interpelaciones –ya lo explicó el senador Blanco– son más de lo mismo. Así es que vamos a sacar despacho de comisión. Yo sé que al senador Mayans siempre le ha encantado que todos los proyectos tengan despacho de comisión, así es que vamos a ir por ahí.

Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Para ser breve y que todos sepamos lo que estamos tratando. Estamos tratando el caso Brisa Páez, una mujer que entró en coma porque el ministro de Defensa Luis Petri está haciendo, ilegalmente, que las Fuerzas Armadas se entrenen para ser fuerza de choque antidisturbios en las calles. Por ejemplo, como todos los miércoles vemos acá, los alrededores vallados y militarizados el Senado y la Cámara de Diputados porque hay jubilados que se quieren expresar. Esto es lo que estamos tratando. Estamos tratando de detener que rompan el pacto democrático. Eso es lo que vamos a votar. *(Exhibe un artículo periodístico.)*

Sr. Paoltroni.- Varias cosas también pasan en Formosa…

Sra. Fernández Sagasti.- Si quieren dormir este proyecto en una comisión, no tenemos problema. Nos van a tener todas las sesiones reclamando que venga el ministro Petri y, además, que venga a contarnos qué hizo con la obra social de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Todos sabemos que, al igual que pasó en la Corte, hay muchos problemas y no paramos de recibir a miembros de las Fuerzas Armadas quejándose del desfalco que están haciendo respecto de la obra social.

A los que quieran saber qué está pasando en el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas, los invitamos a votar con nosotros que venga el ministro Luis Petri a dar explicaciones a este recinto. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señora senadora.

Vamos, entonces, a habilitar la votación por medios electrónicos para el tratamiento sobre tablas del expediente S.-551/25, para el pedido de interpelación al ministro de Defensa Luis Petri.

Le pido a la persona que no está identificada, el senador o la senadora…

Perfecto. Habilitamos, entonces, la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 33, negativos 33, abstenciones cero.

Sra. Di Tullio.- ¿No quiere desempatar?

Sra. Presidente (Villarroel).- No puedo.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta rechazado.

14. Declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días, del departamento Rivadavia, Salta. Moción de tratamiento sobre tablas planteada por el señor senador Leavy. Constitución de la Cámara en comisión (S.-303/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde fijar ahora días y hora de las sesiones ordinarias…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- No se puede.

Sí, senador Leavy.

Sr. Leavy.- Muchas gracias, señora presidenta.

También, para hacer un pedido sobre tablas. Hoy vamos a tratar la emergencia de Bahía Blanca, lo cual me parece excelente. Desgraciadamente, nos demoramos mucho tiempo con la emergencia de un pueblo que ha sufrido dos veces graves situaciones climáticas.

En la última sesión se aprobó la preferencia para un proyecto de ley, contenido en el expediente S.-303/25, por el que se declara la emergencia, por una situación de catástrofe, al departamento Rivadavia, al norte de la provincia de Salta, donde vive gente muy humilde, que tiene el lugar sexto de los peores PBI de la Argentina. Los ríos Pilcomayo y Bermejo han destruido las pocas pertenencias que tenían.

Pido por medio del proyecto, que está acompañado por muchos legisladores de mi provincia, Salta, y de otras provincias, una asignación de 10.000 millones de pesos –estamos hablando de menos de 10 millones de dólares– para que lo manejen Jefatura de Gabinete, el gobierno provincial y los tres municipios.

La verdad es que no me gustaría dilatar mucho más esta situación, porque viven muchas comunidades originarias, con una situación muy grave de pobreza. Se lo vive en muchas provincias del norte, pero el río Pilcomayo y el río Bermejo este año han crecido muchísimo, han tapado prácticamente todas las viviendas y la gente ha perdido muchísimo. Me gustaría darles la herramienta a la Jefatura de Gabinete, a la provincia y a los municipios para que puedan ayudar a todos los argentinos y salteños que han sufrido muchísimo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Leavy.- Expediente S.-303/25.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se pone a consideración, también, por medios electrónicos... Perdón. Sí, el senador Atauche había pedido la palabra.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Nosotros hemos abierto rápidamente la Comisión de Presupuesto para tratar el proyecto de ley relativo a Bahía Blanca; y, por supuesto, estamos dispuestos inmediatamente a abrir la comisión para todas las emergencias que se vienen pidiendo y tratando. La comisión se abre en forma inmediata –si quieren, esta misma semana– para tratar todas las emergencias y darles dictamen, y así avanzar.

Sr. Vischi.- ¿Tiene dictamen?

Sr. Leavy.- La verdad es que no tiene dictamen. No deberíamos dilatarlo ni un minuto.

Sra. Presidente (Villarruel).- ¿Podemos habilitar el micrófono al senador Leavy?

Sr. Leavy.- Decía que no es un dinero de rápida distribución. Me imagino que el Estado nacional tiene la obligación de contener y ayudar a toda la gente que está en esa situación. No se puede dilatar una semana más hasta que se reúna la comisión y otra semana más hasta que se apruebe.

La verdad, se trata de gente muy humilde. Yo reconozco que en Bahía Blanca hubo muchos muertos, que fue una situación diferente. Pero en el norte salteño, en el límite con Paraguay y Bolivia, lo que se llama el Trichaco, es una zona muy, muy pobre, por lo que deberíamos habilitar 10.000 millones de pesos para que disponga el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios en ayuda para esta gente. No estoy diciendo de qué forma, sino que tengan la posibilidad de disponer de ese dinero para dar una ayuda inmediata a la gente.

Para que tengan idea, cuando hubo cambio de gobierno nacional y provincial en el año 2019, en enero de 2020 murieron 32 niños en ese departamento por desnutrición. Es el lugar más pobre de la Argentina.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Nos ha sucedido cuando se dictaminó en la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley relativo a Bahía Blanca, que si Dios quiere y si todos queremos se va a aprobar hoy, mucho después de que el gobierno ya ha activado los mecanismos para la emergencia de Bahía Blanca. Me parece que esto también se puede tratar en la comisión y eso no significa que el gobierno no esté atendiendo las emergencias, al contrario. Hay muchas emergencias de muchas provincias, han pasado muchas cosas.

Repito, la idea no es dilatar. Como lo hicimos con Bahía Blanca, que después de esa sesión en que pedimos la preferencia inmediatamente se abrió la comisión y se dictaminó, en este caso también rápidamente vamos a abrir la comisión y vamos a dictaminar, a pesar de que seguramente el Ejecutivo se está haciendo cargo con relación a la emergencia de Salta, como lo hizo antes de que se dictamine la ley de emergencia de Bahía Blanca.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador De Angeli y luego la senadora Di Tullio.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

La verdad es que entiendo al senador Leavy. No sabía que había tantos chicos con tanta desnutrición en Salta. Me ha preocupado mucho esto. Ahora,

vamos a ordenar un poco acá, si no todos empezamos a pedir tratamientos sobre tablas.

Yo voy a adherir a una política que lleva adelante el senador Mayans en todas las épocas, que ha sido coherente, esto es, que todos los proyectos de ley tengan despacho de comisión. Entonces, de esa forma podemos debatir. Sin dudas que yo también tengo cuestiones para pedir sobre mi provincia. Todos vamos a pasar por una comisión.

Apoyando la moción del senador Atauche, pido que este proyecto se trate con preferencia, con dictamen comisión, de manera que en la próxima sesión podamos tratarlo tranquilamente.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Leavy. Es la última vez que puede intervenir.

Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.

Este es un proyecto de ley que si logramos que se trate sobre tablas va a tener media sanción. Esto pasó en marzo. Si lo dilatamos acá, hasta que se arme la comisión y hasta que haya otra sesión… La verdad es que hay que tener poco corazón. Ni siquiera estamos diciendo que sea inmediatamente. El senador Atauche dice que el gobierno nacional está autorizando y ayudando, pero la verdad es que lo único que vi en el norte fue al Ejército y alguna otra fuerza que fue a colaborar, pero no se vio ninguna ayuda por todo lo que se perdió, salvo alimentos y agua. Es una situación que merece que seamos más prácticos y ejecutivos. Lo que estoy pidiendo es que tenga media sanción. Después tiene
que ir a Diputados y habrá que tratar de que se apruebe allí. No estoy hablando de que inmediatamente salgan 10.000 millones para esa región.

Creo que deberíamos usar el sentido común. Les agradezco si votan y, si no, esperaremos lo que haga falta.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra la senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias, presidenta.

Nosotros hemos tratado proyectos de emergencia, como el de Córdoba, por ejemplo, en el que todos entendimos y entendemos, porque, además, somos una cámara que representa a las provincias y las necesidades que tienen, que cuando hay una emergencia, en general, todos los senadores y senadoras de todas las bancadas nos ponemos juntos, solidariamente, para resolver los problemas que tiene la gente, en este caso de una comunidad en nuestro país, de nuestra Patria, en la provincia de Salta. Lo digo porque me siento una privilegiada, porque todos los bloques y el presidente de la Comisión de Presupuesto me han acompañado en la emergencia de Bahía Blanca y no entiendo por qué con 10.000 millones de pesos que se están pidiendo… ¡10.000! ¡10.000 millones de pesos!

Yo dije en la Comisión de Presupuesto que el gobierno tiene no ejecutados –por lo tanto, guardados– 600.000 millones de pesos de ATN del año pasado, y en el primer trimestre más de 220.000 millones. Entonces, la verdad es que negarle 10.000 millones de pesos a una comunidad que está sufriendo, senadores y senadoras, me parece que no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene el Poder Legislativo si no es ayudar rápidamente a nuestros hermanos y compatriotas? No lo entiendo. Honestamente, me parece lamentable que estemos discutiendo si podemos o no tratar sobre tablas, cuando ya lo hemos hecho en varias ocasiones con relación a muchas provincias. No fueron proyectos míos ni de mis compañeros, sino del oficialismo.

Me parece que hay que pensar como cuerpo, como Poder Legislativo y como representantes de las provincias y de nuestros compatriotas. Como patriotas pensemos.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Señora presidenta: yo entiendo que a veces actuamos por emoción. Felizmente, en el caso de Salta, aunque hay una extrema pobreza en esa región, la gente está muy habituada a defenderse de las inundaciones, y con la presencia local y provincial generalmente se evacua, se asiste y no se deben lamentar víctimas. Pero no por eso es menos grave.

Yo digo que aun aprobando esta iniciativa, que la voy a votar favorablemente, hay un tiempo hasta que vaya a Diputados. Yo le sugiero al bloque oficialista que haga gestiones administrativas, como pasó en Bahía Blanca, que antes de que esté la ley, apareció la decisión de invertir. Esto es muy poca plata para el Estado y aun no aprobándose hoy, porque pasaría a Diputados, seguimos con la demora de un daño que ya sucedió hace dos meses prácticamente.

Entonces, más allá de lo que resulte de la votación –repito, voy a votar a favor–, le pido al bloque oficialista que haga las gestiones y, de última, el gobierno nos habrá escuchado con más premura que un proceso legislativo. Yo creo que esa sería una solución. Aunque no quedemos contentos con la votación, si no logramos los dos tercios, por lo menos la gente va a tener el apoyo. Me parece razonable.

Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Juez.

Sr. Juez.- Señora presidente: quiero hacer mías las palabras de la senadora Di Tullio. Es exactamente así. Nosotros debemos desmitificar este tema. Un pedido de ayuda es un pedio de auxilio, y un pedido de auxilio se hace cuando uno siente que la emergencia lo desborda. Ahí es donde se nota la solidaridad. Después, quien tiene que brindarla verá en qué magnitud puede ayudar.

A mí me trajo problemas cuando planteé el tema de la emergencia en Córdoba, y lo dije con claridad: no estoy queriendo desfinanciar absolutamente nada. Se puede ayudar con esto, esto es lo que puedo ayudar. Cuando uno da una mano, el que la recibe sabe qué estamos planteando. Es como lo dice con claridad la senadora Di Tullio. En esto deberíamos actuar con inteligencia, sin miradas partidarias, sin tribuna, sin bloques. Si un senador dice que tengo esta emergencia en mi ciudad, en mi provincia, en este pueblo, porque pasó semejante desgracia, tenemos que ser solidarios; si no, no tiene sentido el pedido. Lo digo con todo respeto para que podamos transmitirle al Ejecutivo que esta no es una idea de un senador con ánimos de desfinanciar un presupuesto, sino que se trata de una urgencia y las urgencias necesitan ser atendidas en ese sentido: con urgencia.

Por eso hago mías las palabras de la senadora Di Tullio, las acompaño totalmente. Porque, con ese sentido, yo me sentí acompañado por este cuerpo cuando pedí que me acompañaran por los incendios en Córdoba. Y muchos me dijeron: “Pero tenés que pedirle al bloque del kirchnerismo.” Y yo dije: “Se lo voy a pedir y me van a decir que sí.” Porque ese es el concepto de solidaridad.

Entonces, con igual criterio quiero decir que comparto lo que dice la senadora Di Tullio: cuando se trata de urgencia y de emergencia, tenemos que estar todos juntos, sin importar qué camiseta tenemos, porque ahí la que nos debemos poner es la celeste y blanca.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Muchas gracias.

Yo quiero decirles que arranco el día leyendo el Boletín Oficial. Justo esta mañana muestra que por el decreto 225 de este año se creó la Agencia Federal de Emergencias en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Y por el decreto 238 se creó el fondo especial para ayudar a Bahía Blanca, mediante el cual se otorgan 200.000 millones de pesos.

Me parece que esa agencia es la puertita de entrada para las emergencias.

Por supuesto, me solidarizo con el pueblo de Salta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señora senadora.

Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, señora presidente.

Creo que justamente el planteamiento del tratamiento sobre tablas tiene que ver con la urgencia. Por eso, en nuestro caso apoyaremos la habilitación de su tratamiento, escucharemos la situación y, en base en eso, tomaremos una decisión respecto de aprobar o no el planteo de emergencia y que obviamente sirva para que el Ejecutivo vaya tomando cartas en el asunto.

No necesariamente tiene que haber una ley de emergencia para que se pueda ayudar a los pueblos que están padeciendo estos problemas. De esto tiene que encargarse el organismo que corresponda.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, señor senador.

Tiene el uso de la palabra la senadora María Teresa González.

Sra. González.- Buenas tardes, señora presidenta.

Quisiera aclarar y ampliar un poquito el tema de los fondos para emergencias y, sobre todo, para emergencias hídricas.

Hemos tenido, como ha dicho el senador Atauche, la posibilidad de tratar la emergencia de Bahía Blanca en comisión. Y hago esta referencia precisamente porque ese día hice el mismo cuestionamiento al señor presidente de la Comisión de Presupuesto.

Hace dos años que venimos con un presupuesto absolutamente atrasado y que no se condice con la realidad de que las emergencias acarrean serios desastres en el Norte argentino.

Quiero precisamente hacer hincapié en esto. Ese presupuesto, que fue prorrogado durante dos años, tenía las obras de emergencia necesarias para los ríos Bermejo y Pilcomayo. Todos esos casilleros fueron neutralizados absolutamente, señora presidenta. Son trabajos de emergencia hídrica que tienen que realizarse anualmente, como ya dijo el senador por Salta Leavy.

Por lo tanto, son obras de emergencia hídrica que se van realizando todos los años en esas cuencas.

Hay comités de emergencia internacionales, precisamente por los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Todas esas obras fueron neutralizadas.

Por lo tanto –estoy repitiendo lo que dije en la Comisión de Presupuesto–, no solamente tienen que priorizarse las obras hídricas de emergencia, sino también las que ya estaban consideradas en el presupuesto que fue prorrogado durante dos años y fueron totalmente neutralizadas, incluidas las del río Pilcomayo para Salta y Formosa.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Espínola.

Sr. Espínola.- Gracias, presidenta.

Como ya lo expresó el senador Juan Carlos Romero, nosotros vamos a acompañar.

Entendemos que las emergencias son, precisamente, emergencias. Hay que poner siempre la prioridad.

El Ejecutivo tiene la herramienta. Nosotros con esto estamos poniendo este tema en consideración. Esperemos que el Ejecutivo reaccione con los instrumentos que tiene para atender esta problemática que existe en Salta.

Considero que cuanto antes pongamos a votación, mejor. Ya todos nos hemos expresado y creo que coincidimos en que sería importante tratarlo hoy.

Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Martin Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidenta.

La verdad es que todos sabemos para qué son las cuestiones de tratamiento sobre tablas. Son para cuando ocurre una emergencia o para cuando hay algo que no está siendo tratado en las comisiones –eso también pasa–, para evidenciar que eso ocurre.

Yo le quiero agradecer al senador Leavy por insistir, a pesar de que la primera reacción siempre es la automática de algunas bancadas. Porque en la insistencia lo que pasó fue que se dio un debate de verdad. En la insistencia lo que pasó fue que se cambiaron posiciones. A mí me parece que eso es lo que tiene que ocurrir todo el tiempo. Si no, no hay debate.

Hago mías las palabras del senador Romero. El senador Romero lo que dijo fue que en el proceso legislativo esto puede demorar mucho tiempo y es algo que ocurrió en marzo. Y como mínimo, lo que hacemos nosotros hoy tratándolo, es dar una señal al Poder Ejecutivo de que esto es importante. Es importante para Salta, es importante para todas las provincias representadas acá, y, entonces, que actúe en consecuencia.

Yo voy a acompañar. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Lousteau.

Tiene el uso de la palabra la senadora Edith Terenzi.

Sra. Terenzi.- Gracias, señora presidenta.

Coincido con las expresiones del senador Lousteau. Estamos en el Parlamento. Agradezco al senador Leavy, porque pudimos parlamentar.

Acá hay que dejar algo en claro. Nosotros tenemos una especie de consigna automática, y rápidamente se responde: “no tiene dictamen, no se trata sobre tablas”, “no tiene dictamen, va a comisión” y pedimos preferencia únicamente para las cuestiones que tienen dictamen.

Esta es una excepción, como ya ha habido otras. Y detrás de las excepciones no solamente hay urgencias y necesidades, sino que, en este caso, está la gente.

Quiero solidarizarme por la situación de la provincia del senador y decirle que también acá una patagónica va a acompañar este tratamiento.

Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Terenzi.

Tiene el uso de la palabra el senador De Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

Hablando de emergencia y escuchando al senador Leavy, vamos a hacer una excepción. Voy a retirar mi moción de que vaya a comisión y vamos a acompañar la emergencia de los productores de Salta, en este caso, a ver si les llega la ayuda que tanto están necesitando.

Así que nuestro bloque va a acompañar que se haga el tratamiento.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador De Angeli.

Tiene el uso de la palabra el senador Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidenta.

Obviamente, nosotros, desde Convicción Federal, vamos a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas.

No puedo dejar de mencionar el expediente CD.-27/24, porque la provincia de San Luis tuvo incendios simultáneamente con los de Córdoba.

Seguí todos los pasos: pedí preferencia en este recinto, hablé con la senadora Terenzi y con el senador Atauche para ver si conseguíamos una reunión conjunta.

Lo que se me ocurre pedir –obviamente, no voy a entorpecer este proceso que lleva a que tratemos este tema sobre tablas y que Salta tenga lo que deba tener– es que, si no conseguimos una reunión conjunta, cambiemos el giro de los proyectos, girándolos todo a la Comisión de Presupuesto y que hagamos una reunión de esa comisión para que se dictaminen a la brevedad posible. Iba a decir la semana próxima, pero ya sé que no va a ser así. Entonces, que sea para la otra. Lo digo porque es muy difícil armar una reunión conjunta.

Entiendo que ha sido girado también a la Comisión de Ambiente por alguna razón que podrían fundamentar. Pero lo que se me ocurre pedir, reiterando que acompaño esta premura votando a favor, entendiendo la situación porque tengo sentido común, es que se haga un cambio de giro de esos proyectos, y se centralicen en la Comisión de Presupuesto y se pacte una fecha. Tenemos emergencias que –reitero– son simultáneas a la provincia de Córdoba. Estoy hablando de un dictamen unánime de la Cámara de Diputados. A eso me estoy refiriendo en cuanto a la emergencia en la provincia de San Luis, no es algo que invento ahora para subirme a esta ola.

Entonces, lo que se me ocurre pedir es si es factible un cambio de giro. Si la Comisión de Ambiente participa o tiene algo para decir en Presupuesto me parece muy bien, pero centralicemos el tema en una comisión, armemos la reunión con una fecha cierta y dictaminemos las emergencias.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Hace uso de la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Gracias, señora presidenta.

Tengo que coincidir con las palabras del senador Salino y con las palabras del senador Lousteau. Esto es bien claro: es un problema de gestión más que de legislación. Entonces, el simple hecho de estar visibilizando este problema y poniéndolo como eje de la discusión me parece que es altamente positivo y loable.

Tenemos que buscar los métodos que nos lleven a la mayor celeridad posible y, obviamente, las áreas responsables de gestionar tienen que asumir sus funciones. Como bien dijo la senadora Álvarez Rivero, hay áreas concretamente determinadas para esto.

Las emergencias ni se anticipan ni requieren prórroga de tanto tiempo. Yo creo que también es un problema endémico, como dijo el senador Romero, pero alguna vez tenemos que empezar a poner el límite, y creo que en este sentido hay que priorizar la gestión. Digo esto porque nuestra discusión va a llevar tiempo –como nos viene llevando–, pero sirve para viabilizar este tipo de situaciones que los argentinos tenemos que empezar a trabajar con mayor celeridad. Por eso, personalmente, voy a acompañar el proyecto del senador Leavy.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Pagotto.

Tiene el uso de la palabra el senador Ezequiel Atauche.

Sr. Atauche.- Muchas gracias, presidente.

A ver, entendemos que hay una emergencia en Salta y que hay emergencias en San Luis y en muchas provincias. Las emergencias tienen distintas necesidades de fondos –algunas más, otras menos– y distintas formas de utilizar esos fondos. La idea de abrir rápidamente la Comisión tiene que ver con terminar de cerrar esos detalles y discusiones de los distintos proyectos de ley que hay, para los que, por supuesto, como presidente, pongo la Comisión a disposición.

Me parece que de este lado hay celeridad para hacer las cosas y se han tratado de distintas formas las distintas emergencias de las distintas provincias, porque en el caso de Bahía Blanca hubo un dictamen; en este caso, se pretende que no haya dictamen, en el caso de San Luis, tal vez, va a la Comisión, y así sucesivamente.

Entonces, yo no considero que haya una provincia más importante que otra ni una a la que le tengamos que dar la consideración del tratamiento del proyecto sobre tablas, otra a la que se lo mandemos a comisión y otra para la cual lo discutamos. De hecho, hemos cambiado el proyecto de Bahía Blanca con relación a lo que venía de Diputados para mejorarlo. Creo que para eso está la Comisión; y la Comisión se abre rápidamente. Eso lo pongo a disposición.

Este es un cuerpo colegiado. Acá todos tenemos nuestra opinión. Me gusta mucho el debate. Me parece que hoy, por lo que vienen diciendo desde los bloques, se va a habilitar el tratamiento. Nosotros estamos de acuerdo con que se respete la decisión de todos, pero me parece que hay que entender que la Comisión tiene un sentido, que para las distintas provincias los proyectos deben tratarse con un procedimiento más o menos similar y que las diferencias entre montos y utilizaciones de las distintas emergencias también existen. Para eso, creo que está la Comisión, no para dilatar, no para molestar. Al contrario, como dije, en el caso de Bahía Blanca, en la Comisión se ha mejorado el proyecto que vino, ya que si lo hubiésemos aprobado sobre tablas tenía un monto menor y, finalmente, aprobamos un monto mayor.

La colaboración está y el Ejecutivo está atrás de todas las emergencias. Así es que vuelvo a poner a disposición la Comisión, pero, por supuesto, vamos a aceptar lo que diga el Cuerpo.

Muchas gracias.

Sr. Mayans.- ¿Me permite, presidenta?

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Mayans: tiene la palabra.

Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.

Bueno, hay cambio climático. Por ahí tenemos sequía, por ahí tenemos incendios, por ahí tenemos lluvias de trescientos milímetros –eso ocurre en un instante, como pasó acá– y, obviamente, causa estragos. Hace poco tuvimos un temblor en Tierra del Fuego y, gracias a Dios, no pasó a mayores.

La emergencia requiere un tratamiento inmediato. Acá, primero, se habilita el tratamiento y allí se declara a la Cámara en comisión, o sea, el Cuerpo completo se vuelve Comisión y se espera la opinión del Cuerpo completo, y así se da un tratamiento urgente. Como dijo el senador Lousteau, ¿qué estamos haciendo nosotros? Le estamos diciendo al Poder Ejecutivo que atienda inmediatamente este tema porque acá hay muchos niños que están sufriendo las consecuencias de una emergencia, como pasó con el Río Pilcomayo. Eso es lo que estamos haciendo; no estamos haciendo otra cosa.

También me pareció muy bien lo que dijo la senadora Di Tullio, en cuanto a que el monto que está reclamando el senador lo está pidiendo para la Jefatura de Gabinete y para el gobierno, que es oposición políticamente.

Obviamente, agradezco a los bloques por el apoyo al tratamiento sobre tablas.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Mayans.

También quiere el uso de la palabra el senador Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Para cerrar, señora presidente.

Ya que hablamos de emergencia y de que aquí todo el mundo se ha vuelto empático, quiero decir que en la provincia de Formosa vivimos en emergencia desde el año 2003, desde que violaron la Constitución Nacional…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Paoltroni.- ¡El jefe de la banca de todos estos señores, presidente de la Convención del PJ! ¡Vivimos en emergencia de salud! ¡Vivimos en emergencia de educación! ¡Vivimos en emergencia de propiedad privada! ¡Vivimos en emergencia de generación de trabajo, de inversión, de energía!

¡Vivimos hace 22 años el sometimiento de estos personajes!

Así que, señora presidente: ¡espero que no sean tan puercos y también se sensibilicen con la provincia de Formosa!

Gracias.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Paoltroni.

Vamos a proceder…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senadora Fernández Sagasti. La última, la última…

Sra. Fernández Sagasti.- Yo también los quiero un montón. Un montonazo los quiero.

Yo lo que le digo al senador Paoltroni es que presente el proyecto de todas las emergencias de Formosa que acá se lo votamos a dos manos para que le den plata a Formosa. No tenemos ningún problema.

Gracias, señora presidenta.

Sr. Paoltroni.- ¡Vamos a ver cómo votás la intervención a Formosa!

–Manifestaciones de la señora senadora Fernández Sagasti fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Villarruel).- Por favor, no discutan.

Vamos a habilitar el pedido de tratamiento sobre tablas, por medios electrónicos, del proyecto 303/25 que ha solicitado el senador Leavy.

Les pido, por favor, que estén todos identificados. Hay cinco senadores sin identificar.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Bueno, estando todos ya identificados, procedemos a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 65, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.

Sra. Presidente (Villarruel).- Queda habilitado el tema.

A mano alzada se va a votar la constitución de la Cámara en comisión.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se da por aprobada.

Ahora ponemos a consideración el proyecto para dictaminarlo.

Tiene el uso de la palabra el senador Leavy.

Sr. Leavy.- Gracias, señora presidente.

La verdad es que es una emergencia que viene sufriendo la provincia. Como dijo recién el senador Romero, cuando él estuvo a cargo del Ejecutivo logró hacer un anillo a la ciudad de Santa Victoria para que el río llegue hasta ahí y no pase. Tuvimos algunas situaciones en las cuales se pudo romper ese anillo; y, en verdad, si se rompiera, se taparían todas las viviendas de la ciudad de Santa Victoria.

El río Pilcomayo es un río zigzagueante. No está encauzado. Del lado paraguayo se hace un trabajo con dragas: sacan la arena del lecho del río y van haciendo un borde para que el agua no se vaya para el lado del Paraguay. En la Argentina no se viene haciendo ese trabajo. Entonces, el río siempre se viene hacia las comunidades y hace que muchas de las viviendas queden totalmente anegadas, tapadas. Hay muchas comunidades originarias en esa zona, comunidades en su mayoría wichí, que han sido toda su vida pescadores nómades, que son recolectores y la verdad es que tienen una situación muy grave de dominio territorial.

La República Argentina tiene un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 6 de febrero de 2020, esta Corte dicta una sentencia mediante la cual declara la responsabilidad internacional de la República Argentina por violar los distintos derechos de 132 comunidades indígenas, que pertenecen al lote fiscal 14 y al lote 55. Son más de 500,000 hectáreas –una superficie mucho más grande que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, de las que no está determinado quiénes son los verdaderos dueños, lo que fomenta siempre condiciones de pobreza, porque las comunidades criollas no son dueñas de las tierras y el Estado no las traslada.

Normalmente, estas comunidades a orillas del río Pilcomayo dan de beber a sus animales, y cuando uno se interna 10 o 20 kilómetros a orillas del río, ya no hay agua. Entonces, el Estado debería ayudar a alambrar esas tierras, a trasladar las viviendas, a hacer un pozo de agua. En varios gobiernos provinciales se comenzó a hacer ese trabajo y no está totalmente terminado.

Con respecto a las comunidades del mismo departamento Rivadavia –estamos hablando de Morillo, de Rivadavia Banda Sur y Banda Norte–, el río Bermejo, que es un río muy caudaloso y con muchos afluentes, este año, por las lluvias que hubo en Bolivia y en el sur de Perú, trajo mucho arrastre, lo que hizo que se inundaran muchas viviendas. Por eso estamos pidiendo esta ayuda de 10.000 millones que la tiene que disponer la Jefatura de Gabinete, el Ejecutivo provincial y los ejecutivos municipales.

Todo el mundo conoce en la región la situación de emergencia que vive constantemente, como recién decía el senador por Salta. Son situaciones en las que faltan médicos, falta de electricidad; hay falta de todo.

Como les decía al principio de la alocución, es el sexto peor PBI de la Argentina, un lugar en el que el gobierno nacional ayudó muchísimo entre 2010 y 2017 con mucha construcción de viviendas, de hospitales y escuelas. Pero es tan difícil la situación de este departamento Rivadavia que, año a año, sufre constantemente la crecida del río y sus consecuencias como, por ejemplo, la muerte de animales. Es una situación en la que si el Estado Nacional, por medio del fallo que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente interviniera, esta situación se solucionaría.

Hemos tenido conflictos sociales muy graves: criollos que alambran o ponen ramas para marcar un territorio y ahí sembrar pasto para su ganado y, luego, vienen las comunidades originarias y le prenden fuego, lo queman. Hay muchos problemas

sociales. Por eso lo pongo en relieve, porque el Estado Nacional es el único que lo puede solucionar, ya que tiene muchos más recursos que la provincia.

En la provincia han intentado y han trabajado al respecto. Se hizo el censo. Los criollos decidieron y aceptaron trasladarse. Pero, como me dicen ellos: “Me encantaría ser dueño de novecientas hectáreas de estas 500.000, pero no tengo económicamente la posibilidad de trasladar mi vivienda, de hacer el cercado perimetral, de hacer un loteo para sembrar pasto y todo el forraje que necesitan los animales.” Necesitan hacer un pozo de agua para tener la posibilidad de darles de beber. Ese tipo de situación hace que haya caminos internos y demás.

Hay un plan provincial que se empezó a ejecutar. Cerca de 100 familias criollas han sido trasladadas, pero falta trasladar alrededor de otras 300, y esto no se soluciona.

Lo que determinó el conflicto entre Lhaka Honhat, representante de las comunidades originarias, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que las comunidades originarias se van a quedar con la tierra de una propiedad comunitaria a orillas del río y serían los criollos los que tienen que alejarse. En esa región nacieron el chaqueño Palavecino y Jorge Rojas, a quienes todos conocen. Son lugares donde se hacen eventos. En el Chaco salteño, se realiza el Festival del Trichaco, que convoca a muchos artistas para visibilizar la situación gravísima que tienen todos los que viven en ese lugar; también el que organiza Jorge Rojas, en Marca Borrada, muy cercano al río Pilcomayo, donde vive su padre y toda su familia. O sea que es algo que es conocido por muchos argentinos, pero no resuelto por los Estados de la manera en la que deberían ser resueltos. Por eso, pido esta emergencia de forma urgente.

Agradezco a todo el Cuerpo y las palabras de los diferentes senadores. La verdad es que me enorgullece ser parte de este Senado, de haber cambiado una situación que venía para ser rechazada. Rápidamente entendieron la situación que viven los argentinos en esta región de Salta, en esta región de la República Argentina. Quiero agradecerles que hayan autorizado el tratamiento en comisión y espero que lo podamos aprobar para que el Estado Nacional pueda disponer de ese fondo inmediatamente y resolver, en parte, lo que han sufrido este año y que espero que el año próximo no lo vuelvan a sufrir. Ojalá se hagan las defensas a orillas del río para que se encauce y no avance hacia las comunidades, pues lo peor que hace es traer sedimentos, algo de azufre y mucha sal, provocando que los lugares donde se cultiva, rápidamente, pierdan fertilidad; lo que implica otro año para trabajar y trabajar.

Por eso, el senador Romero decía que están acostumbrados. Sí, son gente de mucha lucha, de mucho esfuerzo y que quieren cambiar su vida. No tiene que haber argentinos de primera ni de segunda. Estos pobres que están en el departamento Rivadavia son argentinos que hoy deberían ser tratados igual que cualquiera que disponga de las mismas leyes y sea parte de la República Argentina.

Muchas gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene el uso de la palabra para una alocución, el senador Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Sí, señora presidenta.

Sin ánimo de extender este debate, creo que, además, hay tres partes. Una, la que vamos a lograr ahora –si lo logramos– con la sanción de la Cámara. La otra es instar al oficialismo a ganarle al Congreso en los próximos días y asistir. Lo último es visualizar estos problemas. No hace falta que haya fallecidos, desapariciones por inundaciones para que este tema sea grave.

El problema del departamento de Rivadavia, que es el extremo argentino en el límite entre Paraguay y Argentina, Bolivia y Formosa –compartimos con Formosa esas mismas necesidades–, es que es la zona más pobre que tiene el país. Yo me ilusionaba cuando el senador por Entre Ríos habló de ayuda a los productores. ¡Es imposible que podamos ayudar porque no hay productores ahí!, porque la gente no tuvo, por más de ciento y pico de años, la propiedad de la tierra, que se la prometió el Estado Nacional cuando fue a marcar los límites de la línea Barilari en 1908.

Hablé con viejos pobladores. Desde que tenía 15 años mi padre me llevaba a esa zona y la conozco de pe a pa; a los criollos, gente de origen español, venida de Santiago del Estero para poblar con su ganadería esa zona. Se les prometió la tierra que nunca les pudimos dar. Y están los indígenas, nuestros hermanos aborígenes. Estaban los locales y muchos que se cruzaron del Paraguay, por la Guerra del Paraguay. Calculen ustedes esas migraciones tan importantes.

El nomadismo de nuestros aborígenes no deja de ser un vestigio de algo que se va a perder, pero, por otro lado, profundiza las necesidades de la pobreza. Quiero decir, concretamente, que no hay gobierno ni provincia que sea exitosa que pueda acabar con este problema si no lo visualizamos como un problema nacional. Ahí no va a ir el sector privado a invertir; no van a ir los empresarios a mejorar nada. Ahí tiene que ser el Estado Nacional quien haga la infraestructura para que la gente tenga mejor educación, comunicación, agua potable y no agua del río o de los madrejones, que son aquellas pequeñas lagunas que se arman cuando llueve, donde conviven los pobladores con los animales silvestres o domésticos. Ahí la gente local puede producir, si se la ayuda en un futuro, con ganadería de subsistencia, y los nativos pueden desarrollar sus habilidades; pero hacen falta recursos.

Hay un camino pavimentado a Santa Victoria. En un momento, hicimos muros protectores. Como en la Edad Media, hay muros protectores, como si fuera una ciudad cerrada. Son de defensa, pero dan esa sensación de muralla de la ciudad. Pero, así y todo, si no hay un plan, no alcanza.

Después, también metieron mano grupos de afuera creando organizaciones de nativos más combativas. Participaron grupos de Buenos Aires como el CELS, que llevó el juicio a la Comisión de Derechos Humanos. La Nación perdió el juicio. Pero el poncho no aparece, como dicen los gauchos.

Se dividió más a la sociedad. Nuestra idea, hasta 2007 –cuando gobernaba– era la integración entre criollos, que ya se venía dando, y aborígenes; la integración en territorio; la propiedad de la tierra. Pero el fallo produce una especie de separación que, a mí, humanamente, me parece horrible. Por un lado, el gueto de los criollos y, por otro lado, el gueto de los indígenas; pero así está el fallo y hay que cumplirlo. Nadie se va a ir a vivir a otro lado si no hay infraestructura y obras.

Entonces que esto sirva para visualizar el problema del Chaco salteño, que es muy similar al del Chaco formoseño. No sé si ustedes le llaman así, pero es la misma ruta, la misma gente, la misma cultura que necesita ser atendida.

Esto es un paliativo, un pequeño compromiso que tendría la Nación a través de esta ley. De todos modos, sepamos que es insuficiente y que, en el futuro, cuando haya presupuesto en el país, vamos a tener que discutir otra vez la erradicación de la pobreza de aquellos lugares donde nunca la inversión privada sacará adelante a la gente. Sí lo puede hacer el turismo, la inversión privada en la minería, agricultura, ganadería y petróleo. Pero esta gente no va a salir de la pobreza con inversión privada. Así que esa es una obligación nuestra.

Valoro la idea de aprobar este proyecto, a mi colega, el amigo Leavy, y también el apoyo de todos ustedes. Esta es una muestra de solidaridad y, además, una oportunidad para visualizar una realidad dura y dolorosa.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Romero.

Dado que la Cámara está constituida en comisión y este es un proyecto que implica gastos, necesitamos cumplimentar el artículo 126, que habla de que debe tener un dictamen este proyecto. Así que tendríamos que adoptar como dictamen el texto del expediente S.-303/25, tal como está publicado en el sitio web de la Cámara.

Si no hay observaciones, tenemos que practicar la votación a mano alzada, para lo cual, vamos a convocar a los senadores para que se presenten para la votación.

–Se llama para formar quorum.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido que se identifiquen quienes acaban de ingresar.

Vamos a votar a mano alzada, como dictamen, lo conversado, lo debatido acá sobre el proyecto S.-303/25.

Tenemos quórum. Hay siete no identificados.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Espínola, si se identifica…

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, vamos a proceder a la votación a mano alzada, para aprobarlo como dictamen.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Se considera aprobado.

Queda cerrada la conferencia de la Cámara constituida en comisión.

Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Propongo, entonces, que se vote en consecuencia en general y en particular, en una sola votación, por medios electrónicos el expediente S.-303/25 tal como está publicado en el sitio web.

Se procede a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 58, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultando aprobado en general y en particular el expediente S.-303/25, se va a comunicar a la Honorable Cámara de Diputados.

15. Fijación de días y hora de sesiones ordinarias

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde que fijemos día y hora de las sesiones ordinarias a celebrarse en el presente período legislativo.

Tiene el uso de la palabra el senador Ezequiel Atauche.

Sr. Atauche.- Muchas gracias, señora presidente.

Proponemos mantener como día y hora de sesión los miércoles y jueves a las 14 horas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, senador.

En consecuencia, sometemos a mano alzada la propuesta del senador Atauche.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada. Quedan fijados, entonces, los días miércoles y jueves a las 14 horas como días y hora de las sesiones ordinarias.

16. Ratificación de autoridades y designación del señor secretario administrativo del Honorable Senado

Sra. Presidente (Villarruel).- De conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y el Reglamento de este Honorable Senado, corresponde ahora la elección o ratificación de las autoridades de esta Cámara.

Tiene el uso de la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Señora presidente: en conformidad con lo conversado en Labor Parlamentaria, quería plantear una moción para que se someta, en una sola votación y a mano alzada, la ratificación de todas las autoridades designadas, omitiéndose, en función del artículo 4° del Reglamento, los respectivos juramentos por haberse prestado oportunamente; y se vote por medios electrónicos la designación del secretario administrativo.

En tal sentido, propongo que sean ratificados en sus cargos, como presidente provisional, el senador Bartolomé Esteban Abdala; como vicepresidente, la senadora Silvia Estela Sapag; como vicepresidente 1°, la senadora Carolina Losada; como vicepresidente 2°, la senadora Alejandra María Vigo; como prosecretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian. ¿Dije prosecretario?

Sra. Presidente (Villarruel).- Secretario.

Sr. Atauche.- Disculpe, perdón, perdón.

Sra. Presidente (Villarruel).- Notemos el Wenceslao.

Sr. Atauche.- Prosecretaria parlamentaria, María Dolores Martínez; prosecretario administrativo, Lucas Martín Clark; prosecretario de Coordinación Operativa, Manuel Ignacio Chavarría Bertolami.

Asimismo, proponemos que se designe como secretario administrativo al doctor Emilio José Viramonte Olmos.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.

Nosotros tendríamos que haber hecho la preparatoria formal el 24 de febrero; obviamente, que no hubo un acuerdo. Ahora estuvimos trabajando en el tema de las comisiones, porque nosotros venimos reclamando la falta de cumplimiento del Reglamento en cuanto a la distribución de las comisiones, y se notó mucho en el trabajo del Senado, porque hay comisiones que ni siquiera se constituyeron. Hay comisiones que no se pudieron constituir el año pasado. Y cada semana, ante esa violación del Reglamento, nuestra llamada de atención fue no asistir, prácticamente, a las comisiones. Y eso creaba un vacío importante en las comisiones.

Teniendo en cuenta que son veintisiete las permanentes, y después están las bicamerales, que son más de cuarenta, el Reglamento contempla sabiamente la distribución proporcional en la conducción de las comisiones y, aparte de eso, en la composición de las comisiones. Porque, en definitiva, lo que hace la comisión es el tratamiento del tema, el despacho, que puede ser por mayoría o por minoría, y después que esté en el recinto para poder tratarlo. O sea, tenés que tener los treinta y siete que marca la mayoría absoluta del cuerpo.

Estuvimos trabajando en ese tema con los presidentes de los distintos bloques, con el secretario parlamentario, y llegamos a un acuerdo para establecer la

distribución proporcional correspondiente. Creo que va a ser un mejor año legislativo en ese sentido, porque vamos a tener participación. Como acá se dijo, hay provincias que tienen varios temas que son de su interés, tanto en materia educativa como en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de inversión pública, y está el tema de la participación de las provincias en materia de presupuesto. Me parece que eso va a ayudar mucho en el tema de mejorar el trabajo en las comisiones y a mejorar el trabajo en el cuerpo mismo.

Así que nosotros vamos a acompañar, en general y en particular, la propuesta hecha por el bloque oficialista en todos sus aspectos, o sea, tanto en las autoridades como también en esto que se va a corregir, que es el tema de las comisiones.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Se somete, entonces, a votación a mano alzada la moción solicitada por el senador Atauche.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada.

En consecuencia, en primer término, se somete en una sola votación y a mano alzada, la ratificación de las autoridades.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

Corresponde ahora que se vote por medios electrónicos la designación del señor secretario administrativo.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 63; negativos, 2; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

17. Juramento del señor secretario administrativo del Honorable Senado

Sra. Presidente (Villarruel).- Invito, entonces, al doctor Emilio José Viramonte Olmos a aproximarse al estrado para prestar juramento.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Señor doctor Emilio José Viramonte Olmos: ¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de secretario administrativo del Honorable Senado de la Nación que os ha sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Sr. Viramonte Olmos.- ¡Sí, juro!

Sra. Presidente (Villarruel).- Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (*Aplausos. Varias señoras senadoras y varios señores senadores felicitan al señor Viramonte Olmos*)

–Luego de unos instantes:

18. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde proceder a la sesión de Acuerdos.

Por Secretaría se va a dar lectura a las órdenes del día correspondientes.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 80/25. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Alejando Carlos Francisco Oxenford. P.E.-166/24. (O.D. Nº 80/25.)

Orden del Día N° 81/25. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Wenceslao Bunge Saravia. P.E.-7/25. (O.D. Nº 81/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra, como miembro informante, la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señora presidenta.

Como presidenta de la Comisión de Acuerdos, voy a hacer un breve *racconto* del proceso administrativo que realizó la Comisión de Acuerdos, tal como lo manda la Constitución y este Reglamento, para poder tener estos dos dictámenes.

Efectivamente, ya leyó el secretario parlamentario los números de expedientes, que son el 166/24, del señor Alejandro Oxenford para la embajada de los Estados Unidos, y el 7/25, del señor Wenceslao Bunge Saravia, para la embajada del Reino de España.

Como presidenta de la comisión, hemos convocado a los dos candidatos a una audiencia, para que puedan explicarnos cuáles son sus objetivos en los dos destinos para los que fueron propuestos, cuál era la agenda que el Poder Ejecutivo tenía pensada para esos países y, a la vez, contestar las preguntas y consultas de los senadores y senadoras presentes.

Esa audiencia se realizó el día 15 de abril y, posteriormente a eso, se obtuvieron las firmas de los dictámenes que tenemos ahora en tratamiento.

Más allá de que el proceso lo hemos cumplido, no quiero dejar de resaltar, como en otro momento –hace poco– que el Senado de la Nación trabaja y que la Comisión de Acuerdos también lo hace. Con lo cual, no quería dejar de mencionar que lamento que uno de los candidatos propuestos haya sido nombrado por decreto, a toda vista de que el Senado realiza su actividad, de que la Comisión de Acuerdos se reúne y de que podemos hacer el debate en forma civilizada. Los dos candidatos han sido tratados con muchísimo respeto. Ellos mismos han tenido una gran performance en sus respuestas, en sus inquietudes, en contar la agenda que tienen para esos dos países y en el nivel de conocimiento que tienen sobre ellos, pero no quería dejar de mencionar que siempre es mejor hacer las cosas de esta manera, a que sean nombrados por decreto.

Sin más que aportar, y previamente a los discursos que puedan dar el resto de los colegas senadores y senadoras, propongo que se voten los dos mensajes en forma separada.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Corresponde entonces, si no hay otro orador…

Les pido que se identifiquen por el quórum.

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora Gadano, le pido que se identifique.

Senadora Moises, senador Salino, senador Mayans, senadora Juri, senador Vischi: les pido que se identifiquen, por favor.

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones. A mano alzada, por favor.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas.

Se va a votar, entonces, en primer término, en general y en particular y por medios eléctricos, el Orden del Día N° 80/25, correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Alejando Carlos Francisco Oxenford.

Se vota.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Vamos a esperar unos minutos a que se sienten todos los senadores.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Les pedimos que se identifiquen: Di Tullio…

Sra. Presidente (Villarruel).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora María Teresa González y senador Parrilli: les pido que voten.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 55, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el Orden del Día N° 80/25, prestando acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Alejando Carlos Francisco Oxenford. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

Ahora vamos a votar, en general y en particular, y por medios eléctricos, el Orden del Día 81/25, correspondiente al mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Wenceslao Bunge Saravia.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan los senadores Corpacci, Linares y Rejal.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 53, negativos 2, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 8.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el Orden del Día 81/25, prestando acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Wenceslao Bunge Saravia. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

19. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la consideración en conjunto de los siguientes órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 212/24: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de por el que se aprueba el tratado con la República de Serbia sobre Traslado de Personas Condenadas y Cooperación en el Cumplimiento de Sentencias Penales, CD.-19/24. (O.D. Nº 212/24.)

Orden del Día N°214/24: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de por el que se aprueba Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, CD.- 24/24. (O.D. Nº 214/24.)

Orden del Día N°215/24. dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de por el que se aprueba el acuerdo con el Consejo Federal Suizo en Materia de Servicios Aéreos Regulares. CD.-22/24. (O.D. Nº 215/24.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra, como miembro informante, el senador Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Muchas gracias, señora presidente.

Se han dictaminado estos tres expedientes del año pasado, allá por el mes de septiembre. La comisión está prácticamente al día. Lamentablemente, ayer no se pudieron incluir dos expedientes súper relevantes: el Convenio de doble imposición con Austria, y el otro con Francia. El de Francia data del año 2019. Digo lamentablemente, porque no hubo ningún fundamento lógico, de ningún tipo, para que hoy esto no se trate y se apruebe.

Pido permiso para leer, señora presidente.

Orden del Día N° 212/24: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de por el que se aprueba el tratado con la República de Serbia sobre Traslado de Personas Condenadas y Cooperación en el Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en la ciudad de Belgrado, República de Serbia, del 14 de octubre de 2019.

Orden del Día N°214/24: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de por el que se aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, celebrada en la ciudad de París, República Francesa, el 24 noviembre de 2016.

Orden del Día N°215/24: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de por el que se aprueba el Acuerdo con el Consejo Federal Suizo en Materia de Servicios Aéreos Regulares, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 10 de agosto de 2023.

Los tres convenios internacionales vienen con media sanción de la Cámara de Diputados, así que esperemos que hoy se conviertan definitivamente en ley.

El convenio de servicios aéreos con Suiza es un instrumento bilateral que busca facilitar el aumento de oportunidad en materia de servicios aéreos internacionales y promover relaciones mutuas en el campo de la aviación civil. El acuerdo representa una actualización del acuerdo de servicios aéreos bilateral existente en vigor desde 1963 y prevé un nuevo cuadro de rutas aéreas y el aumento de frecuencias.

Quiero recalcar la importancia que tienen estos tratados de servicios aéreos. Hace poco –el año pasado– firmamos con Paraguay, lo cual también innecesaria e injustamente estuvo durmiendo mucho tiempo en la comisión. Y hoy una aerolínea paraguaya está volando a la provincia de Salta, está volando a la provincia de Córdoba, está volando a la provincia de Jujuy. Esto nos da conectividad y oportunidades a todos, y a los que vivimos en el interior profundo, sobre todo.

El convenio con Serbia sobre traslado de condenados es una moderna herramienta de cooperación jurídica internacional, cuya implementación por diversos estados se encuentra en notorio crecimiento, con el objetivo de modernizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes en materia de traslado de condenados, desde el punto de vista técnico. Se considera relevante la pronta entrada en vigor del tratado entre la República Argentina y la República de Serbia sobre el traslado de personas condenadas y cooperación en el cumplimiento de sentenciados penales

Quiero recordar que también hay un tratado de traslado de condenados pendiente con la República Popular de China, así que también quisiera que podamos avanzar en este expediente en la comisión.

Y la convención bilateral propone actualizar los convenios vigentes y evitar la doble imposición. Propone introducir en ellos nuevas técnicas legislativas que permitan luchar contra la evasión fiscal y mejorar los mecanismos de solución de controversias. La convención permite a los estados enmendar de manera rápida y sincronizada su red de convenios tributarios con el fin de adoptar los estándares internacionales acordados, sin necesidad de renegociar bilateralmente los acuerdos en todos aquellos temas que la comunidad internacional se comprometió a implementar sin reservas. Lo han firmado 104 países, básicamente la gran mayoría de los países miembros de la OCDE. De esos 104, lo han ratificado 87. Por supuesto, nosotros veníamos súper atrasadísimos, con esta política de economía cerrada y de aislamiento absoluto.

Los convenios de doble imposición permiten la eliminación de la doble imposición con relación a los tributos sobre la renta y el patrimonio. Se trata de apoyar que la Argentina se inserte al mundo en esta nueva etapa y que tenga un marco internacional que permita las inversiones y que permita también que las empresas de un país que invierten en el otro tengan que pagar el mismo impuesto en los dos lados. Al respecto, esperamos que en una próxima sesión podamos incluir en el temario los convenios con Austria y Francia, ya que tuvieron dictamen favorable en comisión y vinieron funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Economía a exponer sobre ellos.

Se pone en conocimiento que los convenios con Serbia y Suiza han sido aprobados en sus respectivos países. Notificaron que se han cumplimentado los procedimientos internos previstos por su legislación para la entrada en vigor de dichos tratados.

Muchas gracias, señora presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Vamos a convocar a los senadores para tener quórum para poder proceder a la autorización de las inserciones y abstenciones.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde, entonces, la autorización de las inserciones y abstenciones, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas.

Propongo que se voten, en general y en particular en una sola votación y por medios electrónicos, los órdenes del día N° 212/24, 214/24 y 215/24.

Habiendo quórum, procedemos a la votación por medios electrónicos.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 45; negativos, 2; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 9.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobados los órdenes del día N° 212/24, 214/24 y 215/24. Se convierten en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

20. Consideración en conjunto de órdenes del día (Anexo I)

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría se anunciarán.

Sr. Secretario (Giustinian).- Órdenes del día del Anexo I: números 161/24 a 171/24 inclusive, 178/24 a 183/24 inclusive, 185/24 a 193/24 inclusive, 195/24 y 196/24, 199/24 a 207/24 inclusive, 209/24 y 210/24, 400/24 a 412/24 inclusive, 414/24 a

427/24 inclusive, 464/24 y 465/24, 468/24, 470/24, 472/24 a 486/24 inclusive, 511/24 a 513/24 inclusive, y 1/25 a 4/25 inclusive.

–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:

Declaración de interés de las Jornada Internacionales de Patología y Medicina Bucal SAEMO 2024. (O.D. N° 161/24.)

Declaración de interés de la Jornada abierta del Centro de Salud Integral Fundación Gen, realizada el 29 de junio del 2024 en la localidad de General Roca, provincia de Rio Negro. (O.D. N° 162/24.)

Declaración de interés del "77º Congreso Aniversario de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología (FASO)", que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2024 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 163/24.)

Declaración de interés del XVII Congreso Argentino de Salud Mental bajo el lema "La urgencia subjetiva– Clínica, Sociedad y Estado", organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), realizado los días 4, 5 y 6 septiembre de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 164/24.)

Declaración de interés de las actividades organizadas por la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires con motivo del "Día Mundial del Corazón", que se celebra el 29 de septiembre. (O.D. N° 165/24.)

Adhesión al Día Mundial del Corazón, que se celebra anualmente el 29 de septiembre, con el objetivo de promover la concientización sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares a través de la adopción de hábitos saludables. (O.D. N° 166/24.)

Adhesión al "Día mundial y nacional para la prevención del suicidio", que se celebra el 10 de septiembre de cada año. (O.D. N° 167/24.)

Declaración de interés a la destacada labor que realizan diariamente los "Ángeles del Puente", en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. (O.D. N° 168/24.)

Adhesión al "Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama", que se celebra el 19 de octubre de cada año, como así también a la declaración de octubre como "el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama", ambos instituidos por la Organización Mundial de la Salud. (O.D. N° 169/24.)

Declaración de interés de la 4º Jornada Regional de Esclerodermia, organizada por EscleroSalud, Esclerodermia y Raynaud, realizada el día 10 de septiembre de 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. (O.D. N° 170/24.)

Adhesión al "Día mundial de la seguridad del paciente", que se celebra el 17 septiembre de cada año, instituido por la resolución WHA72.6 de Naciones Unidas. (O.D. N° 171/24.)

Beneplácito por la conmemoración, el 11 de julio, del 103º Aniversario de la localidad de "Avia Terai", provincia del Chaco. (O.D. N° 178/24.)

Beneplácito por la conmemoración del "103° Aniversario de fundación de Machagai", localidad de la provincia del Chaco, que celebró su natalicio el 11 de julio del corriente año. (O.D. N° 179/24.)

Beneplácito por la conmemoración del 103º Aniversario de "Corzuela", localidad de la provincia del Chaco que celebró su natalicio el 11 de julio del corriente año. (O.D. N° 180/24.)

Beneplácito por la conmemoración, el pasado 8 de julio del corriente año, del "41º aniversario de fundación de El Espinillo", localidad de la provincia del

Chaco situada en el corazón de "El Impenetrable Chaqueño". (O.D. N° 181/24.)
Beneplácito por el 80° Aniversario de la fundación de “La Leonesa”, localidad de la provincia del Chaco que conmemoró su natalicio el 4 de julio del corriente año. (O.D. N° 182/24.)
Beneplácito por el 103º Aniversario de “Presidencia de la Plaza”, localidad de la provincia del Chaco, que conmemoró su natalicio el 11 de julio del corriente año. (O.D. N° 183/24.)
Adhesión a la conmemoración del 103° aniversario de la fundación de la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, que se celebró el día 11 de julio del corriente año. (O.D. N° 185/24.)
Adhesión a la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que se celebró el día 15 de julio del corriente año. (O.D. N° 186/24.)
Beneplácito por la Conmemoración del 471º aniversario de la fundación de la Ciudad de Santiago del Estero, llamada “Madre de Ciudades”, que se celebró el 25 de julio del corriente año. (O.D. N° 187/24.)
Beneplácito por el 123º Aniversario de la localidad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, celebrado el 17 de septiembre del corriente año. (O.D. N° 188/24.)
Beneplácito por el 168º Aniversario de la fundación de la localidad de San Martín, provincia de San Luis, que se conmemoró el 24 de agosto del corriente año. (O.D. N° 189/24.)
Beneplácito por el 156º Aniversario de la fundación de la localidad de Nogolí, provincia de San Luis, que se conmemoró el 24 de agosto del corriente año. (O.D. N° 190/24.)
Beneplácito por el 430° Aniversario de la Ciudad de San Luis, provincia homónima, fundada el 25 de agosto de 1594 por el teniente corregidor de Cuyo, Luis Jufré de Loaysa y Meneses. (O.D. N° 191/24.)
Beneplácito por la celebración del 181°Aniversario de la fundación de la ciudad de “Paso de los Libres”, provincia de Corrientes, ocurrida el 12 de septiembre de 1843. (O.D. N° 192/24.)
Solicita informes sobre el convenio firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación y el Gobierno de la provincia de Salta. (S-1.630/24.) (O.D. N° 193/24.)
Declaración de interés del 50° Congreso de Cardiología, bajo el lema “Promoviendo la salud cardiovascular”, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 195/24.)
Solicita informes sobre cuestiones vinculadas a la prevención del suicidio. (S-1.563/24.) (O.D. N° 196/24.)
Solicita informes sobre la implementación de la ley 27.351, régimen de beneficios para electrodependientes. (S.-1.080/24.) (O.D. N° 199/24.)
Adhesión al “Día nacional de la donación de órganos y tejidos” que se celebra el 30 de mayo de cada año. (O.D. N° 200/24.)
Solicita informes sobre la implementación de la ley para garantizar los derechos de las personas electrodependientes por cuestiones de salud (O.D. Nº 201/24.)
Solicita informe sobre el cumplimiento de la ley para la prevención del suicidio (O.D. Nº 202/24.)

Preocupación por las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud en el marco de las negociaciones sobre pandemia (O.D. Nº 203/24.)
Declaración de interés al evento “Tarde recreativa”, organizado por la ONG “Mucho por vivir” (O.D. Nº 204/24.)
Declaración de interés por una nueva Jornada de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama (O.D. Nº 205/24.)
Declaración de interés por una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Neurointensivismo (O.D. Nº 206/24.)
Declaración de interés por una nueva edición de las Jornadas Latinoamericanas de Pie Diabético y de las Jornadas Nacionales de Pie Diabético (O.D. Nº 207/24.)
Beneplácito por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo (O.D. Nº 209/24.)
Adhesión al Día Mundial de la Salud (O.D. Nº 210/24.)
Beneplácito por el primer puesto obtenido por el equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el Concours d'Arbitrage International de París (O.D. Nº 400/24.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la sede del Colegio Nacional de Paraná “Domingo Faustino Sarmiento” (O.D. Nº 401/24.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional “Aulas Compartidas” y la Muestra Internacional de Danzas de Pareja “Pedagogías en Escena” (O.D. Nº 402/24.)
Declaración de interés a las jornadas bibliotecológicas “XII Encuentro de Agentes de Bibliotecas y Bibliotecarios del Mercosur” (O.D. Nº 403/24.)
Declaración de interés por una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé en la ciudad de Corrientes capital (O.D. Nº 404/24.)
Declaración de interés al VII Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo – AUGM (O.D. Nº 405/24.)
Beneplácito por el desempeño del equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la XI edición de la Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión (CAII) (O.D. Nº 406/24.)
Beneplácito por el rango alcanzado por nuestras universidades públicas en el Ranking World University 2024 (O.D. Nº 407/24.)
Declaración de interés a la fiesta de “Nuestra Señora de Lourdes” en la localidad de Tintigasta, provincia de Catamarca (O.D. Nº 408/24.)
Beneplácito por el aniversario de la Escuela Nº 303 “Sebastián Muñoz” de la localidad de Toro Negro, provincia de San Luis (O.D. Nº 409/24.)
Declaración de interés al evento “Futuro Posadas: Innovación, Educación e Inclusión” en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (O.D. Nº 410/24.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Nacional de los Comechingones en la ciudad de Villa de Merlo, provincia de San Luis (O.D. Nº 411/24.)
Declaración de interés al tradicional ciclo de música clásica “Septiembre de Cámara” en la provincia de Chaco (O.D. Nº 412/24.)
Solicita informe sobre diversos puntos relacionados a los dispositivos móviles en el ámbito escolar (O.D. Nº 414/24.)
Solicita informe sobre el Programa Nacional de Olimpíadas (O.D. Nº 415/24.)
Solicita informe sobre el estado de conservación de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Hualfín, provincia de Catamarca (O.D. Nº 416/24.)

Solicita informe sobre el Programa Vouchers Educativos (O.D. Nº 417/24.)
Solicita informe sobre la disolución del Museo Nacional de la Historia del Traje (O.D. Nº 418/24.)
Declaración de interés al Congreso Patagónico de Derecho Público, Administración Pública y Actualidad en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut (O.D. Nº 419/24.)
Declaración de interés a la “XL Fiesta Nacional del Pomelo” en la ciudad de Laguna Blanca, provincia de Formosa (O.D. Nº 420/24.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la formación del “Coro de Niños Cantores de La Rioja” (O.D. Nº 421/24.)
Declaración de interés cultural por la nueva edición de la competencia de baile #InterDance, a realizarse el sábado 26 de octubre en la provincia de La Rioja. (O.D. N° 422/24.)
Adhesión y beneplácito por la quincuagésima edición de la Fiesta Provincial del Folclore de Choele Choel, provincia de Río Negro, que se celebra en este año 2024, durante los días seis al ocho de diciembre del corriente. (O.D. N° 423/24.)
Declaración de interés por la realización del Festival Binacional Turístico "Valle de Marte", que se lleva a cabo el 23 de noviembre de cada año en la frontera de los hitos 13 y 14. (O.D. N° 424/24.)
Declaración de beneplácito por el 15° aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebrado el 18 de noviembre de 2024. (O.D. N° 425/24.)
Declaración de interés por la 17° edición de la Expo Técnica Anual del Centro de Educación Técnica N° 16 (CET 16) de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, que se realiza el día 22 de noviembre del corriente año. (O.D. N° 426/24.)
Declaración de interés por el libro *Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo*, cuyo autor, Matías Peralta Proske, narra en primera persona la historia de su adopción, visibilizando la problemática de acogida de niños mayores de 7 años. (O.D. N° 427/24.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto obtenido por el joven estudiante entrerriano Benjamín Cinto en el concurso internacional “NASA Challenge: Positive Connections: A Mechanism to Connect on Contact” organizado por el Laboratorio de Propulsión a Jet de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. (O.D. N° 464/24.)
Declaración de interés por los proyectos de extensión y vinculación “Biodiversidad y Producción” y Vincular 2023 “Encuentros de trabajo conjunto en huertas comunitarias”, llevados a cabo por un grupo de investigadores, becarios y estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (O.D. N° 465/24.)
Declaración de interés por la realización del “XXII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática”, organizado por la Facultad de Tecnología Informática y su Centro de Investigación CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que se desarrolló el 26 de septiembre del corriente. (O.D. N° 468/24.)
Adhesión al “Día Nacional de la Energía Atómica” que se celebra el 31 de mayo de cada año, conmemorando la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). (O.D. N° 470/24.)

Adhesión al “Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial” que se conmemora el 10 de junio de cada año. (O.D. N° 472/24.)
Declaración de beneplácito ante la distinción recibida por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), destacado como la mejor institución científica de América Latina y ocupando el puesto número 20 a nivel mundial, por sexto año consecutivo, según la prestigiosa empresa consultora española “Scimago Institution Ranking”. (O.D. N° 473/24.)
Adhesión al “Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología” y al “Día del investigador y la investigadora científica” en Argentina, que se celebran el 10 de abril de cada año en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay, médico y fisiólogo argentino. (O.D. N° 474/24.)
Declaración de beneplácito por la participación del Equipo de diez Estudiantes Argentinos pertenecientes al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que finalizó entre los mejores del mundo en la CanSat Competiton, un evento anual de relevancia internacional que consiste en desarrollar y poner a prueba un prototipo de satélite y cuenta con el auspicio de la NASA. (O.D. N° 475/24.)
Adhesión al “Día Nacional del Bioingeniero y la Bioingeniería” a celebrarse cada 3 de julio, en conmemoración a la primera promoción de profesionales de esta joven disciplina, egresados de la Facultad de Bioingeniería, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. (O.D. N° 476/24.)
Declaración de interés por las actividades del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y sus notables descubrimientos paleontológicos en la provincia de Río Negro. (O.D. N° 477/24.)
Declaración de beneplácito por el significativo avance obtenido por científicos argentinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el desarrollo de una vacuna contra el Covid19, aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). (O.D. N° 478/24.)
Declaración de interés por la XV edición de la Competencia Nacional de Robótica, a realizarse el 14 de septiembre del presente año en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. (O.D. N° 479/24.)
Declaración de interés por los desarrollos producidos por la primera Empresa de Base Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) denominada “Erisea”. (O.D. N° 480/24.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la Medalla Dirac 2024 entregada por el Centro Internacional de Física Teórica (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), a los físicos Marina Huerta y Horacio Casini, docentes del Instituto Balseiro e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). (O.D. N° 481/24.)
Declaración de interés al sistema desarrollado por los especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Favaloro que permite, mediante inteligencia artificial, la detección de calcio vascular a fin de prevenir episodios severos, tales como infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV), y otros eventos vasculares. (O.D. N° 482/24.)

Declaración de beneplácito por los logros obtenidos en el campeonato mundial de robots “RoboCup 2024”, por el equipo Sub-19 conformado por estudiantes de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) y de escuelas del Grupo Vaneduc. Dicha competencia se llevó a cabo del 17 al 23 de julio del corriente, en la ciudad de Eindhoven, Países Bajos. (O.D. N° 483/24.)

Declaración de beneplácito por el reconocimiento a Luca Uriarte, oriundo de la Ciudad de Mar del Plata, por la publicación estadounidense de la revista “Vía Satellite” seleccionado como uno de los veinticinco (25) jóvenes de todo el mundo que está dejando una huella significativa en el campo aeroespacial. (O.D. N° 484/24.)

Declaración de interés por la realización del “XII Congreso Nacional de Ingeniería Informática/ Sistemas de Información (CoNaIISI)”, que se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre de 2024 en la Universidad Nacional de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. (O.D. N° 485/24.)

Declaración de beneplácito y reconocimiento al doctor en Ciencias Biológicas Ignacio León, oriundo de la provincia de Río Negro y egresado de la Universidad Nacional de La Plata, por su incansable labor profesional y por liderar el equipo de científicos que ha diseñado y sintetizado una nueva droga para combatir un tipo de cáncer de mama, óseo y colonrectal. (O.D. N° 486/24.)

Declaración de interés por la producción artística audiovisual realizada por los señores Gustavo Gaminao y Nancy Aranda, bailarines de folklore de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (O.D. N° 511/24.)

Declaración de beneplácito por la obtención del premio “Mejor película” al largometraje *Al impenetrable*, de la directora chaqueña Sonia Bertotti, en la Competencia Argentina del 24º Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), que se llevó a cabo del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2023. (O.D. N° 512/24.)

Declaración de interés por la película *Al impenetrable*, rodada en 2021 en la comunidad Qom de “Pampa Argentina, que aborda las problemáticas del desmonte en la región y cómo este afecta la vida de las comunidades indígenas. (O.D. N° 513/24.)

Declaración de interés el proyecto cultural “Tiempo de Andar”, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (O.D. N° 1/25.)

Solicita informe sobre diversos puntos relacionados al estado de avance y ejecución del programa nacional “Libros para aprender”. (O.D. N° 2/25.)

Homenaje en un nuevo aniversario del fallecimiento de los mineros de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, provincia de Santa Cruz. (O.D. N° 3/25.)

Solicita la reparación de la Iglesia Catedral Basílica de la ciudad de Salta. (O.D. N° 4/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

21. Declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales (O.D. Nº 5/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 5/25. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Di Tullio y otros declarando zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Proyecto S.-172/25.
Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra la senadora Juliana Di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Gracias, presidenta.

Estamos tratando un expediente, que es el orden del día que ha nombrado el secretario parlamentario, que es el S.-172/25.

En marzo de este año, a principios de marzo –me parece que los días 6 y 7 de marzo– cayeron en Bahía Blanca y en Coronel Rosales, en tres horas, lo que llueve en un año. Y destrozó, primero, vidas. Dieciséis argentinos y argentinas, niñas muy pequeñas entre los muertos, a los que creo que ya les hicimos un minuto de silencio en algún momento en esta Cámara, presidenta. Si no, al final de la presentación del dictamen, deberíamos hacer un minuto de silencio por las víctimas de Bahía Blanca. Por suerte, se encontraron todos los cuerpos, menos el de una de las pequeñas, la más pequeña.

Esta tormenta conmocionó a todo el país, no solo a la provincia de Buenos Aires. No solo a los bonaerenses, no solo a los bahienses o a los rosaleños, que en pocas horas vieron destruir sus vidas, sus historias, sus familias, sus vidas cotidianas, los proyectos de futuro que tenían, todos los años que habían vivido o el poco tiempo de algunos que recién llegaban a Bahía Blanca.

Bahía Blanca es una ciudad muy próspera no solo para la provincia de Buenos Aires, sino también para la Argentina. Es una de las ciudades más prósperas que tiene nuestro país. Después voy a hablar un poquito sobre eso.

Lo primero que quiero decir –porque así lo sentí, así lo recibí– es que este proyecto fue recibido con mucha empatía por parte de todos los bloques y de todos los senadores y senadoras que componen esta Cámara. Por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer como bonaerense y como argentina esa inmediata solidaridad de cada uno y de cada una de los que están sentados en sus bancas.

Cuando sucedía la tormenta –todavía no había terminado–, me comunico con los senadores De Pedro y Abad. No sabíamos muy bien en qué iba a terminar ni dónde iba a terminar la tormenta, ya que recién se estaba cursando. Pero sí sabíamos –porque toda la noche había estado la tormenta– de la dimensión de la destrucción total, o casi total, de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Quiero decir también que somos tres senadores –dos del peronismo y uno del radicalismo– y que, en cuestión de segundos, nos pusimos de acuerdo, obviamente, para firmar este proyecto de ley que lo que hace es declarar la emergencia y la situación de catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en las zonas de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Seguimos en contacto, obviamente. El senador Abad –que, seguramente, luego va a hablar– es de Mar del Plata y teníamos mucho miedo de que la tormenta siguiera hacia su ciudad. Entonces, estábamos temerosos de que la cosa continuara, de que la tormenta… Esto que a veces niega tanto… No es una chicana, tómenlo bien, por favor, porque de verdad es que no quiero hacer de esto una

situación... Pero sí es una diferencia política la negación de la emergencia climática o la negación del cambio climático por parte de las autoridades nacionales, por parte de este gobierno, y la verdad es que no nos hacen bien. No le hace bien a la realidad nacional... No le hace bien a la gente que las autoridades nacionales nieguen el cambio climático, como si fuera una agenda que inventó alguien, mientras vos lo estás viviendo, mientras el agua te lleva todo y llueve durante tres horas lo que llueve en un año.

Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, señora presidenta. Me parece que las autoridades nacionales tienen que repensar ese discurso porque genera mucha angustia. Es como si la percepción colectiva de los argentinos y las argentinas que están viviendo situaciones tremendas –incendios, aludes, inundaciones en lugares donde antes no se producían– fuera errónea, porque desde las autoridades nacionales se les dice: “No, no existe el cambio climático. Es una agenda de otro mundo, es inventado…”.

Yo pido reflexión a las autoridades nacionales porque le hace daño al tejido social de nuestra sociedad, al tejido social argentino. Le hace mucho daño porque la gente vive realidades y cuando se le dice que esa realidad no existe, cuando la está viviendo, reitero, le hace un daño enorme. ¿A quién? A nosotros no; al gobierno que lo cree y lo dice tampoco. Le hace daño al país, le hace daño a la sociedad. Todos conocemos a alguien que ha sufrido una emergencia climática, una cosa rara climática que no se sabe, que no se explica...

Entonces, señora presidenta, pido a través suyo –porque es a quien me debo dirigir, además, por Reglamento de esta Cámara– que el gobierno nacional reflexione sobre esas consideraciones que hace en foros internacionales. La Argentina es signataria de muchos acuerdos y pactos internacionales. No podemos desdecirnos de los avances que hemos tenido y tampoco podemos dañar lo que siente nuestra sociedad, lo que sabe nuestra sociedad y lo que padece nuestra sociedad.

Entonces, habiendo hablado de las pérdidas –simbólicas, afectivas, de amores y de la historia de las familias de Bahía Blanca y de Coronel Rosales–, me toca hablar de lo que parece menos importante pero que extremadamente lo son: las pérdidas materiales.

Dos ciudades absolutamente destruidas. Dos ciudades absolutamente devastadas. Bahía Blanca –una de ellas–, en poco tiempo, sufrió dos situaciones muy similares; la segunda con mucha más virulencia que la primera.

Pero los bonaerenses sabemos levantarnos, lo sabemos perfectamente. Nos caeremos mil veces y nos levantaremos mil quinientas veces más. Pero necesitamos de la ayuda de todos los y las argentinas. Por eso, los tres senadores de la provincia de Buenos Aires nos juntamos para pedirle a este Congreso que haga una ley. Porque necesitamos una ley. Necesitamos que el compromiso, que el Poder Ejecutivo luego tomó, sea ley. Lo necesita la Argentina. No solo lo necesita la provincia de Buenos Aires –nuestra provincia–, sino también los bahienses y los rosaleños.

Les quiero hablar un poco de la ciudad de Bahía Blanca, porque hay que tener dimensión de lo que perdió la Argentina como país. Porque Bahía Blanca aporta el 1 por ciento al PBI nacional. ¿Saben la cantidad de años que no va a aportar Bahía Blanca ese 1 por ciento al PBI? Hasta que no reconstruyamos rápidamente Bahía Blanca, no va a poder aportar a la riqueza nacional ese 1 por ciento que aporta año a año para que los y las argentinas que viven lejos, pero muy lejos de la ciudad de Bahía Blanca, tengan también el aporte y la riqueza del trabajo

y del esfuerzo de los bahienses y las bahienses y de los rosaleños y de las rosaleñas.

Es, además, la ciudad que está número 16 en términos de empleo registrado en la Argentina, presidenta. Y es la que tiene el puesto número 11 en términos de establecimientos productivos registrados. Estamos hablando de mucho trabajo, de riqueza que hemos perdido, estamos hablando de lo que pierden y hemos perdido todos los argentinos en esta catástrofe que sucedió en Bahía Blanca y en Rosales.

Pero, además, miren si hemos perdido: Bahía Blanca es el puerto de salida de la producción de petróleo y gas del yacimiento de Vaca Muerta. Y hay que reconstruir esa ciudad con urgencia.

Entiendo que el gobierno nacional… Nosotros estábamos en plena reunión de la Comisión de Presupuesto discutiendo el proyecto. Este proyecto se está discutiendo habiendo una media sanción en la Cámara de Diputados sobre la situación de Bahía Blanca y la emergencia de esa ciudad. Por eso, vamos a pedirle a la Cámara de Diputados que acompañe este proyecto. No es que queremos que la iniciativa del Senado sea la que se haga ley, sino que nos parece que es un proyecto mejor.

Hemos tomado del proyecto de Diputados modificaciones que nos parecían importantes. Pero había un tema central que no tenía la media sanción, que venía en revisión a esta Cámara, del proyecto de emergencia de Bahía Blanca. En cuanto a los fondos, el destino de los fondos. Respecto de la emergencia, cuánto sería su duración, cuánto tiempo más puede estirar el gobierno nacional la emergencia en Bahía Blanca.

Centralmente, se forma un fondo con 200.000 millones de pesos. Pero después de darle dictamen nos enteramos de que el gobierno había sacado un comunicado diciendo que iba, efectivamente, a invertir 200.000 millones de pesos en Bahía Blanca.

La provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, ya invirtió otro tanto o está invirtiendo otro tanto en la reconstrucción de las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Pero lo importante de este proyecto de ley, o de este dictamen, es que establece un fondo de 200.000 millones de pesos o lo que necesiten las ciudades de Bahía Blanca y Rosales para reconstruirse. Quiere decir que, si necesita menos, será menos, y que, si necesita más, será más.

Por eso, es importante que nosotros convirtamos en ley este proyecto que estamos discutiendo hoy en el recinto.

A nosotros nos pareció muy importante el aporte del gobierno nacional, por supuesto. Así como también, por supuesto, el aporte que la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, para la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca, además del esfuerzo sobrehumano que en lo que refiere a reconstrucción hace el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. Pero el esfuerzo gigantesco que hace la gente para reconstruir su día a día y su vida tiene que estar acompañado con la fuerza de una ley.

Por eso estamos acá. Porque, más allá de que no hay mucha diferencia en términos de lo que el gobierno nacional aportó, lo que nosotros estamos diciendo en este dictamen es que si esos 200.000 millones de pesos alcanzan, bien. Si es menos, se tendrá que dar menos y, si es más, se tendrá que dar más. Y los bahienses y los rosaleños y rosaleñas tienen que sentir que están acompañados por el Poder Legislativo, porque es el pueblo el que nos vota. Somos votados por aquellos hombres y mujeres que sufrieron. Algunos habrán votado a los peronistas, otros al radicalismo, otros a La Libertad Avanza, otros al PRO... No me quiero olvidar de ningún espacio político que haya jugado en la provincia de Buenos Aires.

Pero, de todos modos, somos la representación popular y los que tenemos que darle fuerza de ley a esto que nosotros entendemos que es un compromiso del poder político para reconstruir una de las ciudades más importantes que tiene la Argentina.

Así que yo quiero agradecer una vez más. No sé si el presidente de la Comisión de Presupuesto va a hablar sobre el dictamen y de las modificaciones que acercaron tanto el senador Zimmermann como el senador Salino, que se incorporaron, y de algunas otras incorporaciones que venían de la media de sanción de la Cámara de Diputados.

Agradezco el acompañamiento que hemos sentido los bonaerenses –y voy a hablar en nombre de los tres senadores de la provincia de Buenos Aires–por parte de esta Cámara y, sin exclusiones, de cada uno y cada una de ustedes para que Bahía Blanca y Rosales sean reconstruidas.

Muchas gracias, señora presidenta...

Me acaba de retar la senadora Fernández Sagasti: me pide que agradezca a todo mi bloque.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Guillermo Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, mi solidaridad con los ciudadanos de Bahía Blanca y Rosales.

Además, quiero destacar el trabajo de los senadores de la provincia de Buenos Aires que, inmediatamente, tomaron la posta y actuaron en conjunto para realizar este proyecto.

Para desarrollar el argumento sobre este proyecto, me gustaría hablar de tres planos.

El primero es lo que tenemos que ver a largo plazo, que es lo que se habló acá del cambio climático. No se puede negar lo que el 90 por ciento de los científicos da por válido. El calentamiento global es una realidad y no es nuevo, siempre existió. La diferencia es que antes era no antropogénico, por ejemplo, un volcán. Pero, a partir de la Revolución Industrial, el hombre empezó a ser más intenso con el daño. Y el calentamiento, hoy en día, está medido en más de un grado y medio y genera bastantes complicaciones.

Sintéticamente: ¿qué es el calentamiento global? Es cuando las radiaciones del sol dan sobre el planeta y hay una especie de espejo, que está en la atmósfera, que es un gas que mantiene una temperatura. Si no estuviese, la temperatura de la Tierra sería bastante menor, de menos de 16 grados bajo cero.

Entonces, es importante tener una idea de lo que es controlar ese calentamiento global. ¿En qué tiene implicancias el calentamiento global con las catástrofes? Es muy simple. Cuando los rayos comienzan a impactar y el gas, en vez de ser dióxido de carbono, empieza a ser metano, el reflejo es mayor y la temperatura aumenta. Eso produce intensas sequías, por un lado, pero se evapora el agua y en las nubes comienza a aumentar la concentración, lo que hace que se desprendan tormentas muy grandes en otros sectores, provocando inundaciones como la que ocurrió en Bahía Blanca, donde llovieron 300 milímetros en un breve período de tiempo. Por lo tanto, es importante.

También está demostrado que, si no frenamos esto, la temperatura puede llegar a estar cerca de 2100, en más de 4 grados, y eso sería un desastre para nuestro planeta. Hay que actuar. No hay que dejar pasar la idea de que no existe, porque sí existe.

El otro plano que me gustaría evaluar es el de mediano plazo. El mediano plazo es muy sencillo: no tenemos presupuesto. Las provincias carecemos de una planificación en obra pública. No tener presupuesto implica que no haya planificación, que sea discrecional, que se trabaje en forma desordenada. Hoy lo vemos claramente, porque no se puede ser inocente con lo que se está haciendo. Se está generando un gran ajuste, que es real, para las universidades, la obra pública de provincia, los jubilados, y se está dejando la rienda para la actividad financiera o, también, el pago de deuda.

Por lo tanto, conocemos todas las maniobras que tienen desde el sector del Ministerio de Economía. Lo hemos vivido desde un principio, cuando la deuda de importadores no se cerró, sino que se la pasó a BOPREAL; los pasivos remunerados se pasaron a LEFI. Y el superávit financiero que dicen tener no lo tienen, porque las letras capitalizables no se incluyen en el superávit financiero. Ahora, dijeron que iban a abrir el cepo, pero no se les está abriendo el cepo a las empresas y los dividendos se van a los BOPREAL. O sea, una gran alfombra.

Pero los que sí han pagado el costo de toda esta discrecionalidad son las provincias, los jubilados y las universidades.

En la obra pública es importantísimo, porque esto sí tiene que ver con lo que pasó en Bahía Blanca. Ha habido una desinversión y una ejecución del 25 por ciento de la obra pública que ha llevado a que ni los canales ni los caminos ni las defensas sean los adecuados para soportar esto.

Y en el corto plazo, después de haber escuchado el debate sobre la emergencia que planteaba el senador Leavy, nosotros tenemos una ley, que es la 23.548, que es muy sabia. En su artículo 5°, los ATN están para catástrofes, emergencias y desequilibrios financieros. O sea, ese dinero estaba. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? El año pasado, de un acumulado de más de 600.000 millones de pesos, solo habían ejecutado el 7 por ciento. O sea, la plata estaba. Se tenía que poner inmediatamente porque era una catástrofe.

Nosotros podemos aportar como legisladores a hacer un proyecto, a generar un fondo de emergencia. Pero, en la emergencia, la plata está y tiene que ser usada. Por lo tanto, considero que, en el corto plazo, nosotros como representantes de las provincias tenemos que exigir que se cumpla la distribución de los ATN bajo esas circunstancias.

Por eso, señora presidenta, más allá de mi solidaridad y de destacar la labor de los senadores que actuaron –es más, todo el Cuerpo ha sido solidario–, creo importante destacar que las provincias debemos tener presupuesto para planificar, incluso, hasta las catástrofes. Está demostrado que por cada dólar que no se usa en obra pública se gastan 7 dólares en reparar el daño de una catástrofe. O sea, económicamente, es viable esa ecuación.

Sin otro particular, creo que tenemos la herramienta y tenemos los fondos. Pero lo que no hay es voluntad, porque quieren un gobierno discrecional, y nosotros como representantes, senadores, de las provincias no tenemos que dejarlo pasar.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Andrada.

Tiene el uso de la palabra el senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Gracias, presidenta.

Como bonaerense quiero comenzar agradeciendo –ya lo hizo la senadora Di Tullio– a todos los miembros de este Senado, porque rápidamente se solidarizaron y apoyaron el proyecto que hoy está en tratamiento.

También, quiero agradecer a miles y miles de argentinos e instituciones que desde distintos rincones de nuestro país vienen colaborando, desde hace más de

dos meses, con los vecinos de Bahía Blanca. Es reconfortante vivir en un país solidario y sensible frente al dolor y la tragedia.

El proyecto que hoy estamos considerando, que –como bien dijeron los senadores preopinantes– fue impulsado por los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, declara la emergencia por 180 días y establece un fondo especial de más de 200.000 millones de pesos para poder ayudar a poner a Bahía Blanca de pie.

En Bahía, queda mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. A medida que van pasando los días, surgen nuevas necesidades de miles y miles de familias que han sido profundamente afectadas. Familias que, de un día para otro, perdieron mucho; familias que, de un día para otro, perdieron todo, y familias a las que, de un día para otro, les cambió la vida por completo.

Yo no quiero dejar de señalar, porque me parece importante, que desde los distintos poderes del Estado y desde las distintas jurisdicciones ya se han llevado adelante políticas públicas para atender la urgencia en Bahía y, también, proveer soluciones a largo plazo.

Mire, presidenta, el decreto, publicado el 31 de marzo, establece un suplemento único para reconstrucción. ¿A qué se refiere esto? Es un régimen de subsidios para los residentes de viviendas que hayan sido afectadas. Acá yo quiero poner sobre la mesa y decirlo con todas las letras: que, a diferencia del proyecto de Diputados, el proyecto presentado en este Senado tiene un alcance muchísimo más amplio, porque no solamente aborda la cuestión habitacional, sino que también se refiere a la cuestión de infraestructura y a todo lo que se necesita para restablecer el circuito económico y productivo. Por eso, es determinante que se apruebe el proyecto que hoy estamos poniendo en consideración.

En pleno Siglo XXI, la asociación estratégica público-privada es muy importante para el desarrollo de las ciudades. Y después de semejante tragedia, como la que se vivió en toda esa zona, es absolutamente imprescindible. El comercio, la producción, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, necesitan en toda esa zona que haya una línea de crédito específica. Así como también necesitan un paquete de beneficios fiscales para recuperarse y salir adelante.

Yo quiero traer a colación un tema que los senadores preopinantes trajeron a este recinto y que tiene que ver con que a los eventos meteorológicos severos como los que estamos viviendo –las olas de calor extremas, las lluvias torrenciales, las sequías, las inundaciones– los estamos viendo cada vez con más frecuencia.

Por eso, nosotros tenemos que preparar a nuestras ciudades y a nuestros pueblos para poder mitigar los efectos del cambio climático. Esta es una realidad con la que convivimos, es una realidad que nos rodea y es un tema del cual no solamente tenemos que estar preocupados, sino que tenemos que ocuparnos. Y tenemos que hacerlo a través de la protección de los espacios verdes, de la biodiversidad, de la eficiencia energética, de la movilidad sostenible, de la gestión de residuos y de la economía circular.

Cuando recorremos la provincia de Buenos Aires como muchos de ustedes recorren cada una de sus provincias, se puede ver que hay muchos gobiernos locales que están comprometidos con esta agenda. Por eso, cuando se habla de pacto fiscal y de coparticipación, nosotros tenemos que saber que los recursos son necesarios para que los municipios puedan hacer frente a esta agenda, a estos desafíos de esta nueva época.

Yo creo que este tema no se puede soslayar, que se tiene que poner como prioridad. Tenemos que estar ocupados y preocupados en la generación permanente de políticas públicas para mitigar todos los efectos del cambio climático.

Quiero terminar mi discurso agradeciendo de la misma manera que lo empecé: agradeciendo al personal de seguridad, al personal de salud, a los bomberos, a los voluntarios, a las ONG y a Defensa Civil, que trabajaron y que trabajan incansablemente en Bahía Blanca, en Coronel Rosales y en todas las zonas afectadas.

Señora presidenta: el esfuerzo colectivo, el compromiso social y la planificación estratégica son pilares centrales para llegar adonde más hace falta. Creo que eso es lo que tenemos que llevar adelante.

Muchísimas gracias

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Abad.

Les voy a pedir a los que no están identificados si pueden poner la huella, de manera que podamos autorizar las inserciones y abstenciones a mano alzada.

Corresponde, entonces, que se vote la autorización de las inserciones y abstenciones, a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas.

Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación y por medios electrónicos, el Orden del Día N° 5/25 por el que se declara zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultan 63 votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta Nº 10.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobada en general y en particular el Orden del Día N° 5/25. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

–Luego de unos instantes:

Sr. Juez.- Llegué tarde, pero mi voto es afirmativo.

Sr. Secretario (Giustinian).- Es afirmativo el sentido del voto del senador Juez. Dejamos constancia en el acta.

Sra. Di Tullio.- Señora presidenta: ¿recuerda que le pedí un minuto de silencio por las víctimas?

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí.

A petición de la senadora Juliana Di Tullio vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas de Bahía Blanca, General Rosales, Ingeniero White y otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

–Puestos de pie los presentes, así se hace.

22. Ficha Limpia (O.D. Nº 596/24.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día Nº 596/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre Ficha Limpia. Expediente C.D.-38/24.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra como miembro informante la senadora Alejandra María Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidenta.

En mi carácter de miembro informante vengo a fundamentar el proyecto que fuera presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, que vino en revisión de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por 144 votos afirmativos, 98 negativos y dos abstenciones, con número de expediente C.D.-38/24.

El 13 de febrero ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales que presido y en el ámbito del Senado se presentaron, a su vez, seis proyectos referidos a este tema, que se han tenido a la vista en la oportunidad de la conformación y el dictado del dictamen que corresponde al Orden del Día Nº 596 del 19 de febrero. El proyecto consta de siete artículos –el octavo es de comunicación– que modifican cuatro leyes: la ley 23.298, que es la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que en su artículo 33 reglamenta el ejercicio del derecho político a ser elegido. En segundo lugar, la ley 26.571, que regula las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; la ley 19.549, esto es el Código Nacional Electoral; y la ley 22.117, por la que se creó el Registro Nacional de Reincidencia.

El objetivo y el espíritu principal de este proyecto es impedir a aquellas personas que hubieran incurrido en delitos contra la administración pública y cuentan con sentencia de condena confirmada por órganos de instancia superior, que puedan ser candidatos –precandidatos en las elecciones primarias y candidatos en las elecciones generales– a cargos públicos electivos nacionales; tampoco podrán ser designados para ejercer cargos partidarios. Hablamos de delitos tales como el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de funcionaros y empleados, el encubrimiento y todo otro delito doloso contra la administración pública que conlleve el enriquecimiento.

Este impedimento para cargos y precandidaturas subsistirá hasta la eventual revocación o cumplimiento de la pena, mientras se produzca el registro de la sentencia firme en el padrón, 180 días antes del cierre de las listas y de cada elección general, de acuerdo con lo que establece el Código Electoral en su artículo 25. Esto quiere decir que el proyecto contempla, además, que la Cámara Nacional Electoral debe llevar ese registro público de ficha limpia en el que constarán las sentencias que sean confirmatorias de condena por los tipos de delitos contemplados y que acabo de mencionar, en este proyecto o en la norma.

El marco constitucional de este proyecto –es bueno resaltarlo– se basa en los artículos 16 y 36 de nuestra Constitución Nacional, en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ambas con rango supralegal de acuerdo con el artículo 75, inciso *22*, de nuestra Constitución Nacional.

También, en el artículo 23, inciso *2*, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

A su vez quiero resaltar aquí que ya existen muchos países que admiten o que tienen incluido en sus legislaciones este sistema de Ficha Limpia, aunque con distintas variantes, como es el caso de Brasil, Uruguay, Canadá, Colombia, Paraguay, Chile, España, El Salvador, México, Honduras, Perú y Ecuador en América; Reino Unido, España –como dije–, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Alemania y Polonia en Europa, e Israel y Australia en otros continentes.

Brasil fue pionero en Sudamérica en implementar esta iniciativa, y actualmente es el primer país en haber aplicado esta norma que inhabilita al precandidato que esté en estas situaciones.

Chile tiene una norma específica en la Constitución Nacional.

La mayoría de estos países, aunque con diferencias, apuntan a impedir la precandidatura y la ocupación de cargos públicos a ciudadanos que estén en estas condiciones que acabo de describir.

Decía el caso de Uruguay, El Salvador, Honduras, y en México, que directamente está incluido en su Constitución.

En el caso de España, me pareció muy ilustrativo mencionarlo, por la evolución misma de la normativa, ya que comenzó tipificando o incluyendo en esta norma muchos delitos para impedir que personas que habían cometido las primeras acciones que mencioné puedan ocupar cargos públicos, pero también termina incluyendo a los delitos de corrupción.

Otro caso es el de Francia, como dije.

En el caso de la Argentina, también es bueno decir que hay nueve provincias que legislaron dentro del ámbito provincial con el sistema de Ficha Limpia: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Tucumán y Córdoba. Y cabe mencionar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien no ha sancionado una ley, lo prevé en su Constitución.

Dentro de los puntos a mencionar en el proyecto, debo decir que este proyecto fundamentalmente concierne a lo que es la ética pública, siendo un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre la política en la Argentina.

Ese es el espíritu concreto de este proyecto. La ética pública, que también alude a la cultura, a los procesos, a las estructuras y a las reglas que garantizan que los funcionarios actúen en áreas de interés público más amplio, en lugar de procurar su propio interés. Porque de eso estamos hablando.

El proyecto de ley de Ficha Limpia tiene como fin impedir el acceso a un cargo para obtener fueros e impunidad.

También en eso aplica este proyecto. Porque una persona que cuenta con antecedente penal, evidentemente no puede ser candidata.

El derecho a ser elegido –ese es un punto que me parece central y que se ha discutido en muchos fueros donde este proyecto viene siendo debatido– no puede ser puesto en igualdad de condiciones con el interés público, ya que el derecho del ciudadano a ser elegido es desplazado por el derecho de los ciudadanos a votar a las personas que pueden o podrían ser funcionarios idóneos.

Si prevalece el derecho electoral y se menoscaba el derecho de los ciudadanos, la ética pública continuará su progresivo desprestigio y se perpetuarán los efectos que venimos padeciendo desde hace décadas. Por un lado, la desconfianza en la palabra –sabemos que así sucede– y en los propios actos de los funcionarios. Y, por ende, el consecuente descrédito que sufren las instituciones desde hace mucho tiempo en la Argentina, que es donde debería sostenerse, en primer lugar, la calidad de sus funcionarios, servidores de la ciudadanía.

Por otro lado, los efectos más concretos son tan aberrantes como tantos otros, como que una persona cualquiera pueda disponer y quedarse con recursos que son, en este caso, de los argentinos.

La desviación de fondos destinados al desarrollo del país y la imposibilidad de ofrecer servicios son consecuencias de este accionar. Me refiero a la imposibilidad de ofrecer servicios básicos a la población y, consecuentemente, también el desaliento de las inversiones extranjeras. Esto también hace a la seguridad jurídica e institucional del país.

Cuando se habla del respeto al principio institucional de inocencia o de la necesidad de una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, una vez vencidos todos los recursos como excusa de elegibilidad de un postulante

condenado, aunque con recurso pendiente, implica, a mi criterio, confundir dos fueros distintos: el electoral y el penal.

Sabemos que los juicios sobre corrupción pueden tardar mucho tiempo. A su vez, también está cuestionado, en muchos casos, cuándo se determina la prescripción.

A su vez, en este proyecto surge algo que es claro: si cualquier persona es alcanzada por una sentencia, es evidente que existe la plena prueba, aun cuando no esté firme.

Hemos respaldado durante mucho tiempo este proyecto. Y las expresiones han sido a favor de que esto implique también, en buena medida, salir del atraso como país frente a estos cambios que estamos viviendo en el mundo.

Evidentemente, esto es de mero corte electoral, de neto corte electoral. Es material electoral. Por eso es justo que sea una ley emanada del Congreso mismo la que impida a una persona con una condena firme en segunda instancia postularse a cualquier cargo electoral.

Finalizando, presidenta, este proyecto da respuesta, en cierto sentido, a la demanda de la sociedad que no tolera más que quienes ejercen la política, para poder ocupar un espacio de poder o llegar a algún cargo público utilicen lo que no les pertenece.

En ese sentido, me parece importante que hoy se pueda dar este paso en la política argentina, que es lo que viene, por otro lado, solicitando la ciudadanía.

La política sigue siendo una herramienta sumamente idónea para los cambios y para las transformaciones. Muchas veces, como en tantos otros ámbitos, los que hacemos mala a la política somos las personas.

Dicho esto, presidenta, y adelantando por supuesto mi voto positivo –he firmado el dictamen– no quiero terminar sin agradecer el trabajo de la Secretaría de la propia comisión, del personal que está abocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora Vigo.

Hace uso de la palabra la senadora Silvia Sapag.

Sra. Sapag.- Gracias, presidenta.

Ficha Limpia. Este proyecto de ley es malo, y más que llamarse Ficha Limpia se debería llamar “ficha trapeada”, pero no “limpia”, porque solamente se refiere a los delitos contra la administración pública, pero deja afuera un sinnúmero de delitos que son graves, como por ejemplo el homicidio agravado. O sea que podría ser senador o presidente un homicida o un secuestrador extorsivo; alguien que cometió abuso sexual o alguien que está en las filas del narcotráfico, o que tiene una asociación ilícita agravada, o que está en la trata de personas, porque todos estos delitos son dejados de lado.

Este proyecto de ley solamente se enfoca en los delitos contra la administración pública; por eso es que nuestro bloque dice que es un proyecto de ley direccionado para meter presos a los que militan en nuestras filas.

También es malo este proyecto porque, con ficha trapeada, el sistema judicial tiene la posibilidad de veto a candidatos, y esto consagra la jerarquía del Poder Judicial por sobre los demás, porque va a ser el Poder Judicial el que determine –como está determinando– a quién podemos nosotros elegir y a quién no. Entonces, tenemos un retroceso democrático enorme.

¿En serio le van a quitar al pueblo la condición democrática de elegir con su voto a sus representantes? ¿En serio? ¿En serio van a hacer eso hoy?

El voto que determine el Poder Judicial eliminará a candidatos y candidatas. Es fácil poder hacerlo con este Poder Judicial: crear causas, llevarlas adelante; olvidarse de para qué están los jueces, que es para impartir Justicia; olvidarse de para qué están y hacer lo que les piden: fallar sin pruebas y en contra de la ley.

En cuanto a los jueces, ninguno paga impuestos, todos cobran exorbitancias, nadie los cuestiona, son vitalicios, y son fáciles de manejar, porque para no perder su condición de vitalicios y para no perder el sueldo exorbitante que reciben, son funcionales al gobierno que los presione, y eso es lo que estamos viendo.

Y si no, analicemos algunos de los casos, de los últimos nomás, y de los que todavía tenemos frescos en nuestra memoria.

La Corte Suprema de Macri: Rosatti y Rosenkrantz fueron nombrados por un decreto, el decreto número 83/2015, publicado en el Boletín Oficial. Que después hayan desistido, es una cosa, y que hayan pasado por el acuerdo del Senado, es otra cosa, pero en un principio ellos aceptaron ser nombrados por decreto. ¡Ellos, que tienen que custodiar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes y de todos los ciudadanos de la República Argentina, fueron los primeros en violar la cláusula constitucional de que para ser elegidos tienen que tener el acuerdo del Senado!

Permiso, señor presidente, voy a leer.

La Corte Suprema de Rosatti y Rosenkrantz en estos días le tomó juramento a Mansilla, que es otro juez de la Corte nombrado por el actual gobierno de Milei; y estos, que en un principio habían aceptado ser nombrados por decreto, aceptan que Mansilla sea nombrado por decreto y le toman juramento.

Los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados con la firma de Macri en un decreto. Cuando llegó nuestro gobierno se les dio la oportunidad de pasar por Acuerdos. Quizás ustedes recuerden esa sesión. Bruglia y Bertuzzi no vinieron. No vinieron, o sea que están en forma ilegal ocupando esos lugares, y son los que actúan en la causa de Cristina. Yo me lo imagino a Macri dándoles las órdenes: “Vos no pases por el Senado, porque tu misión es acusar a Cristina”; y también en la causa de los cuadernos.

Bruglia y Bertuzzi, que están en la Sala I de la Cámara Federal, ordenaron liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que fueron detenidos por el delito de incitación a la violencia colectiva. Son una banda criminal con financiamiento oscuro que atentó contra la vida de quien ahora quieren proscribir: Cristina Fernández de Kirchner. ¿Les suena esto? No la pudimos matar, ahora la proscribimos.

El mes pasado Bruglia y Bertuzzi habilitaron la licencia del juez Lijo para que pueda asumir como miembro de la Corte, nombrado por decreto sin acuerdo de este Senado.

La jueza Capuchetti, que entiende en la causa del intento de magnicidio, borró el teléfono del principal imputado, del que disparó. ¿Vieron el que vimos por la televisión? Ese. Lo ayudó borrando su teléfono. Y es su responsabilidad cuidar la prueba, pero la destruyó ¡y sigue siendo jueza! Esa es la Justicia que quieren que determine quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato, por eso estoy dando estos ejemplos.

Tenemos jueces que visitaban al presidente Macri y que jugaban al tenis y al pádel en la Quinta de Olivos: Hornos y Borinsky. Ellos mismos reconocieron una relación social con Macri.

Hoy se supo que Borinsky pidió licencia por doce días, con gastos pagos, para ir a Tel Aviv a un encuentro deportivo que se llama Macabeadas Mundiales 2025. Con la nuestra, como dicen ustedes. Con la nuestra. ¿Este juez va a ser el

que va a determinar a quién yo, ustedes y el resto de los ciudadanos argentinos vamos a votar?

Son integrantes de la Cámara de Casación Penal. Persiguieron a Cristina Fernández de Kirchner y a Timerman en la causa “traición a la patria” por el Memorándum de Irán, el cual pasó por este Congreso. Pero sí favorecieron a Macri. Claro, juegan al pádel, tienen una relación social en el expediente del espionaje ilegal macrista.

¿Quiénes jugaban al fútbol con Macri en la chacra, la estancia, la quinta Los Abrojos? El fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu: el equipo Liverpool. ¿Se acuerdan del mate del fiscal, cuando la juzgaban a Cristina, que decía “Liverpool”, como una muestra simbólica del poder que lo respaldaba a él, burlándose de la que estaba siendo juzgada? Esa es la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner.

¿Quiénes fueron los invitados al lago Escondido? Trucharon facturas –delito penal– para disimular la prebenda y el compromiso asumido, porque si los invitan y les pagan todo es por algo; que no lo sepamos es una cosa, pero las prebendas se reciben a cambio de algún pedido. Allí estuvieron Ercolini, que es juez; Mahiques, que fue ministro de Eugenia Vidal; Mahiques hijo, que es el jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; D´Alessandro, ministro de Justicia de Larreta; Cayssials, el juez que persiguió a Gils Carbó; Yadarola, que es juez; Reinke, empresario; y Bergroth, línea Side.

Miren, esta ley trapeada, esta gorilada que se están mandando para bajar candidatas y candidatos que tengan como objetivo el bien común, no les va a salir bien… No les va a salir bien. Y, si no, miren lo que está pasando estos días. A Oesterheld lo mataron y lo desaparecieron. También mataron y desaparecieron a sus cuatro hijas, que pasaron por una tortura terrible; mataron y desaparecieron a dos yernos y todavía no se encuentran los hijos que han tenido dos de sus hijas en prisión. En total son nueve los desaparecidos de la familia Oesterheld. Creyeron que haciéndole esto a la familia Oesterheld los iban a acallar. ¿Y qué pasó? Ustedes mismos lo saben, yo no se los tengo que contar. Floreció. Oesterheld, su familia y sus cómics son suceso mundial y ahora todo el mundo se enteró de que los que lo quisieron tapar, acallar –y para eso los mataron y los desaparecieron–, no lo lograron.

¿Cuál fue el delito de Oesterheld? Hacer cómics donde la premisa era que nadie se salva solo. Miren ustedes qué grave, ¿no?

Ustedes quieren eliminar a nuestra líder, porque no les permite abusar del pueblo, su trabajo y sus riquezas. La quisieron matar y, ahora, la quieren proscribir.

Oesterheld es hoy nuestro símbolo de resistencia social. Piénsenlo porque falta muy poco para que pronto seamos nosotros los que sonriamos.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Sapag.

A continuación, tiene la palabra la senadora Mariana Juri, de la provincia de Mendoza.

Sra. Juri.- Muchas gracias.

–La señora senadora Di Tullio realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Juri.- Cuando la senadora Di Tullio me deje, empiezo.

Muchas gracias. No pasa nada. Gracias.

Creo que en este Senado hoy tenemos una gran oportunidad, la gran oportunidad de contribuir a reconstruir la confianza entre la política y los ciudadanos.

Es verdad que Ficha Limpia es solo una herramienta y que con esto no vamos a traer una solución al problema que tenemos ni al gran problema de los ciudadanos. Pero creo que hoy vamos a estar aportando algo muy básico: que quienes queremos o quienes pretendemos representar a los argentinos no seamos corruptos.

Yo pensaba –quizás debamos reflexionar– en qué hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. ¿A quién se le podría ocurrir ser candidato si está condenado? Y peor aún, que alguna agrupación política los proponga y les permita ser candidatos en sus listas.

La verdad es que, insisto, si bien venía esta mañana muy motivada a acompañar esta ley, venía sin duda reflexionando sobre esto que pienso: qué raro que una sociedad necesite decirnos a los políticos que nos excluyamos de un proceso electoral cuando hemos sido condenados.

Yo los invito a que hoy los argentinos tengamos Ficha Limpia, sin más excusas y sin más dilaciones.

Acá me acompaña el senador Suárez, quien siendo gobernador de Mendoza impulsó –fuimos pioneros en Mendoza– la ley de ficha limpia. Es verdad que es mucho más estricta que la que, probablemente, sancione este Senado hoy. En Mendoza también tenemos incluidos los delitos contra la integridad sexual, los delitos informáticos, la corrupción de menores, la trata de personas, la violencia contra las mujeres, la promoción de la prostitución y los crímenes de lesa humanidad. Pero también es verdad que ya desde noviembre de 2020, aun cuando el peronismo se obsesionaba por encerrarnos con aquella tan mal manejada pandemia, se supo priorizar en Mendoza estos temas institucionales fundamentales. Nos parecía que no había más tiempo para que los corruptos puedan ser candidatos.

Por eso, reconozco que –aun parcial o con un único delito incluido en la ley– es un gran avance y que, en base a los consensos que se han conseguido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, aprobemos hoy y sin excusas esta ley tal como viene aprobada de la Cámara de Diputados.

Los invito a todos los senadores a que nos acompañen con el proyecto que ya tenemos redactado para incorporar nuevos delitos. Es decir, hoy aprobemos este proyecto, que además nos va a permitir poner, en este próximo proceso electoral, esta ley vigente y presentar, inmediatamente que sea sancionada esta ley, la incorporación de nuevos delitos.

Me gustaría también aclarar que esta no es una discusión nueva. Yo ponía el ejemplo de Mendoza desde 2020. También lo han hecho otras provincias de la Argentina. También muchos senadores de esta casa hace muchos años que presentaron proyectos. De hecho, desde el radicalismo unificamos un proyecto conjunto, todos los senadores del radicalismo, para darle más impulso a una ley que presentamos hace más de un año y que, sin embargo, reclamábamos en silencio y decíamos: “Es bueno que lo tratemos en un año que no es electoral y, por eso, insistimos reiteradamente en intentar tener Ficha Limpia. Pero, a veces, las cosas no ocurren cuando uno quiere, sino cuando, después de mucho trabajo, se consiguen los consensos.

Por eso, insisto en que este Senado hoy tiene… iba a decir la oportunidad, pero más bien diría la responsabilidad de que, en la Argentina, como ya lo es en Mendoza, ningún corrupto pueda ser candidato en nuestro país.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias senadora Juri.

A continuación, tiene la palabra la senadora Mónica Silva.

Sra. Silva.- Muchas gracias, señor presidente.

Creo que este proyecto de ley responde a una demanda social legítima y urgente. Esta ley que seguramente hoy vamos a aprobar aquí en el recinto no es una ley contra nadie. Es a favor de la credibilidad, de la transparencia del sistema político, del respeto a las instituciones.

La ley es una señal de que nosotros escuchamos a la ciudadanía. Damos respuesta a los reclamos de una sociedad que lo pide desde hace mucho.

En mi provincia, Río Negro, este debate ya se produjo y dio por resultado, el año pasado, una ley muy completa de ficha limpia que incluye más delitos que los delitos contra la Administración Pública.

El paso que hoy vamos a dar es importante.

Esta ley no prohíbe ser candidata o candidato por cuestiones ideológicas o políticas, sino por razones legales y objetivas: haber sido condenados por delitos dolosos graves contra el Estado y haber tenido una sentencia confirmada en segunda instancia. No hablamos de causas abiertas ni de persecuciones políticas. Hablamos de condenas con revisión judicial. Es decir, en este proyecto se está respetando plenamente el principio del doble conforme, tal como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es una iniciativa que no vulnera los derechos políticos porque, como bien ha dicho la Corte Interamericana, estos derechos no son absolutos. Pueden ser regulados por el Estado cuando esa regulación es legal, necesaria y proporcional; esto, por supuesto, en el contexto de una sociedad que crecientemente quiere ser participativa y democrática.

El artículo 36 de la Constitución Nacional se refiere, justamente, a este tema. Creo que la ley que hoy vamos a votar contribuye a darle operatividad a este mandato constitucional: queda inhabilitado para ejercer cargos públicos quien no tiene la idoneidad.

La idoneidad tiene que ver con poder gestionar el Estado con honestidad; poder gestionar el Estado con conocimiento, por supuesto, y con honestidad, que es lo que la población que nos elige para representarlos nos está pidiendo.

Aquí creo que hay una dimensión ética en esta cuestión que hoy vamos a abordar. La ley que hoy vamos a votar asegura transparencia y calidad en la representación.

Es un proyecto que, como dijo la senadora Alejandra Vigo, concierne a la ética pública.

Quiero acompañar lo realizado en Río Negro, mi provincia, la votación que ya se dio en su oportunidad, acompañando en este recinto de manera positiva la sanción de la ley que se denomina Ficha Limpia.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Mónica Silva.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Muchas gracias, señor presidente.

Creo que este proyecto es un primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía en este Congreso, que es una institución que, desgraciadamente, hoy está muy desprestigiada.

En la Argentina reina la impunidad. Por eso, tenemos que mandar una señal clara. La gente hace rato que viene diciendo: basta de privilegios para los corruptos. Les diría que lo puedo oír con tonada cordobesa, porque muchas amigas, vecinas me lo han estado pidiendo.

Ficha Limpia es una herramienta para liberarnos de la corrupción. Y la corrupción es un cáncer que carcome y enferma a la Argentina desde hace décadas. Inclusive, hay quienes dicen que la corrupción es la otra cara de la moneda de la pobreza. Por eso, cuando hablamos de cada rincón de nuestra patria con tanto dolor, sabiendo que hay un 40 o 50 por ciento de personas viviendo en condiciones de pobreza, tenemos que pensar si no es por la corrupción que tenemos.

La corrupción de Argentina es estructural y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchísimas instituciones, dirigencias, partidos políticos, sindicatos, empresarios forman una trama corrupta. Incluso, se aprovechan especialmente donde el Estado está gordito, donde hay exceso de Estado. Ahí, hay más arbitrariedad, más opacidad o menos transparencia. Son muchísimos años de afano.

La desregulación combate la corrupción. Este gobierno eliminó muchísimos nichos de corrupción. Falta mucho aún. Pienso que Federico Sturzenegger hizo más por la transparencia que muchísimos ministros de Justicia.

Personalmente pienso que Ficha Limpia es un paso mínimo. Se trata, simplemente, de una ley que impide que los corruptos condenados se presenten de nuevo a cargos electivos. Es realmente un mínimo.

He venido diciendo en Córdoba que si Cristina Kirchner se presentara a sacar una chapa de taxi, no se la dan. De paso, feliz día a los taxistas porque hoy es su día.

Pero, vuelvo a Ficha Limpia. Sin duda que es un punto de partida. Les decía que en la Argentina reina la impunidad, en Córdoba reina la impunidad. Imagínense que tenemos casos que todavía están impunes, como el de Odebrecht, con 35 millones de dólares en coimas y no pasó nada. O denuncias recientes del intendente de La Calera, una localidad de las Sierras Chicas, por facturas truchas por 1.500.000 dólares. Una intendencia chiquitita.

La corrupción está organizada en todos los niveles. Mientras más grande es la caja, más grande es la corrupción. Falta muchísimo por desregular.

Pero, aunque vengo diciendo que hay corrupción por todos lados, la corrupción kirchnerista, a mi gusto, fue la más alevosa. Cristina Kirchner tiene que enfrentar la Justicia.

Considero que la conciencia es un límite personal –casi natural, les diría– y valoro la conciencia como ese límite. Pero cuando alguna persona no tiene ese límite formado o tiene la conciencia como un chicle, la sociedad tiene que actuar, la Justicia tiene que actuar y ponerle un límite. La sociedad argentina ya despertó y, ¡señores!, le pico el boleto a los políticos corruptos.

Voy a votar a favor de esta ley con la convicción institucional de que la Argentina necesita recuperar la ética pública. Y siendo que en un par de días es el día de nuestra Virgen de Luján, protectora de nuestra patria, le pido a ella que ruegue por nosotros, por todos los argentinos.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Catamarca, Flavio Fama.

Sr. Fama.- Gracias, presidente.

Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Después de un par de intentos, aquí estamos tratando finalmente el instituto de Ficha Limpia. Tenemos unos seis o siete meses de aprobada esta ley en Diputados, tenemos más de dos meses de aprobado el dictamen de comisión que, si hoy se aprueba, vamos a modificar la Ley

Orgánica de los Partidos Políticos con el fin de garantizar y reforzar el principio de idoneidad en el ámbito electoral –y estoy leyendo lo que dice el texto de la ley– en lo que hace la gestión gubernamental.

Señor presidente: Ficha Limpia es importante y es necesaria. Es importante para la salud de nuestra democracia –debemos sacar del juego electoral a quienes han sido condenados– y es necesaria porque también la clase política debe recuperar algo de credibilidad frente a la sociedad. Un instrumento de esta naturaleza nos afecta a todos. Acá no hay perseguidos específicamente.

Entonces, sancionarla sería, creo yo, un gesto de madurez política frente a esa sociedad que permanentemente nos rechaza, nos desconoce. Más allá de los errores que hemos cometido, en el transcurso de estos últimos meses hemos tratado proyectos que tienden a transparentar los procesos electorales. Quiero referirme específicamente a un proyecto que fue tratado hace un tiempo, el de Boleta Única. Celebro que podamos haber llegado a ese paso. Ese fue un primer paso y creo que Ficha Limpia es el segundo paso que debemos dar.

Muchos de nosotros venimos trabajando por este proyecto no solamente en este espacio, en este Senado, sino también en nuestras provincias. En este Senado, nuestro bloque concretamente tiene presentado varios proyectos, muchos de los cuales he acompañado, y hay un proyecto consolidado de nuestro bloque presentado en abril del año pasado. Así que celebramos que podamos dar la discusión de si Ficha Limpia tiene que estar incluido en la ley de partidos políticos.

Sin embargo, Ficha Limpia no puede ser un botín de guerra. Seguramente, si se aprueba hoy, mañana va a haber padres de la criatura. Ficha Limpia no tiene que tener padre, no tiene que ser un botín de guerra. Ficha Limpia tiene que ser un instituto que demuestre la madurez política y que podamos apoyarlo la mayor cantidad de senadores posibles.

Esto es duro decirlo, pero lo creo: el Congreso no puede ser un lugar en donde se escondan los condenados en la sombra de sus fueros; y las listas de candidatos tampoco pueden ser un espacio en donde esos condenados aseguren su impunidad.

Señor presidente, yo vengo de una provincia que tiene experiencia en esto. Después de muchísimos años, y con mucha insistencia desde el bloque de la Unión Cívica Radical, la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca consiguió aprobar hace más de dos años una ley de Ficha Limpia. ¿Y saben qué pasó? El Senado nunca la trató. Nunca la trató porque no existe voluntad política de tratarla, no hay una vocación política de tratarla, lo cual no me extraña porque vivo en una provincia en donde torturan y asesinan a los ministros y no encuentran a los responsables; en donde a los funcionarios que son sospechados de corrupción, simplemente, los cambian de lugar y los mandan a otro ministerio; en donde el oficialismo designa a sus amigos en los organismos de control. Es un gobierno en donde la impunidad es la regla. Por eso, Raúl Jalil no quiere Ficha Limpia.

Me vienen a decir, señor presidente, que esta es una ley hecha a medida, que es un traje a medida. Yo no creo que sea así, y lo digo con absoluto respeto. Los argentinos tenemos que ser conscientes de nuestros actos, de nuestras decisiones y de nuestras acciones, y tenemos que resolver nuestros problemas con la Justicia. No podemos esperar que la Corte Suprema de Justicia resuelva todos los casos que se plantean por estas cuestiones.

Para terminar, señor presidente, hago una reflexión. En la lógica de hoy, en donde el gobierno nos impone, digamos, la verdad y en donde la simulación quedó al descubierto también, es importante darle un valor institucional a nuestro país.

Yo sé que muchos se enojan y me putean porque no solamente defiendo el contenido, sino también las formas. Pero es importante comprender, señor presidente, que evitar que participen en las elecciones quienes hayan sido condenados es un gran paso para caminar hacia una Argentina decente y honesta.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Fama.

A continuación, tiene la palabra la senadora Cándida Cristina López.

Sra. López, Cándida Cristina.- Muchas gracias, señor presidente.

Nuevamente estamos sesionando y debatiendo leyes que hoy no son de necesidad ni de urgencia para los fueguinos ni mucho menos para el pueblo argentino. Sigo insistiendo en que deberíamos estar debatiendo y sesionando, en calidad de urgencia, el presupuesto nacional, el aumento a las jubilaciones, el aumento al presupuesto de las universidades, la canasta básica, la coparticipación federal que le corresponde a la provincia de Tierra del Fuego, entre otras necesidades que sí son más urgentes. Pero estamos sesionando por un proyecto que propone impedir el acceso a candidaturas a personas condenadas en segunda instancia, aunque no exista sentencia firme. Esto quiere decir que se puede excluir a una persona del proceso electoral sin que se haya agotado la instancia judicial ni concluido el proceso penal. Se olvidan que los organismos internacionales han sostenido en reiteradas ocasiones que el derecho a participar se debe proteger, incluso cuando en la vida política hay procesos penales. O sea que la sola existencia de una condena no firme no puede justificar por sí sola la exclusión del derecho a participar electoralmente sin vulnerar los principios democráticos internacionales y constitucionales.

Yo pregunto: ¿Por qué semejante ley inconstitucional exclusivamente para un partido político y para una sola persona? Porque todos sabemos que este proyecto de ley tiene nombre y apellido, lo dicen a cara descubierta. Vinieron con todo el odio del mundo únicamente para hacer desaparecer al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner, y no a mejorar la calidad de vida, como lo prometieron.

Ya ni los medios de comunicación oficialistas disimulan. Escuchaba a una periodista –que, por supuesto, está a favor de Ficha Limpia– hablar con odio, apretando y amenazando a senadores y senadoras para que hoy voten como ella quiere en vez de ser neutral e informar no solamente del proyecto de Ficha Limpia, sino, también, de todo lo que está viviendo el pueblo argentino.

Por ejemplo, nos gustaría escuchar en todos los noticieros y medios nacionales que en el paso fronterizo San Sebastián, en Tierra del Fuego, estamos sin escáner. Nuestra frontera es un colador por el que ingresan continuamente drogas a nuestra provincia. De hecho, desde esta banca presentamos un pedido de informes para que la ministra Patricia Bullrich nos diga en qué condiciones y dónde está el escáner del paso fronterizo San Sebastián. Además, le exigimos a la ministra Bullrich que brinde explicaciones serias al pueblo fueguino y que deje de hacer campañas y shows mediáticos mientras el narcotráfico sigue avanzando en nuestras fronteras que siguen estando desprotegidas.

Por ejemplo, el *Diario Prensa* hizo una publicación hace un mes aproximadamente. *(Se exhibe.)* La frontera de San Sebastián continúa sin escáner. La detección de droga sigue dependiendo solo del olfato canino. ¡13 kilos de drogas! Se debe el hallazgo gracias a un perro. Por supuesto, este evitó las nefastas consecuencias de su distribución en las tres localidades: Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

No podemos seguir permitiendo que la falta de controles ponga en riesgo la seguridad y la salud del pueblo fueguino. Ahora bien, ante la falta de funcionamiento del escáner, siguen sin hacer nada. ¡Eso sí es un verdadero desastre!

¿Y saben sobre qué más nos gustaría que puedan informar? Sobre la reparación urgente del paso Garibaldi y el mantenimiento de la Ruta Nacional N°3. Hace meses que le exigimos a Vialidad Nacional y al Poder Ejecutivo que escuchen nuestro reclamo y que, por favor, reparen en forma urgente ese paso, porque puede suceder una tragedia en cualquier momento.

Señor presidente: la situación del paso Garibaldi realmente es muy preocupante y amenaza con colapsar en cualquier momento. Y nosotros –desde mi espacio– hacemos absoluta y directamente responsable al presidente Milei si sucede una tragedia en ese sector.

Estas son algunas de las situaciones que nos gustaría que los medios nacionales y los noticieros informen al pueblo argentino para que saque sus propias conclusiones.

También quiero decirles a los autores de este proyecto de Ficha Limpia –digo “los autores” porque seguramente no lo escribió solo una persona, como se dice– que quedaría más limpia y se notaría menos el inmenso odio que tienen si hubiesen agregado artículos incluyendo la prohibición de ser candidatos para los narcotraficantes, para los traficantes de armas, para los chorros dentro y fuera de la Administración Pública, para los violadores, para los golpeadores, para los deudores de cuota alimentaria, para los que ejercen violencia de género, para los que cometen femicidios en general; absolutamente para todas las personas que estén en deuda con el pueblo argentino.

Para finalizar, señor presidente, esta ley es antidemocrática y autoritaria, es solo para proscribir al peronismo y a una sola persona. Podrán llamarla Ficha Limpia, pero de limpia no tiene nada.

Realmente, consideramos que es una mancha total a la democracia.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Cristina López.

A continuación, tiene la palabra la senadora por Río Negro, Silvina Marcela García Larraburu.

Sra. García Larraburu.- Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que estamos transitando tiempos aciagos.

Los que abordamos la política con una profunda vocación de servicio, los que hemos ido transitando diferentes momentos, vemos que estamos siendo corridos por la prensa, por periodistas que, cómodamente, desde los canales de televisión, cada día bajan línea a la dirigencia política de qué hacer, y por dirigentes –otrora activos militantes de la Unión Cívica Radical y de otros partidos con una historia muy vital de nuestro país– que van a contramano de sus propias ideologías y de sus propios intereses.

Nosotros caminamos, hacemos el ejercicio de hablar con los taxistas, con los panaderos, con los docentes, con los profesores, con los científicos y con los tecnólogos. Y esto lo hago particularmente porque, más allá de que nosotros representemos a un movimiento político, también tenemos que hacer el ejercicio para ver qué es lo que votó la gente, qué interpretó con la propuesta de este gobierno que ya lleva más de dos años y medio de gestión. Y, desafortunadamente –no sé si les ha pasado a otros–, en lo personal, no he encontrado un solo emergente de la sociedad de ninguno de los sectores que recién mencioné que, realmente, esté pasando un buen momento.

Vemos una sociedad abatida, una sociedad deprimida, una sociedad desmotivada y una sociedad violenta. Dirigentes advenedizos que creen que la única forma de hacer política es el grito, el insulto y el bastardeo.

Provengo de una familia mixta. Mi padre era peronista militante y mi madre es radical. Hay muchas situaciones que, quizá, por mi historia personal –y no quiero ser autorreferencial– no entiendo. En mi casa se debatía, se discutía, pero se respetaba el pensamiento distinto. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que no soportamos al que piensa distinto? Que hoy, prácticamente, ser peronista o ser kirchnerista es ser un leproso.

Pero, además, esta misma gente que compra los títulos de los grandes multimedios es la que peor lo está pasando. Es la gente que antes iba a comer dos, tres o cuatro veces por mes, que podía irse de vacaciones y que podía cambiar su auto. Esa gente hoy no llega a fin de mes. No le alcanza el sueldo para pagar las facturas de luz. En mi provincia, en mi ciudad, las facturas de luz están arriba de 350.000 pesos y los sueldos son 1.000.000, 1.200.000 o 1.500.000 pesos, como mucho.

Entonces, seamos sinceros. Acá nadie está pensando realmente en una política sin corrupción o en leyes de fondo: acá lo que se quiere hacer es proscribir a una figura que ha sido emblemática en la historia política reciente de nuestro país.

Hace diez años que no gobierna Cristina –no sé si se han puesto a pensar en ello–, y todos los titulares –cuando uno hace el ejercicio de mirar los titulares de los diarios y los programas de televisión– son todos basados en ella. ¡No hay otra forma de concebir la política de la oposición si no es con el contrapunto de Cristina Fernández de Kirchner! ¡¿No podemos inventar algo?! ¡¿Hacer algo distinto?! ¿No podemos pensar, realmente, en situaciones más profundas?

Recién escuchaba a algunos senadores que hablaban de la corrupción y se llenaban la boca pregonando esto, pero son los mismos senadores y senadoras –y con todo respeto lo digo– que hace un rato, cuando hubo que votar el proyecto para interpelar al ministro Caputo, para que venga a contarnos lo de la criptogate, votaron en contra.

Entonces, esta doble moral tan deslucida ¿no?, porque la realidad es que hoy a nosotros, bah, a la dirigencia, a los que se dejan llevar, los están corriendo así, como a pollitos en una granja, jueces de la Corte de una Justicia arcaica, de una Justicia machista, de una Justicia cuestionada.

¿Cuándo nos vamos a arremangar, realmente, y vamos a hacer el trabajo que está haciendo México, por ejemplo, de la verdadera democratización de la Justicia? La verdadera casta en este país es la casta judicial, la familia judicial que, entre bambalinas y porque son funcionales a los cuatro o cinco intereses que manejan este país, es la que decide el futuro de los dirigentes políticos. Les puede gustar más o menos a algunos, pero todos los dirigentes políticos cada cuatro años, cada dos o cada seis, tenemos que poner la carita en una boleta, salir a buscar los votos y someternos al escarnio público. Como me dijo una vez un dirigente “a tirarles la honra a los perros”. Y estos, que tienen cargos de por vida, con sueldos de multimillonarios y a los que nadie les conoce la cara ¿son los que definen el futuro de la Argentina y qué dirigentes sí y qué dirigentes no? ¡¿Hasta cuándo?!

Con total humildad les pido a los referentes históricos que también ocupan bancas aquí, que son de partidos que han sido referencia a nivel nacional, que no se dejen correr por las voces de turno de las redes sociales. Les pido que mantengan sus convicciones, porque esto hoy va sobre nosotros, pero en dos o tres años va a ir sobre ustedes.

Mire, señor presidente, yo podría decir mucho más. Había preparado un discurso largo, pero nos pidieron que acortemos. Me parece que, en realidad, lo que se está proscribiendo en este país proscribiendo a Cristina Fernández de Kirchner es la posibilidad de la construcción de universidades.

En mi provincia, gracias a los doce años de gestión de Cristina pudimos inaugurar la Universidad de Río Negro. Y gracias a esto hoy los hijos de trabajadores pueden pensar en recibirse de abogados, de médicos o de cineastas. De lo contrario, sería imposible, porque ¿cuántas familias pueden abordar hoy el gasto de mandar a su hijo a estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, pagarle una universidad o un departamento?

Lo que están proscribiendo, sin duda, es también la posibilidad de un centro de alta tecnología como el que hay en mi ciudad, San Carlos de Bariloche, que es Intecnus, una obra maestra de un gobierno, de un Estado presente que piensa en la posibilidad de salud para todos. Allí, hoy más de cuarenta personas pueden realizar sus tratamientos oncológicos diariamente, sin tener que emigrar a la Ciudad de Buenos Aires o al valle de mi provincia. Allí se encuentran los humildes, los que no tienen obra social más que IPROSS o la de la provincia y los encumbrados que tienen las prepagas más caras. ¿Pero sabe qué? Los tratamientos allí son de excelencia.

¿Saben qué quieren proscribir también? La posibilidad del desarrollo científico y tecnológico. Nunca la Argentina fue más exitosa que en los gobiernos de Néstor y de Cristina, en los que lanzamos satélites al espacio, que competimos con las potencias internacionales y ganamos, y construimos centrales nucleares en Australia.

Lo que se está proscribiendo, señor presidente, es la reindustrialización que se hizo en nuestro país desde 2003 a 2015.

Se está proscribiendo el aumento del presupuesto educativo que también hicimos en nuestra gestión. Se está proscribiendo la posibilidad de que los alumnos de escuelas públicas puedan tener acceso a una computadora. Se está proscribiendo el Programa Conectar Igualdad.

Se está proscribiendo la posibilidad de que los hijos de los trabajadores, que nunca habían salido de la provincia de Río Negro, que no habían conocido el mar, pudieran tener su viaje de estudios en Chapadmalal o en Embalse y, de esa manera, por primera vez en su vida, tocar el mar, el agua salada. Se está proscribiendo que los hijos de las familias del interior del país puedan acceder a Tecnópolis y conocer las posibilidades que tiene nuestro país.

Se está proscribiendo el Programa Procrear. Se está proscribiendo también el matrimonio igualitario, la Ley de Género. Se está proscribiendo la reestatización de Aerolíneas, la reestatización de YPF; la posibilidad de que nosotros definamos a través de la matriz productiva de la Argentina, de nuestros científicos, de nuestros tecnólogos, de nuestro material y de nuestro recurso humano, y definir qué vamos a hacer con la energía.

Señor presidente, podría estar todo el día diciendo qué se está proscribiendo con esta ley mal llamada Ficha Limpia, pero quiero finalizar, porque también quiero ser esperanzadora en mi discurso.

Y voy a terminar con una frase de un cantautor latinoamericano que hoy está más vigente que nunca: Retornarán los libros, las canciones, renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Silvina Marcela García Larraburu.

A continuación tiene la palabra el senador por la provincia de San Juan, Bruno Olivera.

Sr. Olivera Lucero.- Gracias, señor presidente.

Hoy no es un día más en este recinto. Hoy venimos a responder a un reclamo legítimo, sostenido, urgente que viene haciendo la sociedad, que nos pide que quienes están condenados por delitos de corrupción no puedan ejercer más la función pública.

Hoy estamos debatiendo el proyecto Ficha Limpia. Una norma sencilla, pero necesaria para la salud de nuestra democracia. Durante años esta iniciativa chocó con obstáculos de la política, con la falta de interés y con maniobras para tratar de frenarla. Y lo que debería haber sido una norma sencilla, una regla ética básica terminó siendo una lucha cuesta arriba. Y esa lucha nos trae hoy hasta acá. Estamos debatiendo Ficha Limpia. Ojalá que hoy le podamos dar esa respuesta a la sociedad y tengamos aprobado este proyecto de ley.

Ficha Limpia plantea algo elemental: es un estándar de ética mínimo para ejercer un cargo público. Se basa en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que ninguna persona que está condenada por delitos dolosos contra el Estado pueda ejercer la función pública; no debería poder sentarse en una banca, dirigir una institución o tomar decisiones que afecten a millones de argentinos. Ficha Limpia, por lo tanto, es una ley que hace cumplir la Constitución.

La figura del doble conforme, que es la condena ratificada por dos tribunales independientes, resuelve ese dilema que hay entre garantizar la presunción de inocencia y proteger el interés público. Es un equilibrio justo y constitucional.

Esta no es una ley que busque proscribir a alguien, sino todo lo contrario. Esta es una ley que protege a la función pública de quienes la usaron para enriquecerse.

En la Argentina ya hay nueve provincias que han implementado esta ley, lo dijo la senadora informante. La provincia de San Juan es una de las pioneras. Votó esta ley con una amplia mayoría en su Cámara de Diputados en 2022, con lo cual el mensaje está claro: la sociedad ya se cansó de esa política corrupta, de esa política impune y busca que se acaben los privilegios, que se acabe la corrupción. Esta corrupción no es una anécdota ni es una exageración, es algo que lo vivimos día a día. Es una corrupción que se ve.

El senador por la provincia de Salta mostró las fotos del estado de las rutas cuando inició la sesión. Esas rutas no se han deteriorado en los últimos doce meses; esas rutas están deterioradas desde hace años por los bolsillos de estos políticos corruptos que no queremos que se postulen nunca más a los cargos públicos. Están en los techos de las escuelas que se caen, están en las plazas que no tienen luz y está en la inflación que se devora los salarios.

Nosotros ya vivimos esto, ya lo sufrimos, y los argentinos vienen hace más de doce meses haciendo un esfuerzo enorme para salir del pozo en el que nos dejaron los políticos tradicionales, los políticos que estaban antes de que hubiera este cambio en la sociedad.

Encima, todavía escuchamos algunas frases de algunos dirigentes que dicen que hay una corrupción buena, la que “roban pero hacen”, como si fuera parte del paisaje o un contrato; que está bien que un funcionario que roba pero que da algunas migajas o hace alguna obra sea aceptado. ¡No! Los argentinos en diciembre de 2023 dijeron “nunca más”. Nunca más estos hechos de corrupción, nunca más a la Argentina con 50 por ciento de pobres, nunca más a la Argentina con la inflación más alta del planeta, con más de doscientos puntos de inflación, y a

generaciones enteras de jóvenes que decidieron irse a vivir al exterior porque no veían un futuro posible en el país.

Basta de cinismo, basta de privilegios. Acá hay un montón de políticos que se han enriquecido con la función pública. Y hay que decirlo: esto no puede quedar impune. Hoy estamos dando un paso para que estos hechos no ocurran nunca más.

Quiero destacar el rol del presidente Javier Milei que, otra vez, cumplió con su palabra. Hoy estamos tratando esta ley porque hubo una decisión política, una convicción de tratar esto. Esa frase de campaña "el que las hace, las paga" hoy se ha convertido en una política de Estado.

Con esta ley la política argentina se empieza a limpiar. Esto es una barrera contra la impunidad y una señal clara para quienes ven la política como una forma de llenarse los bolsillos a costa de empobrecer a todos los argentinos.

Hoy tenemos el dilema de votar entre dos cosas: seguir protegiendo a los políticos de siempre o estar a favor de los trabajadores, de esos que se parten el lomo todos los días, pagan impuestos y hacen que esta Argentina sea cada vez más grande.

Por lo tanto, voy a adelantar mi voto a favor de esta norma para que nunca más los corruptos vuelvan a ocupar cargos en esta Nación.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Bruno.

A continuación, tiene la palabra otra senadora de la provincia de San Juan, María Celeste Giménez Navarro.

Sra. Giménez Navarro.- Muchas gracias, señor presidente.

Después de haber escuchado a varias senadoras y a varios senadores, la verdad es que yo siento la profunda necesidad de ser muy clara, porque entiendo que todas y todos los que estamos sentados en este recinto sabemos perfectamente lo que está pasando.

Lo que está pasando, señor presidente, es que detrás del nombre de Ficha Limpia esconden una operación de proscripción, un golpe a la democracia, un intento desesperado de los poderes concentrados. Hoy acá no estamos debatiendo ningún proyecto de ley, no estamos debatiendo la Ficha Limpia para los futuros candidatos o candidatas: hoy estamos asistiendo a una maniobra burda y desesperada que intenta consumar una nueva forma de proscripción política. Sí. Una vez más, en la historia de nuestro país intentan silenciar al pueblo proscribiendo al peronismo; una vez más, intentan silenciar al pueblo, esta vez, proscribiendo a Cristina.

Senadoras, senadores, miembros de esta Cámara: este proyecto de ley, el que tenemos sobre nuestras bancas, no es ninguna herramienta anticorrupción; no le mientan al pueblo argentino, ¡no seamos hipócritas! Este es el último eslabón del *lawfare*, que empezó con el bombardeo mediático, que siguió con la persecución judicial, con el intento de asesinato y con el cual hoy quieren ponerle el sello legal a la persecución y proscripción de Cristina.

Lo digo porque desde 2016 –primera vez que se presentó este proyecto– cada modificación que se le ha hecho ha sido en tanto y en cuanto avanzaba la persecución contra Cristina y, por ende, se modificaba su situación judicial para que sea ella –y solo a ella– a la que saque de la cancha electoral la aprobación de Ficha Limpia. ¡Se nota mucho! ¡Mucho se nota! Tanto que, ahora, ustedes y sus cómplices, los que fundieron el país, los que vaciaron el Estado, los que llenan el Poder Judicial de jueces amigos, los que venden nuestras empresas y entregan nuestra soberanía, nos quieren hacer creer que son los paladines de la decencia, de

la moral, de la transparencia, de la ética. ¡Por favor! ¡¿Qué les pasó?! ¿Llegaron las encuestas a la Rosada? ¿Le tienen miedo a la centralidad política de Cristina?

Señor presidente: déjeme decirle que a su gobierno los números le dan mal ¡porque ustedes gobiernan mal!, ¡porque gobiernan de espaldas al pueblo argentino!; porque ajustan y hambrean al pueblo trabajador; porque ajustan y reprimen a nuestras jubiladas, a nuestros jubilados, a nuestros estudiantes.

Y lo peor de todo es que le tienen miedo a ese pueblo. Le tienen miedo a un pueblo con memoria; a un pueblo con memoria que saben que va a buscar una alternativa para volver a ser feliz. Y quien nos devolvió la dignidad y la felicidad al pueblo argentino tiene nombre y apellido y es Cristina Fernández de Kirchner. ¡Por eso la quieren proscribir! Porque Cristina es un proyecto, Cristina es la memoria viva, Cristina es la esperanza. Y eso es lo que más les duele: que Cristina sea la esperanza de millones de argentinas y de argentinos que hoy, con su gobierno, la están pasando mal.

Señor presidente: por todo eso y por el profundo respeto que le tengo a la voluntad popular es que yo rechazo este proyecto de ley. Y quiero decir una cosa más: que la historia y el pueblo argentino juzguen a quienes lo aprueben.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Celeste.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Misiones, Martín Goerling.

Sr. Goerling Lara.- Gracias, señor presidente. Seré muy breve en mi intervención.

La verdad es que ya hemos escuchado bastante las voces a favor y las voces en contra de este proyecto que se llama Ficha Limpia, que se viene discutiendo en la Argentina desde hace muchos años y nuestro partido, el PRO, lo viene impulsando desde hace más de diez o doce años, tratando de que sea ley.

Tuvo media sanción. Es cierto –como se ha escuchado también– que, para mi gusto, quedó corto, porque había que incluir otros delitos también, pero esa discusión la vamos a dar –como dijo la senadora por Mendoza, Mariana Juri– para ampliar este proyecto de Ficha Limpia que, si Dios quiere, va a ser sancionado este día.

Pero más que un proyecto de Ficha Limpia, este es un proyecto que se debería llamar de sentido común. Creo que la sociedad argentina nos está pidiendo sentido común. ¿Quién quiere que un condenado en segunda instancia por la Justicia por corrupción, por haber defraudado al Estado cuando administró los bienes públicos, siga siendo parte y siga cobrando un sueldo? Con gran esfuerzo, todos los argentinos trabajan y pagan sus impuestos para que le den un sueldo a un condenado por corrupción. Cuando administró la cosa pública, robó. Lo denunciaron, lo juzgaron, lo condenaron en segunda instancia y, nosotros, desde la política ¿vamos a permitir que, por ejemplo, el Congreso sea un aguantadero de condenados? ¡Es tomarle el pelo a la gente, señores!

La sociedad nos está demandando que trabajemos con los valores que tiene la Argentina, los valores del trabajo, los valores del esfuerzo, los valores de la honestidad. Es lo que cada uno quiere transmitir. Eso es lo que nos está pidiendo la sociedad hoy. Entonces, dejemos de mirarnos el ombligo los políticos a ver si es una ley a medida de uno o a medida de otro, o quién fue su autor intelectual, o quién se lleva los beneficios, o si va a perjudicar o va a facilitar en una contienda electoral en un distrito determinado de la Argentina. Esta no es una discusión de quién la tiene… Bueno, de quién es el más macho del barrio. Esta es una discusión que nos está demandando la sociedad: que los delincuentes no toquen nunca más un lugar en el Estado.

A los que condenaron por corruptos, que se vayan a la cárcel o que esperen la sentencia definitiva, pero no dentro de un Congreso o dentro de la función pública, sacándole recursos a la sociedad argentina que, con mucho esfuerzo, como dije, paga sus impuestos. ¿Para qué? Para seguir pagándole un sueldo a un condenado por corrupción.

Hoy, creo que es un momento muy importante y, ojalá, terminemos esta jornada diciéndoles a los argentinos que la función pública y este Congreso nunca más van a ser un aguantadero para condenados por corrupción.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Goerling.

A continuación, tiene la palabra la senadora Cristina, Andrea, de la Provincia de Chubut.

Sra. Cristina.- Muchas gracias, señor presidente.

Hoy, los senadores tenemos la oportunidad de aportar una mejora concreta a la transparencia y a la mejora institucional de la República Argentina, cumpliendo con una importante demanda de la sociedad civil que, vale aclarar, fue quien ha impulsado este proyecto desde hace años; un proyecto que el PRO, desde un comienzo, se ha comprometido a apoyar e impulsar, incansablemente, en el Congreso Nacional, porque sabemos que esa mejora institucional es clave para concretar y mantener el progreso económico y social que necesita el país.

Son aspectos que, de ninguna manera, pueden ser excluyentes. Tienen que ser complementarios; deben complementarse. Lograr esas mejoras concretas y sostenibles en el tiempo es lo que a muchos nos incentivó a involucrarnos en política. Así que, para mí, estar hoy acá presente, votando afirmativamente Ficha Limpia, es un honor.

Esta ley permitiría evitar que los condenados por corrupción en segunda instancia sean candidatos o funcionarios públicos. Algo tan simple, pero tan importante como eso.

La aprobación de este proyecto pone un límite a la política, porque impide que se usen los cargos públicos como un refugio para los corruptos, para evadir la Justicia y para lograr impunidad.

Ese mal uso de la política nos costó muy caro a todos los argentinos, porque ese desgaste institucional, esa impunidad de quienes usan al Estado en beneficio propio, tiene un costo directo en la calidad de vida presente y futura de cada habitante de la República Argentina.

La corrupción afecta la calidad de los servicios públicos que provee el Estado y, también, empobrece sistemáticamente a la sociedad. Y no solo económicamente, sino en términos culturales y sociales. Es completamente contradictorio hablar de equidad, de Estado presente, de justicia social, si minimizamos y hasta justificamos la corrupción; el famoso “roban, pero hacen”, que dejó a más de la mitad de los argentinos y a siete de cada diez niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza.

Los argentinos que queremos vivir en un país más justo, transparente y ordenado, estamos esperando con ansias la aprobación de Ficha Limpia. Por el proyecto en sí, pero, también, por lo que representa. Porque representa una batalla cultural; representa decirle que no a la corrupción, no al conformismo, no a la resignación; y nos permite exigirle más a la política, nos permite acercarnos a recuperar la confianza pública en las instituciones y, también, que la gente crea en sus representantes; lo cual es propio de una democracia sana.

Es esencial que podamos asegurarles a los votantes en el país que en el cuarto oscuro las boletas van a tener candidatos que no sean condenados por

corrupción en segunda instancia. Tenemos que tener claro que la corrupción afecta tanto el proyecto de vida de los ciudadanos como, también, poder vivir con dignidad.

En Chubut, se aprobó Ficha Limpia en 2020 y, en 2024, se aprobó el Código Electoral, que incluye Ficha Limpia. En este caso, quiero destacar el compromiso, la transparencia y la mejora institucional de la provincia de Chubut, de la mano del gobernador Ignacio Torres. Y el apoyo también –¿por qué no?– de los partidos que hicieron posible esa aprobación. Porque sabemos que Ficha Limpia aporta a crear un contexto de confianza que es necesario para generar inversiones, que es necesario para generar empleo, que es necesario para mejorar la productividad. Ese es el camino.

Por eso, espero que hoy mismo logremos aprobar Ficha Limpia, dejando de lado la especulación electoral, dejando de lado la especulación política partidaria, y que no dejemos pasar esta oportunidad de avanzar y de darle un mensaje contundente a la sociedad de que nosotros, como sus representantes, estamos comprometidos en luchar contra la corrupción.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Cristina.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Jujuy, Vilma Bedia.

Sra. Bedia.- Gracias, señor presidente.

Este es un momento histórico para el pueblo argentino. Este es un momento histórico para cada uno de mis colegas, al poder dejar un mensaje claro y contundente en este cambio de época.

En el Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina, nos impera reconstruir las instituciones. Después de la recuperación de nuestra democracia, cuando pasaron cuarenta y dos años de espera, ¿qué más podemos hacer que darles una respuesta urgente a nuestros ciudadanos?

Tenemos que darles la respuesta a ese grito que hace muchos años están clamando, por transparencia y confiabilidad; que quienes estén en el gobierno sean transparentes, genuinos, responsables, con una ética y una moral, sin corrupción.

Pasaron cuarenta y dos años. Este va a ser un momento histórico para las nuevas generaciones, que están esperando ver a funcionarios creíbles y confiables, y dejar también en claro que los que han transgredido el artículo 36, no tienen cabida en la democracia.

Es imperante que nosotros no podemos darnos el lujo de no hacer historia. Este es el momento de hacer historia para las nuevas generaciones. No podemos dejar a toda esta Argentina paupérrima que dejaron –de cada diez chicos, siete son pobres– en una miseria económica, moral, y que espera una respuesta de confiabilidad, de credibilidad en quienes presiden, en quienes trabajan, en quienes están en una función pública por el bien común de nuestros ciudadanos. Necesitamos, urgente, poder aprobar esta Ficha Limpia.

El pueblo clama por libertad. El pueblo clama por la verdad. El pueblo clama por confiabilidad, y una credibilidad en su gente. Basta de que se arroguen escondiéndose en un lugar, habiendo dejado una situación incómoda en sus provincias, y escondiéndose acá.

Realmente, este es un hecho histórico. Es un hecho histórico para cada uno de nosotros, que dejamos en claro que en la democracia no cabe el corrupto, no cabe ninguna irregularidad. El que las hace, las debe pagar. Y necesitamos, realmente, que nuestra gente pueda recibir este mensaje claro; que pueda recibir esta respuesta que durante cuarenta y dos años estuvo esperando.

Formar parte de este hecho histórico, para mí, es dejar a nuevas generaciones que hubo una jujeña que pudo decir que nuestros jujeños están hartos de corrupciones, hartos de mentiras y engaños a medias; que hoy vamos a aprobar Ficha Limpia porque necesitamos reconstruir las instituciones para que nuevas generaciones empiecen de nuevo a creer en quienes están en funciones públicas.

Agradezco a todos los que van a votar, porque sé que lo van a hacer positivamente, porque necesitamos dejar en claro que, o son los mismos de siempre que van a arrogarse, a taparse los ojos y seguir como siempre, o hacen historia en cambiar el paradigma de la Argentina, la reconstrucción de las instituciones, y el que las hace, las paga.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senadora Vilma.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada.

Sra. Losada.- Gracias, presidente.

Llegó el día, ¿no? Ojalá que sea un día que termine con una sonrisa de todos los que queremos una política diferente, transparente; una política más cercana a lo que la gente pide, a lo que la gente quiere.

Ficha Limpia es un proyecto de ley en contra de cualquiera que, ocupando cargos públicos, sea corrupto. Es un proyecto de ley que tiene que ver con una persona que, además, haya sido encontrada como corrupta –delincuente– por dos tribunales diferentes; una condena confirmada. Es un proyecto de ley pedido a gritos por toda la ciudadanía argentina.

La verdad es que la corrupción y todo lo que viene pasando en la Argentina desde hace ya décadas y décadas, ha hecho que los argentinos hayan dejado de confiar en la política y en los políticos, que los argentinos desconfíen y que ser político sea una especie de mala palabra.

Hoy, tenemos la oportunidad histórica de que sea el primer día para reconstruir esa relación de la política con la sociedad argentina. Fíjense si no es importante el día de hoy.

Necesitamos la confianza de la gente. Necesitamos esa confianza que muchos bastardearon una y otra vez, y otra vez, y se murieron de risa; y se llenaron los bolsillos. Necesitamos recuperarla a partir de hoy, y que esa reconstrucción empiece gracias a la media sanción de Diputados, en este Senado de la Nación.

Cualquiera que vote en contra de esta ley, está votando a favor de la impunidad y de garantizar esa impunidad que se viene dando. Cualquiera que vote modificar esta ley, aunque sea en una coma, está votando a favor de dilatar lo que la gente desea, necesita, y lo que pedimos los que estamos del lado de la gente.

Estoy de acuerdo en que puede ser perfectible la ley; por supuesto. Mañana mismo propongo que todos en conjunto trabajemos en un proyecto de ley que complemente con los delitos que quizás a esta ley le faltan. Seguramente, le faltan. Ojalá que en un futuro muy próximo esto sea algo mucho más amplio.

En mi provincia, en Santa Fe, es una ley que ahora, además –y eso me llena de orgullo–, va a tener rango constitucional, porque va a estar incluida en la Constitución de la provincia de Santa Fe. Fíjense un ejemplo: en las últimas elecciones 2025 –de ahora, este año–, hubo tres personas que se quedaron afuera de las listas por ser deudores alimentarios. Por Ficha Limpia, por ser deudores alimentarios. O sea, todos estamos de acuerdo en ampliar los delitos; no hoy, mañana. A partir de mañana.

No permitamos que aquellos que hoy se hacen los institucionalistas y los patrones de las buenas costumbres, pero que fueron los defensores de la

corrupción, los defensores de los corruptos una y otra vez, hoy se salgan con la suya. Esta ley no tiene ni nombre, ni apellido. Esta ley es en contra de todos aquellos que hayan cometido ilícitos en contra de la gente, de aquellos que hayan estafado mediante un cargo público a la gente. Es de sentido común, senadores. Es de puro sentido común.

¿Cómo vamos a tener en un cargo público a una persona que ya estafó a la gente? ¿Se va a curar? ¿De repente ahora es bueno? No seamos ingenuos, ni tapemos el Sol con la mano. La verdad es que, si algunos están tan preocupados de que este proyecto salga… Perdón, pero no tenemos la culpa de que los corruptos estén de su lado. ¡Háganse cargo!

Hay provincias –decía recién mi provincia, Santa Fe– que ya tienen Ficha Limpia: Santa Fe, Jujuy, San Juan, Salta, Córdoba, Río Negro, Chubut, Mendoza. En CABA se intentó, pero no se logró. No sé quiénes habrán sido los que se opusieron. Adivinen.

Hay otros países de la región. Brasil tiene Ficha Limpia. ¡Brasil! ¡Estamos acá nomás! Tiene Ficha Limpia. Menos mal.

Hoy, la verdad es que no les vengo hablar en mi nombre, solamente. Tampoco les vengo a hablar, solamente, en nombre de todos aquellos argentinos que firmaron la convocatoria por Ficha Limpia, que son más de 500.000. Vengo a hablar, también, por aquellos argentinos que quizás no firmaron, pero que en silencio apoyan Ficha Limpia. Vengo a hablar, también, en nombre de Mariela Fernández, una ciudadana que fue la impulsora en Santa Fe de Ficha Limpia. Vengo a hablar en nombre de Gastón Marra y de mi querida Fanny Mandelbaum, que vienen batallado con este proyecto ciudadano desde hace años y años, y hoy podemos darles a todos ellos y a toda la Argentina una gran alegría.

Yo les pido, por favor, a todos –y esto va para todos–, que no caigamos en la miseria de la política que vinimos a cambiar, que no caigamos en priorizar cuestiones electorales por sobre lo que la gente nos está pidiendo. Porque la verdad es que acá todos nosotros nos debemos a nuestras provincias y a todos los ciudadanos que nos votaron y, también, a los que no nos votaron. Entonces, no les fallemos. Eso se lo pido, absolutamente, a todo este Senado.

Esta ley no es de un partido político. Esta ley no es de un diputado, ni de un senador. Esta ley es ciudadana. Esta ley es, además, de todos aquellos diputados que la apoyaron, de todos aquellos senadores que la apoyamos, de aquellos que hemos presentado proyectos y de aquellos que no pero que también la apoyan. Es una ley de todos. Entonces, las mezquindades y la miseria de la política, no la colemos acá. Se los pido por favor a todos.

Esta no es una iniciativa partidaria. No lo es. Así que ningún partido político venga a decir “esto es mío”, porque no lo es. Que no nos vengan a mentir en la cara otra vez los partidos políticos.

Hay proyectos presentados de la senadora Crexell, de la senadora mandato cumplido Giacoppo, también del senador Galaretto, del senador Vischi frente a todo el bloque, porque fue un proyecto del bloque radical, uno personal mío, uno de la senadora Mariana Juri. Edith Terenzi también presentó el suyo. No me quiero olvidar de ninguno, pero seguramente haya muchos más proyectos presentados.

De alguna manera, este es un gesto de respeto a los ciudadanos que se levantan a la mañana, que van a trabajar, que pagan sus impuestos, que cumplen con la ley y que no tienen fueros ni privilegios. Mínimo respeto a esos ciudadanos es lo que podemos tener votando Ficha Limpia.

Yo espero que cada uno de los que estamos hoy acá representando a la gente, a las provincias, estemos a la altura de las circunstancias, porque es lo que

nos pide la gente, es lo que pide la sociedad y es lo que pedimos todos. Que estemos a la altura de la honorabilidad del Senado de la Nación. Que este lugar sea honorable, como dice su nombre. Y para que sea honorable, tenemos que ser creíbles, tenemos que ser rectos, tenemos que ser honrados, y tenemos que tener, mínimamente, una ficha limpia.

Va a haber tiempo para mejorar esta ley. Seguramente, lo vamos a hacer. Pero les pido, por favor, que no lo dilatemos ni un minuto más, que no cambiemos nada, y que ya mismo Ficha Limpia sea ley.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Losada.

A continuación, tiene la palabra la senadora Edith Terenzi, de la provincia de Chubut.

Sra. Terenzi.- Buenas tardes, presidente. Muchas gracias.

La verdad es que es una enorme satisfacción estar hoy en este recinto tratando esta ley. Siento la misma emoción que sentí el día que tratamos la Boleta Única Papel. Acá hay luchas y trabajo legislativo y ciudadano, que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo.

Presidente, yo creo que este proyecto es vital. Y, además de vital para nuestro sistema democrático, es vital para el fortalecimiento de nuestro sistema político, porque Ficha Limpia viene a reforzar, a darle contenido, al concepto de idoneidad: idoneidad en el ámbito electoral e idoneidad en el ámbito gubernamental, es decir, en la gestión de gobierno.

¿Por qué me detengo, justamente, en el concepto de idoneidad? Porque así lo expresa, taxativamente, el artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando exige que quienes tengan el honor de ser funcionarios públicos deben ser idóneos. Es decir, el único requisito para la función pública que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional es la idoneidad.

Y cuando hablamos de idoneidad no nos referimos, únicamente, a la aptitud técnica que puede tener una persona para desempeñar cualquier cargo público en la función pública o cualquier cargo electivo. Vuelvo a lo que dije anteriormente: si lo correlacionamos con el sistema político, con el sistema democrático, con las instituciones de la República, con el fortalecimiento de esas instituciones, idoneidad también se refiere al fortalecimiento y al compromiso de las garantías que establece la Constitución Nacional, justamente, con las instituciones democráticas. Es decir, el compromiso y la garantía de cualquier funcionario público, cualquier funcionario electo, con lo público.

Lo que estamos haciendo hoy es darle contenido y regular ese concepto de idoneidad. ¿Cómo lo hacemos? Incorporando requisitos para los candidatos o precandidatos en elecciones públicas y, también, para aquellos que sean designados como funcionarios públicos. Y lo que estamos haciendo es considerar que no son idóneos quienes hayan cometido delitos, justamente, en perjuicio de los bienes que prometen proteger, precisamente en perjuicio de la administración del Estado, aquellos que son corruptos. Lo que estamos haciendo, con el concepto de idoneidad, es incorporarlo a Ficha Limpia y darle al sistema político argentino otro estándar moral y ético.

A lo largo de estos días, en los que se habló de este tema en los medios y en las redes, leí una frase muy fuerte que me hizo repensar lo que va a suceder hoy. Leí por ahí que la ciudadanía le está mendigando decencia a la clase política. La sociedad civil, la sociedad organizada, le mendiga decencia a la política. Convengamos que esto no es de ahora, no es algo que ha sucedido en estos últimos días. Esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Tampoco es

algo que haya instalado este gobierno. Hay que ser claros: este gobierno no tiene nada que ver con el tratamiento que le viene dando la sociedad argentina a Ficha Limpia. Acá hubo una lucha empedernida, empecinada, que tuvo mucha permanencia a través del tiempo, de un movimiento social, el movimiento social de Ficha Limpia, que con ese *hashtag* –Ficha Limpia Ya– ha recorrido, prácticamente, todos los rincones de la República Argentina a través de firmas que se juntaron en la plataforma Change.org.

Eso es algo que impulsaron los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comprometidos con la política, que ejercen la política de una forma distinta a la forma en que la ejercemos los políticos en un recinto; la ejercen con la lucha ciudadana en las calles y en las redes sociales. Ellos fueron los que impulsaron todo este movimiento y, como dijo la senadora Losada, hubo una cantidad importante de políticos argentinos que nos sumamos a ese reclamo.

En esta Cámara presenté un proyecto de Ficha Limpia en el año 2022, bajo el expediente S.-1.593/22; obviamente, no fue tratado, ni siquiera, en comisión. Pero hoy sí, hoy se rasgan las vestiduras. En 2024 tuve que volver a presentarlo, porque no había sido tratado, bajo el número de expediente S.-78/24. Es una iniciativa que tuvo origen en la Cámara de Diputados –me refiero al proyecto que yo presenté en el Senado–, de autoría de quien hoy es el vicegobernador de mi provincia, el doctor Gustavo Menna.

Y me voy a referir, específicamente, a mi provincia, porque en este contexto es un orgullo poder hacerlo.

Presidente: en 2019 el movimiento de Ficha Limpia, que arrancó en 2018, entregó en la legislatura de la provincia del Chubut 300.000 firmas por Ficha Limpia. ¿Sabe quién las recibió? Un vicegobernador del Partido Justicialista, Ricardo Sastre. En 2020, la provincia del Chubut fue la primera provincia argentina en sancionar una ley de Ficha Limpia, con la misma característica que esta: segunda instancia, delitos de corrupción. No nos quedamos ahí. También hay que poner nombres y apellidos: 2024, gobernador Ignacio Torres, incorporamos los delitos contra la integridad sexual. A fines de 2024 volvimos a modificar, en la provincia del Chubut, la Ley de Ficha Limpia e incorporamos todos los delitos dolosos. Y hace muy poco tiempo, cuando se sancionó el Código Electoral de la provincia del Chubut, se incorporó en su texto Ficha Limpia. Además, se incorporó Ficha Limpia en la Ley de Ética Pública para todos los funcionarios.

¿Por qué digo esto? Porque acá hay gente que pretende ponerle a esta ley nombre y apellido. Y la verdad es que es injusto, porque se pone nombre y apellido por la negativa. Y yo quiero ponerle nombre y apellido por la positiva.

Nombré al doctor Gustavo Mena; al gobernador de mi provincia, Ignacio Torres, quien impulsó todos estos agregados a la Ley de Ficha Limpia; a Ricardo Sastre, el entonces vicegobernador justicialista que aceptó las firmas pudiendo no hacerlo.

Pero hay que agregar más gente. Y voy a repetir lo que dijo recién Carolina Losada.

Acá hay que agregar a Gastón Marra y a Fanny Mandelbaum.

Y si tenemos que hablar de militantes, en todas las provincias argentinas hubo jóvenes que se pusieron este proyecto al hombro. Yo hoy quiero mencionar a uno solo como ejemplo de tantos otros, que es un joven que está en la Legislatura de mi provincia y se llama Rodrigo Almonacid. Rodrigo fue uno de aquellos tantos jóvenes que creyeron en la política y, por supuesto, nos ayudaron con esto.

Es injusto también hablar de proscripciones. Es injusto hablar de derechos políticos que se niegan cuando la sociedad está diciendo otra cosa. Acá hay nueve provincias argentinas que trabajaron Ficha Limpia.

Es injusto hablar de persecución política: hay cientos de municipios que tienen ordenanzas de Ficha Limpia.

Insisto en que esto comenzó como un movimiento ciudadano en 2018, cuando La Libertad Avanza ni siquiera existía en el horizonte de la política argentina.

Para finalizar, presidente, voy a coincidir con la senadora Losada también, y probablemente con muchos senadores, y a preguntarme si esta es la ley que todos pretendemos. Y la verdad es que no. La ley que hoy vamos a sancionar no es la que todos pretendemos. Hoy es la ley posible.

Hay una media sanción en la Cámara de Diputados: hay que aprovecharla.

Hay tiempo legislativo que se utilizó para este trabajo de Ficha Limpia: hay que aprovecharlo y necesitamos validarlo hoy.

¿Qué le falta a esta ley? Ampliarla e incorporar todos los delitos. Es el trabajo que nos espera de ahora en más y en el que hay que comprometerse seriamente: que cubra todos los delitos. Que no solamente un corrupto esté impedido de ocupar cargos públicos y electivos, sino que tampoco puedan hacerlo los narcotraficantes y los agresores sexuales. Que no pueda ser funcionario ni candidato ningún delincuente, de cualquier calaña.

Creo que es lo que más nos merecemos.

También, quiero desterrar esta última ridiculez que se les ha ocurrido de ligar Ficha Limpia con las elecciones de medio término de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que para los que venimos de lejos, los que vemos que el país no termina en la General Paz ni en la provincia de Buenos Aires –hay más gente mucho más al Sur y hay más gente mucho más al Norte–, que circunscriban una ley de estas características a un circuito electoral resulta una ingenuidad, pero también una maldad, un mal entendimiento del federalismo argentino. Y eso, a los que somos de lejos, la verdad es que nos duele.

Yo creo que es la ley que hoy nos merecemos. Es la ley posible; no es la que pretendemos. Insisto: es la que merecemos. Pero también es la que nos está pidiendo la ciudadanía; es lo que nos está exigiendo la sociedad, que nos está mendigando decencia. Es decir, nos está pidiendo políticos limpios y me parece que hoy es el momento de validarlo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Terenzi.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Buenos Aires Eduardo “Wado” de Pedro.

Sr. De Pedro.- Gracias, señor presidente.

Durante la sesión, fui escuchando, como lo hice recién con la senadora preopinante. También, fui charlando con algunos senadores y algunas senadoras que van a votar Ficha Limpia. Y algunos y algunas reconocen que el proyecto es malo. Y algunos me dicen que van a votarlo porque hay mucha presión mediática.

O sea, estamos discutiendo un proyecto que modifica leyes que regulan a los partidos políticos, que es la base de nuestro sistema democrático, y muchos senadores dicen que lo van a votar por presión mediática.

Un proyecto tan importante como este, que va a reconfigurar el poder en la Argentina, será votado por senadores y senadoras que piensan –como recién lo expresó la senadora–que es malo. Pero lo van a votar por presión mediática.

Eso, señor presidente, se llama poder real. Eso es el poder real. Y nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que los presidentes, en la Argentina, tienen cada vez menos poder. Y que hay sectores del poder real que son los que inciden e influyen. Sectores empresarios, sectores mediáticos y sectores judiciales inciden e influyen muchísimo en la vida cotidiana y en la toma de decisiones de los presidentes en la República Argentina.

Y también tenemos que sumar ahora a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que recomienda, aconseja y pide el voto de los argentinos para determinados partidos políticos, como pasó la semana pasada.

Este proyecto, señor presidente, le da más poder a esos sectores que son la verdadera casta. Son sectores que no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de auditoría. Y también, como sabemos y como muchos saben, tienen sus propios candidatos a diputados, a gobernadores, a presidentes. Y esta ley, señor presidente, hoy les dará un poquito más. Hoy, esos sectores van a dar un pasito más. Porque hoy, vía el Poder Judicial, van a poder seleccionar los candidatos de algunas fuerzas políticas. Y, lamentablemente, siempre lo hacen en contra del peronismo. Siempre la persecución judicial, la persecución mediática, va en contra de algunos sectores del peronismo que gobiernan para aumentar la participación de los trabajadores, de la industria nacional, de los comerciantes, en la repartija de la torta de la Argentina.

Hoy también escuché: no digan que este proyecto es contra alguien en particular. Sí, señoras y señores: es contra Cristina. Como no le pueden ganar con los votos, la quieren sacar de la cancha. No le pueden ganar con los votos. En otra época quizás, tocaban las puertas de los cuarteles. Ahora tocan la puerta del Poder Judicial.

Entonces, es una ley hecha a medida de Cristina. Y el *modus operandi* es muy claro.

Cuando Bonadío comenzó con la persecución, Cristina fue procesada. Y a partir de ahí aparecieron los primeros proyectos que eran para proscribir a las personas que estuvieran procesadas. Cuando Bonadío generó la primera condena, aparecieron los proyectos para proscribir a los que tuvieran, por lo menos, una condena.

Como era una barbaridad, Mauricio Macri, ilegal e inconstitucionalmente, en esa cosa de copar el Poder Judicial, traslada a Bruglia y a Bertuzzi a la Cámara Federal de Comodoro Py y ahí se garantiza que las sentencias de Bonadío tuvieran una segunda instancia. ¿Qué pasa? Aparecieron los proyectos para proscribir a los que tuvieran una condena firme en segunda instancia.

¿Por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué no lo hicieron en 2011, 2012, 2013 o 2014? Porque Macri estaba procesado. Y Macri asumió procesado.

Entonces, escuchando decir a algunas senadoras y a algunos senadores “no digan que es contra Cristina”, “no digan tal cosa”, yo quiero preguntarles si en serio piensan que este proyecto es pelear contra la corrupción en la política. ¿En serio piensan que con esto vamos a mejorar el sistema de partidos políticos y el sistema democrático?

Yo estoy totalmente convencido de que esto socava las bases de nuestra democracia. A partir de hoy, algunos sectores van a elegir quién puede ser candidato y quién no, y también a los que quieran ser candidatos en las provincias. Salvo que tengan jueces.

Señor presidente: para mí, Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y del copamiento ilegal de sectores del Poder Judicial.

Estas reformas son impulsadas por un partido político que es el partido político más corrupto de la historia de la Argentina, el PRO; el partido más corrupto. Son ellos los que coparon el Poder Judicial para garantizar sus negocios y para perseguir a opositores.

Justo se va el presidente del bloque del PRO, el senador De Angeli, y yo quiero leerle algunas cosas, porque si buscan en el Chat GPT encontrarán que hay algunos hechos de corrupción.

El PRO, en su prontuario, tiene el contrabando impune de SEVEL, el blanqueo a medida de los familiares, la evasión y el lavado con las *offshore* en los Panamá Papers –tremendo–, el Paseo del Bajo para su primo, el Metrobus para el hermano, la entrega del subte, los negocios de la basura, las tierras públicas, la privatización de los servicios de la salud pública, el curro eterno de las grúas –como dice Leandro Santoro: el maxiquiosco o como dice un famoso periodista muy prestigioso: el maxiquiosco de la Ciudad de Buenos Aires–, las cloacas de Rousselot, la venta trucha de MacAir a Avianca, el negociado de las autopistas, el soterramiento del Sarmiento –el túnel del choreo–, los parques eólicos del hermano, las estafas de Macri con el Correo, los negocios y la fuga con los 47.000 millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario Internacional... Y así podemos estar un rato largo, señor presidente.

Los que quieran profundizar un poquito más, cómprense el libro del hermano del expresidente Macri, Mariano Macri, donde habla del poder y del entramado mafioso de negociados de la familia Macri.

Eso es lo que la senadora aliada del PRO dice que no es contra Cristina y que es para… Usan palabras lindas.

Tengo que reconocer que el radicalismo sabe usar conceptos lindos y palabras lindas, pero la verdad es que es un proyecto para proscribir a Cristina. Es un proyecto, como se hizo siempre, en contra del peronismo.

Así es que senadoras y senadores, están siendo cómplices de un nuevo método mafioso que va a cambiar la historia de nuestro país para siempre. Es el nacimiento de una nueva Argentina, en la que se quiere legalizar un método para proscribir a los representantes del pueblo.

Me da muchísima pena, porque hoy va a ser contra Cristina. Hoy es contra Cristina, pero después va a ser contra cualquier dirigente que tenga el coraje de defender la voluntad popular, que tenga el coraje de redistribuir, que tenga el coraje de defender a la gente que lo votó y que tenga que enfrentar a estos poderes fácticos que cada vez son más dueños de la Argentina.

Señor presidente: hoy comienza una nueva etapa de una democracia condicionada, una democracia con menos libertad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Wado De Pedro.

A continuación, tiene la palabra…

–Varios señores senadores solicitan el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí. Perdón…

Sra. Di Tullio.- No, no. ¡No nombró a nadie, presidente!

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- Abdala: ¡no mencionó a ningún senador!

Sr. Presidente (Abdala).- No. No hubo ninguna persona aludida.

A continuación, tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Losada.- Aludió a mí cuando habló de senadores radicales…

Sra. Di Tullio.- ¡No! ¡No habló de vos! ¡No te nombró!

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- ¡Y de vos tampoco habló, querido! ¡Bánquensela!

Sr. De Pedro.- Yo no mencioné a ningún senador.

Sr. Presidente (Abdala).- Yo no escuché el nombre de ninguno de los senadores.

A continuación, tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Losada.- ¡No nos proscriba, presidente!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Zimmermann: tiene la palabra.

Sr. Zimmermann.- Muchas gracias, presidente…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, no hablen. Al único que nombró fue al senador De Angeli, que no está presente. Motivo por el cual continúe, por favor, Víctor Zimmermann.

Tiene la palabra.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Zimmermann: ¿va a hablar? Si no, le damos la palabra al...

Sr. Zimmermann.- Sí, claro.

Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto. No dialogue, por favor.

Tiene la palabra.

Sr. Zimmermann.- Gracias, presidente.

A pesar de este altercado, que no me parece oportuno, voy a empezar mi alocución destacando el debate de los temas en esta sesión del Senado de la Nación.

Empezamos, hace unas horas, tratando temas complejos como el de las emergencias en distintas provincias. Y esta generosidad de ponernos de acuerdo senadores de distintos partidos políticos nos ha permitido sancionar normas en ayuda de distintos argentinos que la están necesitando, como los de Salta y la provincia de Buenos Aires. Y, en ese marco, también quiero hacer algunas reflexiones.

La primera es celebrar que, después de tanto tiempo, nosotros podamos discutir, en este Senado de la Nación –ya lo hicimos en las comisiones, por supuesto–, esta media sanción de Diputados que se ha demorado mucho tiempo, muchos meses, yo diría hasta años, hasta poder conseguir los consensos necesarios para la aprobación de esta norma con 144 votos positivos de distintos partidos políticos.

La miembro informante, la senadora Vigo, fue muy clara en la explicación de en qué consiste el proyecto: modificación de varias leyes.

Y, en este marco, también quiero decir que varios senadores de mi partido también tenían proyectos presentados hace muchísimo tiempo. A tal punto que, por una decisión de nuestro presidente de bloque y de todos nosotros, con fecha 18 de abril del año pasado –ya hace más de un año–, nosotros decidimos unificar el proyecto de Ficha Limpia en un proyecto único de la Unión Cívica Radical, porque creemos que es un tema trascendente.

Entonces, en este marco de dificultades que se dijeron, claramente, en esta sesión del Senado de la Nación –y se reiteran en sesiones anteriores–, quiero decirles que estamos en tiempos de dificultad en la Argentina y que es necesario dar señales. Señales que tienen que ver con previsibilidad, señales que tienen que ver con credibilidad, señales de mayor seriedad, de que estamos dispuestos todos, aquí, en hacer las cosas mejores.

Como yo, a ustedes, obviamente, les parece muy bien discutir estas cosas. Pero el hecho de discutir y sancionar una norma de esta característica, créanme, a mí me parece injusto y hasta me molesta. Porque acá hay senadores de distintos partidos políticos que pertenecen a diversas provincias que han administrado fondos públicos. Y muchos de ellos nunca han tenido que rendir cuentas ante la Justicia porque nunca fueron requeridos por sus actos administrativos.

Entonces, me parece que, claramente, no somos todos iguales y que una norma de esta característica contribuye.

Entiendo, como lo han dicho senadores preopinantes, que faltan cosas. Yo también pienso así, porque acá hay una tipificación de delitos que no están incorporados. Pero lo dijo la senadora Juri, lo va a decir seguramente nuestro presidente de bloque y lo dijeron muchos de nuestros senadores: estamos dispuestos, a partir de sancionar y de darle una señal a la ciudadanía argentina, a discutir inmediatamente una ley posterior en la que podamos agregar la tipificación de distintos delitos, para mejorar lo que tiene que ver con una ley de esta característica.

Señor presidente: hay algunos que dicen que acá se trata de vulnerar los derechos de algunas personas. Yo quiero decirle claramente que nosotros estamos debatiendo una norma de carácter electoral y no penal. Por lo tanto, no debilitamos en nada el principio de inocencia.

Finalmente, quiero decirles a todos –a senadores, como dije hace un rato, de distintos partidos políticos que me honran con su amistad y afecto– que tenemos una oportunidad de mostrarle a la ciudadanía que los que ostentamos cargos públicos y queremos ostentarlos tenemos que dar el ejemplo.

A mí me parece que esto que estamos discutiendo va a trazar una línea que separa lo decente de lo indecente y nos va a permitir, también, saber de qué lado nos colocamos cada uno de nosotros.

Por eso, señor presidente, mi voto será favorable a esta media sanción. Y, obviamente, voy a quedar dispuesto a discutir una ley complementaria a los efectos de poder enriquecerla.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Zimmermann.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de La Pampa, Daniel Kroneberger.

Sr. Kroneberger.- Muchas gracias, presidente.

Ya han sido explicados cada uno de los puntos valiosos que tiene Ficha Limpia. No solo se ha abordado este tema en el Senado y en la Cámara de Diputados, sino que también se le ha dado espacio en los medios de comunicación, en las organizaciones civiles, en las redes sociales y también en la mesa de los argentinos.

Este proyecto le importa mucho a la ciudadanía y por eso es que se aborda de una manera horizontal. Cuando esto sucede, presidente, las políticas públicas toman otro tipo de impulso y nacen de las necesidades reales que tienen los vecinos.

Yo creo que este formato es exitoso, porque pone en primer lugar la agenda ciudadana por sobre cualquier otro interés que no sea el de las mayorías.

Presidente: con proyectos como Ficha Limpia, los argentinos están dando una lección y quieren evitar que se puedan postular a cargos electivos aquellas personas que tienen o están condenadas por corrupción.

Para citar algunos casos, Ficha limpia le pondrá límites a quienes han cometido fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación de

fondos públicos, entre otros delitos. Para esto, como ustedes saben, no es necesaria la condena firme, sino que alcanza con una condena confirmada en segunda instancia.

Si hoy votamos favorablemente Ficha Limpia, cosa que espero que suceda, se incorporará un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, y eso hará que no puedan ser candidatas aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública.

Muchos ciudadanos y organizaciones trabajaron fuertemente para ampliar el alcance de esta iniciativa. Gracias a esos movimientos, se incorporó el nombramiento de Jefe de Gabinete de Ministros, de secretario, de subsecretario y de autoridades de entes y organismos descentralizados, entre otros.

Ya que estamos tratando el tema, quiero asociarlo con otra gran responsabilidad que tenemos desde el Congreso. Ustedes saben que Ficha Limpia motoriza un gran movimiento de la ciudadanía, y que si tuviéramos defensor del Pueblo en ejercicio, este proyecto podría haber tenido la Ley de Iniciativa Popular como puerta de ingreso.

Como presidente de la Bicameral de Defensoría del Pueblo no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirle que alcancemos los consensos necesarios para saldar esta deuda pendiente con la ciudadanía.

Para ir cerrando, quiero reconocer el arduo trabajo de la ciudadanía con este tema, de las organizaciones sociales y civiles, de periodistas de la talla de Fanny Mandelbaum y de activistas como Gastón Marra.

También, es importante reconocer el compromiso de diputados y diputadas de la Nación, y de los gobiernos provinciales y locales que ya hicieron una realidad de Ficha Limpia.

Sin dudas, hoy podemos hacer que nuestra democracia goce de más calidad. Por lo tanto y por lo expuesto, adelanto mi voto positivo a Ficha Limpia.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Daniel Kroneberger.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señor presidente.

Hoy estamos ante una decisión que puede marcar, espero, un antes y un después en la política argentina.

Este es un proyecto que es el resultado de una lucha de la sociedad civil, y del compromiso de miles de argentinos que armaron el proyecto, que lo acercaron, de argentinos que creen, como yo y como muchos otros senadores, diputados y dirigentes, que la política debe ser ejemplo de compromiso y no una excepción.

Soy una convencida, además, de que Ficha Limpia nos va a mejorar la calidad y la cualidad de nuestra representación política. Porque, en definitiva, es un mensaje claro que podemos dar: que no da lo mismo ser corrupto que no serlo; que no da lo mismo estafar la esperanza y la voluntad de los ciudadanos que no hacerlo; que no da lo mismo que haya leyes para unos y leyes para otros. Y que la política, además, debe dar el ejemplo.

Claramente, Ficha Limpia va a fortalecer nuestras instituciones, nuestro sistema de representación, y va a marcar un claro ejemplo no solamente legal, porque estamos modificando una norma. Y la política va a dar cuenta de un límite ético que nos viene reclamando la ciudadanía. Esto es, en definitiva, lo que simboliza Ficha Limpia: un límite ético, porque claramente, en muchos casos, el límite moral no impidió que se cometan actos de corrupción. Ojalá podamos demostrar hoy, en este Congreso, que vamos a estar un paso adelante, que vamos

a honrar ese reclamo genuino de la ciudadanía para tener un sistema de representación más transparente y más decente. Porque no se trata de perseguir absolutamente a nadie, sino de dejar un andamiaje jurídico que permita decirle a la política lo que nos viene diciendo la ciudadanía: esto, así, ¡no va más!

Muchos senadores han ahondado en las cuestiones jurídicas, constitucionales y lo han hecho muy bien. Pero déjeme decir algo que para mí es sumamente relevante: que este proyecto, insisto, no es de nadie. No es de una diputada ni de un diputado ni de un senador ni de una senadora. No es de ningún gobierno. Este es un reclamo que ha hecho genuinamente la sociedad civil, las ONG en la materia, que lo han cabalgado, lo han militado, lo han escrito, lo han consensuado; que han esperado pacientemente. Incluso, cuando en diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados decidió frenarlo para seguir mejorándolo con el gobierno nacional de turno, ocasionalmente. Aun así, han esperado pacientemente este momento. No es de absolutamente nadie. No es de un candidato ni de una candidata. Tampoco es de un gobierno. No se compren espejitos de colores.

Si hay algo que sí puedo decir es que este es un proyecto o una lucha de lo que supo ser Juntos por el Cambio; de todos sus dirigentes, de todos sus referentes –nacionales, locales, provinciales–, de cada uno de sus diputados y senadores en cada uno de los períodos en los que estuvieron. No quiero nombrar a uno, porque probablemente me olvide de alguno. Pero todos esos dirigentes y referentes sí escucharon lo que reclamaba la ciudadanía, sí lo pelearon, sí lo debatieron, sí lo discutieron, sí lo defendieron. Por eso hago tanto énfasis en que no es absolutamente autoría de nadie, ni siquiera del gobierno nacional y menos aún de un candidato.

Además, se escucha últimamente, en esta nueva ola que hay, que la política es deplorable, que la gente descree de la política. Creo que tenemos la oportunidad de empezar a demostrar que la política escuchó lo que la ciudadanía planteaba genuinamente y con mucha razón.

Porque soy de las que creen que la política sigue siendo la herramienta de transformación de la realidad de las personas; que desde la política se hacen los cambios; que desde el Congreso se ponen los andamiajes judiciales y jurídicos para poder transformar la realidad, como nos reclama la ciudadanía. No la realidad en términos abstractos, sino la realidad concreta de cada una de las personas.

Hoy, es un día para honrar el lugar donde estamos. Y si se ha roto de alguna manera, en el conjunto de la política y los dirigentes –no de todos, pero hagámonos cargo en general– ese vínculo con la ciudadanía, la confianza se construye –y ojalá se reconstruya– con hechos. Y, claramente, aprobar hoy Ficha Limpia es un hecho que intenta reconstruir la confianza entre la política y la ciudadanía. Por eso es que adelanto mi voto favorable y de acompañamiento al proyecto de Ficha Limpia.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri.

A continuación, tiene la palabra la senadora Olalla.

Sra. Olalla.- Qué responsabilidad, sobre todo, señor presidente, porque hemos escuchado una versión muy importante, en una ligazón significativa con la sociedad. Realmente, esto nos refuerza las responsabilidades que tenemos y cuánto hay que hacer para cambiar lógicamente algunos conceptos que surgen en la sociedad.

Hoy, es un día en el que tenemos la obligación de enviar un mensaje muy claro al pueblo argentino respecto del fortalecimiento del sistema representativo. Y esto que estamos por votar, justamente, marca ese fortalecimiento del sistema representativo.

La legitimidad no solo es aquella que surge de la ley expresamente, sino que muchas veces la legitimidad surge de la acción, y la sociedad está reclamando de nosotros, de la política, que debe ser ejercida por personas con antecedentes positivos para ser creíbles.

Hoy, aquí, se propone una norma con una condición ética básica para ocupar los cargos: ninguna persona con condena confirmada en segunda instancia, por los delitos mencionados en la media sanción, con el nuevo inciso h) del artículo 33 de la ley 23.298, puede tener responsabilidades en la gestión pública.

No es solo para legisladores esta norma. Eso es importante también remarcarlo y difundirlo. El artículo 7° del proyecto que debatimos indica que les cabe el bloqueo para acceder a este cargo no solamente a los legisladores nacionales, sean diputados o senadores. Si me permite, voy a leer cuáles son los cargos que también quedan comprendidos en esta normativa: jefe de Gabinete de Ministros. Es uno de los cargos que queda comprendido. Ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, también quedan comprendidos. Integrantes de los cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad y directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

Esta ley, en realidad, objetivamente, fortalece la democracia. La depura. La oxigena y le devuelve legitimidad ante una ciudadanía que muchas veces –y muchas veces con razón– ha perdido la confianza en sus representantes.

Esta no es una discusión de ideologías. Esta es una discusión –y quiero dejarlo bien claro– de valores. No es una ley contra nadie. Es una ley a favor de la transparencia y de la búsqueda de mayor legitimidad.

Además, hay que aclarar que el 80 por ciento de los argentinos está a favor de la ley de Ficha Limpia. Repito, es significativo el apoyo de la gente. Lo dicen los petitorios firmados por cientos de miles de personas en cada una de las campañas que se han iniciado. Lo dicen los jóvenes, sobre todos los jóvenes que marchan pidiéndonos transparencia. Pero, fundamentalmente, quiero decirles que lo dice el sentido común.

Esta ley, todos sabemos, se ha mencionado acá, ha sido aprobada en varios países de América, amigos nuestros, fundamentalmente iniciando por Brasil, Colombia, Perú. Pero, también, no hay la menor duda de que es una ley justa y necesaria porque nuestras provincias argentinas, cinco o seis, ya la han aprobado y en muchas de ellas están trabajando para aprobarla.

Hay quienes interpretan que esta reglamentación de derechos políticos violenta el principio de presunción de inocencia; es una de las críticas que se han formulado, porque, bueno, todos sabemos que la condena no está firme hasta que la Corte Suprema no haya dado su veredicto.

Primero, esta ley no vulnera para nada la presunción de la inocencia. Repito, no vulnera la presunción de la inocencia. Nadie está siendo condenado, solo se está limitando el ejercicio del derecho a asumir un cargo, basados en premisas de legitimidad, representatividad y también –no olvidar– en principios de ética. Esa persona sigue siendo ciudadana con todos sus derechos, pero el derecho político a ser candidato, tenemos que saberlo, no es un derecho absoluto, y el Congreso tiene facultades para reglamentarlo. Repito, el Congreso tiene facultades para reglamentarlo.

Lejos de limitar los derechos, esta ley amplía la calidad de la democracia, porque garantiza que quienes deciden por todos nosotros cumplan con un estándar mínimo de conducta. Eso es lo que pedimos: un estándar mínimo de conducta. La política debe ser un ejemplo y no un privilegio. Indudablemente, debe ser también

una vocación, no un atajo para evitar cómo dejamos de rendir cuentas. Y el pueblo nos está exigiendo que pongamos límites. Todos lo sabemos, quieren que pongamos límites, que cuidemos la institucionalidad y que defendamos, fundamentalmente, la ética pública. Se trata nada más y nada menos que de credibilidad, que es lo que genera la legitimidad por acción, para presentarse a ocupar nada más y nada menos que un cargo que implica responsabilidad, sobre todo, si es del erario público.

La sociedad argentina atraviesa una crisis de confianza profunda. Repito, lo estamos sabiendo, lo estamos viviendo, una crisis de confianza profunda; no se fía del Estado, no se fía de los partidos, no se fía de los dirigentes. Esta ley no va a resolver todos los problemas, pero, desde ya, esta ley es un paso, un gesto claro, una señal. Si hoy votamos a favor estaremos demostrando que somos capaces de poner los valores por encima de las conveniencias –¡qué importante es poner los valores por encima de las conveniencias!–; que la política no es un refugio de impunidad, sino que es un instrumento de transformación y de cambio. Hoy, en este recinto, no se vota solo una ley –miren lo que digo–, se vota un principio. Por todo ello, estoy adelantando mi voto positivo.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias a la senadora por Entre Ríos.

A continuación, tiene la palabra la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila.

Sra. Ávila.- Gracias, presidente.

Después de muchas idas y vueltas, después de muchos debates, llega finalmente este proyecto al recinto del Honorable Senado de la Nación, donde representamos a las provincias.

Finalmente, lo podemos debatir, podemos dar nuestra opinión, y estoy segura de que hoy se va a transformar en ley. Yo quiero dejar muy en claro desde el principio, presidente, que yo voy a votar a favor de esta ley. Yo estoy convencida, con esta ley de Ficha Limpia, que viene a mejorar la calidad política de la Argentina. Y también tengo claro que hoy no admite ningún tipo de modificación, de una coma ni de un artículo, porque eso sería nuevamente patear la pelota hacia adelante; volver a Diputados, volver a las comisiones, volver a los debates. Eso sería un sinfín de tiempo más. Por eso, voy a votar esta norma tal cual como vino de Diputados.

También quiero aclarar, señor presidente, que votó convencida, y no voto por ninguna presión mediática, como dijo un senador nacional. A mí no me presiona ningún medio de comunicación, voto porque represento a la provincia de Tucumán, donde la mayoría está a favor de Ficha Limpia. Represento a la provincia de Tucumán y voto con esa convicción. Así que de ninguna manera traten de subestimar a aquellos senadores y senadoras que estamos a favor, diciendo que venimos acá a votar por una presión mediática. De ninguna manera lo voy a aceptar.

Yo creo, presidente, que debemos tener generosidad, debemos tener grandeza. ¡Hoy es un clamor de la sociedad! Hoy, la sociedad nos está pidiendo que dejemos de lado las discusiones políticas, las chicanas, lo chiquito, y que pensemos en la Argentina. Y esta ley no es en beneficio de una persona, de un partido político, de un candidato, o está en contra de una persona, de un partido político, sino que es a favor de la Argentina del presente y de la Argentina del futuro.

Mire, presidente, la sociedad nos está exigiendo señales, gestos, que nos paremos frente a lo que ellos nos piden y comencemos a resolver algunos problemas sociales. Y claro que sí, Ficha Limpia está dentro de la agenda de la gente, y le voy a dar un ejemplo.

Perdón, senador Lousteau…

Sra. Tagliaferri.- Perdón, perdón.

Sra. Ávila.- Le voy a dar un ejemplo: la sociedad va a 350 kilómetros por hora y nosotros los políticos vamos entre 30 y 40 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos por detrás; la sociedad está pidiendo y nosotros nos demoramos en responder lo que la sociedad está reclamando.

Sin lugar a dudas, esta ley que sacamos, ¿se puede mejorar? ¡Sí! ¿Se puede perfeccionar? ¡Sí!, pero es la ley que hoy tiene consenso.

Hoy, marcamos el rumbo, el camino hacia adelante, es por acá, es por donde la sociedad hoy nos está pidiendo que vayamos.

Ayer le escuché decir, es cierto, a una senadora: “Bueno, con esta ley no van a poder ser candidatos aquellos que están condenados por delitos por corrupción y no, por ejemplo, un diputado de provincia que fue condenado por pedofilia”. Es cierto, bueno, después de que sancionemos esta ley lo podemos debatir. ¿Cuál es la otra opción?, ¿no debatir?, ¿que quede todo como está?, ¿mantener el statu quo? No me parece esa la salida, pero sí creo que hay que mejorarla.

Sin duda, hoy estamos debatiendo lo obvio, que no pueden ser candidatos a cargos electivos quienes están condenados por algún delito de corrupción, pero estamos en la Argentina y, a veces, el sentido común no es lo que prima.

Voy a reiterar, como dijeron algunos: esta ley no tiene padre, no tiene dueño, es un reclamo social. Nació de abajo, de la sociedad civil, y llegó arriba, a quienes tenemos que modificar las leyes. El dueño es la sociedad y esto le da mayor legitimidad. Se juntaron más de medio millón de firmas en los últimos años y, sin lugar a dudas, el objetivo que buscaba era mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y hoy tenemos, presidente, la necesidad de recuperar un poco la confianza de la gente hacia la clase política, ¿no? Esto de hacernos una autocrítica de por qué estamos como estamos. Y creo que estas leyes vienen a generar un poco más de confianza en la sociedad, y que podamos de nuevo tender ese puente hacia la sociedad que en las últimas décadas estalló por los aires.

Hoy, estamos debatiendo, por un lado, si queremos transparencia y honestidad o, por el otro lado, si queremos corrupción, complicidad e impunidad. Eso es lo que tenemos que debatir hoy, por sí o por no, y creo que es el momento adecuado.

Tan es así que la sociedad ya se ha expresado, presidente, que si bien todavía no tenemos una ley nacional, y que hoy estoy segura de que la vamos a tener, muchas provincias ya nos sacaron la delantera: la sancionaron y se está cumpliendo, efectivamente, sobre todo en este año electoral. Sin lugar a dudas.

Entonces, presidente, para terminar, en cuanto a esto que la sociedad nos reclama –honestidad–, quiero decir que hoy la sociedad tampoco distingue entre los partidos políticos y entre los honestos y los no honestos. Entonces, en esto tenemos la posibilidad de saldar, aunque sea un poquito, esa deuda.

Por eso, reitero, voy a votar a favor de Ficha Limpia, convencida –no presionada por nadie, simplemente escuchando en mi caso a los tucumanos y a los argentinos– de que será una ley para todos, sobre todo, pensando en los jóvenes, en el presente y en un futuro mejor para la Argentina y para todos los argentinos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Ávila.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Jujuy, Carolina Moises.

Sra. Moises.- Gracias, señor presidente.

No puede haber Ficha Limpia con una justicia sucia, parcial y politizada.

Este tema de Ficha Limpia es una gran estafa para la sociedad argentina, donde los delincuentes que manejan el poder real jamás tendrán una sentencia mientras se esconden detrás de un eslogan o detrás de un juez.

Con este proyecto le estamos dando más discrecionalidad aún a los jueces para que actúen dentro del sistema político, a su voluntad y restándole facultades al propio sistema político. Facultades que otorga la Constitución al Poder Legislativo, a fin de marcar las pautas que deben tener sus representantes y sus integrantes. Esto está establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Desde hace décadas que nuestro país transcurre en este problema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Esto empeora cuando no hay una clara división de los poderes, cuando la relación de los gobiernos con el Poder Judicial se trastoca y cuando muchas de esas relaciones no guardan la distancia correcta entre la división de poderes –y el rol que cada uno tiene en este sistema democrático– y se transforman en relaciones carnales y hasta lascivas. Porque más de uno no solo tiene amistades con los jueces. Como esa famosa frase que decimos en las provincias: hay que hacerse amigo del juez o hay que poner a un juez amigo.

Acá hemos tenido a un presidente que no solo ha sido amigo, ha jugado al fútbol, los ha recibido en Olivos y ha viajado a hacer turismo al sur con jueces adictos.

Entonces, esas son imágenes que marcan el deterioro de la división de poderes y el síntoma de un sistema político enfermo, que ha pervertido las relaciones, donde muchas veces las sentencias se dictan por teléfono y las causas se apuran con la presión mediática. Y hasta el periodismo se presta a ensuciar las relaciones sanas que debiéramos tener.

Entonces, como Congreso, nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer el sistema y la democracia. Pero con este proyecto de Ficha Limpia lo que estamos haciendo es debilitándolos, permitiendo que los jueces intervengan mucho más de la cuenta en la selección de quienes pueden ser candidatos o no, o en la inhabilitación de quienes pueden tener causas en proceso, pero no condenas firmes, o la culminación de esos procesos judiciales ante la Corte Suprema de la Nación.

La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, garantiza el derecho de todos los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, estableciendo limitaciones estrictamente definidas y generando límites a las exclusividades del sufragio pasivo.

Sin embargo, la ley de Ficha Limpia amplía todas estas causales en contra de lo jurídicamente establecido como pauta. Cuando hay derechos que están establecidos, la conducta es no solo garantizarlos sino ampliarlos. Y, en este caso, se hace exactamente lo contrario, generando una limitación con los procesos penales en curso o con condenas que aún no están firmes.

Esto destruye el equilibrio entre los derechos individuales a la participación política de todo ciudadano y también las necesidades democráticas que la Convención garantiza y nuestra Constitución debe proteger.

Entonces, los defensores de la ley de Ficha Limpia son bastante hipócritas, porque justifican todas estas propuestas con principios subjetivos, como la integridad moral de los representantes públicos.

Ahora bien, no aplican la misma vara para todos. Resulta que la integridad moral se exige más para algunos y menos para otros. Claramente, no se aplica la misma vara para un Mauricio Macri, para un Santilli o para un Ritondo, quienes todavía se expresan y se enarbolan como grandes defensores de la ley de Ficha

Limpia. Y la verdad es que acá la única cosa que hay son denuncias que se han hecho y jueces que cajonean causas de acuerdo a la cara del dirigente, de acuerdo a la cara o a la pertenencia política de los supuestos acusados. Entonces, algunas causas van por la autopista a toda velocidad y otras causas jamás salen del cajón de la primera instancia.

El otro argumento también es bastante hipócrita, porque habla de la confianza en las instituciones democráticas, pero yo no entiendo cómo se pueden fortalecer a las instituciones democráticas, restringiendo las oportunidades de participación de quienes tienen legítimamente la voluntad popular. Porque, en definitiva, un juez tiene más autoridad moral para resolver sobre la voluntad popular que dirigentes que legítimamente gozan de la confianza de la sociedad y de la gente, pero, claramente, no gozan de la confianza o de la obediencia hacia determinados jueces, que, en realidad, terminan siendo marionetas de los dueños del poder en la Argentina.

Entonces, cuando el sentido más profundo de la representación está basado en respetar la voluntad popular y en que quienes estamos en estas bancas, cumpliendo funciones en la administración pública, no solamente debemos acreditar la integridad moral, sino que esa integridad moral debe estar valorada por la sociedad en su conjunto. Pero, además, también valorada por el sistema político que resguarda nuestra Constitución.

Acá nos olvidamos de la ley de ética pública, nos olvidamos de funcionarios que forman parte de directorios cuando hasta hace unos meses formaron parte de las empresas que supuestamente… ¡No podés estar de un lado y del otro del mostrador! ¡No podés ser parte de los negocios y ser parte del sistema! ¡Ah, pero ahí la vara moral no aplica!

Si se cumpliera la ley de ética pública no necesitaríamos Ficha Limpia. Pero se aplica para unos sí y para otros no. Entonces, resulta que lo que queremos hacer es que un juez tenga más poder que el pueblo, cuando la gran mayoría de ese pueblo, que es el que elige y es el soberano, ¿en quién no confía? ¡En la Justicia! Porque la sociedad argentina confía menos en la justicia que en los políticos.

Resulta que le damos más poder a la justicia y menos poder al pueblo soberano, que es el que tiene que elegir. Entonces, se abre la puerta a que el Poder Judicial condicione el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, según la voluntad de un juez que, muchas veces, termina siendo marioneta de los verdaderos dueños del poder.

¿Qué queremos hacer? ¿Convertir a los jueces en actores políticos? ¿Convertir a la política en un problema jurídico? Porque este proyecto multiplica la politización de la justicia; multiplica la judicialización de la política y multiplica la corrupción, en un sistema que está enfermo. Ahora bien, lo hipócrita es hacerlo justificando lo opuesto.

Señores: el filtro moral se expresa a través del pueblo, con el voto, y la gente, dándole el poder de decidir.

¿Quién dice que los jueces están limpios? ¿Todos los jueces están limpios? ¿No hay ningún juez corrupto en este país? Entonces, ¿vamos a poner la voluntad popular en las manos de un juez? Que gran parte de ellos también están observados.

¿Cuántos de ellos están con una ficha limpia? ¿Por qué no aplicamos Ficha Limpia a los jueces también? Sería más justo, porque en definitiva terminamos castigando al soberano, que es el pueblo, al que vamos a limitar en decirle a quién puede elegir y a quién no, y el que lo va a hacer es un juez que está puesto por el sistema político. Porque acá es donde elegimos o no a los jueces.

Entonces, cuidado porque el sistema se pervierte cada vez más. No es cierto que con Ficha Limpia esto es más transparente o que con Ficha Limpia la política va a ser menos corrupta ¡No, señores! Esto se pervierte cada vez más. Y cuidado que los aprietes y extorsiones no terminen directamente en el ciudadano y no solamente en los dirigentes políticos.

Yo les voy a contar lo que pasa en Jujuy, porque acá podemos teorizar y redactar grandes proyectos, pero en Jujuy… Y muchos de ustedes lo saben porque en este recinto se pidió la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Porque con Wado, cuando era ministro de Interior, y los ex ministros de Justicia, recurrimos muchas veces los representantes de Jujuy pidiéndoles que presten atención a lo que estaba pasando.

Un gobernador corrupto, presidente del partido radical a nivel nacional, apenas asumió amplió el número de jueces de la Corte y su propia legislatura votó la ampliación de esos jueces. Y quienes levantaron la mano como diputados, 48 horas después estaban firmando sentencias como jueces, creando el Ministerio Público de la Acusación que se transformó en el brazo ejecutor de la injusticia. Primero persiguieron a dirigentes políticos, dirigentes sindicales y dirigentes sociales ¿Y saben hasta dónde llegó? Hasta el acoso desde el Ministerio Público Fiscal a cualquiera que piense diferente en mi provincia. Desde ahí se armaron causas penales, se inventaron pruebas para sostener esas causas y se instauró el miedo generalizado a cualquiera que piense distinto. Y ni se les ocurra ser candidato Ni se les ocurra ser candidato en contra del emperador porque ahí nomás te inventan una causa o te aprietan.

Entonces, esto degenera la representación política y genera no solo una condición en la voluntad apolítica sino también en las simples opiniones amparadas en el derecho a la libertad de expresión.

Esto corrompió totalmente el ejercicio de la Justicia en nuestra provincia, llegando a dar órdenes telefónicas a los fiscales para meter preso a cualquiera, extorsionar a los propios jueces –presten atención– que no cumplan la voluntad del emperador.

El sistema se intoxicó tanto que los mismos jueces que fueron corrompidos por el gobernador, a los que él ordenó poner y ocupar, después ordenó destituirlos. Con aprietes a la legislatura amenazándolos con juicios políticos basados en las propias acciones ilegales que generaron los jueces persiguiendo gente y armando causas. Entonces, el emperador dejó de tener con los dedos pintados a los dirigentes políticos que legítimamente tenían los mayores caudales electorales, pero que no podían participar en Jujuy, y terminó extorsionando a los propios jueces por haberlo hecho.

Para terminar, señor presidente, voy a nombrar dos casos de cómo la politización de la Justicia llega hasta el ciudadano común y corriente.

El intendente de mi ciudad –para que se rían– le dio la orden a un fiscal por teléfono para que meta preso a un jugador de fútbol que le dio un codazo en un partido a su hijo, que también es funcionario en el gobierno provincial ¡Pobre hombre! ¡Tres días preso! Tres días estuvo preso un profesor solamente por un accidente en un partido de fútbol. Terminó con su vida arruinada y con una causa penal armada, hasta que tres días después alguien del Poder Judicial, para no seguir pasando vergüenza con el escándalo generalizado en toda la provincia y con el miedo que eso genera en cualquiera que pueda hasta tener un accidente, pegó un telefonazo a otro juez para decirle: ¡Che, muchachos, esto es demasiado! Es insostenible.

Entonces, ¿en manos de quién vamos a poner el destino de la voluntad popular?

Con este último ejemplo termino, porque tomó estado público nacional cuando Gerardo Morales dio la orden de meter presos a dos tuiteros, a dos personas comunes y corrientes que lo único que hicieron fue poner una broma en Twitter. Y todo el país se enteró. Fue por poner una broma en Twitter, que ni siquiera era ofensiva; una broma de la que nos reímos todos los jujeños un fin de año, transformando un chusmerío de peluquería en una causa penal contra dos personas que estuvieron más de un mes presos por un chusmerío de peluquería. Un mes presos.

Esto es Ficha Limpia en mi provincia. Porque, lamentablemente, cuatro o cinco son dueños de Jujuy; cuatro o cinco son dueños del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.

Entonces, ¿cómo vamos a votar Ficha Limpia cuando cuatro o cinco quieren ser dueños de la Argentina? Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias senadora Carolina Moises.

A continuación, tiene la palabra el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- A lo largo de estas horas hemos escuchado tanto fundamentos a favor como fundamentos en contra. Hay cosas que creo que no es necesario reiterar. Pero yo me hice una pregunta en estos días –también me la hago ahora– cuando se acercaba la oportunidad de darle tratamiento a esta ley, independientemente de todas las actitudes que tuvieron muchos para tratar de que esto no se lleve a cabo. Primero, porque faltaban dos senadores; después, porque se murió el Papa. Yo pensé que hoy se iba a elegir el nuevo Papa y se iba a suspender la sesión también. Pero no, salió humo negro.

Entonces, pensaba: ¿Por qué existe la necesidad de contar con una ley de Ficha Limpia? ¿Qué nos ha pasado a los argentinos que empezamos con tanto ímpetu allá por 1983, con la recuperación de la democracia, para llegar a este momento con la necesidad de plantear una ley que diga que aquel que tiene problemas pendientes con la Justicia no puede aspirar a representar a la sociedad en puestos legislativos o ejecutivos? La verdad, es una situación para analizar. Lo digo con la tranquilidad que algunos no tienen de sentarme en esta banca sin tener que defender a ningún integrante de mi partido político. Porque cuando algunos integrantes de mi partido político tuvieron dificultades con la Justicia… Traigo el caso de alguien que fue tres veces gobernador de la provincia de Córdoba, que tuvo una denuncia judicial y cuando se había presentado o se estaba por presentar el pedido de desafuero, ¿saben lo que hizo ese senador, el senador Angeloz? Él mismo pidió su suspensión y su desafuero. Después de que pasó toda la causa, volvió. Una vez que se lo dejó sin ninguna causa, sin ninguna condena, volvió y nuevamente se sentó orgulloso en su banca de senador.

Caso distinto a otros que durante mucho tiempo usaron al Senado o la Cámara de Diputados para salvarse de las condenas judiciales. Y no quiero dar nombres o apellidos porque no quiero ofender a nadie.

Acá se dijo: ¿Cómo vamos a confiar en la Justicia? Esta Justicia que casualmente quienes la critican diría que son la parte fundamental de los jueces que tenemos, porque desde el 83 hasta la fecha, salvo raras excepciones –creo no equivocarme–, son los responsables de los jueces que tenemos en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema.

Una senadora preopinante dijo hace un rato –lo digo con respeto– que había un expresidente que recibía visitas de jueces en la Quinta de Olivos, que comían

asado y hacían turismo Parece que tenemos mente corta. ¿No nos acordamos que desde el 89 hasta el 95 había jueces que iban a jugar al fútbol, al básquet, que comían asado, que habían sido funcionarios del presidente de turno? Parece ser que esa parte de la historia se borró. Únicamente se acuerdan del presidente Mauricio Macri. Parece que del resto no. Parece que Carlos Saúl Menem no tenía amistades. Parece que ninguno de los integrantes de esa Corte Suprema de nueve miembros ampliada conocía al presidente que los nombró. Los nombró con el sistema que se nombraba en ese momento, en el que ni siquiera hacían falta los dos tercios del Senado. Si eras amigo mío, vení, y como tengo mayoría, te nombro.
Era así con relación a uno por uno de los jueces que designó mayoritariamente la Comisión de Acuerdos, que fue manejada pura y exclusivamente, durante la mayoría de estos cuarenta y tantos años de democracia que tenemos, por un solo espacio político, que manejaba la mayoría.

Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes y analizar por qué tenemos que llegar a esta situación.

Si usted me pregunta a mí, la verdad es que es una ley realmente innecesaria, porque cualquiera que tiene causas judiciales con la Justicia… Por lo menos así lo creo yo y estoy convencido: yo no sería capaz de presentarme si tengo una denuncia penal o una causa en primera instancia, ni siquiera en segunda instancia. Me parece que es una irrespetuosidad, una falta de respeto a la sociedad, más allá de que pueda lograr el acompañamiento de la gente.

¿Por qué llegamos acá? Porque acá se cambió la ética que se necesitaba, la conducta que se necesitaba, porque “no importa que roben, si total hacen”; “no importa que roben, si total reparten”; o “vamos por todo”. Se fue cambiando la conducta, y eso es producto de la falta de educación de nuestro pueblo, que muchas veces vota con el bolsillo y con las necesidades de hoy o de mañana, sin pensar en el futuro.

Entonces, lamentablemente, tenemos que llegar a esta incoherencia para mí de tener que votar una ley para que esta ley les diga a aquellos que tienen problemas judiciales –problemas judiciales con sentencia firme, porque no es con nombre y apellido, sino que son varios que utilizaron el Senado, que utilizaron la Cámara de Diputados y que utilizan las cámaras provinciales pura y exclusivamente para defenderse con los fueros– que no pueden representar a la sociedad; que salden sus causas con la Justicia y, cuando sean declarados inocentes o estén sobreseídos, que nuevamente se pongan a consideración de la gente.

Yo creo que este tipo de medidas –vuelvo a decir, para mí innecesarias– también hacen al futuro del país, porque, seguramente, para aquellos que les interesa el “vamos por todo” o “roban, pero hacen”, a lo mejor no es importante tener funcionarios o dirigentes probos. Pero seguramente desde el exterior otros miran con atención quién está y cuál es la situación de cada uno.

Reitero que lo digo con la tranquilidad de representar un espacio político que no tuvo que acompañar a ningún expresidente de la Nación a ningún juzgado ni hacerle manifestaciones en apoyo cuando tuvo que ir a rendir cuentas ante la Justicia. Tengo la suerte de pertenecer a ese partido político.

Por eso no soy hipócrita, por eso digo lo que realmente pienso. Algunos acá nos trataron de hipócritas, nos dijeron que atentamos contra el acuerdo democrático, que esta actitud de la ficha limpia es una mancha a la democracia. Me parece que la mancha a la democracia la realizan aquellos que siendo denunciados y procesados o desde la cárcel se presentan como candidatos. Esos son los que faltan el respeto a la democracia. Esos son los que manchan a la democracia, no aquellos que creemos que debemos ser honestos, que si vos para ingresar a la

administración pública necesitás un certificado de buena conducta, ¿cómo no vas a necesitar una Ficha Limpia para poder ingresar a un poder del Estado –sea legislativo o ejecutivo– o cumplir funciones públicas, cuando tenés que representar a un montón de gente? Si no tenés una ficha limpia, sin ningún tipo de inconveniente, no podés presentarte, por una cuestión lógica y de educación.

Lamentablemente, en este país hace faltar dictar este tipo de leyes; leyes que no tienen –como muchos dijeron– propiedad. En esto voy a hacer una autoreferencia. En el año 1998, siendo legislador de la provincia de Tierra del Fuego, presenté a pedido de un movimiento ciudadano la ley de Ficha Limpia junto con la de Boleta Única. Terminé mi función como legislador y no logré que la provincia de Tierra del Fuego tuviera ni Ficha Limpia ni Boleta Única –tampoco al día de hoy las tiene–, pero sí logré o tuve la oportunidad en el Senado de la Nación de votar y apoyar la aprobación de la Boleta Única y ahora, si Dios quiere, en el día de hoy, la Ficha Limpia.

Aclaro esto porque parece que algunos pícaros ahora descubrieron que este Senado está tratando Ficha Limpia o, en su momento, sacó Boleta Única porque ellos llegaron al gobierno. Me hace recordar algunos regímenes medio totalitarios, en los cuales el país comenzó a funcionar a partir de que ellos llegaron. Por ejemplo, Cuba. Como si fuera que Cuba existe a partir de 1957 y lo que pasó antes de1957 no existe.

Acá parece que algunos que están en el Ejecutivo nacional creen que la República Argentina nació el 10 de diciembre de 2023. Pero está muy equivocado ese señor, porque cuando ni siquiera aspiraba a formar un partido político y ni siquiera a participar en política, había muchos radicales y de otros espacios políticos que ya estaban insistiendo con este tema.

Así que no se crea que, gracias a él, nosotros estamos votando Ficha Limpia. Gracias a muchos funcionarios de él, hoy estaríamos en otro lado y no sentados acá votando Ficha Limpia. O esos periodistas que ahora se sumaron a la campaña de la Ficha Limpia y que apoyaban a raja tabla a muchos que ni siquiera tienen la posibilidad de iniciar un trámite de la Ficha Limpia.

Entonces, parece ser que muchos juegan con la memoria corta del pueblo argentino, con la memoria fresquita. Se acuerdan, a lo mejor, de los dos o tres últimos años, y no de los cuarenta y tantos años en los que vivimos en democracia, gracias a Dios, ni de la decadencia que, lamentablemente, nuestro sistema democrático ha producido que nos lleva, en el día de hoy, a tener que apoyar una ley que realmente la lógica diría que no debería existir, que habría que respetar la Constitución, dentro de la cual están las calidades y las cualidades para poder ser candidato.

Por estos motivos, voy a acompañar Ficha Limpia. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias senador Blanco.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Córdoba, Luis Juez.

Sr. Juez.- Presidente, estamos discutiendo un proyecto de ley que, obviamente, tiene sus aristas, sus implicancias y sus miradas. Claramente, uno lo puede mirar desde distintos lugares, pero si no lo miramos desde el lugar que corresponde, nos vamos a confundir.

Créanme que esto no es una actitud peyorativa ni de soberbia, pero digo con todo respeto que pareciera que algunos ni siquiera leyeron el proyecto. He escuchado expresiones, como modificación del Código Penal, y la verdad –lo digo con todo respeto– es que lo único que estamos modificando es la Ley de Partidos Políticos, estableciendo una condición clave por la cual uno no puede ser elegido.

Lo digo para que nos ubiquemos, porque si no, pareciera que estamos magnificando, que estamos sobrevalorando –créame que se lo digo con todo respeto y sin ninguna petulancia– algo básico, algo elemental.

Estamos incorporando en la Ley de Partidos Políticos una condición por la cual determinados ciudadanos no pueden ser elegidos. ¿Quiénes son? Los que ya fueron, los que ya estuvieron y administraron el erario público, y lo hicieron con una altísima cuota de corrupción y por eso tienen dos condenas.

Hay que leer. Hay que leer de qué estamos hablando. Después, podemos argumentar políticamente lo que se quiera, pero estamos discutiendo una modificación a una ley. Entonces, hay que leer de qué estamos hablando. No sirve que nos tiremos con el pasado, con el presente, con las situaciones nuestras en las provincias. Estaría el día completo contándole de la situación judicial de mi provincia. Pero hoy estamos discutiendo una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos que establece una categoría de quienes no pueden ser elegidos. Ahí puntualmente la ley dice que los que no pueden ser elegidos –lo digo genéricamente, para no hacerme el maestro ciruela– son aquellos que hayan cometido y tengan una condena en segunda instancia por haber administrado fraudulentamente el dinero público, porque ya fueron. ¿Por qué no pueden ser?

Por eso, cuando escucho decir que tenemos que incorporar otros delitos… ¡Muchachos! Estamos incorporando una categoría en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos de inelegibilidad; y para decir quiénes no pueden ser elegidos, estamos hablando de los que ya fueron funcionarios públicos, que tuvieron la oportunidad de administrar el erario público y lo hicieron de manera dolosa. Por eso tienen dos condenas.

Después, cada uno argumentará como quiera. Digo que, cuando se te acaban los argumentos jurídicos, no está mal tener un buen argumento emocional. Pero estamos hablando de una modificación a una ley.

Por eso digo, las figuras penales que se incorporan en esta condición y que a la Ley de Partidos Políticos le establecen la condición y la categoría de no elegibles, se refieren a los delitos que tienen que ver contra la Administración Pública, por la condición de haber sido antes administrador público, haber tenido la facultad de administrar el recurso del Estado y haberlo hecho de manera dolosa, con dos sentencias confirmadas por la Justicia. Después, todo lo demás es una discusión.

Ahora bien, supongamos que –espero que así sea– los que nos comprometimos a aprobar esta ley sin modificaciones, lo hagamos, porque realmente así tiene que salir. Supongamos que esto salga dentro de un par de horas: después no vamos a ser Finlandia, presidente. No. Esto no es Suiza. No vamos a ser un cantón suizo. No nos engañemos. Como dije en la comisión en su momento, esta es una condición básica, mínima e indispensable. En un país serio, nadie vota dirigentes condenados por haber administrado incorrecta o irregularmente el dinero público, una y dos veces. No se los vota. Pero, en la Argentina, necesitamos una ley.

Como vengo repitiendo hasta el hartazgo –lo voy a hacer ahora y lo quiero decir con claridad–, si yo quisiera salir corriendo al Registro Civil de Córdoba y ponerle el apellido mío a esta ley, para pasar a la eternidad, diría: “No, porque esta es una ley que la tomó, la compró, la acuñó y la trabajó la sociedad civil”. Yo me enteré de esto a través de una periodista, un día que estuvo en Córdoba hace cinco años atrás, mucho antes de que, incluso, algunas sentencias ya se hubiesen producido. Una ONG en la que estaba, creo, Gastón Marra, que fueron a Córdoba y ahí empezó. Después algunos legisladores de distintos partidos políticos le han

puesto más o menos energía, porque también el tema ha sido extremadamente transversal.

Pero, así como no tiene nombre ni apellido la autoría de la ley, me encantaría ver sentados, ahí en la grada, a estas dos personas que le menciono porque, claramente, fueron las que, por lo menos a mí, me motivaron a que me involucrara en este tema. A ellos les rindo tributo y lo digo públicamente: Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, una mujer que, con su edad, con su experiencia y con su bonhomía, podría dedicarse otra cosa, sin embargo, recorrió a lo largo y a lo ancho la Argentina para implicar a los políticos y hacer que nos movilizáramos en temas como este. Así que, esta mención es una forma muy modesta de rendirle homenaje a semejante voluntad cívica.

Como decía –tengo la necesidad de hacerlo, presidente–, así como la autoría de la ley no tiene nombre y apellido, tampoco tiene destinatario. Entiendo todo. Créame que, después de 40 años de política, entiendo todo. Entiendo que cuando los argumentos jurídicos te flaquean, obviamente, tener un buen argumento emocional no está mal. Obviamente, ahí va a haber un montón de interpretaciones. Tampoco es una apreciación que pretende molestar ni incomodar a nadie. Es una interpretación. Van a decir: “Nos están inhabilitando”, como si el problema de tener el dirigente que más te mide en tu espacio político, que termina dos veces condenado por un delito, resultara una responsabilidad de la sociedad. Me parece poco serio trasladarle a la sociedad esa responsabilidad. Pero está bien, es un buen argumento emocional, en momentos donde la gente, muchas veces, vota emocionalmente más que con la cabeza cuando vienen los procesos electorales. Es mejor que no tener un argumento. Si el jurídico no te alcanza, hay que tener un buen argumento emocional.

Ahora bien, lo cierto y lo concreto es que, como le decía yo, una vez que aprobemos esta ley la Argentina no va a estar entre los países más decentes, honestos y transparentes del mundo, porque, claramente, si necesitamos una ley para cosas básicas, como esta, esto es, no votar a alguien que fue condenado dos veces y darle la oportunidad a otro...

Recién escuchaba a algunos senadores, que me han antecedido en el uso de la palabra haciendo algunas comparaciones y diciendo… No es así. La vara no se levanta haciendo comparaciones horribles. Se levanta estableciendo estándares, no haciendo comparaciones: “No, porque aquel, porque Fulano, Mengano y Zutano también lo fueron y yo también…”.

Esta ley simplemente viene a establecer un mínimo piso. No es una locura. Esto lo digo para que no nos rasguemos las vestiduras. Un mínimo piso, mínimamente: fuiste funcionario público, te tocó administrar el erario público, lo hiciste con dolo, te condenaron dos veces, mirá, no podés ser… no podés ser más. No está mal. ¡No está mal! Cuando era intendente de Córdoba y venía un vecino y me pedía un carnet de conductor para manejar un taxi o un remise, no se lo podía dar porque necesitaba tener una planilla de antecedentes más inmaculada que el Papa. Pero resulta que vos no podés manejar un taxi si tenés un delito culposo en mi ciudad, pero sí podés ser presidente, senador o diputado nacional. Es una locura, Un contrasentido

Se trata de una vara mínima, ética, que establece determinadas condiciones para que el funcionario público sepa que, cuando uno administra el dinero público, lo tiene que hacer, mínimamente, con algún nivel de recato, de decencia, de honestidad, de transparencia. Eso, así, en brevísima síntesis.

Por eso digo que si leemos cuáles son las figuras del Código Penal que se incorporan, son las de los capítulos que tienen que ver con delitos cometidos en la

Administración Pública. Entonces, ahí entran todas esas figuras. Usted me dirá: “Bueno, pero sería bueno que incorporáramos…”. Pero eso no tiene que ver con la Administración Pública. Podríamos incorporar un montón de delitos, podríamos poner el Código Penal completo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Administración Pública?

Entonces, ¿qué quiero decirle presidente? Quiero decirle que yo entiendo –créame que ya soy un veterano en este tema– las posiciones, entiendo las miradas, entiendo las actitudes de cada uno. Ahora bien, simplemente este tema es un tema básico, extremadamente básico, casi indispensable. Si algunos no quisieran ponerle un nombre y apellido, dirían: “No hay forma de estar en contra de esto”. No hay forma. ¿Cuántos de nosotros abrazamos la carrera política –para algunos será una cuestión pecaminosa y no le gustará–, militando desde muy jóvenes, y nos metimos en la política porque creemos que es la herramienta para cambiarle la vida a la gente? Uno lo intenta en la vida. Muchas veces lo logra y, otras veces, no puede. No le alcanza, y no porque sea un bandido, sino porque no pudo. No llegó. Le faltaron herramientas o, en su momento, se nubló. ¿Quiénes de nosotros entra a la función pública para enriquecerse, para administrar mal? Si alguno lo hace, no puede ser que terminemos todos en el mismo barro. No puede ser que la política esté catalogada como una banda de delincuentes y sinvergüenza porque algunos cometen en la función pública hechos delictivos. ¿Por qué? Si acá hay gente de todos los partidos políticos, de todos los pensamientos –los hay, los hubo y los habrá– extremadamente honorables. Bandidos hay en todos lados hay. ¿Pero por qué podemos partir y presuponer que hacer política es una condición pecaminosa y que solamente los que hacemos política, lo hacemos porque algunos tipos nos han dejado el precedente de la imagen de que la comisión de hechos delictivos, cuando uno administra, casi va en paralelo con la carrera y la vocación?

Señor presidente, no le demos tantas vueltas. Es una ley muy simple que modifica, con claridad, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos e incorpora una condición, una categoría, que dice: “Estos no pueden ser elegidos”. Y dice que los que no pueden ser elegidos son aquellos que tienen o han tenido dos condenas por administrar fraudulentamente el recurso público. Está bien que así sea. ¡Está bien que así sea! Póngale el color que sea. Podría plantear mil cosas.

Podría decir que me ha tocado en mi provincia soportar persecuciones políticas y ser acusado por un hecho delictivo en no menos de cinco oportunidades, y en no menos de tres me quedé, incluso, sin abogado, por lo que yo mismo tuve que alegar en mi propio juicio. Estoy convencido de que, en definitiva, lo que te condena es la prueba. Yo estaba seguro. Sí es cierto que el poder político en muchos lugares ha convertido a la Justicia en una dependencia, en una dirección más del Poder Ejecutivo. Pero yo dije: lo que te condena es la prueba. Y la prueba no la van a tener, porque yo me he hartado de repetirlo: puedo tener la lengua larga, pero tengo las uñas cortas.

Entonces, con ese argumento quiero decir, señor presidente… Sí, he escuchado algunos argumentos de que en algunas provincias… Sí, hay déspotas en todos lados, de todos los colores políticos y todos los pensamientos. Pero, ahora, sinceramente, ¿quién puede estar en contra de este mínimo requisito ético? La verdad es que lo digo con todo respeto, si no hubiera tanto apasionamiento político, claramente deberíamos estar acá los 72 senadores levantando la mano.

Quiero decirle que esta ley ha sido demorada. Deberíamos haberla planteado antes, para no coincidir con ningún esquema electoral y ninguna especulación política partidaria.

Deberíamos haberlo sacado antes, si nos hubiésemos puesto de acuerdo y entender que esto también nos ayudaba a todos los partidos políticos, porque también establecía limitantes. Recuerdo como si fuera el día de hoy, el día que me llamó el gobernador de mi provincia, que la gobernaba hacía 18 años el radicalismo, y que nos tocaba gobernar después de mucho tiempo. Me quería nombrar fiscal anticorrupción y yo le dije a ese gobernador: “No, te pido que no. Nos vamos a pelear”. “Buscame…”. “No, no quiero. No me pongás. Nos vamos a pelear”. “No, pero necesitamos…”, me decía en aquel momento. Y siempre lo he repetido en mi provincia. Aprovecho para mencionarlo acá, es la primera vez que lo digo y esto no es un autobombo. Me dice: “No, necesitamos una mano dura que se pare ahí, porque hace muchos años que venimos intentando y, seguramente, algunos van a venir con algunas dificultades, con algunos vicios”. La historia dice que a los dos años me pegaron un boleo, me echaron como a un perro porque no se bancaron eso: establecer, mínimamente, límites en la función pública que tienen que ver con esta cuestión.

Entonces, pareciera que tenemos que admitir que todos chapoteamos en el barro y que somos todos iguales; y la verdad es que no somos todos iguales. La verdad es que no somos todos iguales. Esta ley pretende eso: establecer una condición en la Ley de Partidos Políticos por la cual hay una categoría de personas que no pueden ser elegidas.

¿Quiere que le diga la verdad, presidente? Está bien. Está bien que no elijan, del partido que sea, a tipos que estén condenados. Está bien. Probablemente hoy la contienda, la pelea y la confrontación no nos lo permita ver, pero está bien. Está bien que a la política lleguen tipos decentes, con sueños, con ilusión, con utopía. Y aquellos que ya estuvieron, que tuvieron la posibilidad y que la tentación o la falta de actitud los llevó a determinados lugares y no pudieron evitarlo, no nos terminen emparentando y poniendo a todos en el mismo fango.

Con ese criterio, voy a acompañar una ley que es básica.

Repito este concepto –y no es para andar jactándose– de que en un país serio no necesitan una ley para no votar a una persona condenada dos veces por un delito de administración fraudulenta. Se ve que nosotros, los argentinos, necesitamos una ley. Como la necesitamos, la voy a acompañar.

Nada más, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Luis Juez.

A continuación, tiene la palabra el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Adelanto que voy a votar a favor de este proyecto, a pesar de que es un paso modesto en la dirección correcta, pero es un paso modesto. Voy a ser un poco disonante con los discursos grandilocuentes: yo no creo ni que esto sea un antes ni un después ni que sea el último embate del *lawfare*. No creo en la grandilocuencia que utilizan los que impulsan esta ley ni tampoco en la grandilocuencia de los que se oponen a esta ley.

Lo que pasa es que, últimamente, en la Argentina, tocamos muchos temas pensando que es la solución final o vendiéndola como la solución final a un montón de problemas que acarreamos. Entonces, cuando eliminamos las PASO resulta que es la solución definitiva al déficit fiscal. Cuando implementamos la Boleta Única –yo voté en contra de las PASO y a favor de la Boleta Única– resulta que era la solución definitiva a la lista sábana y a la opacidad en la elección de los cargos públicos. Cuando tenemos un problema de inseguridad, decimos que la baja de la imputabilidad va a resolver todo. Yo voy a votar a favor de una baja de la

imputabilidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos que tiene que tener: a los delitos de adulto, pena de adulto; pero, además, un régimen penal juvenil como corresponde, porque, si no, vamos a agravar el problema.

Últimamente, está mucho el debate en lo gestual. Entonces, parece que con un tema vamos a resolver todos los inconvenientes que acarrea desde hace mucho tiempo la Argentina.

Empecemos por aclarar. Todos los delitos contra la administración pública en nuestro país ya tienen prevista la pena de inhabilitación para cargo público. Ya la tienen prevista de antes. Ahora, tenemos a Moreno que acaba de ser condenado y tiene esa pena. Así es que hoy con condena firme no se puede ser candidato ni ocupar ningún cargo público.

¿Qué es lo que cambia? El momento a partir del cual tiene efecto esta condena. Con Ficha Limpia, es primera instancia confirmada en segunda instancia. Sin Ficha Limpia, hay que recorrer todo el camino hasta la Corte Suprema de Justicia y que rechace el último recurso, lo cual puede llevar años.

Esa es la discusión. Eso es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si hace falta el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se ejecute la condena de inhabilitación.

Sra. Fernández Sagasti.- Se llama principio de inocencia.

Sr. Lousteau.- Ahora voy, senadora.

Y como la Corte Suprema de Justicia no tiene plazo, y la verdad es que tarda mucho, la pregunta es si una persona con condena confirmada, durante ese tiempo, puede o no ser candidata.

Sra. Fernández Sagasti.- Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Sr. Lousteau.- Esto es ni más ni menos lo que estamos discutiendo. Ninguna otra cosa adicional.

Entonces, la pregunta es si es razonable…

–Manifestaciones de la señora senadora Fernández Sagasti fuera del alcance del micrófono.

Sr. Lousteau.- Perdón, senadora, porque después usted habla y yo no la interrumpo.

Sr. Presidente (Abdala).- No dialoguemos, senadora. Senadora Sagasti, no dialoguemos.

Sr. Lousteau.- La pregunta es si esto es razonable, si esto es atípico. Miren, no tiene nada de raro ejecutar sentencias confirmadas en Cámara.

Vamos a un juicio civil. Alguien tiene una deuda conmigo, le hago juicio, hay una sentencia, esa sentencia es confirmada, yo me cobro la deuda. Independientemente de que recurra a la Corte o no, yo me cobro la deuda. Entonces, no es anormal esto.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos exige doble conforme. Es decir, exige una sentencia inicial que se revise una sola vez. La Corte Suprema se supone que no entiende de culpabilidad, entiende en cuestiones constitucionales.

Vamos a los datos: aproximadamente, la Corte Suprema recibe y trata 20.000 causas por año. El año pasado, 2024, fueron 20.600. ¿Saben cuántas confirmó? El 99 por ciento. De esas 20.600 causas, rechazó 19.650 –repito, 19.650– sin sentencia y sin razones. Las rechaza en virtud de que ve el proceso y dice: “No ha lugar”. Las rechaza.

Y pensemos, además, en todos los que no pueden recurrir a la Corte Suprema. El común de la gente que no llega hasta la Corte Suprema por su cuestión particular.

Entonces, los que rechazan Ficha Limpia, en el fondo, están defendiendo de ese 1 por ciento que la Corte no confirma a los condenados en segunda instancia por corrupción en su derecho a ser candidatos. Eso es lo que están defendiendo. En su derecho a ser candidatos para tener fueros. Esa es la discusión.

Ahora, hay críticas. Escuché críticas a la supuesta inconstitucionalidad. Primero, es una reforma penal retroactiva. No. Esto es una reforma penal, es una reforma electoral. Por eso, de hecho, requiere mayoría especial. Requiere mayoría especial: es una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Voy a la retroactividad…

–Manifestaciones de la señora senadora Fernández Sagasti fuera del alcance del micrófono.

Sr. Lousteau.- Perdón. Es muy difícil…

Voy al tema de la retroactividad. El criterio de la no retroactividad es cuando no podemos condenar a alguien por un delito que cometió cuando no era delito. No le podemos otorgar las penas a alguien que no estaban previstas en la legislación anterior, pero acá la inhabilidad ya está prevista en los delitos contra la administración pública. Ficha Limpia no crea delitos. El que aceptó un soborno en su momento, sabiendo que era un soborno, ya sabía que entre la condena potencial estaba la inhabilitación.

Esto de que viola el principio de inocencia. No existe un derecho en nuestra legislación a llegar hasta la Corte Suprema. No existe ese derecho. Insisto con que la Convención Americana de Derechos Humanos exige doble conforme para culpabilidad y acá el doble conforme es el Tribunal Oral Federal y la Cámara de Casación. Insisto: la Corte Suprema no determina la culpabilidad, determina la calidad del proceso constitucional. En general, la culpabilidad se determina y está zanjada cuando la Cámara de Casación toma una decisión.

¿Qué es lo que están diciendo quienes se oponen? No están diciendo que está mal la inhabilitación, porque la inhabilitación ya está prevista en nuestra ley, están diciendo que no confían en quienes aplican la ley, no confían en los jueces. Pero ¡vaya paradoja! Primero, lo que pretenden es que no haya Ficha Limpia para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que le iniciaron juicio político. Entonces, ¿confían en la Corte o no confían? Es raro.

En segundo lugar, en un proceso donde se llega hasta una sentencia confirmada en la Cámara de Casación, intervienen trece magistrados entre jueces y fiscales. Trece entre la instrucción, el Tribunal Oral y Casación. Trece en total, entre fiscales y jueces. Trece. Y lo que estamos diciendo es que, en el fondo, cuando hay una condena en segunda instancia, lo que hay es una conspiración de trece magistrados.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sr. Lousteau.- Bueno, ¿piensan ustedes que hay una conspiración entre trece magistrados? Entonces…

Sra. Di Tullio.- Además, creemos que la Corte va a condenar. No confiamos en la Corte.

Sr. Lousteau.- Entonces, déjenme hacer una reflexión: ya no debe haber ni jueces ni fiscales nombrados por Alfonsín, pero seguramente hay nombrados por Menem, por De la Rúa, por Duhalde, por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, por Mauricio Macri y por Alberto Fernández. No hay nombrados por Milei, porque no manda los pliegos.

Milei dice que este Senado nombró jueces por decreto, porque este Senado está en mora, pero no mandó un solo pliego de defensor, fiscal y juez. Ni uno solo.

No en la materia de la Corte Suprema, en la materia de la justicia para la política; no mandó en materia previsional, no mandó en materia laboral en la Ciudad de Buenos Aires, no mandó en materia civil, familia; no mandó en defensa de la competencia. ¡No manda nada! ¡En mora total, el presidente, por no mandar jueces y fiscales, pliegos, de las cosas que necesita la gente! Los decretos para los jueces de la Corte Suprema sí los hace, pero con la justicia de la gente no hace nada.

Ahora, en ese tiempo –excluyo a Alfonsín, porque ya no debe de quedar ninguno– de los treinta y seis años en veintiocho gobernó el Partido Justicialista. Los jueces, los fiscales, muchas veces la mayoría en el Consejo de la Magistratura y los procuradores, durante todo este tiempo, todo eso estuvo bajo el control mayoritario del PJ. ¡Y el Senado también! Ahora resulta que esa Justicia es una Justicia adicta, de jueces corruptos, que seguramente los hay. ¡Claro que los hay! Ahora, es la Justicia que nos dio la democracia. Es la Justicia que nos dieron ustedes. Eso es lo que pasa.

Entonces, ¿la Justicia es buena? No. La verdad es que no es buena la Justicia, tiene sesgos de clase y de género, les responde a unos y no a otros: al poder político le responde, al poder económico le responde, a la gente no. Tiene demoras. Una justicia que llega tarde no es justicia. ¿Pero es ilegítima? Es la Justicia de nuestra democracia; si no creemos en la justicia de la democracia la verdad es que no sé en qué vamos a creer.

Sra. Di Tullio.- La gente no cree.

Sr. Lousteau.- Recién se mencionaron varias provincias donde el problema es que el Poder Ejecutivo o el poder de turno hacen lo que quiere con la Justicia. Miren, ahí el problema no es Ficha Limpia o no Ficha Limpia, ahí el problema es de otra índole: no tenemos una forma republicana de gobierno.

Entonces, pensemos realmente –si eso es lo que se está diciendo– si amerita intervenciones o no. Y si el problema es nacional, bueno, el problema tampoco es Ficha Limpia. Si ese es el problema que tenemos a nivel nacional, tenemos un problema muchísimo más grande, si eso es lo que están describiendo.

Se dice que esta es una ley con nombre y apellido. Yo estoy de acuerdo. Pienso en una persona que accedió dos veces a la Presidencia de la Nación, también presidió su partido, tuvo gran popularidad en la Presidencia y, después, la perdió por causas de corrupción, causas de corrupción vinculadas a su familia, por un atraso cambiario que tenía una crisis latente muy grave, que después hizo eclosión. Después de dejar el cargo esa persona fue condenada, ya sin tener capacidad política para aspirar a la Presidencia buscó fueros en el Senado y los consiguió. Esa persona se llama Carlos Saúl Menem. Falleció sin cumplir condena, condena confirmada por Casación veinte años después de los hechos de los que se lo acusó. ¡Veinte años después de los hechos por los que fue acusado! Fue condenado por sobresueldos, fue condenado por el contrabando de armas en la guerra entre el Perú y Ecuador y fue condenado por la venta, a precio vil, del predio de La Rural.

Con Ficha Limpia, Menem no hubiera podido buscar fueros en el Senado y hubiera tenido que cumplir su condena; sin Ficha Limpia, pudo.

Ahora, este gobierno pone a Menem como el mejor presidente de la democracia, este gobierno lo restituyó en el Salón de los Próceres. ¿No es un poco incompatible con decir que Ficha Limpia es lo que defiende el gobierno? ¿No es incompatible? ¿Los que se oponen a Ficha Limpia quieren equiparar a Cristina Fernández de Kirchner con Menem? Me parece que la hipocresía es mayor todavía.

Hoy, estamos discutiendo Ficha Limpia, pero la verdad es que acá se bloqueó la comisión investigadora de $LIBRA. Le quiero decir a la gente que para

crear una comisión investigadora en el Senado hacen falta más votos que para nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para crear una comisión investigadora la mayoría calificada es más grande que para nombrar jueces de la Corte Suprema. Por eso no se llegó, porque hubo cuarenta y siete votos a favor y se necesitaban cuarenta y ocho.

Entonces, se bloqueó…

Sr. Rejal.- ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Le permite una interrupción al senador Rejal?

Sr. Lousteau.- Perdón, perdón…

Sr. Presidente (Abdala).- No se la concede.

Tiene la palabra el senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- Dejame terminar.

Sr. Rejal.- Es atinente a lo que estás manifestando.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- No dialoguen.

Tiene la palabra el senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- Hoy, tratamos Ficha Limpia y se vende como la solución definitiva a la corrupción. La verdad es que acá se bloqueó la comisión de $LIBRA. Hoy, no se votó una interpelación y ya sabemos que cuando va a comisión nunca pasa nada, por eso es que se piden las cosas sobre tablas.

Mientras se vota Ficha Limpia hay dando vueltas en todos los medios un escándalo de este gobierno con el PAMI, pidiendo plata a los funcionarios que nombran. Los nombran para cobrar plata.

Recordemos que la senadora Vigo fue la miembro informante como presidenta de la Comisión correspondiente, pero el presidente anterior de esta Comisión, que tendría que haber sido el miembro informante de Ficha Limpia, era Kueider. ¡Kueider!

Vimos diputados que se engalanan con Ficha Limpia y no pueden explicar su patrimonio, ni la cantidad de departamentos que tienen, y durante todo este tiempo han sido funcionarios públicos de un montón de gobiernos distintos.

También hemos visto cómo Ficha Limpia se ponía como prenda de negociación a la hora del tratamiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Por suerte no pasó, ¿pero cuál es la evidencia? Apenas esos jueces fueron votados en contra, ¡inmediatamente se volvió a traer el tema de Ficha Limpia acá! Lo mismo pasó en Diputados con la interpelación a Karina Milei.

Entonces, en el medio de todos esos discursos sobre la transparencia hay negociaciones subterráneas. Hoy, si la sesión se caía… Es cierto lo que se dijo el otro día: teníamos que tener sesión y solo hubo una sesión en homenaje al papa Francisco.

Todos estos hechos bochornosos ocurren en el medio de un debate por Ficha Limpia en donde un montón –insisto– se engalanan.

También había una iniciativa para ver si se demoraba la sanción de Ficha Limpia, haciéndole cambios.

Yo vine a votar a favor y lo acabo de decir, porque es un paso en la dirección correcta, pero no es para festejar. No es que acá se terminó la corrupción, la impunidad. No digamos eso. Un antes y un después, no digamos eso. No es cierto. No le vendamos espejitos de colores a la sociedad.

La Justicia es lenta en la Argentina y hay una parte de la sociedad y del periodismo que solo ve la corrupción cuando los gobiernos se van o cuando la popularidad baja porque la economía funciona mal. Ambas cosas alimentan la

impunidad: la Justicia que no funciona y una parte de aquellos que tienen que comunicar que solo la ven tarde. Cuando están cerca del poder eligen no ver.

¿Cómo hacemos? Tenemos que tener una Justicia mejor. Eso es, entre otras cosas, no tratar de cooptar la Justicia con jueces de la Corte Suprema por decreto; enviar los doscientos pliegos que tiene pendientes el presidente porque, si no, hay lugares vacantes en la Justicia; eso es nombrar un procurador; eso es transferir la Justicia a la Ciudad, así la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura se pueden abocar a lo que es la justicia federal en lugar de estar entendiendo en otras cosas.

Miren, la corrupción hay que prevenirla, hay que detectarla, hay que sancionarla y, después, hay que hacer cumplir las condenas, pero esto no es mirando solo el pasado: tiene que ser mirando el pasado, el presente y el futuro; en todo tiempo y con todo gobierno tiene que ser así. Hoy, no pasó esto. Hoy, nos tendríamos que haber ido del Senado con las dos cosas: con Ficha Limpia y con la interpelación; con las dos cosas. Nos tendríamos que haber ido con una comisión investigadora. Nos vamos con una sola. La otra se paralizó en una sesión que fue escandalosa.

La verdad es que yo veo preocupación en la sociedad con el nivel de corrupción, pero con la corrupción del pasado. Veo a los comunicadores con la corrupción del pasado. Insisto, poca preocupación con la corrupción presente, que se empieza a visibilizar en un montón de lugares, y muy poca con el futuro, es decir, con mecanismos para prevenirla. Hasta tanto no resolvamos eso lo que hacemos son parches. Pueden ser parches en la dirección correcta, pero son solo parches.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lousteau.

A continuación, tiene la palabra la senadora Florencia López de la provincia de La Rioja.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señor presidente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Le pide una interrupción el senador Rejal.

Sra. López, María Florencia.- Sí, le concedo la interrupción.

Sr. Presidente (Abdala).- Concedida.

Tiene la palabra el senador Fernando Rejal, también de la provincia de La Rioja.

Sr. Rejal.- Voy a insertar mi discurso y solamente haré una acotación in voce por algunas consideraciones que hizo el senador Lousteau, ya que me tocó asumir, como abogado de la provincia de La Rioja, la defensa de Carlos Menem precisamente en las causas a las que hace referencia, cuando fue impugnado en la Justicia por un pedido que hicieron los candidatos de su partido.

Le quiero decir que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual falló a favor de Carlos Menem en todas esas causas que usted mencionó. El compañero Carlos Saúl Menem pudo ser candidato y, realmente, ninguna de esas condenas había quedado firme. Eso justifica la idea de que este proyecto de Ficha Limpia es un camino para proscribir a los candidatos del justicialismo, que son los que siempre resultaron proscriptos en la democracia a partir de su regreso.

Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que lo que se pretende es hacer lo mismo que se quiso hacer con Carlos Menem, es decir, proscribirlo, aunque, gracias a Dios, la Corte falló a su favor y anuló todas las causas a las que usted hizo referencia.

Yo le pido que se informe sobre el particular.

Nada más.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias…

–Manifestaciones del señor senador Rejal fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra Fernando Rejal.

Sr. Rejal.- Como dije, voy a insertar mi discurso sobre las cosas que justifican que este proyecto no solo viola todo lo...

Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto.

Gracias, senador Rejal. Eso queda incorporado.

Tiene la palabra la senadora Florencia López.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente, quiero decir que las ironías de la vida nos hacen tratar hoy un proyecto que, paradójicamente, se llama Ficha Limpia cuando surge de un acuerdo sucio de lo peor de la política que se une con lo peor de los medios de comunicación y con lo peor de la Justicia. De ahí sale la Ley de Ficha Limpia.

Podemos verla desde dos puntos de vista. En primer lugar, Ficha Limpia es la cereza o la frutilla del postre llamado *lawfare* a la principal referente de la oposición de la Argentina, que es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero también podemos ver Ficha Limpia como una forma de distracción a la inutilidad de gobernar que tiene este partido político gobernante.

¿Y por qué digo que Ficha Limpia es la frutilla del postre del *lawfare* del cual Cristina Fernández de Kirchner es la destinataria única de este proyecto? Porque se violó, a través del uso de la herramienta de la justicia, a través del uso de jueces, de fiscales, de medios de comunicación, para proscribir a todos los líderes progresistas, populares de Sudamérica. Y ahí está la compañera Cristina.

¿Por qué digo esto? Porque el *lawfare* fue violando, sistemáticamente, cada una de las garantías constitucionales. Primero, violaron el principio de inocencia. Le pedían a Cristina que probara su inocencia, le pedían a Cristina que fuera capaz de –diríamos– pasar por encima de una presunción de responsabilidad objetiva en materia penal, algo que no existe. No existe en materia penal la responsabilidad objetiva. Sí se la aplicaron diciendo que ella debería haber sabido lo que estaba sucediendo.

Además del principio de inocencia, violaron el principio de defensa en juicio. ¡No la dejaron declarar! No la dejaron ampliar su declaración indagatoria, a pesar de que el fiscal de la causa había agregado nuevos elementos.

No solo violaron el principio de defensa en juicio, sino, también, la garantía del juez natural. ¡Epa! ¡Qué tema el de la garantía del juez natural!

Yo no puedo creer todavía cómo de las diez causas que se iniciaron en contra de la expresidenta de la Nación nueve cayeron, por un “sorteo”, ante el mismo juez: Bonadío. Algo imposible. ¿Qué hicieron? Fueron a consultar a un matemático para ver si era posible que de los doce jueces siempre cayera en todas las causas de Cristina el mismo juez. ¿Sabe qué dijeron sobre esta probabilidad? Se consultó a Adrián Paenza, quien dijo que había dos posibilidades de cada mil millones de que esto sucediera. Así que no me digan que ustedes creen, realmente, que el sorteo de jueces es real.

Aparte de eso, señora presidenta, se violó la garantía de la imparcialidad.

¿Cómo podemos pensar que vamos a tener a alguien en el banquillo de acusados cuando los jueces que la deben evaluar, absolver o condenar están en el grupo Liverpool jugando al tenis o a la pelota, yendo y viniendo con los funcionarios del expresidente Macri? ¿Cómo puede ser que podamos creer que esos jueces son imparciales? ¿Cómo podemos pensar que hay jueces imparciales cuando están esperando, cada uno con su bolsito, para subirse a un avión alquilado por las

empresas de Macri para ir a Lago Escondido? ¿A qué? ¡A preparar los fallos para proscribir dirigentes políticos! Eso pasa, señora presidenta.

Pero, además, la imparcialidad de los jueces llega a más. Hace poquito nosotros teníamos que tomar la decisión sobre los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y sabe qué pasó? Amenazaron a un miembro actual de la Corte diciendo que si este bloque del peronismo votaba en contra de uno de los pliegos, rápidamente caería una condena contra la expresidenta.

Entonces, ¿qué nos llevan a ver todas estas cuestiones? Que esta Justicia no es como la que nos enseñaron a nosotros en la facultad, es decir, una figura de una mujer que tiene una balanza en una mano y una venda en los ojos. ¿Sabe qué? Esta Justicia tiene su balanza inclinada. Y es una Justicia pirata porque en lugar de tener una banda en los ojos tiene un parche en uno solo para perseguir, para condenar, para proscribir no a una mujer, sino al Movimiento Nacional Justicialista.

¿Y por qué le digo que este Congreso es la frutilla del postre del *lawfare*? Porque violó una garantía más, que es la de la cosa juzgada, el principio de imparcialidad, el principio de defensa en juicio. Le violaron absolutamente todo: el principio de juez natural. Encima, ahora nosotros, con esta ley, violamos la garantía de la cosa juzgada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos hacer creer a la gente que a partir de esta Ley de Ficha Limpia no existe corrupción, no existen condenados que puedan ser candidatos.

¡Ya existía esa ley! Leamos el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos que dice, claramente, que no pueden ser candidatos los que sean condenados. Leamos el Código Electoral. En su artículo 3° dice que no pueden ser candidatos aquellos que estén excluidos del padrón electoral.

Entonces, ¿a quién queremos engañar diciendo que a partir de Ficha Limpia nosotros vamos a impedir que los condenados por corrupción sean candidatos si, anteriormente, también estaban impedidos?

Lo que hacemos con esto es vulnerar la garantía de la cosa juzgada; es decir que para todos los justiciables nuestra sentencia recién surte efecto a partir de que pase a autoridad de cosa juzgada. En este caso, a partir de Ficha Limpia le quitamos una garantía más, convirtiendo ese *lawfare* en lo que faltaba, que es que el Congreso Nacional complete la proscripción.

También quiero decirle, señora presidenta, que esta Ficha Limpia, además de ser la frutilla del postre del *lawfare*, es la herramienta que han utilizado para ocultar la inoperancia de este gobierno, el ajuste a los jubilados, a las universidades, a las provincias. Entonces, como no pueden defender nada, como no pueden buscar los votos como corresponde, con propuestas, ¿qué hacen? Toman el caso de Ficha Limpia.

Y, ¿sabe qué, señora presidenta? En el debate vi a la candidata Lospennato peleándose con el candidato de La Libertad Avanza, Adorni, para ver quién era más antikirchnerista. Y, ¿sabe qué? Me dio mucha pena, por la mediocridad del debate, por la mediocridad de los candidatos. Y me dio pena por los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que solamente pueden pelearse para ver quién saca Ficha Limpia, para competir entre ellos quién es más antikirchnerista.

Por eso, señora presidenta, yo simplemente quiero decirle que, por más que todos acá se crean los originales que vienen con esta ley, esto es más viejo que todo; la proscripción es más vieja que todo. Y a los adalides, a los que estuvieron todo este tiempo hablando de la transparencia, de la corrupción, yo acá tengo el listado de las causas que también mencionó mi compañero de bancada: el parque eólico, el Correo Argentino, la concesión irregular de los peajes, las presiones al Grupo Indalo, el espionaje ilegal de políticos, la mesa judicial, el asunto de Avianca,

los Panamá *Papers*. ¿Qué más puedo decirles? El soterramiento del Sarmiento, el blanqueo de los capitales, la contratación directa de empresas que distribuyeron publicidad por el tema del turismo, la Gestapo antisindical de Vidal, los aportantes truchos, y también podemos sumar la criptomoneda, el asunto de Pettovello y los veintiún departamentos de Miami.

Ustedes, que defienden tanto la honestidad, ¿pueden contestarnos todo eso? No pueden. No pueden porque esto, señora presidenta, es la más burda herramienta, artimaña, de la proscripción a la líder de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner.

Pero, ¿sabe qué? No se van a salir con la suya, porque a toda proscripción, siempre, a lo largo de la historia, se la ha rebatido con el voto. Y, en este caso, no va a ser la excepción.

Nada más, y muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidenta.

Bueno, tendría tantas cosas que decir, que voy a tratar de ordenarme y de concentrarme en aclarar algunos tantos.

A veces escucho a personajes hablar de constitucionalismo, de Corte y de derecho en general, y le juro que me duelen los oídos, presidenta. No sé quién le escribe los discursos a ciertos senadores, pero, en serio, parece el enemigo. Ahora voy a ir aclarando esto.

Decía acá el senador Juez –lamento que no esté– “estudien”. Yo me considero bastante estudiosa, y la verdad es que vamos a tratar de desasnar algunas cosas que se dicen con una liviandad que no pasarían un examen de la escuela secundaria de ética ciudadana, o sea, de división de poderes. En serio. Algunas veces yo me sorprendo del bajo nivel que tienen algunas argumentaciones cuando hablamos de república, de constitucionalismo y de derecho. Y de principios generales del derecho, porque ni siquiera estoy pidiendo que ahonden. No sé qué clase de asesores tendrán. Tal vez no los usan para que los asesoren jurídicamente en el Senado; tal vez usan a los asesores y a las asesoras para otras cosas, que no es asesoramiento jurídico en el Senado.

Pero acá estamos en este recinto, otra vez. Y nos enfrentamos a un proyecto que nos quieren vender o presentar con la cara amable de la transparencia, pero que sabemos que, en el fondo, esconde una vieja y conocida intención que siempre, pero siempre, en la historia argentina ha caído en las espaldas del Partido Justicialista, del peronismo, o del campo nacional y popular, como quieran llamarlo. Por eso, me sorprende que algunos senadores que han estado dentro de las filas del peronismo hablen tan livianamente de la proscripción, incluso presidentes de la JP, porque para los que somos peronistas ser secretario general de la JP es una alegría y un honor muy grande. Bueno, es otro que tiene más transferencias que un Corsa, el segundo. Tenemos a Patricia Bullrich, “la *one”* de las transferencias en partidos políticos, y yo creo que el segundo está acá, en el Senado.

Pero esa liviandad de hablar de proscripción por parte de quien ha sido peronista, a mí me sorprende muchísimo, porque nosotros, los peronistas, sabemos que cuando nos afiliamos, cuando decidimos entregar nuestra vida a esta vocación, que es que no se puede ser feliz en soledad, sabemos que uno de los costos va a ser la persecución política, sobre todo con la historia del peronismo en la Argentina.

Entonces, venimos a este recinto a tratar un proyecto de ley que el antiperonismo –porque no es la derecha, sino el antiperonismo, que siempre existió a partir de que existió Perón en la Argentina– tiene el tupé de venir a presentar,

denominándolo Ficha Limpia. Y yo les quiero decir que esto, de limpio, no tiene absolutamente nada. Es un proyecto inconstitucional y antidemocrático, que pretende ensuciar la voluntad popular.

Pero el tupé más grande que tiene este proyecto, con ese nombre que le han puesto, es que simplemente pretende poner en un mismo nivel la limpieza y la proscripción. Quieren limpiar lo que les parece mal, lo que les molesta, lo popular. Limpieza. Y la verdad es que, de limpio, no tiene absolutamente nada, porque –como decía la senadora Florencia López– este es un eslabón más, uno más, de los sectores del poder que nunca van a elecciones, de disciplinar al peronismo y, sobre todo, a una sola persona, que es la principal dirigente opositora y la presidenta de nuestro partido, el Partido Justicialista, que se llama Cristina Fernández de Kirchner.

¿Sabe qué? Me da mucha gracia escuchar –si no fuera tan grave lo que nos aprestamos a votar– que quienes nos endeudaron por más de 100 años, quienes nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional por 40.000 millones de dólares en una duda totalmente fraudulenta, quienes hicieron la mesa judicial para perseguir a los opositores –esto comprobado por la Justicia–y luego huyeron como ratas al Uruguay para no afrontar a la Justicia –todos nos acordamos de eso–, quienes deben a los argentinos el Correo Argentino, que duerme el sueño de los justos en la Justicia… Pero no, esperen, no duerme el sueño de los justos ahora: la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pasó la causa a la Suprema Corte de la CABA, la justicia independiente a la que nos quieren someter para que Macri y su familia no le paguen al pueblo argentino lo que corresponde por Correo Argentino. ¿En serio el PRO, Lospennato, que anda con Mauricio Macri diciéndose la autora de Ficha Limpia, nos va a venir a hablar a nosotros de pureza republicana? ¿En serio?

Esto no pasaría con medios independientes, con Justicia independiente. ¿No se le cae la cara de hablar de pureza republicana a esta gente? ¿A los Macri? ¡Socma, las cloacas de Morón, los parques eólicos, y así podría seguir!

¿El PRO nos va a venir a hablar de pureza republicana a nosotros?

Mire, señor presidente, este proyecto es inconstitucional, porque viola el principio de inocencia del artículo 18 de la Constitución Nacional; les guste o no. Lo pueden justificar como quieran. Yo escuché acá a senadoras y a senadores diciendo: “No, lo que estamos planteando es votar un principio ideal de no sé qué cosa, acá lo que estamos planteando es “abuenar” a la política con los ciudadanos… “. Es electoral esto.

Miren, hay un principio en el artículo 18 de la Constitución Nacional que surgió en el derecho occidental y en el derecho moderno para ponerle freno a las arbitrariedades, como la que quieren hacer con una ley ustedes. Eso están haciendo. Y no lo digo yo, no lo dice solamente la Constitución Nacional. Acá había un senador recién que decía que la Corte Suprema –en serio, le escribió el discurso el enemigo, posta– no dice que los recursos tienen que agotarse en la Corte, y no sé cuántas cosas más. La verdad es que no lo podía escuchar, porque me ardían los oídos.

Pero hay un fallo que establece algo, que es el fallo Olariaga. La Corte ha sostenido, de manera inequívoca, que una sentencia está firme cuando se acaban los recursos. Y los recursos se acaban con la Corte Suprema de Justicia. Es así. La Corte lo ha dicho, por ejemplo, en el fallo Olariaga. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha dicho en el fallo “Suárez Rosero vs Ecuador”: que se termina y se considera sentencia firme cuando se acaban los recursos. Y en el sistema jurídico argentino, la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Quiere decir que nosotros confiamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? No, no. Y ya voy a explicar otra parte de eso. Pero ahora estoy hablando, solamente, del principio de inocencia, que está claramente vulnerado. Y si respetáramos el principio de inocencia, la ley electoral ya establece que cuando hay ciertos delitos, no podés ser candidato. Entonces, ¿con qué cara van a decir que este proyecto no tiene nombre y apellido?

Como si eso fuera poco, no solamente es inconstitucional, porque viola el principio de inocencia, sino también porque establece y viola el principio de irretroactividad de la ley, que no es como decía acá un senador economista, sino que yo se lo digo como abogada: es un principio general del derecho la irretroactividad de la ley.

Este proyecto de ley establece una modificación sustancial al artículo 33 de la Carta Orgánica de Partidos Políticos, mediante la incorporación de un nuevo inciso h). O sea, pensemos si esto no está teledirigido a la presidenta del Partido Justicialista. Dice que establece la causal de inhabilitación para postularse en cargos electivos en aquellos casos en que exista una condena penal confirmada por un órgano judicial de segunda instancia –es ahí la violación al artículo 18 de la Constitución–, aún sin sentencia firme, siempre que dicha confirmación haya ocurrido dentro de un plazo determinado, hasta 180 días antes de la elección general.

¿Entonces? ¿Estamos 180 días antes de la elección general? Sí. Es decir, nosotros estamos diciendo… O sea, todavía no se aprueba la ley y ya hay una sola persona en toda la República, una sola persona en toda la República Argentina, a la que le vamos a aplicar una ley que no existía cuando sucedió el hecho. No es tan difícil. El sentido común nos dice que una ley empieza a regir cuando es sancionada, para adelante. Es sentido común. El derecho es sentido común, además. Y la irretroactividad de la ley es un principio general del derecho. Por lo tanto, esta ley, por esas dos razones, es inconstitucional. Porque esta inhabilitación que quieren hacer sobre Cristina Fernández de Kirchner, esta proscripción que hoy intenta ejecutar el Senado de la Nación, se hace con un proceso electoral iniciado. El calendario electoral que nos va a llevar a votar el 26 de octubre ya se disparó, y nosotros le queremos imponer, ejecutar la proscripción a una persona. ¡Una sola persona en la Argentina tiene esa calidad! Esta ley es para esa sola persona, para que no pueda ser candidata por hechos que se dieron mucho antes de la sanción de esta ley.

Entonces, ustedes pueden decir lo que quieran. Pero nos vemos en la historia. Nos vemos en la historia.

Segundo, no solamente esta ley es inconstitucional, sino que es un proyecto selectivo e hipócrita. Voy a argumentar cada una de las palabras que digo. No digo “selectivo” e “hipócrita” por decir dos cosas al azar. Digo que es hipócrita, porque nosotros pedimos incluir, ya que acá el PRO, que tiene personas tan íntegras entre sus filas, y el radicalismo también, todas íntegras, y dijimos: nosotros no estamos de acuerdo con proscribir a nadie, pero si queremos personas íntegras en la política, vamos por la integridad moral, esa moralina a la cual nos quieren someter. Entonces, dijimos: ¿por qué no incluimos a los delitos del narcotráfico? ¿Por qué no estamos de acuerdo con incluir la trata de personas?

Decía el senador Juez –que lamento que no está–: “No, esto solamente tiene que ver con la administración pública”. A ver, ¿la trata de personas existiría sin complicidad judicial, política y policial? ¿En serio somos tan caretas? El narcotráfico, ¿existiría sin funcionarios públicos cómplices? Hablemos en serio. Si vamos a hablar de integridad de las personas, hablemos en serio. Nosotros proponemos que

se incluya el delito de narcotráfico en Ficha Limpia porque, si no, de esta manera, “Los Monos”, desde adentro de la cárcel, van a poder serlo. Los pedófilos: allá hay un diputado de la Libertad Avanza condenado en Misiones por pedofilia. Va a poder ser; va a poder estar acá, entre nosotros. Ustedes, que tienen la vara de la integridad de las personas, están optando porque también haya pedófilos acá. Traición a la patria; contrabando. Bueno, entiendo por qué el PRO no quiere que el contrabando entre en Ficha Limpia. Abuso sexual…

Sra. Di Tullio.- Kueider podría volver a ser…

Sra. Fernández Sagasti.- Kueider podría volver a ser. Kueider, ahora, se puede presentar el 26 allá desde Paraguay y puede volver a ser, en este caso, diputado nacional.

Contrabando, tortura, trata de personas, delitos contra la integridad sexual.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Fernández Sagasti.- Por eso, se fue con Milei, pero la vara nosotros la ponemos para todos.

Atentados contra el orden institucional. Código Aduanero...

Sra. Di Tullio.- Estafas piramidales.

Sra. Fernández Sagasti.- Delitos contra el orden económico. Sobre eso, yo entiendo que a los del PRO y a los de este gobierno no les gusta mucho tampoco. Estamos hablando de fuga de capitales, cuentas *offshore*, todo eso que les gusta. Yo entiendo, pero si vamos a pedir personas íntegras, no pongamos nuestro…

Sr. Mayans.- Que sean puros de verdad.

Sra. Fernández Sagasti.- Maniobras de fuga, sociedades *offshore* y, también, agregamos lo que nosotros decimos “nariz limpia”. Nosotros queremos un examen toxicológico…

Sra. Di Tullio.- Ya.

Sra. Fernández Sagasti.- ...a cada candidato o candidata una vez oficializada su candidatura.

Sra. Di Tullio.- Ya tenemos un proyecto presentado.

Sra. Fernández Sagasti.- Tenemos un proyecto presentado de la senadora, acá. También le agregamos eso: “nariz limpia”…

Sra. Di Tullio.- ¿Por qué no aprobaron el proyecto…?

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Quieren Ficha Limpia?

Sr. Presidente (Abdala).- No hablen, por favor, senadoras.

Sra. Fernández Sagasti.- Ustedes no quieren aprobarlo, porque nosotros nuestro proyecto lo tenemos hace mucho.

Sra. Di Tullio.- Dos años hace que lo presenté.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadores: no hablen, por favor. Hay una persona en uso de la palabra. Hablan todos y parece que el discurso es compartido.

Sra. Fernández Sagasti.- Yo digo, ¿están dispuestos…?

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Di Tullio.- Soy botona. ¡Sí, soy botona!

Sra. Fernández Sagasti.- No, no es de botona o no; si queremos personas íntegras y lúcidas conduciendo los destinos de la patria, arranquemos. No seamos hipócritas y selectivos con los delitos.

Entonces, yo escuchaba argumentando a algunas senadoras, sobre todo, que no tienen cara para volver a su provincia después de acusar a su gobernador de narcotraficante, decir: me opongo a incluir el delito de narcotráfico en Ficha Limpia. Una periodista independiente, que hoy está sentada en las bancas del radicalismo.

Entonces, es inconstitucional este proyecto. Y es selectivo. Es para ciertos delitos. Ahora, no nos molesta… Y es para una persona, solamente, que tiene esa calidad de segunda instancia. Y, además, es selectivo. Y acá viene la frutilla del postre: es hipócrita, porque mientras se arman escándalos mediáticos contra dirigente populares, se esconden causas escandalosas.

¿Ustedes sabían que existe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como decía acá la senadora Carolina Moisés –que se cajonean–, una causa hace dos años contra Franco Macri?

Sr. Parrilli.- Jorge Macri…

Sra. Fernández Sagasti.- Jorge Macri, perdón. Es que en la *famiglia*…

Sra. Di Tullio.- El bonaerense Jorge Macri…

Sr. Presidente (Abdala).- Los discursos no son compartidos, les cuento. Por favor, que hable uno solo.

Tiene la tiene la palabra la senadora Sagasti, que se le está terminando el tiempo.

Sra. Fernández Sagasti.- Usted tiene que ordenar. ¿Qué quiere que yo ordene a mis pares?

Sra. Di Tullio.- Jorge Macri.

Sra. Fernández Sagasti.- Jorge Macri.

¿Por qué es hipócrita este proyecto? Ustedes se asombrarían si yo les digo que hace dos años duerme el sueño de los justos una causa contra Jorge Macri en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; una causa por lavado de dinero por la compra de un departamento de 400.000 dólares. ¿En dónde? Adivinen, porque es refácil…

Sr. Mayans.- Miami…

Sra. Fernández Sagasti.- Miami, obvio. *Of course*.

Esta causa de lavado se inició cuando él era intendente. ¿De qué localidad?

Sra. Di Tullio.- Vicente López.

Sra. Fernández Sagasti.- Vicente López.

Sra. Di Tullio.- Porque es bonaerense…

Sra. Fernández Sagasti.- Él era funcionario público, intendente del conurbano bonaerense, y se compró un departamento de 400.000 dólares en Miami. Y miren si no les suena este argumento: como no sabían, le dijeron: “Bueno, señor, ¿de dónde sacó los fondos?” “Me los prestó mi hermana Antonella”, dijo.

Yo digo: ¡qué suerte que tienen los de PRO para comprar departamentos! Siempre los familiares y los amigos están ahí, a la orden del día.

Sigo…

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, vaya cerrando, que estamos en los 20 minutos reglamentarios.

Sra. Fernández Sagasti.- Entonces, les digo, acá está el dictamen del procurador general de la Nación, y no pueden decir que Casal es “kuka”. De ninguna manera. ¿Qué dice? Miren lo que dice Casal. No lo dice esta senadora. Dice: con arreglo al deber, entiendo que resulta de especial significación continuar con la instrucción en el presente, dada la condición de funcionario público de Jorge Macri al momento de los hechos objetos de examen y la incertidumbre acerca del origen del dinero en cuestión, circunstancias que, en mi opinión –dice Casal– impiden, por el momento, descartar una tensión con los compromisos asumidos por el Estado Nacional al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Casal, a la Corte hace dos años.

Entonces, les pregunto: ¿ustedes escucharon a Lorenzetti hablar de esta causa? ¿Ustedes lo escucharon a Lorenzetti diciendo: vamos a sacar esto que duerme hace dos años en la Corte antes de las elecciones? ¿Lo escucharon? No.

–La señora senadora Di Tullio realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Se pasó el tiempo, senadora. Por favor, redondeando.

Sra. Fernández Sagasti.- Sí, voy a seguir hablando, porque bajamos a todos.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, cumplamos el Reglamento.

Sra. Fernández Sagasti.- La cuestión es que Lorenzetti solo habla de una sola persona. Y lo dije acá cuando estábamos tratando los pliegos de la Corte. Varios senadores de acá intentaron apretarnos para cambiar nuestro voto, porque si no iban a sacar la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Días después, lo vemos a Lorenzetti decir en varios medios que iban a sacar el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner –que hace poquito está, no hace dos años que está en la Corte, hace poquito– antes de las elecciones, para que no pueda ser candidata.

Ni qué hablar las causas que tiene Lorenzetti por el mal manejo de la obra social de judiciales y todo lo que sabemos.

Entonces, ¿esa es una Justicia independiente, a la que ustedes quieren entregarle el poder que es del pueblo –no es nuestro, es del soberano, es del pueblo– para decidir quién puede ser candidato o candidata? ¿Quién va a ser el nuevo comisario moral de la República Argentina para poder ser candidato o candidata y que te elija o no el pueblo? ¿En serio nos vienen a hablar de idoneidad moral a nosotros? ¿Quiénes van a ser los comisarios? ¿Los jueces que hacen equipo de futbol con los Macri? ¿Los jueces y fiscales a los que les mandan mensajes e instrucciones por WhatsApp y por Telegram de lo que tienen que hacer? ¿A los de Lago Escondido? ¿A esos jueces les vamos a poner la responsabilidad de decidir quién puede ser candidato o no? ¿A los editorialistas de la TV le vamos a decir que sean los nuevos adalides comisarios morales de la República? Esos mismos editorialistas que su presidente…

Sr. Presidente (Abdala).- Vaya cerrando, por favor, senadora.

Sra. Fernández Sagasti.- Sí, ya estoy cerrando. En este momento cierro.

Esos mismos editorialistas a los que el presidente de la Nación Argentina titula como “ensobrados”, ¿van a ser los nuevos comisarios? ¡Por favor! ¡Por favor! Si hoy votan esto, están ejecutando una democracia tutelada y de élite.

Como si eso fuera poco, y acá sí voy a hablar del peronismo, hoy es 7 de mayo; es el natalicio de Eva Duarte de Perón. Y hoy el vocero Adorni tiene el tupé de eliminar el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Hoy, 7 de mayo.

Yo digo: qué poco originales que son los gorilas; qué poco originales son los antiperonistas. Esto ya se hizo. ¿Qué van a hacer? ¿El decreto 4161? Se lo digo a usted, que también ha estado en las filas del peronismo. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a prohibir hablar de Perón, de Cristina, de Néstor? ¿Van a prohibir El Eternauta? ¿Qué van a hacer?

Nosotros sabemos que pasamos por bombas, por fusilamientos, por proscripción, secuestraron el cadáver de Evita, volvimos a los dieciocho años, nos mataron a 30.000 compañeros, estamos buscando a los nietos. Y, ¿saben qué? Ahora, van por los medios y…

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, vaya redondeando, senadora.

Sra. Fernández Sagasti.- Estoy terminando. Ella va a hablar menos, para que yo hable más.

Sra. Di Tullio.- Yo hablo diez minutos menos. Se los estoy dando a ella.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Sabe qué, señor presidente? Lo que a mí me sorprende es que se van a morir no entendiendo por qué la gente nos vuelve a elegir. Y, ¿saben qué? Hay algo que tienen que entender: el pueblo solo recuerda a quien puso en valor la dignidad. ¡La dignidad! Y eso es lo que recuerda del peronismo. Y saben –y con esto concluyo– que Cristina Fernández de Kirchner no es solo una candidatura –lo descubrieron en 2019–; no significa solo una candidatura. Significa esa dignidad que tuvieron, durante doce años de gobierno, muchos y muchas en la República Argentina.

Y si hoy se ejecuta con esta ley esta proscripción, no solamente estarán proscribiendo a la política más importante de la historia reciente de la Argentina –lo quieran o no–, sino que también, lo que estarán haciendo, es darle un tiro de gracia a la democracia.

Si esta ley se aprueba, yo estaba pensando que habrá muchos que festejen, por supuesto; que habrá muchos que simulen tristeza pero, por debajo, estarán felices porque se creerán que ahora les toca a ellos estando ella fuera de la cancha. Y habrá otros que estarán más tranquilos porque como no tienen que competir contra ella, por ahí dicen: “Tal vez se me da y me voten a mí”.

Pero habrá muchos, señor presidente, créame, que no solamente vamos a estar tristes, sino que también nos vamos a arremangar y, como dice el Papa, vamos a hacer lío. Vamos a hacer un lío hermoso en cada pueblo de la Argentina, porque al peronismo esto no le da más que coraje y dignidad de volver a gobernar a la Argentina. Porque todos aquellos que se jubilaron, que recibieron una notebook, que tuvieron dignidad en su trabajo, que vieron a un país que tiraba satélites al espacio, todos esos que hicieron su casa con el Procrear y todos esos que creen en un sistema democrático real, van a estar organizándose para que el peronismo vuelva a gobernar.

Así que, señor presidente, a usted y a todos los que están a favor de esta proscripción yo les digo una cosa: nos vemos el 26 de octubre, nos vemos en las próximas elecciones. Pero, sobre todo, nos vemos en la historia, que lo va a juzgar como una proscripción más al peronismo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Son alarmantemente vergonzosos los discursos que estuvimos escuchando durante toda la tarde. Pareciera que nadie se quiere hacer cargo de Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ. (*Aplausos*.)

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Los aplausos estuvieron de más.

Gracias.

Sr. Paoltroni.- ¡No lloren...!

Sr. Presidente (Abdala).- Continúe con la palabra, Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- No lloren, por favor, que tengo 20 minutos para que me escuchen largo y tendido.

Nadie se quiere hacer cargo del infame traidor a la Patria que burló la Constitución Nacional, gobernador ilegítimo desde 2003 e ilegal desde 2023. Pronto lo vamos a echar, pronto nomás. Lo que no sé es qué van a hacer también con el senador Mayans. Porque Gildo, por supuesto, con los fueros es suplente de Mayans hace 20 años. ¡Nadie quiere quedar con la cola al aire! ¡imagínate si van a querer votar Ficha Limpia! Y Ficha Limpia es la menor expresión que podemos querer y tener.

Esto no es nada para lo que debemos aspirar, en la Argentina, de lo que debería ser un político honorable con todas las letras. ¡Estamos lejísimos! La política se ha llenado de delincuentes a lo ancho y a lo largo de la República Argentina. Y, seguramente, ese ha sido el gran error de la clase trabajadora, de los laburantes que, cuando éramos chicos, nos decían: "¡No te metas en política! Nosotros somos gente de trabajo, ¡no te metas con esos problemas!". Esta es la condena que venimos pagando todos los argentinos, porque a los argentinos de bien nos inculcaron "no te metas en política". ¡Y así nos ha ido! Quedamos en manos de los peores personajes de cada pueblo. Una banda de delincuentes ordenada, organizada, y piripipí piripipí…

¡Ficha Limpia es nada respecto de lo que podemos aspirar para los honorables políticos que deberíamos ser! Pero es un comienzo. Yo fui muy crítico, dije: ¿pero nada más que esto? Brian y Yeny mañana van a una casa de electrodomésticos a comprar una cocina; "¡ah, no, se atrasó con la cuota de algo!"; situación 5, aparece en el Veraz; no se puede llevar ni una plancha en seis cuotas. Pero puede ser senador. ¡Qué ejemplo que le damos a la ciudadanía! ¡Pero qué fenómenos que somos!

Otro personaje: nunca paga un impuesto, debe absolutamente todo, deudor serial, asco al fisco le tiene. También puede ser senador, también puede ser diputado. ¡Cuán bajita está la vara con esta ley que vamos a aprobar hoy! Pero, por lo menos, es un comienzo.

Obviamente, si les parece que esta ley es poco, que es baja la vara, comparado con Formosa esto es Finlandia. El senador Juez decía que esto no iba a ser Finlandia. ¡Sí, para mí es Finlandia! ¡Para todos los formoseños es Finlandia! Acá tenés Ficha Limpia y Boleta Única, una cosa que jamás hemos visto. Imaginate que vos entrás al cuarto oscuro en Formosa y tenés 120 boletas. Obviamente, por la Ley de Lemas. Otra vez, la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas que elige a los representantes de manera indirecta, cuando nuestra Constitución claramente dice… Y esto es para la senadora Sagasti, que es una estudiosa. Por ahí, también le interesa estudiar estos temas y nos ahorra muchos problemas en las próximas votaciones. La Constitución dice que la forma de elegir a los representantes del pueblo es directa. Eso también se viola en Formosa.

Pero lo más trágico de Formosa es que, como una persona obtuvo el poder total, no hay Justicia. Por lo tanto. ¿qué gildista va a quedar condenado por la Justicia gildista? Tuvimos la suerte de llegar con una condena, en la causa Ciccone, a los juzgados federales ¿y quién agarra la causa? ¡El juez Lijo! ¿Qué dijo Lijo? "Ah, no, señor Insfrán. Compañero, disculpe: usted tiene domicilio en Formosa, a usted lo tiene que juzgar la Justicia formoseña". ¿Y estos personajes nos vienen a hablar de constitucionalidad, de Derecho, de división de poderes? Yo vengo de Formosa, ¿de qué me hablan? ¿De qué me están hablando? Este tipo que se ha adueñado de la vida de los formoseños les viene financiando la campaña a todos, porque no rinde cuentas desde hace 40 años ¡Qué me van a venir a hablar de constitucionalidad ni qué derecho de nada!

Hoy estuve en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. ¡No habla nadie de los derechos humanos violados a los formoseños! Una madre que perdió a un hijo policía tiene la autopsia que dice que no murió ahogado. La policía dice que murió ahogado. ¿Y qué dice la Justicia? Que murió ahogado. ¡No tenemos nada! Y me hablan de constitucionalidad, de proscripción, de derecho a ser elegido. ¡Por favor!

Señores: esto es un mínimo comienzo. Pero si realmente el PJ quiere empezar a tener un poco de valor en sus palabras, deshágansе de Gildo Insfrán. No

los ayuda para nada, los entierra. Es indefendible. No pueden hablar nunca de lo que están hablando mientras ese personaje sea el presidente del Congreso del PJ. Nadie tiene autoridad moral para seguir hablando en estos términos, no la tienen. Y pronto, cuando la provincia de Formosa se intervenga −porque este es un deber de los legisladores de la Nación ya que se ha perdido la forma republicana de gobierno−, va a salir todo a la luz y vamos a empezar a enterrar lo peor de la historia argentina, este pasado oscuro.

La senadora Sagasti también habló de narcotráfico. ¡Ninguna de todas las causas de narcotráfico en Formosa prosperó! ¡Y son cientos de veces que han encontrado droga! Pero muchos casos nunca prosperaron. ¡Qué va a prosperar si la Justicia es de Insfrán! Esto es responsabilidad de todos los legisladores.

Para mí, Ficha Limpia es un comienzo. Pero está muy lejos de que llegue a Formosa mientras no tengamos siquiera República y Justicia.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Francisco Paoltroni.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

Sr. Pagotto.- Gracias, señor presidente.

He escuchado atentamente todas las posturas, alguna vestidas con ropaje constitucional, otras con pretensiones de hasta discutir la obra cumbre de un gran amigo mío que se llamaba Luis Moisset de Espanés, cuya tesis se llama *La irretroactividad de la ley*. Bueno, hay cosas que me han llamado la atención.

Me congratulo de que hayan hablado de derechos individuales. Yo vengo de una provincia donde, obviamente, cuando se habla de Ficha Limpia, es mala palabra. Y quiero decirles que a la mayor parte de los funcionarios de mi provincia los conozco, muchos son amigos. Sin embargo, eso no significa que tenga que aplaudir lo que hacen. Lo que está mal está mal, lo haga quien lo haga.

Después, he escuchado decir legitimada por la voluntad popular.

Creo que el presidente Milei está legitimado por la voluntad popular. Esto quiero creerlo, porque si ganó las elecciones con el 56 por ciento, no creo que hayan venido a votar del extranjero acá.

También, he escuchado ataques bastantes acelerados en contra de quien era mi amigo –y tengo el derecho de pensarlo y considerarlo así–, Carlos Saúl Menem.

Hubo una falta de información del senador Lousteau, porque a Carlos Saul Menem le revocaron todas las sentencias. Y me acuerdo –porque tengo todavía buena memoria, a pesar de que por ahí me visita el alemán– de que cuando vino a jurar como senador, hubo alguien que se llevó la mano a la entrepierna y tocó el estrado. Creo que saben a quién me refiero.

Quiero también decir…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pagotto.- Está bien, senador Mayans. Solo quise hacer una breve referencia histórica.

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pagotto.- Fue Néstor Kirchner. ¿O nos olvidamos de eso?

También quiero decirles que a Lorenzetti lo nombró en la Corte Suprema Néstor Kirchner. Resulta que cuando lo nombra él es bueno, y después es malo.

Hablan de Lijo. Los invito a que lean un libro de D'Angelo que habla de todas las causas que está cajoneando respecto de algún sector ideológico que pertenece a Unión por la Patria o al Frente de Todos. No voy a decir del justicialismo porque

creo que es otra cosa; eso lo discutiremos en otra oportunidad. O sea que están bien cajoneadas y están probadas las causas. Todas han caído ahí.

Recién hablaban trayendo livianamente a Adrián Paenza. Yo soy hincha fanático de Blaise Pascal. Blaise Pascal tiene un tratado sobre el azar.

Resulta que causa extrañeza cuando caen las causas en el juzgado de Lijo. ¿Y no les causaba extrañeza cuando caían en el juzgado de Oyarbide? ¿O nos olvidamos de eso? ¿O la historia reciente no hay que traerla a colación para no quedar mal con ningún sector?

Voy a hacer mías las palabras de un viejo político que decía tengo el cuero más duro que un elefante. A mí ya me han pegado por lo que hice y por lo que no hice. Y que quede bien clarito: a mí no me presiona la prensa. A pesar de que uno dijo que los libres pensadores no tienen espacio en la Libertad Avanza, yo soy un libre pensador y a mí no me condiciona nada, sino mi conciencia.

Y esto quiero que quede bien clarito: yo no he sido objeto de ningún apriete para que vote a nadie. Quiero dejar a salvo eso...

Sr. Mayans.- ¿Seguro?

Sr. Pagotto.- Y me ofrezco para ser el primero en hacerse una rinoscopía para que nos quedemos tranquilos.

–Aplausos.

Sr. Pagotto.- Les agradezco esta *mise en scène* de los tres senadores que le han dado un poco de humor al discurso.

Pero la política no se agota en una persona. Si tengo que remedar o citar a alguien, diría que en la mochila de cualquier militante está el bastón de mando de un general. ¿Saben quién decía eso, no? ¡Claro que sí saben! Por lo menos el senador Salino lo sabe bien o el senador Neder.

Acá no se trata de proscribir a nadie. Las leyes son en sentido general. Y yo hago mías –en su gran mayoría– las palabras de Luis Juez: se trata de una ley, de poner unas condiciones en el Código Electoral. Nada tiene que ver el principio de inocencia. Alguien que tiene 52 años en el ejercicio de la profesión ha sufrido los embates de la jurisprudencia telefónica, de estar sentado en una sala de audiencias donde se estaba transmitiendo por WhatsApp a algún sector del gobierno, que no era precisamente el de Macri. Y conste que Macri no es un personaje que me caiga simpático, quiero que quede bien en claro. Es más, no me pongo más una camisa amarilla a pesar de que me dicen que me queda bien y que es folclórica. No me la pongo, y eso que me gusta el color amarillo.

Entonces, los jueces no son buenos cuando están con unos y malos cuando están con otros.

Hablan con una liviandad total del menemismo, de Carlos Menem. Yo me acuerdo de que los principales defensores de Carlos Menem eran Jaroslavsky y Alfonsín. ¡Miren lo que nos trae la historia! ¿O nos olvidamos de eso?

Entonces, es muy fácil hablar de quien no se puede defender y a quien la historia lo está empezando a reivindicar. Y se fue a la tumba sin ninguna causa política pendiente. Y sí fue objeto de persecución por parte de un sector que estaba en contra de sus políticas.

Entonces, no hablemos ni empecemos a tratar una serie de cuestiones que no tienen nada que ver. Esto es una reforma al Código Electoral!

En cuanto a la imputación objetiva, en la Argentina se aplicó durante mucho tiempo la teoría de la imputación objetiva de Claus Roxin, a quien no lo dejaron venir al país para que la explicara bien, o de Günther Jakobs. Creo que con verlo al prócer de muchos, que se llama Eugenio Raúl Zaffaroni, se puede aprender de manera acelerada.

Sí existe también lo que se llama condición objetiva de punibilidad, que es poner una vara que dice hasta acá y esto no. Esto tiene que ver con poner ciertas condiciones para acceder a una candidatura en el Código Electoral, de la misma manera que el Código Electoral prohíbe que los jueces opinen de política.

Yo no he escuchado a nadie cuando un fiscal de la Cámara de Casación, cada aniversario de la muerte de Trotsky, publica en *Página 12* un panegírico de León Trotsky. Miren lo que son las cosas. Y lo nombro a Carlos Menem para que no lo acusen de que era ideológicamente perseguidor.

Entonces, no se trata de perseguir a nadie. Las leyes son en sentido general. A mi edad, ya no tengo prejuicios de nada. Ya los pasé y los guardé en un armario. Pero nosotros tenemos que sostener un reclamo que es de la gente. Y quiero decirles también, ya que muchos han hablado de que hay que recuperar la credibilidad del político con la gente, que el respeto se gana, no se impone. Y esto quiero que quede bien en claro, porque escuché a políticos decir: hay que tenerle miedo a Dios, pero también un poquito a mí. ¿O nos olvidamos de eso?

El político –y esto tengámoslo en cuenta– sale de la misma sociedad. No sale de un laboratorio ni se hace químicamente puro.

Entonces, lo menos que tenemos que poner son algunas condiciones. Y me parece −en eso estoy de acuerdo− que si fuéramos un país con mayor ejercicio de la democracia y no con tantos dimes y diretes, a lo mejor lo hubiéramos logrado. Pero tenemos una democracia joven. Esto se llama proceso de modernización; en Ciencias Políticas lo han estudiado muchos.

Si me preguntan un autor, les puedo citar a Chomsky o a Heinz Steffan. Hay autores que han estudiado y estudian estos procesos de modernización que llevan a la democracia a ir salteando las vicisitudes que tiene su propia evolución. Porque si vamos a creer que la democracia o que la historia de los países se puede encorsetar en una determinada época o en una determinada línea de pensamiento, estaremos errando, ya que estaríamos desconociendo cómo hemos evolucionado y todo el desarrollo científico y tecnológico que vamos teniendo.

Creo que la discusión se centra en una cuestión fundamental. No voy a entrar a discutir lo que dijo el senador Lousteau sobre el doble conforme porque el doble conforme es un poco más amplio. Pero si tiene una condena ratificada –no dos condenas– en la instancia superior, es un vallado. No que se presuma su culpabilidad, sino que le impida, hasta que no resuelva su situación –y en esto la ley es clarita–, ser candidato. Porque si no −así como se quejan de que son eternamente candidatos los que están siendo motivo de acusaciones− vamos a seguir en lo mismo.

Yo no creo que vayamos a cambiar nada ni a ser Finlandia, en eso estoy completamente de acuerdo, ni creo que sea un paso, sino que estamos aprobando lo obvio. Y aprobar lo obvio me parece que merece que tengamos una consideración. Si yo tuviera la certeza de que esto es en contra de una sola y determinada persona, no estaría diciendo esto. Yo creo que las leyes son en sentido general.

¿Y qué pasa? Siempre estamos tratando la ley ¿Cuántos proyectos hubo y resulta que recién hoy los tratamos? Porque también, pongámonos la mano en el corazón, recién estamos volviendo a trabajar. En el año 2023 este Senado no funcionó. Esto no lo digo yo, lo han dicho ustedes. Yo llegué después del 2023, en diciembre, cuando el año se iba.

Entonces, empecemos a trabajar. Nos toca ahora y, lamentablemente, es un año electoral. Y les quiero decir que ya se disparó el 27. Los que estamos en

política sabemos que el 25 es el escalón del 27, ¿o no? Esto lo sabe cualquiera, es de manual en política.

Entonces, no podemos echar la culpa ni generalizar. Si hay causas pendientes, así como le hicieron juicio político a Moliné O'Connor y a otros… Con Fayt no pudieron. Hay un libro de Vázquez, que se llama *Asalto a la Justicia,* que se los recomiendo, estén de acuerdo o no con Adolfo Vázquez.

Pídanle juicio político a Lorenzetti. También, quiero recordarles lo que dije el otro día. Que yo sepa, Rosatti fue el ministro de Justicia del primer gobierno kirchnerista. No lo puso La Libertad Avanza ni nació en la función judicial por arte de birlibirloque. Tiene una trayectoria.

Entonces, no empecemos a cargar las tintas sobre cuestiones que tampoco tienen que ver con esta ley.

Y ya que estamos tan afectos a nombrar las convenciones sobre derechos humanos y otras cuestiones, la Argentina suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. A su vez, suscribió el Pacto de San José de Costa Rica. Estos son compromisos que hacen que se deba tener no la vara alta, sino poner condiciones. Porque también les quiero decir que hay muchos constitucionalistas que están hablando de algo tan puro y simple como el derecho fundamental al buen gobierno. Ese derecho fundamental al buen gobierno lo tenemos todos y cada uno de los argentinos.

Si no ponemos condiciones, quiero recordarles –ya que a muchos les gusta hablar de la gran nación latinoamericana– que Pablo Escobar Gaviria llegó a ser diputado en Colombia ¿O nos olvidamos de eso?

Cuando hablan de una serie de cuestiones del narcotráfico, estoy completamente de acuerdo. Pero comencemos a hacer algo. Y este es el primer paso.

Yo no quiero creer que algo que es parte de la historia como el Movimiento Nacional Justicialista deba girar alrededor de una persona. Creo que es un poco más amplio el concepto. Si el concepto no es tan amplio, creo que algo falla en la oposición o en el Partido Justicialista.

Acá tenemos una gran cantidad de gente que está pidiendo Ficha Limpia. Y miren: ataques de prensa… Yo les agradezco a los periodistas de mi provincia y a varios de acá que están a sueldo de mi provincia que me hayan dedicado algunos párrafos, y que hayan tergiversado hasta lo mínimo que digo. Lo más lindo es que por ahí me llaman por teléfono para solucionar algunos problemas. Son los avatares de la política que uno tiene que aprender a sobrellevar porque no se puede pelear con todo el mundo.

Pero pongamos los puntos sobre las íes: acá no se trata de proscribir a nadie. Y quiero decirles también que si no hemos aprendido de lo que ocurrió en 1972 y en 1973, no vamos a aprender más. Y, sobre todo, si no hemos aprendido la lección de 1974, cuando uno de los principales referentes de la política argentina dijo: este viejo adversario despide a un amigo, sin renunciar a mis viejas luchas. Saben quién dijo eso, ¿no? Creo que lo saben.

Entonces, no nos refreguemos la historia por la cara y veamos de darle soluciones a la gente. Porque, si no, nos quedamos discutiendo entre nosotros y alejados de la gente. Ser verborrágicos, graciosos o utilizar un idioma gestual y sobreactuar no nos sirve ni a nosotros ni a la gente. Yo creo que la gente merece más respeto y nosotros nos merecemos respetarnos más.

Se trata de un proyecto venido en revisión. ¿Es una buena ley? A lo mejor no. No hay ley perfecta, y toda ley puede ser modificada por otra ley. Y que esto quede bien clarito: de la misma forma que vino esta ley pueden presentar un proyecto para

derogarla, si la llegamos a aprobar. ¿Cuál es el problema? La Constitución no pone un veto a eso. Pueden pedir la ampliación o la modificación de la ley con otra ley. No veo cuál es el inconveniente. Pero sí soy un ferviente defensor de que tenemos que darle soluciones a la gente, debemos darle una respuesta. No sé si eso nos va a lavar la cara o va a levantar el desprestigio que tiene la clase política; no lo creo. Pero sí es una señal de que por lo menos, en algún rincón de nuestro sistema auditivo, escuchamos.

Entonces, podemos hablar del principio de imputación, del deber ser y de toda la monserga jurídica que les comunico que la conozco desde la base misma de la Filosofía del Derecho. Si no he aprendido con 52 años de ejercicio de la profesión, me parece que voy a tener que revisar los criterios universitarios.

Pero también debemos tener presente que no es solamente nuestra voluntad, sino también la voluntad de toda una sociedad que está mirando y que quiere terminar con procesos políticos que vienen siendo repetitivos. Esto no se trata de pelear con nadie. Nada más alejado de mi intención que pelear o discutir con alguien. Simplemente, estoy exponiendo mi postura.

Creo que hay que aprobar esta ley. Si hay que modificarla, la estudiamos, la modificamos... Yo me ofrezco también a estudiarla, no hay ningún problema. Pero alguna vez tenemos que empezar a caminar y no dar vueltas como el buey que da vueltas con el molino, como se dice.

Adelanto que voy a votar favorablemente esta ley. Creo que podría haberse mejorado mucho. También creo que faltan figuras penales. No sería tan amplio, pero sí narcotráfico y otras cuestiones más, como delitos sexuales. De todas maneras, hemos tenido acá a un senador amparándolo durante tantos años, hasta que lo han terminado condenando, que en una de esas por ahí pasa inadvertido.

Reitero que votaré favorablemente. Y creo que es una señal que vamos a dar de que por encima de las rencillas, que pueden ser esporádicas y que nos separan, hay un lazo de nacionalidad que nos une.

Gracias.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Carambia.

Sr. Carambia.- Gracias, señora presidente.

En primer lugar, junto a mi compañera estamos alegres y festejamos que se debata este tema, ya que fuimos víctimas de una operación política y mediática que nos echó toda la culpa de que no se haya tratado Ficha Limpia antes, cuando, el año pasado, también fue propuesta por el presidente para que sea debatida en extraordinarias y cuando el mismo oficialismo suspendió la sesión, hace más de tres semanas. Por eso estamos contentos y alegres, porque siempre recalcamos con quienes hemos hablamos que nuestra disposición era discutir la ley en el recinto.

Pero sí es verdad que, a veces, no adelantamos el voto por una cuestión de que respetamos el debate parlamentario. Queremos escuchar a todos los sectores, para luego tomar la decisión correspondiente, independientemente de que en este punto de esta ley teníamos nuestro pensamiento.

¿Qué es esta ley? Es poner un requisito. Un requisito de que no haya corruptos ni chorros –y digo la palabra “chorros” porque es como el vecino lo dice– en una lista, y es entendible y creemos que está bien. Es una locura que haya chorros y corruptos candidatos, pero, bueno, hoy tenemos que ver este tema.

Además, a veces escucho a algunos senadores decir que somos rehenes de la Justicia, como si mágicamente hubiera una denuncia y, al otro día, una condena. Se tarda de diez a doce, trece, catorce y quince años para tener una condena en

doble conforme. Entonces, tampoco es que somos rehenes realmente de lo que son los jueces.

Si a un vecino común para un laburo le pedimos antecedentes o, como dijo el senador Juez, requisitos para sacar la licencia de conducir –yo también fui intendente y para tener la licencia de conducir o para ser remisero es un requisito no tener antecedentes–, creo que es una locura no pedir requisitos para ser candidato a cualquier cargo nacional.

Algunos pueden decir que esta ley es inconstitucional. Eso se verá en la Justicia. Nosotros no somos nadie para decir si una ley es constitucional o inconstitucional. Para eso está el control correspondiente, se hace de oficio y, en el caso concreto, si alguien se ve afectado tendrá el derecho correspondiente.

Lo que sí, también entendemos que si queremos debatir realmente cómo ayudamos a que haya menos corrupción, no solamente es Ficha Limpia; es aumentar las penas para los delitos de corrupción. Hoy casi todos los delitos de corrupción son excarcelables.

Luego de que salga sancionada Ficha Limpia –nosotros vamos a acompañar este proyecto y creemos que están los votos para que salga–, invito a todos los senadores a poder proteger realmente el bien jurídico tutelado de la administración pública. Para los que alguna vez nos tocó administrar o les toca administrar los bienes del Estado, eso significa aumentar las penas en lo que son delitos contra el Estado y la administración.

¿Por qué? Porque son delitos de guante blanco. Sí es verdad que hay teorías que dicen que el aumento de penas no disminuye los delitos, pero eso es para delitos, como, por ejemplo, el robo. Cuando alguien no tiene nada por perder, va a robar igual. Se aumentan las penas y es entendible que no disminuyan los delitos. Pero en los delitos de guante blanco, desde nuestro bloque creemos que aumentando las penas va a ayudar a disminuirlos; aunque sea, lo va a pensar dos veces quien quiera hacer un acto de corrupción.

Yo soy de hablar poco. En tres minutos, creo que resumí casi todos los pensamientos que teníamos.

Queremos recalcar nuevamente que estamos a favor de la ley, que solamente es un requisito, que es una locura que tengamos gente condenada que sea candidata; sobre todo, si es una ley que está hablando del doble conforme. ¿Qué porcentaje de sentencias da vuelta una tercera instancia? Como bien decía el senador Lousteau, solamente es el 1 por ciento. Es el 1 por ciento para la Corte Suprema y ronda el 1 o el 1,2 para la Justicia en general, según nuestros datos.

Entonces, vamos a acompañar esta ley. Festejemos y esperemos que salga y, luego, vamos a invitar a todos los senadores a que debatan el proyecto que presentamos junto con mi compañera Gadano para aumentar las penas en todo lo que son delitos de corrupción y administración fraudulenta.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidenta.

La verdad es que ha sido un debate enriquecedor. Yo comparto muchas de las expresiones. Estoy convencido de que no es la herramienta idónea para alcanzar los objetivos que describieron.

La verdad es que me jacto de leer lo que vamos a tratar en la sesión, pero cuando vi todo lo que iba a lograr este proyecto, dije: “Me salteé 50 artículos, porque va a haber un baño de transparencia, cambia el paradigma, vuelve todo a ser genuino”. Dije: “Este es otro proyecto, me equivoqué de Orden del Día, estoy leyendo otra cosa”. Porque si este proyecto logra todo eso, es más o menos un

milagro. Se ve que esta onda mística que tenemos nos permitió resolver todos los problemas con Ficha Limpia.

La verdad es que acá se invocaron distintos caminos para que esto fuera vigente, para que esto fuera posible. Voy a revisar mi entorno, porque algunos acá hablan con los vecinos, con los amigos, y le piden Ficha Limpia. A mí me piden empleo, mejores salarios, resolver la falta de derechos, los problemas de inclusión. Esas cosas me piden las personas que me rodean a mí. Acá algunos dicen que hablaron con las vecinas y las amigas y les dijeron: “Metámosle con Ficha Limpia y resolvimos todos los problemas”.

La senadora por Chubut apeló al artículo 16 de la Constitución y dijo que lo que había que hacer era enriquecer el concepto de idoneidad, que esto venía sobre el concepto de idoneidad y eso es lo que le daba legalidad constitucional. Discrepo absolutamente. No podemos hacer eso, no tiene que ver con eso.

La senadora por Santa Fe sí utilizó una herramienta posible que estaría en cuestión y dijo: “Nosotros vamos a modificar la Constitución”. Esa es otra cuestión. Si va a modificar la Constitución y va a poner cláusulas que posibiliten esto, que hoy es inconstitucional, en ese caso, tendremos que ver cómo la reforman y, seguramente, podrá pasar a ser constitucional.

Acá hay solamente dos elementos, no se pueden agregar otros y están siendo despreciados los dos: la Constitución y el elector. No puede haber otra cosa en el medio. Y la Constitución es profundamente sabía. Cuando uno quiere poner una cláusula para algo, no puede poner a la Justicia en el medio.

Me permito leer. El artículo 55 dice: “Son requisitos para ser elegido senador tener la edad de 30 años”. Esa es una norma inequívoca. O arreglaste con el del registro civil o cumplís el requisito. No ponés en el medio legisladores, jueces, otros jueces, la Corte... Ahí está el requisito para ser senador: uno. Así se define un requisito, de un modo inequívoco. Tiene documento, tiene más de 30 años, cumplió el requisito.

No se puede “si la Justicia dijera”, porque nosotros seguimos involucrando terceros que vician la voluntad del elector, que acá está profundamente despreciada en todo el debate. Estamos bárbaros con el predicado, le falta el sujeto. “No, porque hizo tales cosas y volvió a ser senador”. ¿Y por qué volvió? ¡Porque lo votaron! ¡No pueden ignorar la soberanía del voto popular! Se les escapó en el debate: “Lo que pasa es que la gente no es educada; entonces, tenemos que poner nosotros. La gente educada es la que vota si le bajás los impuestos, si le mejorás el tipo de cambio. Si votás porque te dieron el gas, porque te cuidan los derechos, porque te respetan la preferencia sexual, o sos un cabecita negra o sos alguna otra cosa”. Esa es la concepción que hay de la soberanía popular.

Acá en el medio está el elector. El que dispone las cuestiones, una vez respetada la norma constitucional, es el elector y no podemos intervenir en esa cuestión. No es nuestro derecho. Acá, durante el debate, se preguntó: “¿Quién quiere que tal o cual ciudadano con tales condiciones ocupe una banca?” ¿Sabe quién quiere? El elector. Porque nadie vino acá y se sentó en una banca y usurpó la banca; todos los que llegaron acá lo hicieron por la voluntad popular.

Entonces, para que el debate sea tal, ante la pregunta –no está el senador que hizo la pregunta, no importa– ¿quién quiere que fulano o fulana se siente acá? El elector. La persona que en la fecha determinada concurrió a un lugar y lo votó. No es milagro, no es que nosotros podemos decidir lo que tienen que hacer o limitar lo que tienen que hacer o a quién tienen que preferir. ¡Es la voluntad popular, la tienen que respetar! ¡No la pueden limitar! ¡Si están acá es porque fue la voluntad popular!

Yo quiero discrepar absolutamente, presidente, con un procedimiento legislativo que estamos tratando de imponer, que es que sabemos que la ley está incompleta, sabemos que la ley está mal, pero aprobémosla así y, después, la vamos a arreglar. ¿Por qué no la arreglamos ahora?

Una senadora dijo: “Ustedes quieren patear la pelota para adelante”. No hay peor manera de patear la pelota para adelante que decir que a esta ley le falta de todo, pero que ahora hagamos esta ley y, después, hacemos otra. Después, dicen: “Esta ley nos llevó como tres años”. ¿Y el arreglo cuánto les va a llevar?

Esto es contradictorio con lo que están diciendo. Patear la pelota para adelante es no arreglar hoy lo que hay que arreglar hoy; no mañana, pasado o con otros tres años. Si la ley está mal, si es incompleta, acá estamos sentados; estamos para arreglarla, para complementarla, para poner lo que haga falta.

Eso es patear la pelota para adelante: “sí, a esta ley le falta esto, aquello y lo otro, pero, ahora, aprobemos esto y, después, ponemos lo otro”.

Francamente, es contradictorio y es incomprensible. Exactamente eso, es patear la pelota para adelante. No resolver hoy y dejar para mañana o para nunca, lo que se debería resolver hoy.

La verdad es que yo esperaba, cuando se hablaba de legislación comparada, que se nombraran muchos países. Esta fue una ley muy difícil. Sabemos que generó llanto en la Cámara de Diputados. Dije: van a buscar legislación comparada. Nunca, pero nunca hubiera creído que iban a nombrar a Brasil. Porque Brasil es, exactamente, el mejor ejemplo de que esta ley no sirve. Esta ley posibilitó el fraude electoral, la violación democrática más importante que se reconoce en América Latina, cuando impidió que Lula Da Silva fuera candidato a presidente. Y traen el ejemplo de Brasil. Si hay algo que prueba que esta no es la herramienta idónea para los objetivos que están diciendo, es justamente el caso de Brasil. Y la miembro informante, lo pone como ejemplo y dice: “miren Brasil”. Bueno, si miramos Brasil, por favor, no lo hagamos.

Nosotros, en el bloque de Convicción Federal, hablamos mucho de esta ley y, particularmente el senador Andrada pidió que puntualizáramos que, para que haya Ficha Limpia, tiene que haber Justicia limpia. No voy a repetir lo que han dicho mis compañeros, porque queda muy claro que no estamos frente a esta situación. Decir que nosotros no tenemos armas, es no haber leído el 66 de la Constitución. Yo hace mucho que escucho que nosotros somos jueces de los propios títulos.

Hay antecedentes de Diputados, bastante recientes, de que esto se aplicó. Y acá, en esta Cámara, aplicamos el 66 de la Constitución que nos permite corregir estas cosas. Nosotros no podemos torcer ni amañar ni limitar la voluntad soberana del elector. No tenemos esa potestad. No debemos hacerlo. Además de inconstitucional, está fuera del ejercicio democrático.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Salino.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Salta, Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Gracias, presidente.

La verdad es que voy a tratar de ser lo más breve posible. No quiero irme a la historia antigua ni a décadas pasadas. Solamente, quiero recordar lo que ya se dijo acá, que esto no es un invento de nadie en particular, sino de mucha gente que trabajó, y hay que respetar aquel derecho de los ciudadanos a peticionar. Hace ocho años que, con muchas firmas, se pidió esto y demoró ocho años. Bueno, ese es el proceso democrático. No es que un grupo de gente juntó firmas la semana

pasada y hoy estamos aquí, proscribiendo a alguien. Esta es una inquietud, es un deseo.

Partiendo de esa legitimidad de la petición de la gente, aclaro que voy a votar a favor. Lo cual no quiere decir que me impida señalar cosas, que son llamados de atención.

Si nosotros entramos solamente en la política, el tema de esta limitación, de este bloqueo por idoneidad o como le quisiéramos llamar, porque esto no está en el Código Penal, no es una sanción, sino que es una limitación de la ley electoral, sería que desde la política estamos atacando a la política. Y yo considero que no hay peor cosa que atacar a la política desde la política o que los políticos ataquen a la política. Tampoco voy a prometer acá que se va a arreglar, que vamos a incorporar otros delitos, porque esa puede ser una expresión de deseos también.

Entonces, ese es el primer señalamiento de que esto no es lo suficientemente abarcativo y quedaría, solamente, con esa inquietud que existe en la ciudadanía de estar enojados con la política. No voy a negar que con cierta razón. Porque en cuarenta años de democracia no pudimos resolver muchísimos problemas: no hemos podido bajar la pobreza sino aumentarla; la educación se deterioró en cuarenta años y la deuda se multiplicó por cuánto... O sea, hay que hacer un mea culpa porque no hicimos lo que la gente esperaba.

Eso es una verdad que se irá corrigiendo con el tiempo, pero tampoco voy a caer en el vicio de que los políticos, para conformar a un supuesto público, a un supuesto grupo de comunicadores, debamos flagelarnos en público como los penitentes de la Edad Media. Eso no lo creo tampoco.

También se dijo que hay riesgo de que la Justicia persiga gente. Sí, es posible. No es tan fácil una doble sentencia tan rápida, por más que haya provincias donde la independencia judicial no es de lo mejor; que, muchas veces, se usó en provincias a la Justicia para atacar adversarios, y se la utiliza. Pero, son los gajes del oficio y, lo importante, es que en este caso de la ley no se tenga una doble sentencia. Será la Corte, algún día, que dirá si se aplica el doble conforme, la doble sentencia como válida o hace falta acabar con última instancia. No está en nosotros, por más gusto que tengamos, decir qué es lo más conveniente.

Ahora, es cierto, también, que esto aparece como una gran necesidad, después de una falencia de los propios partidos políticos. Los propios partidos políticos deberían tener un filtro, los cuerpos deberían tener un filtro. No ideológico sino de idoneidad.

Acá sí, es verdad, se dijo que se rechazaron pliegos en la Cámara de Diputados, más que todo, pero fue por una cuestión más ideológica. Porque alguien era un exmilitar o un expolicía. Fue una cuestión ideológica, no objetiva.

Por supuesto que creo que hay que incorporar todos los delitos dolosos, dejar afuera solamente a los culposos, porque no es el caso. Pero creo que, en este sentido, debemos avanzar en este proyecto con las observaciones que existen. No hay una ley perfecta. Se la puede perfeccionar, pero sin caer en el ataque de personas o en atribuir a esta ley un nombre y apellido. Creo que es una suplencia a esa incapacidad que tenemos los argentinos de actuar más con razón que con emoción y, entonces, sean los propios partidos, los propios cuerpos, la propia ciudadanía, la que bloquee.

No quiero traer ejemplos de acá. Pero, una vez, un candidato de Estados Unidos perdió la campaña a presidente porque le sacaron fotos en un barco acompañado de mujeres. Eso fue suficiente para que pierda. Otro exlegislador americano, tuvo un accidente con su secretaria, en el que ella murió y jamás pudo presentarse como candidato a presidente.

O sea que la sociedad es la que debería poner más límites y no nosotros querer parchar con leyes algo que la sociedad no percibe. Pero hay un gran sector que sí lo percibe, que es la gente que ha peticionado esta ley, que ha generado un largo debate y que hoy espero que le demos conclusión, sin pensar que es para nadie en particular, sino que debe servir para todos en general. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senador Romero.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Entre Ríos, Alfredo De Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

Hoy es un día histórico, por pedido de la sociedad argentina. Principalmente, hace muchos años que organizaciones civiles vienen pidiendo esta ley. A lo mejor es como decían los senadores que me precedieron en el uso de la palabra: que no alcanza, que nos quedamos cortos. Y es muy probable que sí. Sin duda van a seguir debates acá. Van a seguir muchos debates, porque hay que mejorarlo. No alcanza con esta ley, pero la vamos a votar con las dos manos, si Dios quiere, y sin modificaciones.

Yo tenía otro discurso, pero lo voy a cambiar, porque la verdad es que el kirchnerismo ha hecho de la defensa un ataque. Empezaron a atacar a nuestros partidos políticos. ¿Y cuál es el problema? Acá cualquier funcionario o legislador de cualquier partido político que esté imputado, procesado y condenado, tiene que ir preso y devolver lo que se robó. ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡No me importa de qué partido político sea!

Ahora, ¡si ellos quieren naturalizar la corrupción embarrando a otro, qué sé yo qué decirle!

Ahora, yo digo una cosa, y voy a ir por mi partido: a lo mejor, denunciados hay varios, pero ¿cuántos imputados tenemos nosotros? ¿Cuántos procesados? ¿Cuántos condenados tenemos nosotros? Les preguntaría, que me digan cuáles son. Ahora, ustedes tienen varios, ¡eh! Están condenados, procesados. Y de la corrupción, hicieron muchas cosas.

Voy a referirme un poquito a mi provincia. El otro día con el gobernador Frigerio estuvimos recorriendo el Hospital Bicentenario, de la ciudad de Gualeguaychú, inaugurado cuatro veces por el kirchnerismo. ¡Sabe las cosas que pasaron ahí! Se llueve, un hospital nuevo, faltan cosas. Un desastre. Eso es fruto de la corrupción.

Mire, Frigerio, el gobernador, sacó la cuenta el otro día: 50 millones de dólares se llevaron con las famosas tarjetas de débito, no solamente en el Chaco y en la provincia de Buenos Aires, también en nuestra provincia. ¡Y ahí está el dinero de la corrupción, de los entrerrianos y de los argentinos! ¡Ahí está la plata que falta en las escuelas, que falta en los hospitales, que falta en las rutas, que falta en la seguridad! ¡Eso es lo que nos pasó a los argentinos! ¡Y quieren naturalizar la corrupción acusando a los otros partidos! ¡Si hay dirigentes que están sospechados, que los investiguen! Tienen la posibilidad de defenderse. Y si los imputan y los procesan, ¡que vayan presos, los condenen y devuelvan el dinero!

¡Eso es lo que necesitamos en la Argentina! ¡Eso! ¡Necesitamos legisladores y funcionarios que sepan y que tengan valores y principios! ¡Acá se ha hecho de la política una fuente de corrupción! ¡Y de cualquier partido político, nosotros vamos a denunciarlos! ¡Y la Justicia también tiene culpa, porque ha demorado causas! ¡Hay causas que llevan más de diez años y todavía no han metido presos y algunos se murieron sin ser procesados! ¡Se murieron! ¡No van a ser ni condenados!

¡Esas son las cosas que han pasado en la Argentina, y por eso es el descreimiento de la sociedad hacia nosotros, la clase política!

¡Nosotros tenemos que llegar a que los políticos sean personas honorables! Que digan: “Ahí va un político, va una persona honorable, y no es un corrupto”, y nos meten a todos en la misma bolsa. ¡Y yo no soy de esos, como tantos otros políticos, que sé que han de ser personas honorables, pero nos meten a todos en la bolsa! ¡Y hemos sido descreídos los de la clase política!

Por eso, ¡bienvenida! ¡Bienvenida a esta Ficha Limpia, pero no alcanza! ¡No alcanza porque tienen que estar condenados! ¡Quiere decir que si ahora hay un político que está imputado, puede ser candidato y dentro de diez años lo van a condenar, pero ya estuvo en la función pública, un ministro o un secretario!

¡Por eso, coincido en que tenemos que ir más a fondo con esto, lamentablemente! ¡Si hubiéramos tenido o venido de familias de convicciones con valores y principios, estaríamos en la política, pero esto no se estaría hablando! Pero, casualmente, la sociedad pidió esta ley, que es corta, nos quedamos cortos.

Me acuerdo, cuando asumimos con Mauricio Macri, de una de las rutas –es un caso, pero puede haber miles–, la 19 que va de Santa Fe a Córdoba. Tuvimos que volver a llamar a licitación, después de estar licitada tres años. La hicimos 30 por ciento más barata. De ahí podemos hablar listas...

Yo me acuerdo cuando encontraron los bolsos de López. ¿Qué son los bolsos de López? ¿No es cierto? Las valijas de Antonini Wilson, ¿no es cierto eso? Los trenes de Jaime. El vacunatorio vip. ¿Qué pasó con eso ahí? Entonces, ¿a nosotros nos facturan? Sí. Y si hay funcionarios nuestros, del PRO, que son culpables, ¡que vayan presos y vamos a ir nosotros a llevarlos a la Justicia!

Ahora, ¡basta de proteger a los corruptos! Muchachos, tenemos que tenerlo claro: si queremos mejorar la clase política, así sean de los propios, nosotros tenemos que llevarlos a la Justicia y expulsarlos. Mire lo que pasó con Kueider.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se convocó en plena feria judicial, en diciembre del año pasado, para mandar a la casa al exgobernador, al que acá se le dieron los pliegos para que sea embajador en Israel. Y yo lo denuncié. Eso es lo que tenemos que hacer.

¡Qué no va a estar enojada la gente! Gente que ya no puede demostrar la riqueza que ha hecho desde la política. Ese es el dinero que falta en los hospitales, en las escuelas, en las rutas. Hoy escuchaba a un senador que hablaba de las rutas, que estaban deshechas. ¡Sí, seguro que sí! Pero no es de hace un año que se rompieron las rutas, esto viene de años. ¡De años que están las rutas abandonadas! Y eso lo podemos decir a lo largo y a lo ancho del país.

Ahora, ¿quiénes fueron los que más gobernaron? Entonces, cuando a nosotros nos culpan, nos hacemos cargo de lo nuestro. Ahora, ustedes háganse cargo de los de ustedes. ¡Háganse cargo de los corruptos de ustedes! ¡No los salgan a defender!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. De Angeli.- Háganlo por el bien del país, por el bien de los argentinos…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. De Angeli.-… a los corruptos de ustedes, mándenlos ustedes a la Justicia.

Sr. Mayans.- Lo votaste a Kueider.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. De Angeli.- ¡Ah! Y otra cosa, la Justicia… la mayoría de los jueces… No me deja hablar Mayans. ¡No le gusta que lo rasque contra el pelo a Mayans!

Sr. Presidente (Abdala).- No dialoguen, por favor, senadores. Gracias.

Continúe, De Angeli.

Sr. De Angeli.- No le gusta. A la mayoría de los jueces los eligieron ustedes. El kirchnerismo eligió a los jueces. Y, ahora, los mismos jueces les están dando. Nosotros prácticamente, no. La Libertad Avanza tampoco nombró a ningún juez.

Sra. Di Tullio.- ¡A dedo!

Sr. De Angeli.- Entonces, háganse cargo ustedes de los corruptos. No los defiendan, por favor. Háganlo por la sociedad argentina. ¡No defiendan a los corruptos, llévenlos presos ustedes!

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. De Angeli.- ¡Ayuden a que vayan presos, que devuelvan el dinero, Mayans! ¡Que devuelvan el dinero que se robaron! Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, la gente va a creer en ustedes también.

Ahora, ustedes atacándonos a nosotros, quiere decir que quieren naturalizar la corrupción. ¿Ustedes quieren naturalizar la corrupción? ¿Saben lo que están diciendo? ¿Qué va a decir la gente? "¡Son todos iguales! ¡Son todos una manga de chorros! ¡Son todos una manga de ladrones!".

¡Mire, para eso hay que tener las manos limpias y las uñas cortas –como decía Juez–! ¡Y los políticos tenemos que ser como las garzas: entre el barro pero limpitos!

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Alfredo De Angeli.

A continuación, tiene la palabra el senador por Corrientes, Eduardo Vischi.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Voy a esperar que pare la chicharra.

Sr. Presidente (Abdala).- Les pido, por favor, silencio en las gradas y también aquí, en el recinto. Muchas gracias.

Adelante, senador Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, presidente.

Hoy, en este recinto, no estamos tratando un proyecto que es una reacción coyuntural ni una expresión de momento para la tribuna. Sin dudas, es consecuencia de una larga trayectoria de mentiras recurrentes y de hipocresías injustificadas muchas veces, que ha generado décadas de frustración en la sociedad argentina. Sin lugar a dudas, esto distanció a la política de la sociedad.

Entonces, durante mucho tiempo, el pueblo argentino intentó que sus representantes estén preocupados por la sociedad, por sus necesidades, pero se hartó y, verdaderamente, llegamos a puntos en los que la generalización nos hizo mucho daño. Tanto es así que, en algún momento, teníamos que escuchar de la sociedad que decía: "Roban pero hacen". Llegamos a ese nivel de indignidad. También, tuvimos el "Que se vayan todos" en algún momento.

Entonces, es importante para todos los que creemos en que la política es un servicio y que estamos limpios, que se saque la manzana podrida del cajón. Me parece que esto es importante que se entienda.

Si hacemos historia, desde la dictadura en adelante, tuvimos una etapa de recuperación de la democracia, del Estado de derecho, de recuperación de las instituciones. Por ahí, podemos decir que tuvimos un fracaso económico que generó una primera desilusión, que nos mandó a la otra banda: el liberalismo de la década del 90, pero un liberalismo que desembarcó en esos años 90 con privatizaciones sin control, escándalos de corrupción, sobresueldos y el uso del poder para negocios propios. Después de eso, más recientemente, se consolidó la lógica de la impunidad bajo discursos ideológicos. Claro que la política fue perdiendo credibilidad. Perdió

autoridad moral, perdió ejemplaridad y, por supuesto, perdió el respeto de la ciudadanía.

El menemismo… peronismo, ¿no? Porque hoy escuchamos que el peronismo es el que alguna vez estuvo proscripto, pero muchos dicen que el menemismo no era peronismo, sino que era menemismo, y otros dicen que el kirchnerismo es kirchnerismo y no peronismo. Entonces, hay que hacerse cargo de toda la trayectoria y de las desilusiones. Ese peronismo o ese menemismo que, bajo una estabilización económica, tuvo un gran costo con la flexibilización de las instituciones. Se vendió patrimonio público sin transparencia, se usó al Estado como una herramienta de poder personal y se consolidó la idea de que los funcionarios estaban por encima de la ley.

Cuando llegó, después, el populismo de izquierda, lo que debía haber sido recuperar el rol del Estado terminó siendo todo lo contrario: el uso sistemático del Estado para garantizar impunidad, persecución de jueces, premiar la lealtad sobre la ética y la destrucción de la meritocracia. Se atacó al Poder Judicial, se construyó una narrativa de la persecución para victimizar a los responsables y se naturalizó la figura del funcionario imputado, condenado como si fuera un héroe de la resistencia. Eso es lo que estamos viendo hoy: el héroe de la resistencia condenando a la Justicia. Eso es lo que hoy escuchamos todo el tiempo.

¿Cuál es la lógica consecuencia? La sociedad se hartó y, como dijimos varias veces en los discursos, terminó votando a alguien que vino a destruir todo, que iba a destruir el Estado. En eso terminamos desembocando.

Está claro que la sociedad empezó a exigir más decencia y que la función pública realmente sea ejercida por personas probas, idóneas, pero limpias.

Entonces, la sociedad puede tolerar errores, incluso discusiones, pero lo que no tolera más es que la política se le ría en la cara con hipocresía.

Por eso, este proyecto de Ficha Limpia más que una ley –entiéndalo bien es una respuesta concreta a un reclamo legítimo de la sociedad–. Como se habló muchas veces aquí, no tiene nada que ver con el Derecho Penal. Tiene que ver con una restricción para ser candidatos a personas que tengan condena en una segunda instancia.

Tampoco es algo novedoso en la Argentina, sino que ya se aplica en diez provincias, y además hay varios países, como también se dijo aquí, que lo están ejecutando. Quiero remarcar algo: nadie en estos países lo hizo en contra de una persona. No está hecho como traje a medida para una persona, como acá también se quiere decir.

También quiero decir que el radicalismo tiene proyectos presentados desde el año 2006 en este sentido. El proyecto de Curletti es de 2006. Después tenemos en 2018, 2020, 2022, 2023 y 2024. Hace rato que venimos con esto. O sea, no es a medida de lo que ustedes creen.

En definitiva, cuando empezamos a justificarnos de esa forma, no queremos hacernos cargo nosotros que somos responsables de esta situación. Entonces, decimos que es para una persona en especial y que todos los demás no tenemos nada que ver. La política se tiene que hacer cargo de esto y entender que no es una herramienta para hablar del pasado, sino para pensar en el futuro y darle a la sociedad alguna chance de recuperación de la confianza pública.

A su vez, esta ley establece un límite claro: solo se aplica a quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos contra la administración pública y que tenga la restricción basada en un fallo firme, en segunda instancia. Esto hay que entenderlo también. Acá se debatió. Tiene que ver con entender la sentencia firme en la última instancia. Eso es el Derecho Penal. Se explicó desde las dos

interpretaciones. Pero el Derecho Penal establece que hay un principio de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. Acá estamos hablando de otra cosa, de una restricción política. Tiene que ver con algo muy importante: en las cuestiones políticas lo que se protege es la confianza pública. Como se trata de la confianza pública, no podemos dejar que sean candidatos quienes han violado dicha confianza, comprobado en primera y segunda instancia. ¿Cómo vamos a entender que una persona que está comprobado que fraudulentamente cometió delitos contra la administración pública pueda ser candidato y volver a estar?

Esto también es importante. Se agregó que no sea solamente para ser candidato a cargos públicos, sino también para funcionarios públicos, porque está bueno tener listas limpias, fichas limpias, pero no solamente para candidatos, sino que también limpiemos los despachos; que en los despachos haya funcionarios que también tengan la ficha limpia. Eso también me parece muy importante como un adelanto.

Acá también hay una cuestión que se debatió y que tiene que ver con la seguridad jurídica. Se establece que180 días antes de las elecciones –o sea, el cierre de los padrones– las personas no deberían tener condenas firmes en segunda instancia. A su vez, se delega en la Justicia Electoral tener una especie de registro o padrones al respecto, para poder hacerlo de forma automática. Obviamente, está planteado cómo son las apelaciones y los plazos, que son bastante exiguos en el Código Electoral.

Entonces, yo sí creo que estamos en una oportunidad histórica. Yo sí creo que, si no aprobamos esta ley, la sociedad va a creer que realmente nada cambia en la Argentina. Si no aprobamos esta ley, también estamos aceptando que el Estado sea refugio para los condenados, que todo siga igual. En cambio, si la aprobamos significa dar una señal fuerte, clara e irreversible de que el servicio público es un honor y no un privilegio, que para representar al pueblo argentino no solo basta con tener votos, sino que también hay que tener valores.

Estoy seguro de que esta ley no resuelve todos los problemas de la democracia, pero sí puede empezar a reparar uno de los más graves, que es la pérdida de la confianza. Cuando la ciudadanía pierde la confianza se genera un vacío; ese vacío después se termina llenando con autoritarismo, con antipolítica, con cinismo. Por eso creo que es importante estar a la altura de las circunstancias, dejando de lado las especulaciones partidarias y votar por algo que no nos pertenece a los políticos, sino que le pertenece a la sociedad, porque hemos escuchado en varias oportunidades que es la sociedad la que nos está reclamando este tipo de ley.

Necesitamos recuperar la dignidad del cargo público, dar un paso firme hacia una política más ética, más transparente, más creíble, y, sobre todo, decirles a los argentinos que los escuchamos, que los entendemos y que esta vez la Argentina va a cambiar de la mano de esta ley.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Eduardo Vischi.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias, presidente.

Hoy, tenemos un día agitado en el Senado y, con este tema, varias horas de peripecias discursivas.

A mí, en general, me disgustan bastante los discursos que no son honestos o que son deshonestos o que intentan simular, en nombre de las buenas prácticas,

cosas horrendas, cosas espantosas, además de no hacerse cargo de lo que cada uno hace, de lo que cada uno dice y de lo que cada uno piensa y vota.

Los escuché atentamente. Casi no me levanté de esta banca, presidente. Y me pasan cosas.

Primero escuché al oficialismo variopinto, oficialismo o paraoficialismo –como quieran decirle– hablar en nombre de la sociedad. Hablaron en nombre de la sociedad. Ustedes son la sociedad. Ustedes hablaron en nombre de la sociedad. Yo también voy a hablar en nombre de la sociedad. Yo también.

¿Ustedes creen que la sociedad está enojada con la política porque no votamos Ficha Limpia? O sea, ¿además ustedes son los honorables porque van a votar Ficha Limpia y nosotros los deshonestos? ¿Los que no vamos a votar Ficha Limpia somos los deshonestos?

Un senador que casi se descompone hablando de la corrupción en su provincia, Entre Ríos, es el único de los cuatro que votó a favor de Kueider para que no lo echemos. Es una cosa increíble.

Yo he escuchado cosas increíbles en este recinto. Pero, además, lo que quieren hacer es esconder el verdadero sentido. Algunos lo dijeron. Algunos… algunas, sobre todo, tuvieron el coraje de ponerle nombre y apellido a esta ley, que es lo que estamos haciendo. Porque lo que más me molesta es que en nombre de la sociedad… Porque ustedes le quitan el cuerpo. No quieren hacerse cargo de esto. Mucho no… Van a poner el voto, van a poner el dedo, pero no se quieren hacer mucho cargo de esta cosa que vamos a hacer y que todos acá sabemos que el resultado va a ser solamente proscribir a una persona.

Esta ley no debería existir, porque ya existe el Código Penal: el artículo 19. Ustedes saben bien que cada persona definitivamente condenada no puede ser candidata ni estar en la administración pública ni ser funcionaria ni nada. Y está todo el Código Penal.

Esta ley la están haciendo porque la persona a la que quieren proscribir es inocente. Le ponen un doble conforme. ¡Le ponen un doble conforme! Ustedes saben que están proscribiendo a una persona inocente. Lo acaban de decir: acá no se trata del Código Penal. ¿Cómo que no se trata del Código Penal? ¿Entonces qué estamos haciendo? Proscribiendo a personas inocentes… Sí, senador. No me diga que no, porque sí.

Además, como estamos proscribiendo a una persona, a una sola persona –¡una sola!– que tiene esta doble condición… ¡Una sola! Me voy a referir a ello en un segundito más… No, no, lo voy a hacer ahora.

Ustedes saben perfectamente que la causa Vialidad ya fue cosa juzgada, muchachos. Ya fue cosa juzgada. Lo saben bien. ¡Lo saben bien! ¡Fue cosa juzgada y la expresidenta fue absolutamente inocente! Y volvieron a abrir la causa. ¿Ustedes por qué creen que volvieron a abrir la causa? Y en poquito tiempo, –no en 10 años–, un doble conforme para la expresidenta dos veces electa por el pueblo argentino, por la sociedad. ¿Ustedes hablan de la sociedad? La sociedad también nos vota a nosotros, ¿eh? Y también hablamos en nombre de la sociedad.

¿Quiénes se creen que son para hablar en nombre de la sociedad? ¿O no creen que la sociedad también es peronista? ¿No creen que la Argentina es peronista? ¿Todavía siguen creyendo que Papá Noel existe y que la sociedad argentina no es peronista?

Mire, presidente, hasta el exprocurador Barra y Cúneo Libarona le dicen públicamente a toda esa sociedad en cuyo nombre ustedes hablan, que es imposible culpar a Cristina.

A mí me gustó mucho algo que dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti… Pero primero quiero decirles algo. A mí me causa mucha gracia lo que dicen todos ustedes: “esta ley es horrible”, “le falta de todo”, “no, bueno, el Código Penal… bueno sí…”, “Pero no, esto no tiene nada que ver con el Código Penal”. O sea, vamos a prescribir personas inocentes y evitar que el pueblo argentino pueda elegir lo que quiera.

Esto es esta ley. Es un *fake* esta ley. Ficha Limpia: *fake* total. Es una ley para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes lo saben bien. No lo quieren decir. Algunas lo dijeron con nombre y apellido, por suerte. Algunas tienen ovarios. Otros se escondieron atrás de la sociedad y dijeron que esto no tiene nada que ver. Algunos que son abogados hicieron algún discurso inteligente, debo reconocer.

Pero la verdad es que ese argumento de “demos un pasito igual con esta ley, que es horrible, pero bueno, estamos dando un pasito”. Sí, pero el pasito se llama proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el pasito. Pero dicen cosas como: “Bueno, después la arreglamos, porque es una porquería esta ley.” Todos lo dijeron… todas: “Esta ley es una porquería. Hay que arreglarla. Es verdad que le faltan un montón de delitos. Sí, bueno, qué sé yo… Pero demos un pasito porque sí… Claro, no, está bien, es verdad lo que ustedes dicen: hay que modificarla. Es verdad, es cierto, hay que modificarla. Pero demos un pasito.”

¿El pasito cuál es? Proscribir a la jefa del peronismo. Proscribir a la principal opositora de este gobierno. Buenísimo. Son grandiosos. Son geniales.

Como yo no creo en las casualidades, porque soy peronista… Soy peronista. Desde que nací soy peronista. Lo tengo en el mapa del genoma humano. No creo en las casualidades. ¿Saben qué día es hoy? ¿Cómo empezamos la sesión? Haciendo un homenaje a Eva Perón. Porque hoy es un aniversario más de su natalicio. Miren la ley que estamos tratando.

Además –ya lo dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti–, el vocero presidencial, candidato de esta ciudad, quien el 18 se juega la elección, eliminó el Instituto Juan Domingo Perón. Porque es casualidad. Y de casualidad también estamos haciendo una ley para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del Partido Justicialista.

Todo hace juego con todo. Y ustedes no le escapan a nada que se les venga de orden… Desde los medios de comunicación que los vienen persiguiendo...

Yo no voy a decir que hablé con todos y con todas, pero hablé con muchísimos de ustedes durante esta semana, con muchísimos y mucho, y el senador José Mayans también: ninguno de ustedes quiere esta ley. Todos dicen que es horrible.

El discurso psicopático que tienen acá en este recinto me molesta bastante, la verdad. Cuando no es honesto, cuando no es desde la honestidad, me molesta. Me molesta escucharlos, porque yo los escucho afuera y dicen una cosa y cuando vienen acá dicen otra. Piensan una cosa, dicen otra acá y votan otra cosa.

Presidente, la verdad que me duele además que una compañera –o por lo menos alguien que atravesó muchos años el peronismo o que fue parte del peronismo– haya sido la miembro informante de una ley que proscribe a otra compañera. Debo decir que me duele. Me duele. Porque yo, además, le tengo respeto a esa compañera... Bueno, hoy es un respeto que está bastante sentido en mi estima.

Como decía Anabel, nosotros, sobre todo una peronista, no creemos en las casualidades ni tampoco tenemos discursos ni pensamientos persecutorios sino que los vivimos. Bueno, como también mencionó Anabel, falta el decreto de prohibición de las palabras “peronismo”, “Evita”, “Perón”. Falta que mañana amanezcamos con

un decreto igual al de Aramburu del 55, que elimina al Partido Justicialista para siempre, que es, en definitiva, lo que parecen querer con esta serie de medidas que van tomando y con esta ley que es absolutamente horrenda, que lo dicen todos, por más que vengan al recinto y digan otra cosa y voten otra cosa.

Pero le dicen a la sociedad que esta ley sirve para los culpables. No sirve para los culpables. Para los culpables sirve el Código Penal, el artículo 19 del Código Penal. Y no me hagan leérselos. Si quieren se los leo, pero no me hagan que se los lea.

La verdad, presidente, que es una ley absolutamente proscriptiva y que tiene cuatro puntos que los desarrolló muy bien la senadora Anabel Fernández Sagasti y que yo solamente los voy a repasar.

El concepto de la inhabilidad de las personas condenadas por delito, cualquiera sea su naturaleza, que está en el artículo 19 del Código Penal. O sea, Ficha Limpia ya existe, está en el Código Penal. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Si Ficha Limpia ya existe.

La sociedad no está enojada porque ustedes no votan Ficha Limpia o porque no se apuran a votar Ficha Limpia. La sociedad está enojada con la política en general –con nosotros también– porque no le hemos resuelto los problemas.

¿Quieren hablar en nombre de la sociedad? Hablemos de jubilaciones. ¿Por qué no hablamos de sueldos, que hoy salió la última estimación y estamos abajo en la tabla de toda Sudamérica? Tenemos el salario mínimo en dólares más bajo de toda Sudamérica. ¿Y ustedes hablan el nombre de la sociedad? ¿Esto es lo que le interesa a la sociedad? ¿Posta? ¿En serio? Hablemos de jubilaciones. Hablemos de educación. Hablemos de la salud de este país. Si ya existe Ficha Limpia, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no hablan en nombre de la sociedad de verdad y votan en nombre de la sociedad de verdad? ¿Qué están distrayendo con esto?

¡Saben lo que están haciendo! ¡Ustedes lo saben bien! ¡Pases de magia están haciendo! Y, de paso, proscribimos a Cristina, que es la única que puede hacerle frente a este gobierno.

Además, vulnera tratados de derechos humanos de los que Argentina es signataria, en por lo menos dos, porque vulnera el principio de inocencia. Nosotros somos signatarios de esos dos tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional. Porque es absolutamente inconstitucional, y no voy a abundar sobre lo que ya se dijo perfectamente por varios compañeros que me antecedieron en la palabra, compañeros míos, peronistas, compañeros peronistas de mi interbloque. Vulnera tratados internacionales de los que somos signatarios. Por lo tanto, encima de habilitar a la persona que obviamente se siente vulnerada después de votar esto… ¡Porque todos y todas saben acá que ustedes van a votar una ley que es absolutamente inconstitucional y no les importa nada! ¡Con tal de que en *La Nación+* no los jodan más, son capaces de votar cualquier cosa! ¡Con tal de que en Twitter no los puteen más, son capaces de votar cualquier cosa! ¡Los he escuchado, muchachos! ¡Los escuché! No voy a decir nombres, no se preocupen, tan loca no soy.

Esta ley vulnera tratados internacionales de los que somos signatarios y vamos a ser responsables. El Estado argentino va a ser responsable por vulnerar esos tratados de derechos humanos. Y esos tratados de derechos humanos dicen que hay una última instancia. La última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no el doble conforme, muchachos. ¡No!... Senadores y senadoras, perdón. Perdón, presidente, estoy un poco enojada. Me voy a disculpar. Voy a tratar de serenarme.

Además, a través de la reforma electoral que están haciendo, quieren modificar la ley penal. Eso están haciendo: modificando la ley penal en el principio, obviamente, de irretroactividad de la ley penal. La están modificando de hecho, de prepo, así, punto, se terminó. Lo desarrolló perfectamente la senadora Anabel Fernández Sagasti. El principio de irretroactividad está absolutamente violentado y lo están reescribiendo.

Además, como ya se dijo, sobre el cuarto punto la senadora Anabel Fernández Sagasti desarrolló perfectamente lo que ustedes también dicen: todos los delitos que le falta, pero hoy demos un pasito: proscribir a Cristina. El pasito para ustedes es proscribir a Cristina, y ya está, no los joden más, no los joden en las redes, no los van a escrachar en *La Nación+* ni en *TN*. Con eso se termina. Listo. Acá está, ya está: proscribimos al peronismo una vez más. Se terminó. Listo. Porque, total, ya lo hicieron tantas veces que una vez más… ¿No?

Pero, ojo, porque yo también creo –lo creo de verdad– que hoy es un día histórico. Muchos de ustedes dijeron que hoy es un día histórico, que es un día que cambia todo. Sí, yo también creo que es un día histórico. Los días en los que algún poder del Estado proscribe al peronismo, créanme, son días históricos, y se va a acordar de cada uno y de cada una de los y las que proscriban al peronismo, y en este caso a la jefa del peronismo, a la presidenta del Partido Justicialista, que fue dos veces electa presidenta de la República y una vez vicepresidenta, y que además es la principal opositora al gobierno de Milei.

Entonces sí, me parece que es un día histórico. Sí. Y lo vamos a recordar. Pero también es un día histórico porque es la claudicación definitiva, absolutamente definitiva, del poder político: nosotros. ¡Claudicación definitiva del poder político a manos del Poder Judicial! ¡Muy bien! ¡Un aplauso grande! Listo.

Hace rato que los veo entregar el poder. Hace rato que los veo querer entregar el poder. Esta vez, parece que va a ser definitiva. Le están entregando el poder político al Poder Judicial, que es el que va a elegir los candidatos, muy bien, las candidatas, muy bien. Pero, en este caso, este día histórico los va a recordar a ustedes, a todos ustedes. Yo no me voy a olvidar. Yo no me olvido. Yo soy peronista, no me voy a olvidar. No me voy a olvidar de quienes han hecho de este día un día histórico porque, una vez más, un poder del Estado proscribe al peronismo.

Voy a terminar con una frase porque, como les jode Cristina, algunos me confesaron –algunos– que no querían votar esto porque le quieren ganar en las urnas a Cristina, ¡cosa que me parece bien! No se condice con lo que han dicho y con lo que parece que van a votar, pero me parece bien.

Así que, presidente, como yo cedí mi tiempo, parte de mis minutos a la senadora Fernández Sagasti y no tengo tiempo de desarrollar mi exposición, quiero insertar, para que quede en el Diario de Sesiones, las veinte mentiras de la causa Vialidad. Así tienen para leer, si quieren, si tienen ganas y, si no, lo leerá la historia. Lo leerá la historia.

Pero quiero terminar con una frase, presidente. El miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política y un gran frustrador de las sociedades. No construye nada, pulveriza el poder popular y tiende a desnaturalizar la política y a que aparezca la insatisfacción democrática. Es una frase de la mujer a la que acaban o a la que van a proscribir en unos minutos, Cristina Fernández de Kirchner.

Gracias, presidenta… presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Di Tullio.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, José Mayans.

Sr. Mayans.- Gracias, presidente.

Bueno, acá tengo algunas cositas que quiero mostrarles.

Primero, quiero definir el tema porque acá se han dicho muchas cosas, pero vamos al tema real.

¿Quiénes son los que propician Ficha Limpia? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Macri, uno de los que auspicia Ficha Limpia; Ritondo, otro de los que auspicia Ficha Limpia; la exgobernadora Vidal y algunos grupos económicos que están muy interesados en la transparencia. Imagínense ustedes: Macri, Ritondo, Vidal y grupos económicos que se están haciendo cargo de lo que está pasando acá, en la República Argentina. Esos son los que auspician Ficha Limpia.

¿Ustedes creen que el pueblo argentino es estúpido y que no entiende lo que está pasando acá, que cree que Macri es una persona que puede pedir Ficha Limpia, que cree que Ritondo, que no puede justificar ochenta y siete propiedades, de las cuales muchas las tiene en los Estados Unidos y que, según Lilita Carrió, es sospechado de vínculos con el narcotráfico, puede auspiciar Ficha Limpia o que Vidal puede auspiciar Ficha Limpia? Bueno, quiere decir que ustedes están subestimando al pueblo argentino.

¿Y quiénes son los que los apoyan, los que acompañan esto? Milei, la hermana y el grupo Kueider, que está a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales de acá, del Senado, son los que acompañan. Imagínense: Milei, la hermana –que acaban de hacer una estafa de cien millones de dólares–, que acaban de cobrar comisiones… Además, ahora hay discusiones sobre los aportes de campaña, porque hay gente que meten al PAMI y le sacan el 50 por ciento de su salario. ¡Denunciado por ellos mismos, eh! No lo denunciamos nosotros. Lo denuncia gente que pertenece a la Libertad Avanza, de que se están nutriendo –como hacía la gobernadora Vidal– para conseguir los fondos de campaña. ¡Gran transparencia de parte del grupo este!

Y ni hablar del grupo Kueider, que ahora está convertido en una persona que tiene agencia inmobiliaria en el Paraguay. Ahora trabaja. Cualquier cosa, si quieren comprar un departamento háblenle a Kueider ustedes y, sobre todo, el grupo Kueider que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, este es el grupo que propicia Ficha Limpia.

¿Quién es el cómplice uno acá? Y, obviamente, una parte del Poder Judicial.

Ahora, hay una noticia, a ver si me ayuda mi máquina… Miren esto que pone acá un gran medio argentino *(lo exhibe)*, que dice: “Macri cuestiona a Milei por falta de avance en la lucha contra la corrupción”.

¿Ves esto, De Angeli? ¿Estás viendo lo mismo vos?, porque no sé si oigo bien.

Sr. De Angeli.- Si es tan corrupto, que vaya preso. ¿Cuál es el problema?

Sr. Mayans.- ¿Viste cómo es este tema? O sea, Macri… Ahora voy a traducir lo que dice el gran diario argentino.

Sr. De Angeli.- ¡Que vaya preso! ¿Cuál es el problema?

Sr. Mayans.- El gran diario argentino dice: “Macri cuestiona a Milei por la falta de avance de la lucha contra la corrupción”. Bueno, ahora voy a interpretar lo que quiere decir esto, lo que yo entendí: Macri está asustado de la corrupción del gobierno de Milei. *(Risas.)* Y para que Macri se asuste de la corrupción, ¡imagínense dónde estamos metidos! ¡Dónde estamos metidos! Macri asustado por la corrupción del gobierno de Milei.

Sr. De Angeli.- ¡Que vaya preso!

Sr. Mayans.- Bueno.

¿Cuál es el problema que tenemos? Ahora vamos a la parte real.

Sr. De Angeli.- ¿Pero qué quieren justificar?
Sr. Mayans.- Tenemos un problema institucional tremendo en la República Argentina que si no lo resolvemos no se va a resolver el problema económico, social y político de la República Argentina.

Esto que quieren hacer acá, la supuesta Ficha Limpia, es todo un verso. ¿Ustedes creen que, a partir de acá, una vez que se vote Ficha Limpia, Macri va a devolver todo lo que sacó del poder de la República Argentina? ¿Ustedes creen que, a partir de Ficha Limpia, Milei va a devolver los cien millones de dólares de la estafa a varias personas? ¿Ustedes creen que después de votar Ficha Limpia Kueider va a volver rápido del Paraguay, así como volvió Pepín Rodríguez después de tres años, para lograr su sobreseimiento?
Sr. De Angeli.- Los jueces los pusieron ustedes.
Sr. Mayans.- En el caso de Kueider, cuando habló acá el presidente de una bancada, yo decía: "Esto va a matar a Kueider". Después, salió votándole a favor, no sé si porque es comprovinciano o qué, no sé si hay alguna relación ahí, ¿verdad? Si hay alguna casualidad ahí… Pero tengo que desconfiar un poquito, porque cuando escuché el discurso –y como lo dijo hoy también– de que va a luchar contra la corrupción, que va a matar a todos los corruptos y después, recibe un llamado telefónico… ¿De quién habrá sido ese llamado telefónico? ¡Y la verdad es que votó a favor de Kueider para encubrir a Kueider!

Acá hay otro senador que en Labor Parlamentaria nos dijo que… Yo lo escuchaba y parecía Randall, el justiciero. ¡Parecía Randall, el justiciero! Después, terminó votando dos veces a favor y, luego, votó en contra.

La íbamos a interpelar a Karina. ¡Tienen un terror de que venga Karina acá! Porque dicen: "Mirá, la llegan a traer acá y estos la van a cocinar". ¿Cómo va a justificar que cobra comisiones al tipo que le va a hacer el bastón al presidente? ¿Y eso cómo se llama? ¿Ustedes creen que con esta Ficha Limpia tapan eso? Repito: para que Macri se asuste de la corrupción del gobierno de Milei, debe estar enterado de otras cosas realmente.

El problema institucional es que no tenemos un gobierno de concepción federal. Primero, fueron las provincias y, después, la Nación. Y nosotros somos la Cámara que representamos a las provincias. ¿Acá no se quiere escuchar al ministro de Economía decir qué va a hacer con los recursos de las provincias? ¡No estamos hablando de cualquier cosa! Estamos hablando de la educación, de la salud.

De paso, paso un avisito, ya que hablan tanto de mi Formosa: salió como la mejor en el concurso de educación por el 60 por ciento. ¡Formosa! Para que escuchen los ignorantes, los que ignoran este tema: Formosa y Córdoba, los mejores en educación. Claro, hicimos mil quinientas escuelas. Hay gente que no conoce. No conocen, no conocen. La última elección fue 83 por ciento Gildo y 1,5 por ciento la Libertad Avanza; un poquito de diferencia. Yo diría que no tiene tanta credibilidad. Bueno, eso hablando del concepto federal.

¡Una vergüenza lo que hicieron con los recursos de las provincias! ¡Robo a cara descubierta a las provincias! Y hay gobernadores que se reciben de chupamedias porque les prometieron que les iban a hacer la rotonda y no sé qué otra cosa y terminan robándoles los recursos para la educación, la salud y el desarrollo de las provincias. Y los senadores que acá tienen que venir a defender, ¿qué hacen? Más sumisos que nunca: "Que Milei haga lo que quiera". Bueno, republicanos, ni hablar. Obviamente, sin justicia no hay democracia.

Y ahora vamos al tema central, que es el de la transparencia y la lucha contra la corrupción que ustedes van a dar acá con este proyecto de Ficha Limpia.

¿Ustedes creen que la gente les cree eso?, ¿de que a partir de acá se terminó la corrupción?

Díganle a Macri que traiga todo lo que tenía depositado afuera. Una parte trajo. Vulneró la ley. Trajo de su familia cuarenta millones de dólares; estamos hablando, no sé, de quince bolsos de López. Aprovechó la ley de blanqueo. Hizo un decreto que estaba prohibido por la ley.

Sr. De Angeli.- La Justicia, la Justicia…

Sr. Mayans.- ¿Y qué hizo la Justicia? ¿Y qué hizo De Angeli? Habla de que va a luchar contra la corrupción. ¡Cuarenta millones de dólares blanqueó la familia de Macri! ¡Cuarenta millones de dólares! Y van a luchar contra la corrupción. Estoy escuchando el tema de la corrupción.

Acá, la lucha central es la patria y antipatria. Esta es la realidad. ¿Cuál es la corrupción más grande que tenemos? La deuda pública. Ahí está el secreto, la corrupción de guantes blancos más grande. Mientras no resolvamos el problema de la deuda externa, no se va a poder resolver el problema económico y social de la República Argentina.

¿Quién empezó con el Fondo Monetario Internacional? ¡Macri! Dicho por su propio ministro Dujovne, que decía que el gobierno de Cristina tenía una deuda baja, los empresarios tenían deudas bajas, las familias tenían deudas bajas porque éramos un país al que no nos prestaba nadie. Entonces, por eso, teníamos deuda baja.

Macri saca 57.000, de los cuales le dieron 44.000. ¿Qué hizo Alberto? Devolvió los 12.000 que quedaban. Devolvió. Dijo: “No, hasta acá”. Y el gobierno de Alberto, a pesar de todo lo que tuvo –la verdad que cuesta entender esto–, bajó la relación deuda-PBI y no aceptó fondos del Fondo Monetario Internacional. Tuvo que reprogramar una deuda que le dejó Macri de 25.000 millones de dólares por año, o sea, una deuda de imposible cumplimiento. ¿Más corrupción que eso dónde van a encontrar?

Entonces, como sabíamos que era de imposible cumplimiento, el Fondo Monetario nos cobra 3.000… Escuchen esto si quieren arreglar el problema. Con esta pelotudez que pusieron acá de Ficha Limpia no van a arreglar el problema.

¿Saben cuánto nos cobró el Fondo Monetario? Tres mil millones de dólares nos cobró el Fondo Monetario durante el gobierno. Prácticamente, cuatro veces ya nos cobró 3.000 millones por incumplimiento. El Fondo Monetario Internacional que otorgó un crédito indebido a la República Argentina, sin autorización del Parlamento, nos cobró 3.000 millones de dólares por año. Eso equivale a 40.000 viviendas por año. Perdón, a 120.000 viviendas por año. El Fondo Monetario ya le robó a la Argentina 500.000 viviendas ¡por intereses! ¿Cómo se llama eso? ¡Corrupción financiera! ¿Quién paga? El jubilado, el pensionado, el docente, el médico, la Policía, las Fuerzas Armadas.

¿No se dan cuenta de la corrupción que generó el sistema financiero? Además, como es dinero electrónico, no se ve.

Y ahora, en este gobierno, así como fracasó este mismo programa con la dictadura y con Macri, este mismo programa ya fracasó de nuevo. Por eso, tuvieron que sacar 20.000 millones de dólares más, porque fracasó, y se lo están gastando.

Acuérdense lo que les digo y sean responsables en esto. No se hagan los tontos después, que ustedes no sabían lo que estaba pasando, como decía Naidenoff acá. Después, dijo que no sabía lo que estaba pasando en el gobierno de Macri. Hizo una autocrítica. Pero ya nos encajaron 50.000 palos de deuda al pueblo argentino. Y, entonces, como no les alcanza ahora el dinero, viene una operación

impresionante de corrupción. Corríjanla, eh, porque esta es la ley Pablo Escobar. La que está viniendo es la ley Pablo Escobar. Blanqueo de 100.000 dólares.

Se nos está cayendo la economía. No tenemos dólares. Entonces, muchachos, no les vamos a preguntar de dónde vienen los 100.000 dólares. Ustedes traigan los 100.000 dólares. Si es de un sicariato, ¡háganlo! Si es del narcotráfico, ¡háganlo! ¿Necesitan conseguir alguna persona que les haga de testaferro?, ¡háganlo! El que pagó los impuestos, ¡que se joda, que se joda por haber cumplido con el Estado!

¿Más lavado que esto? ¿Dónde van a conseguir más lavado que esto? ¿Dónde van a conseguir un lavado como éste que está propiciando el gobierno de Milei, que está llegando a corrupciones, según Macri, que son impresionantes? O sea, el corrupto Macri se asusta del corrupto Milei. Así estamos. ¿Y qué propician los dos corruptos? Ficha Limpia. Ahora, Macri le dice: “Hagamos Ficha Limpia porque ya te tumbé tu propuesta de la Corte”. “Ahora, hagamos Ficha Limpia”. Entonces, dice Milei: “Este proyecto es mío”. “No, es de Lospennato y de Macri”. Mañana van a salir los afiches de Lospennato diciendo “hicimos Ficha Limpia”. Esa es la realidad de lo que está pasando acá.

Entonces, con todo este cuento –como bien se dijo– vienen a tapar temas como el del Fondo Monetario Internacional, como la falta de presupuesto, como la privatización del río Paraná, el fracaso del plan económico. Y acá se habla de credibilidad. Y esto de Ficha Limpia les da credibilidad. ¿Ustedes creen que mañana la gente va a salir a decir “qué espectacular”, “una credibilidad tremenda”? ¡No! Acá el problema que tenemos, que es lo que se dijo, es que hay gente que no puede comer, que no puede vivir porque este programa económico es un desastre.

Hay gente que tiene trabajo y que trabaja ocho horas, pero no puede pagar el alquiler, la luz, su auto. Le reventaron la vida al sector trabajador argentino. ¿Y con qué se tapa esto? Con Ficha Limpia.

Sr. De Angeli.- Lo pidió el pueblo.

Sr. Mayans.- Lo pidió el pueblo dice acá el senador que acompañó a Kueider en la desgracia. Estuvo bien. Es un gran amigo. Seguramente que es por eso.

Sra. Di Tullio.- ¡Bien! Luchando contra la corrupción.

Sr. Mayans.- Que lo acompañe a Macri, ¡el gobierno más corrupto de la historia argentina! ¡Macri, el más corrupto de la historia argentina!

Ahora, lo está siendo Milei por lo que dice Macri. Yo me guío por lo que dice Macri, que dice que el gobierno de Milei es muy corrupto. Para que lo diga Macri…Entonces, estamos ahí.

El otro problema acá es que mientras que no hay plata para los jubilados, aumentan el sector de Inteligencia. Todo esto porque tenemos una Justicia que es corrupta. ¿Ustedes no se dieron cuenta todavía que la Justicia nuestra es muy corrupta?

Vieron cuando nombraron por decreto a los dos jueces de la Corte, ¿cómo le tomaron el juramento al que le dimos el raje acá? ¿A Mansilla? Por corrupto, le dimos el raje. Primero, por mentiroso. Vino acá a la sesión y dijo: “Yo nunca asumiría por decreto”. ¡Semejante mentiroso! Después, lo llamaron y en la oscuridad dijo: “Sí, juro”. Más rápido... ¡No estuvo ni siquiera la familia para darle un beso! Y la Corte, obediente. Una Corte cipaya, corrupta; y son los que están haciendo este desastre que tenemos en la República Argentina porque, obviamente, no se meten ni contra el poder económico ni contra el poder político. Ellos son oficialistas, siempre responden al poder. Esa es la Justicia que hoy tenemos.

Y si vamos de ahí para abajo…

Sr. De Angeli.- Pusieron ustedes la Corte.

Sr. Mayans.- Sí, sí, sí, sí, sí, pero viste que se dan vuelta… Hay gente que llega por el PJ y al otro día ya le está pidiendo el carné a Milei. Como hizo, por ejemplo, la que era, como le dicen, la "reina del camaleón", cambiándose diecisiete veces de partido político. Ahora está en la Ficha Limpia. Y si mañana es el Partido Comunista, ¡también les va a pedir la afiliación! Yo estoy seguro de eso, ¡y va a tirar a la miércoles a Milei! ¡Cambia en dos minutos! Y pasa acá también con gente que llegó por el peronismo, que no tienen nada que ver con la política de Milei y que ahora son mileistas. *(Risas.)* Es una cosa…

¿Y usted creen que, con esta fichita limpia, la gente va a entender esto? Que se va a terminar la corrupción, que se va a terminar el robo, que se va a terminar la deuda, que se van a terminar las comisiones por la deuda, que se van a terminar…. Ahora la Argentina se convierte en un paraíso fiscal. ¡Cien mil dólares por cabeza!, saquen la cuenta, porque la que le dio la instrucción es la del Fondo. Dice: "Tienen abajo del colchón…" Yo calculo que, con todo lo que pagaron este año, en el colchón les queda muy poco. Muy poco les queda en el colchón.

Hay que avisarle a este ministro, a este torpe ministro, que ustedes no quieren que venga acá al Senado… ¿Cuándo les vamos a creer que ustedes están en la lucha contra la corrupción? ¡Tráiganle acá a Karina y siéntela ahí! La secretaria general más corrupta que tiene la historia argentina, que cobra las audiencias con el presidente, según la tabulación, 15 minutos, 2.000 dólares y 30 minutos, 10.000 dólares. ¿Qué sé yo?

Cobró ya la comisión por adelantado por el caso $Libra. Lo dijo este David Janssen, el fugitivo. Sí, lo dijo David Janssen, el fugitivo. Dijo: "Esta plata es del presidente, que venga a usarla". Y ustedes dirán… Dicen acá: "¿Va a venir Karina?" "¡No, por favor, Karina no!" "Si lo aprobamos, nos van a meter presos a todos." ¿Mirá si cuenta el secreto de la Cosa Nostra? ¡Se terminó la lucha contra la corrupción! ¡Se terminó la Ficha Limpia!

Yo digo que, por lo menos, Milei fue más honesto, ¿verdad? Cuando se lo descubrió con las manos en la masa comenzó a vestirse de honesto y dijo: "Tenemos que terminar con la corrupción kirchnerista, por eso tenemos que sacar Ficha Limpia, este es mi proyecto." Y Lospennato dijo lo mismo: "Esto es para acabar con el kirchnerismo". ¡Confesó! Y acá vienen a querer convencernos de que esto no tiene ningún… ¡¿Creen que somos estúpidos?!

Y lo que dijo acá Pagotto –otra cosa increíble– cuando le respondió a Lousteau. Dijo que Lousteau no había leído los fallos donde Menem salió sobreseído por la Corte, y también se lo dijo acá el senador por La Rioja. Le dijo que los fallos de la Corte lo dieron por sobreseído. Lo dijo acá Pagotto y el senador por La Rioja, que todo lo que había dicho Lousteau había sido sobreseído por la Corte. O sea que la Corte reparó lo que hicieron en la primera y la segunda instancia.

¿Quién cree en la Justicia argentina? ¡Más del 90 por ciento está en contra de la Justicia argentina! ¿Y que estamos haciendo nosotros acá para mejorar la Justicia? Les doy el punto uno: no tenemos Consejo de la Magistratura. Tenemos que tener una ley emanada del Congreso, como dice la Constitución, no una ley emanada de la Corte Suprema, que nos pone a nosotros condiciones y plazos. ¡¿Quiénes se creen que son estos corruptos jueces de la Corte que nos vienen a decir a nosotros cuándo tenemos que sancionar la ley del Consejo de la Magistratura?! ¡Ellos que hacen fallos *sine die*!

Como el caso de Macri, el candidato porteño que era de la… Ahora, me enteré por el exjefe de la Ciudad que él se equivocó. Estuvo razonable en una entrevista que hicieron en la radio. Le dice a uno: "Yo me equivoqué". Realmente, el tipo es del Conurbano y no entiende nada… Además, el Conurbano tiene otras

características. No sé cómo es el tema ahí, no entiendo bien, pero parece que es más mafioso. Entendí eso, ¿verdad? Se equivocó al ponerlo y ahora lo quieren sacudir a Rodríguez Larreta, porque le tienen que sacar los puntos para que pueda ganar Lospennato, por eso este proyecto es importante. O le tienen que ganar con el vocero presidencial ¡que no entiende nada de nada!, ¡que corrige a los periodistas!, ¡que amenaza a los periodistas!, ¡que amenaza a los medios! ¿Dónde estamos? ¿Y esto es Ficha Limpia? ¿Con esto se va a terminar la corrupción? Pero, ¡por favor, por favor!

Aparte del Consejo de la Magistratura, les doy otro datito. Esa Cámara de Apelaciones que puso Macri por decreto… Acá está una persona que es constitucionalista, que sabe que lo que hicieron es una chanchada, porque traen al rango de camaristas a algunos abogados que jugaban al tenis con Macri y que estaba en el Tribunal Oral. ¡Ni siquiera tuvieron en cuenta la ley de subrogancia! ¡¿Qué hace el Senado?! Aparte, cuando mandaron los pliegos se negaron a venir al Senado. ¿Por qué? Porque la Corte les dice que mientras no haya una decisión del Consejo de la Magistratura, que manejan ellos, y la caja del Consejo de la Magistratura… Porque por eso fue la pelea en la Corte, ¡por la caja del Consejo de la Magistratura y por la caja de la Corte! Esa es la pelea que tienen, no es por la Justicia ni por la implementación de la justicia. ¿Somos tontos nosotros?

Corrijamos la Justicia, sin justicia no hay democracia. ¡Tenemos una Cámara de Apelaciones que decide sobre la vida y la fortuna de los argentinos sin tener acuerdo del Senado! Bruglia y Bertuzzi se negaron a venir aquí. ¿Qué dijeron ustedes de la transparencia? ¡Nada! ¿Quién le va a creer usted que están por la transparencia? Hay que echar a esa gente, hay que empezar de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se llama esto? Como decía Jesús: “Si tu justicia no fuere como los fariseos, no entraré al Reino de los Cielos”.

Sr. De Angeli.- ¡No robar!

Sr. Mayans.- Sepulcros blanqueados, le decía.

Sr. De Angeli.- Hay un mandamiento que dice “no robar”.

Sr. Mayans.- Blanco por fuera y podridos por dentro. ¡Esto es fariseo puro!, ¡esto es fariseo puro! Y después está la teoría del chivo expiatorio: le echamos toda la culpa a una persona, expiamos nuestras culpas, la abandonamos en el desierto, muere con nuestras culpas y nosotros estamos liberados las culpas. ¡Ese es el objetivo de esta Ficha Limpia que no cree nadie!

Obviamente que nosotros estamos en contra de este falso proyecto auspiciado por Macri, por Ritondo, por la exgobernadora Vidal, apoyado por Karina Milei, apoyado por Milei, apoyado por grupos económicos, apoyado por el grupo Kueider, ¡porque es inconstitucional! Y acá decía Juez: “Nosotros no podemos opinar.” Sí, señor, podemos opinar de la Constitución”. A sola lectura, uno puede opinar. De hecho, la opinamos, y la opinamos bien opinada a la Corte. Les dijimos: “Esto que hicieron ustedes es inconstitucional, señores de la Corte.” Le tomaron juramento como hacen los bandidos, en la oscuridad. ¡En la oscuridad! Y en forma rápida, para complacer al emperador de turno, porque tenía que venir acá a mentir en su alocución del 1º de mayo, ¡que no vino nadie!

Para eso hicieron eso. ¿Y ustedes no van a mentir a nosotros que con este proyectito de Ficha Limpia vamos a curar la democracia argentina y que está todo bien? ¡No! Este proyecto es inconstitucional, viola la Constitución Nacional, viola la soberanía popular, como explicó acá el senador Salino. El derecho de elegir y ser elegido, en el sistema democrático, es inalterable.

¿Quiénes son ustedes para decirle al pueblo argentino que son ignorantes y que no saben lo que van a votar? El alegato del fiscal en la causa Vialidad señaló

que los diputados no sabían lo que votaban. *(Risas.)* No sé, los diputados tendrían que echar a patas al tipo ese. Y también se dijo que los senadores que votaron acá, en el presupuesto, como figuraba en el presupuesto de Santa Cruz, “proyecto de inversión”… que ahora no existe en la República Argentina, ¡está todo paralizado! Y que en el Senado votaron sin saber porque muchos estaban apretados. O sea, todos los diputados no son culpables por boludos y los senadores no son culpables por ignorantes. ¡Eso dice un fiscal y nosotros lo miramos! ¡Un fiscal corrupto! Y ahora vienen con el cuento, con el jueguito que nosotros le decimos: “Bueno, ahora vamos a pedir el tema de asociación ilícita”. Entonces, la Corte, ¿qué va a decir? "No, no, no, no, asociación ilícita es mucho, porque entonces después nos van a juzgar a nosotros los de la Corte por asociación ilícita". Entonces, no le van a dar eso. Entonces, van a lucir el tema de decir: hagamos justicia, proscribámosla.

¿Ustedes creen que somos estúpidos? ¿Que la gente no entiende esto? Terminen con el cuento si quieren arreglar el tema del país y no sean más responsables de este desastre. Esto se va a terminar. Y cuando ingrese la ley Pablo Escobar… Ustedes no se olviden que Pablo Escobar entró ahí a la Corte y mató a todos sus miembros. ¿Por qué? Por corruptos, dijo él. No se olviden de lo que pasó en Colombia, cuando tomó el Tribunal.

Esta ley de 100.000 dólares es la ley Pablo Escobar, para permitir el blanqueo del narcotráfico, del crimen organizado, del robo. No podemos estar de acuerdo con eso. Yo les pido que hoy terminen con esto. Al contrario, mándenla a comisión, de vuelta, porque es una ley en donde ustedes mismos saben que se olvidaron de anotar lo más importante: el narcotráfico. O sea, un narcotraficante puede ser, como fue Pablo Escobar; puede ser una persona responsable de trata; puede ser cualquiera que cometa delito, menos Cristina, como dijo la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana.

¡Esto es proscripción de Cristina Kirchner! Lisa y llanamente. No nos vengan con el cuento de que es Ficha Limpia porque están preocupados por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Yo les voy a dar credibilidad cuando sienten acá a Karina Milei y cuando le hagamos el juicio por corrupción a la Corte. Ahí les voy a creer que hay lucha de verdad contra la corrupción.

Así que nosotros votamos en contra de este desastre, presidente.

Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Jujuy, Ezequiel Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Este proyecto marca, como dijeron muchos, un antes y un después en la lucha contra la corrupción.

Es un refuerzo del principio de idoneidad establecido en el artículo 16 de la Constitución, un criterio fundamental para acceder a cargos públicos. Y, por supuesto, nosotros pensamos que un corrupto no tiene la idoneidad para estar en un cargo público. Y también pensamos, por supuesto, que es muy triste que tengamos que estar reforzando la Constitución, para poder tener gente apta e idónea dentro de los cargos públicos.

Fortalece. Entendemos que esto viene a fortalecer la relación, la confianza, la transparencia y las características que tiene que tener un representante, un funcionario. Porque este proyecto no solo habla de los cargos legislativos, sino también de muchos cargos ejecutivos.

La confianza y la credibilidad son algunos de los valores y de las características que queremos resaltar en este gobierno.

Queremos que los argentinos vuelvan a confiar en la política y que vuelvan a confiar en sus representantes, así como logramos –con muchas otras decisiones– que los argentinos también –y no solo los argentinos– empiecen a confiar en este gobierno, empiecen a confiar en este país y que empecemos a tener más credibilidad. Eso se ve en muchos índices. Hemos bajado el riesgo país, ese riesgo que habla de la posibilidad de *defaultear*, de la posibilidad de no pagar nuestras deudas. Nosotros, como gobierno, hemos reducido eso y le hemos dado más credibilidad al país.

Esta ley es un mensaje claro para la sociedad. No queremos más corruptos en la política. No queremos que los fueros de los políticos se utilicen para esconder, justamente, la corrupción, el robo y algo que viene indignando a los argentinos desde hace mucho tiempo. Porque los argentinos venimos haciendo un esfuerzo grande en corregir años y años de decadencia. Y la verdad es que el argentino está cansado de hacer un esfuerzo grande y que todo ese esfuerzo se convierta en corrupción, se convierta en dinero metido en los bolsillos de los políticos, se convierta en malversación de fondos, se convierta en que todos los impuestos se empiecen a dilapidar en los bolsillos de los políticos a través de una máquina que se había montado para defraudar y para robar; una máquina de corrupción.

Nosotros tenemos un dicho, un eslogan, una consigna: el que las hace, las paga. Y aquí es el momento de empezar un camino –que, por supuesto, es un camino, había un antes y un después, pero es un camino– para empezar a darle más transparencia y mejor institucionalidad a la política argentina.

Y también entendemos, desde La Libertad Avanza, por supuesto, que los políticos ya no son los reyes, ya no son los dioses, sino que están para servirle al pueblo, y no para robarle.

Ficha Limpia es un proyecto que tiene muchos años; tiene una historia muy larga: empezó en 2016. Y, durante muchos años, y durante muchos intentos y durante muchas presentaciones de proyectos, quedó cajoneado en algún cajón de la Cámara de Diputados.

Pasó el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, y así seguimos hasta ahora, momento en el cual, con la voluntad política y con la fuerza y con la decisión que suele tener y que tiene este presidente, en sesiones extraordinarias se presentó este proyecto de Ficha Limpia. Y se lo empujó con toda la fuerza y con la ayuda de muchos sectores políticos; con la ayuda de muchos diputados y con la esperanza de muchos senadores que van a apoyarlo, porque entienden que este es el camino correcto. El camino correcto es empezar a demostrarle a la sociedad que la corrupción ya no va, que este lugar, este recinto y los otros recintos, y la administración pública, no pueden ser los lugares donde se escondan los corruptos.

Nosotros vinimos a cambiar eso y lo estamos empujando, con la decisión que siempre tiene este gobierno. La decisión que nos llevó a bajar la inflación; la decisión que nos llevó a detener ese camino de decadencia; la decisión que nos llevó, en un año, a sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza. Esa decisión política y esa fuerza de cumplir la palabra, de cumplir lo que se dice, que es algo nuevo en la política. Algo a lo que los argentinos y esta política no están acostumbrados, todavía.

Ayer fui un ratito a una nota y una periodista me preguntaba si, realmente, los argentinos querían Ficha Limpia, porque hace mucho que venían votando corruptos. Hace mucho que se venía votando a corruptos y me preguntaba esta periodista si los argentinos tenían y querían Ficha Limpia.

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Atauche.- Le contesté que entiendo que sí, que hace mucho querían Ficha Limpia, pero que nunca estuvo este tema en el foco. Nunca se habló o, mejor dicho, se hablaba, pero no se hacía. La política no estaba en el foco. Este gobierno fue el que puso el foco en los privilegios y en la corrupción de la política, y en que los políticos tienen que servir a los argentinos y que la casta política tiene que empezar a darse cuenta de que los argentinos estamos cansados de esto.

Durante mucho tiempo y durante varias horas hoy escuché muchas excusas. Muchas excusas para no querer aprobar esta ley. Algunas son que la Justicia iba a atacar a la política, que la Justicia iba a proscribir, que la Justicia iba a hacer esto, que le damos mucho poder a la Justicia. La verdad es que, si uno está limpio, no le tiene que tener miedo a eso, ¿no?

Creo que el miedo lo tiene el que tiene algo que esconder, el miedo lo tiene el que tiene algo de corrupción adentro. Así que, la verdad es que, por parte de nuestro bloque, no tenemos miedo. Así como no le tenemos miedo a esas amenacitas que hicieron hace rato, de que “nos vamos a acordar de cada uno de los que votó Ficha Limpia en el futuro”. No les tenemos miedo, porque no tenemos nada que esconder. Y no les tenemos miedo a las amenazas, porque estamos del lado de los argentinos y vinimos a esto. No les tenemos miedo a sus amenazas. No les tenemos miedo a sus amenazas. Vinimos a hacer otra cosa, y lo estamos cumpliendo, a pesar de los miles y miles de palos en la rueda que nos metieron.

Me cuesta mucho, a veces, contenerme y hacer un discurso tranquilo, porque realmente escuchar al kirchnerismo hablar de robo, es indignante. Hablar de corrupción por parte del kirchnerismo y señalar a otros de corruptos, es indignante. Pero hay algo en lo que sí coincido, que lo dijo hace rato el senador: Ficha Limpia es una decisión y es una ley que va en contra de la corrupción. Ahora, si a la vez va en contra del kirchnerismo, me parece que hay algo ahí, ¿no? Puede ser que Ficha Limpia va en contra de la corrupción y, por ende, me parece que también va en contra del kirchnerismo. Al que le entre el saco, que se lo ponga. Al corrupto, que se lo ponga.

Ahora, yo les hago una pregunta, porque hablaban mal de Ficha Limpia: que no queremos Ficha Limpia; que Ficha Limpia es una ley mala, para proscribir; que va a venir la Justicia; que nos va a sacar. Pero, al final, ¿Ficha Limpia es mala o le quieren poner más delitos? ¿Cuál de las dos? Porque unos hablaron de que le hacen falta delitos, algo me parece que es una excusa para modificar la ley y que hoy no salga, y otros hablaron de que Ficha Limpia es mala. Me gustaría que se pongan de acuerdo. ¿Es mala, o es buena y le faltan delitos? Porque ahí hay una incoherencia, como todas las que vienen señalando desde hace horas.

Y se los digo yo que hace poco que estoy aquí, pero me acuerdo muy bien de las estrategias y las herramientas que utilizaban para robarles a los argentinos. Porque en Jujuy pasó. En Jujuy, Milagro Sala se llevaba bolsos, y bolsos, y bolsos de dinero de los argentinos en un esquema de corrupción que pasó frente a los ojos de los jujeños durante diez años ¡Yo lo vi! Y lo vimos todos. Vimos cómo el kirchnerismo se robó todo ¡Lo vimos! No nos vengan ahora a hablar de corrupción. No nos vengan a hablar de proscripción. No nos vengan a hablar de que la Justicia los persigue ¡Barata la sacaron! ¡Barata la están sacando! ¡¿De qué me hablan?! ¿Se quieren llevar la bandera de la lucha en contra de la corrupción, nada más y nada menos? ¡Vamos! ¡Vamos!

Escuchar balbucear y hablar de la corrupción al kirchnerismo, realmente, como argentino, como jujeño, como ciudadano, ¿qué piensan? ¿Que somos todos tontos? ¿De golpe qué pasó? ¿Son todos santos? Barata la están sacando.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Voy a cambiar un poco el tema.

En Jujuy, hay elecciones este fin semana y La Libertad Avanza fue más lejos que Ficha Limpia. Inclusive, hemos presentado listas nuevas, hemos presentado listas con candidatos honestos, hemos empezado a generar una verdadera renovación política en Jujuy. Hemos presentado lo que yo le digo una verdadera lista anticasta, con gente común, con gente de a pie, con candidatos sin antecedentes, algo que otros espacios no pueden hacer. Definitivamente, no lo pueden hacer.

Hoy estamos ante una decisión crucial ¿Por qué hay que aprobar Ficha Limpia? Hay que elegir. Hoy, en este recinto, se va a volver a elegir, y la verdad es que la mayoría de las elecciones que venimos haciendo durante todo el año, casi siempre, van por el mismo lado: tenemos que elegir entre corrupción y no corrupción; tenemos que elegir entre avanzar hacia una política más limpia o seguir escondiendo la corrupción dentro de los fueros.

Los argentinos demandan esto. El 80 por ciento de los argentinos está a favor de Ficha Limpia. Entre 450.000 y 500.000 firmas a favor de Ficha Limpia ¡Escuchen a los argentinos!

Les pedimos, por favor…

–Manifestaciones de la señora senadora Cándida Cristina López fuera del alcance del micrófono.

Sr. Atauche.- ¡Baje la voz! Yo no la interrumpí cuando usted estuvo hablando. Yo no la interrumpí cuando usted estuvo hablando…

Sra. Presidente (Villarruel).- Por favor, senadores, respetemos el momento que tiene cada uno para hacer su exposición.

Sr. Atauche.- ¡Y respeten la voluntad de los argentinos! 500.000 argentinos firmaron ¡¿Qué más quieren?! ¿Qué más se necesita para seguir los designios de los argentinos, que es lo que vino a hacer este gobierno?

Nunca más queremos que se repita esta historia. No queremos que se siga repitiendo esta historia de la corrupción en la política. Tenemos que avanzar hacia ese camino. Este gobierno viene haciendo un esfuerzo muy grande.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- La verdad es que no quiero seguir contestándoles, porque quiero terminar bien este discurso. Y lo voy a cerrar diciendo las últimas dos o tres cosas que quiero decir.

En primer lugar, este gobierno viene haciendo un esfuerzo gigante para que Ficha Limpia se apruebe. Lo hemos puesto en las extraordinarias, lo hemos empujado en la Cámara de Diputados, con la ayuda de muchos senadores y de muchos diputados. Porque quiero reconocer eso: nosotros no estamos solos. Hay una gran mayoría de bloques y una gran mayoría de espacios políticos que quieren esto.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sr. Atauche.- Entonces, el gobierno viene haciendo un esfuerzo grande por esto. El presidente Milei mismo ha firmado el proyecto y se ha puesto a la cabeza de este camino de cambio real. No es relato, es un cambio real y verdadero para la Argentina. Somos el gobierno en el cual se aprobó Ficha Limpia. Con la ayuda de muchos, pero el escenario está puesto. La Libertad Avanza no tranza con la corrupción, y no lo hará nunca. Con los únicos que tranza, es con los argentinos.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene el uso de la palabra la senadora Vigo, por si quiere intervenir para finalizar.

Sra. Vigo.- Gracias, presidenta.

Simplemente, quiero adelantar que no vamos a aceptar ningún tipo de modificaciones al dictamen en discusión. Gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene el uso de la palabra el senador Romero.

Sr. Romero.- Entonces, en ese caso, mociono que se vote en una sola votación, por medios electrónicos, en general y en particular.

Sr. Mayans.- Está bien.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, hacemos la votación para aceptar la moción del senador Romero por medios electrónicos.

Votamos.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Qué se vota?

Sra. Presidente (Villarruel).- Aceptar la moción del senador Romero.

Sr. Lousteau.- Hagámoslo a mano alzada, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, votamos a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Aprobado.

Ahora sí, votamos en general y en particular, en una sola votación por medios electrónicos, el Orden del Día N° 596/24, requiriendo para su aprobación, en conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional, de la mayoría absoluta del total de los miembros de esta Cámara.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 36. *(Aplausos y manifestaciones.)* Negativos, 35. *(Aplausos y manifestaciones.)* Abstenciones, cero. *(Aplausos y manifestaciones.)*

–El resultado de la votación surge del Acta N° 11.

Sr. Mayans.- ¡Se cayó, presidenta!

Sra. Di Tullio.- ¡Se cayó la ley, presidenta!

Sr. Mayans.- ¡Dígalo!

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido silencio para poder intervenir.

Resulta rechazado el Orden del Día N° 596/24. *(Aplausos y manifestaciones.)*

Receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. *(Aplausos y manifestaciones.)*

–Son las 22:04.

Pablo A. Volpe

DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

23. Apéndice

I
ACTAS DE VOTACIÓN

Acta Nº 1

Proyecto: MOCION DE SOBRE TABLAS EXP 663/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 69 **Ausentes:** 3 **AMN:** 46

SENADO ARGENTINA

Fecha: 07/05/2025 13:05:16 **Acta :** 1

Afirmativos: 36
Negativos: 33
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	NO	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	NO	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	NO	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	NO	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	NO	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	NO	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Observaciones:

- Se deja constancia de que el senador Abad rectifica su voto a viva voz, siendo el mismo negativo.

- En consecuencia, el resultado definitivo de la votación es de 35 votos afirmativos y 34 votos negativos.

Acta Nº 2

Proyecto: MOCION DE SOBRE TABLAS EXP 664/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 69 **Ausentes:** 3 **AMN:** 46

Fecha: 07/05/2025 13:07:43 **Acta :** 2

Afirmativos: 35
Negativos: 34
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	NO	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	NO	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	NO	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	NO	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	NO	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	NO	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	NO	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Acta Nº 3

Proyecto: MOCION DE SOBRE TABLAS EXP 551/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 66 **Ausentes:** 6 **AMN:** 44

Fecha: 07/05/2025 13:21:54 **Acta :** 3

Afirmativos: 33
Negativos: 33
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	NO	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	NO	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	NO	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	AUSENTE	
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	NO	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	NO	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	NO	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Acta Nº 4

Proyecto: MOCION DE SOBRE TABLAS EXP 303/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 65 **Ausentes:** 7 **AMN:** 44

Fecha: 07/05/2025 13:54:44 **Acta :** 4

Afirmativos: 65
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	AUSENTE	
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	AUSENTE	
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 5

Proyecto: EXPEDIENTE 303/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 58 **Ausentes:** 14 **AMN:** 30

Fecha: 07/05/2025 14:13:42 **Acta :** 5

Afirmativos: 58
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	AUSENTE		44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	AUSENTE		57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	AUSENTE		62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	AUSENTE		64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 6

Proyecto: DESIGNACION SEC ADMINISTRATIVO

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 65 **Ausentes:** 7 **AMN:** 33

Fecha: 07/05/2025 14:20:48 **Acta :** 6

Afirmativos: 63
Negativos: 2
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	NO	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	AUSENTE		54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	NO	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 7

Proyecto: ORDEN DEL DIA 80/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 55 **Ausentes:** 17 **AMN:** 28

Fecha: 07/05/2025 14:29:58 **Acta :** 7

Afirmativos: 55
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	4
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	AUSENTE	
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	AUSENTE		49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	AUSENTE		54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
21. Duré, María Eugenia	AUSENTE		57. Recalde, Mariano	AUSENTE	
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sapag, Silvia Estela	AUSENTE	
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	45
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	AUSENTE		71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	AUSENTE		72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 8

Proyecto: ORDEN DEL DIA 81/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 55 **Ausentes:** 17 **AMN:** 28

Fecha: 07/05/2025 14:31:17 **Acta :** 8

Afirmativos: 53
Negativos: 2
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	4
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	AUSENTE	
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	NO	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	AUSENTE		49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	AUSENTE		54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
21. Duré, María Eugenia	AUSENTE		57. Recalde, Mariano	AUSENTE	
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	NO	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sapag, Silvia Estela	AUSENTE	
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	45
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	AUSENTE		71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	AUSENTE		72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 9

Proyecto: ORDENES DEL DIA 212 - 214 - 215/24

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 47 **Ausentes:** 25 **AMN:** 24

Fecha: 07/05/2025 14:40:54 **Acta :** 9

Afirmativos: 45
Negativos: 2
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	AUSENTE	
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	AUSENTE	
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	AUSENTE		44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	NO	64	48. Moisés, María Carolina	AUSENTE	
13. Cora, Stefanía	AUSENTE		49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	AUSENTE		50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	AUSENTE		54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	AUSENTE	
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	AUSENTE	
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	NO	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	AUSENTE	
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 10

Proyecto: ORDEN DEL DIA 5/25

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 63 **Ausentes:** 9 **AMN:** 32

Fecha: 07/05/2025 15:18:02 **Acta :** 10

Afirmativos: 63
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	AUSENTE		44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	AUSENTE		50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	AUSENTE		72. Zimmermann, Victor	SI	21

Observaciones:
- Se deja constancia de que al momento de la votación se encontraban presentes 64 Senadores.

- El Senador Juez expresó su voto a viva voz, siendo el mismo afirmativo.

- En consecuencia, el resultado de la votación fue de 64 votos afirmativos y 0 negativos.

Acta Nº 11

Proyecto: ORDEN DEL DIA 596/24

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 71 **Ausentes:** 1 **AMN:** 37

Fecha: 07/05/2025 22:04:29 **Acta :** 11

Afirmativos: 36
Negativos: 35
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	NO	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	NO	16
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	NO	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Arce, Carlos Omar	NO	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	NO	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	NO	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	NO	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	NO	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	NO	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO	17	50. Neder, José Emilio	NO	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	NO	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	NO	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO	49	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	NO	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER

(O.D. N° 596/24.)

Señora presidenta:

Lo primero es dejar en claro que nuestro espacio no está en contra de la Ficha Limpia, como quieren instalar algunos sectores de la derecha oficialista ante la sociedad. En lo que no estamos de acuerdo es con querer votar o acompañar un proyecto como este que violenta el principio de sentencia firme o presunción de inocencia, afectando el ejercicio de los derechos políticos.

Los guionistas de la cripto estafa y de los Panamá Papers intentan disfrazar esto como la apoteosis de la transparencia institucional, pero todos sabemos aquí que su verdadero propósito es imponer un limitante importante a la soberanía popular: nada menos que el derecho a elegir y ser elegido.

Esto que hacen es contra Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta del PJ nacional, porque tienen miedo de que los derrote en las urnas.

Por eso, en vez de conquistar votos a través de la gestión y la buena práctica de gobierno, se aferran a “militar” la segunda condena de unos jueces de casación que jugaban al tenis y al pádel con Macri, siendo parte de un plan sistemático de persecución judicial, del *lawfare* que combina política con justicia.

Esto es lo que le hicieron a Lula en su momento, con argumentos que después se cayeron a pedazos y ya vimos como la novela terminó con Lula de nuevo en el Planalto, siendo presidente del hermano país de Brasil por tercera vez.

A estos militantes del odio vía redes sociales no les gusta ver a Cristina en la calle, entre la gente, con la misma actitud con que siempre ha dado la cara y se ha presentado en todas las etapas de los procesos judiciales que ha tenido. Pero hay otra justicia, que es la justicia de la historia, que sin dudas pone a cada uno en el lugar que le corresponde.

Vayamos a la historia: el general Perón fue denunciado sistemáticamente por corrupción, con argumentos infundados. Es el día de hoy que trasciende fronteras convertido en el estadista más importante de Argentina del siglo XX. Su doctrina y su perspectiva siguen vigentes, y hay millones de personas que acompañan esas ideas.

Este gobierno nacional asegura que bajó la pobreza, ¿en serio? Mucha gente cada vez compra menos leche y carne, mucha gente ya directamente no compra remedios, más del 327 por ciento subió el combustible con el mejor ministro de Economía de todos los tiempos del mundo que dicen tener, aunque el bono de los jubilados siga en los mismos 70.000 pesos que fijó al gobierno anterior. Entonces hay que sacar a Cristina de la cancha como sea, porque si es candidata les gana.

Señora presidenta: el peronismo tiene una trascendencia histórica y también muchísimo para dar en este siglo XXI para poder, nuevamente, recuperar la dignidad que los argentinos hoy vienen perdiendo.

El bloque oficialista y sus aliados hablan de transparencia, pero ocultan de manera maliciosa que esto es cualquier cosa menos Ficha Limpia, porque no contempla el universo de todos los delitos. La Ficha Limpia, así como la plantean es sucia, porque alcanza un único caso en una degradación a la democracia.

No vamos a acompañar.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR REJAL

(O.D. N° 596/24.)

Señora presidente:

Adelanto mi voto de rechazo al presente proyecto, con fundamentos no solo en la certeza que tengo y lo digo sin temor a equivocarme, que esta norma va a ser un mecanismo para proscribir a candidatos opositores a este gobierno.

Los ciudadanos están –a partir de la aprobación de esta ley, si así llega a suceder– en manos ya no del pueblo y la democracia, sino de quien detenta el manejo de la justicia con el agravante de que las instancias constitucionales y legales, que protegen los elementales derechos

republicanos, están siendo mutilados por una ley que, entre otras cosas, transversalmente, agrede nuestro texto constitucional.

1.Viola el derecho al debido proceso (artículo 18) y la irretroactividad de la ley

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

2.Viola el régimen representativo republicano y federal (artículo 1)

Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.

3. Artículo 28 Inalterabilidad de los derechos y garantías, reconocidos en la Constitución Nacional

Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

4. Artículo 33 que habla de los derechos no enumerados pero que son inherentes al sistema republicano de gobierno

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

5. Artículo 37 Garantía ciudadana del pleno ejercicio de los derechos políticos

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

6. Artículo 117 que determina la CSJN órgano máximo del Poder Judicial que es el custodio de los derechos y garantías de los ciudadanos

Artículo 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

7. Artículo 16 (obviamente colisiona con lo igualdad ante la ley al pretender determinar los alcances de la idoneidad para justificar la necesidad de su existencia)

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Como reza el mensaje que acompaña el texto enviado por el Poder Ejecutivo “garantizar y reforzar el principio de idoneidad” –poniéndolo como objetivo principal–. Quiero con el permiso del cuerpo, hacer una breve lectura del articulado constitucional al que he referido, porque no solo que son la columna vertebral del sistema democrático, sino que también son las mismas normas que respaldan cómo será el sistema representativo.

Artículo 18: Irretroactividad de la ley e inviolabilidad de la defensa. Agotar todas las instancias hasta la SCJN, último custodio de los derechos ciudadanos.

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y

limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

Caso Menem

Artículo 1º: Si la representatividad es la base de la república y es la esencia, ¿por qué vamos a limitar su ejercicio?

También el artículo 22, de cuya lectura se infiere la inalterabilidad.

Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Ninguna ley reglamenta su ejercicio, de tal manera que el alcance de la palabra idoneidad viola el artículo 16 expresamente, más para pretender impedir el acceso a tales derechos. Pero en este particular si quedara alguna duda, que deduzco que, a esta altura, ya no la hay, me permitiré leer completo el artículo 33 y 37 de la Constitución Nacional en su parte pertinente:

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral

Dicho esto, la consideración del texto normativo que propone Ficha Limpia, creo que se hace innecesaria, solo a modo ilustrativo, resta manifestar que incorpora a las prohibiciones para hacer candidatos, el inciso *h)* del artículo 33 de la ley 23298, los que cometan fraude a la administración pública, entre otros, por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito; y todos los delitos dolosos con la administración pública.

En síntesis, delitos contemplados en los capítulos VI a XIII del Código Penal, si la sentencia está confirmada antes de los 180 días de la elección, que es el plazo en que deben estar confeccionados los padrones provisorios.

Por el contrario, no están contemplados o no están alcanzados por el criterio de ilegibilidad. O sea, pueden ser candidatos los contemplados en el título III “Delitos contra la integridad sexual”, ejemplo abuso sexual, pornografía infantil, corrupción de menores, explotación sexual, promoción y facilitación de la prostitución.

Tampoco, ni hablar de los delitos contra las personas, contra el honor –títulos I y II–, delitos contra el Estado Civil y delitos contra la libertad –títulos IV y V–.

Y obvio, me pregunté, ¿cuál habrá sido el criterio de ilegibilidad de los tipos penales que están expresamente contemplados? Y aunque a esta altura las sospechas son, a todas luces, más cercanas a la evidencia, como buen riojano soy obcecado y fui a la Inteligencia Artificial.

Algunos pueden creer en las fuerzas del cielo, otros en las IA y miren lo que dice, para ver si despeja alguna duda. Leo a continuación*:*

“La percepción del Proyecto Ficha Limpia podría ser utilizado como un mecanismo para proscribir líderes políticos, es un tema de debate y controversia. Algunos argumentos se esgrimen en este sentido:

Aplicación selectiva: se argumenta que la ley podría aplicarse de manera selectiva, enfocarse en determinados lideres o partidos políticos, mientras otros podrían quedar exentos.

Instrumentalización política: La iniciativa podría ser utilizada como una herramienta política para excluir a ciertos candidatos y favorecer a otros, lo que podría socavar la competencia democrática y el pluralismo político.

Falta de claridad: La falta de claridad en la definición de “Ficha Limpia” y los criterios para determinar quien cumple los requisitos podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y subjetivas.

Lejos de los objetivos genuinos de promover la transparencia y la integridad en la función pública, y que su aplicación debería ser imparcial y basada en criterios claros y objetivos”.

Señora presidente, colegas senadores, creo que como enfatiza el grito de Guaja: Ha llegado el momento solemne de reivindicar los derechos y las obligaciones de este Senado que las urgencias y mezquindades políticas no nos impidan trabajar por la legislación y las cosas que necesita nuestro país.

Y cierro con un viejo refrán: “Cuando la política entra en tribunales, la justicia se escapa por la ventana”.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DI TULLIO
(O.D. N° 596/24.)

Las veinte mentiras de la causa Vialidad

Mentira 1
NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria

a. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto tribunal (fallo Bustos).

b. La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los exjefes de Gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las Cámaras empresarias del sector.

c. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.

Mentira 2
Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK

a. Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros, y contó con la intervención de todas las oficinas competentes.

b. También se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea.

c. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Mentira 3
El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto

a. La ley de presupuesto es conocida como la “ley de leyes” y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso. Ello quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los exjefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.

Mentira 4
Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso

a. Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez –entre otros–. que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015

b. Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa.

c. Además, las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto.

d. También quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular.

e. A diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún exlegislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto.

Mentira 5

NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez

a. Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.

b. Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos

c. Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general.

d. Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica –utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio–.

Mentira 6

NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz

a. El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales.

b. En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto, y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación.

c. La utilización de estos fondos fue informada periódicamente al Congreso por los jefes de Gabinete y, finalmente, aprobada en las Cuentas de Inversión.

d. Los DNU 104 y 508 del año 2004, dictados por NK y cuestionados por los fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el decreto de constitución del fideicomiso –financiación de obras viales–, tenían carácter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.

Mentira 7

CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez

a. Quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía.

b. El decreto fue refrendado por distintos ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa.

c. Jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado.

d. El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.

Mentira 8

NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez

a. De la simple lectura de la CN –artículo 100– y de las leyes dictadas en su consecuencia –ley 26.124– surge que la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los exjefes de Gabinete y los funcionarios técnicos de las áreas competentes.

b. Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carácter general e incluyeron a las distintas áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.

c. Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.

d. Todos los exjefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad, que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz.

e. Se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo órgano iniciador al Ministerio de Planificación, echando por tierra el argumento de que estos actos venían prestablecidos desde dicha cartera.

Mentira 9

El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez

a. Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación.

b. Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación.

c. Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular.

d. Estos actos no solo aumentaban partidas, sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.

Mentira 10

Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)

a. Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas. En ese sentido se implementó la herramienta informática E-SIDIF y se lanzó el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto.

b. Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una política de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK, y que se continuó hasta el presente.

c. Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma técnica legislativa que se venía adoptando, utilizada antes y después de los gobiernos de NK y CFK.

d. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas.

e. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz.

f. El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución.

g. Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.

Mentira 11

El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas

a. Las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos.

b. El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF).

c. Con carácter previo a su aprobación, las Cuentas de Inversión fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesoría de la AGN.

d. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.

Mentira 12

A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos

a. Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo nacional redujo, considerablemente, las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales

b. A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez

c. La prueba incorporada a la causa y, en particular, la información brindada por la DNV durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.

Mentira 13

El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez

a. La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30 de noviembre de 2015, sino al 29 de noviembre de 2015.

b. El día 30 de noviembre 2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país.

c. Los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López, a partir de los cuales la Fiscalía intentó fundar una falsa acusación en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el "hermano del alma" de Mauricio Macri, Nicolás Caputo –tanto en el ámbito público como privado–, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani.

Mentira 14

Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz

a. Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno.

b. Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien).

c. La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez.

d. La Justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses, ni mucho menos un ilícito penal.

Mentira 15

CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez

a. La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015.

b. La práctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legítima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el país y tenía una justificación particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Así lo explicaron en detalle no sólo los técnicos de la DNV, sino también el principal asesor jurídico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.

c. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado

d. El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional constituye actos legítimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran.

e. Pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta.

Mentira 16

CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN

a. No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP).

b. El exministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite. Además, expuso que la supuesta relación existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulación periodística

c. Se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como “alerta de la AGN” no es más que una opinión personal de Leandro Despouy.

d. Si bien Alejandro Nieva –auditor general de la Nación– efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba.

Mentira 17

NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular –Báez– pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz

a. La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país

b. Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad –así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra–.

c. Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.

Mentira 18

Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz

a. Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública.

b. El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes.

c. Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Así los declararon distintos empresarios y técnicos de la DNV.

Mentira 19

En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios

a. La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación.

b. El estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores.

c. Se permitió que participara en la causa como perito oficial –Eloy Pablo Bona– una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner.

d. El criterio utilizado por este perito, así como también el del propuesto a instancias de la Fiscalía –Roberto Panizza– resultaba manifiestamente ilógico y contrario a las reglas más elementales de su profesión. Así quedó establecido cuando los nombrados debieron prestar declaración en el juicio.

e. La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la ingeniera Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.

Mentira 20

Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron

a. La prueba incorporada al juicio –documental, testimonial y pericial– demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto.

b. La prueba incorporada al juicio –documental, testimonial y pericial– demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados no se hicieron pagos por obras no realizadas–.

c. Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducían hacia la nada era falso.

d. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA
(O.D. N° 596/24.)

Señora presidente:

Con las mayorías agravadas que exige nuestra Constitución, este Senado pretende convertir en ley el texto venido de Diputados que impide a los ciudadanos y ciudadanas, que tengan dos procesamientos por delitos contra la administración pública, a presentarse como candidato o candidata a un cargo electivo nacional.

La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes se ven vulnerados con la sanción de esta ley.

Lo que hoy discutimos no es el nombre de una candidata, sino el futuro de nuestras instituciones. Si permitimos que dos condenas no firmes alcancen para excluir a una persona de la vida política, corremos el riesgo de dejar en manos del Poder Judicial, la decisión última sobre quién puede y quién no representar al pueblo.

Discrepo también con la media sanción que no incluye los procesamientos confirmados en segunda instancia de otros delitos gravísimos, para impedir el acceso a la candidatura. Así nos podremos encontrar, por ejemplo, con personas doblemente procesadas por delitos contra la integridad sexual, estafas reiteradas, lesiones graves, e incluso narcotráfico, quienes van a poder ser candidatos a senadores, diputados o presidente de la Nación. Si queremos en serio mejorar la calidad institucional de nuestro país, exigiendo más condiciones a una persona para presentarse como candidato o candidata, no entiendo por qué no se abarcan este tipo de delitos, como sí se encuentra legislado en muchos otros países, e incluso en varias provincias de nuestro país como Misiones, Río Negro, o Salta.

La lucha contra la corrupción no puede descansar en atajos judiciales o restricciones políticas, sino en una Justicia eficiente, sistemas de control de la administración de fondos públicos, acceso a la información pública y participación de los ciudadanos. Son ellos, en última instancia, quienes tienen que decidir si una persona con procesos penales en contra, continúa siendo una candidata política confiable.

5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GADANO
(O.D. N° 596/24.)

Señora presidente:

Voy a ser breve con el uso de la palabra, pero quiero utilizar mi tiempo para expresar el sentido de mi voto en el proyecto devenido en revisión a esta Cámara de Senadores. Me refiero al O.D. 596/24, que ha adoptado el nombre de Ficha Limpia, como popularmente se la menciona.

Por supuesto que, frente al objeto que la iniciativa propone, no existe otra alternativa posible que la de cuidar las instituciones y evitar que puedan integrarlas personas que no cumplan con la habilitación moral para hacerlo y, más aún, con inhabilidad judicial producto de condenas firmes, específicamente, por temas relacionados a la corrupción.

Desde mi punto de vista, el peor flagelo de nuestro país, que menoscaba estructuralmente al Estado nacional y llega hasta las áreas más alejadas, son sin duda alguna los eventos de corrupción. Cuando se planea una política pública, y se emprende el camino de su desarrollo desde la óptica del Ejecutivo que detente el poder en cada momento, necesariamente se debe desandar en base a los recursos disponibles, y si estos no llegan a su destino, o por circunstancias espurias se desvían o se

utilizan en beneficios tanto personales de las autoridades competentes como de las personas que las orbiten, no solo afecta al desarrollo de la política, sino a toda la población en su conjunto.

Cada recurso mal habido o que no se destine a lo oportunamente previsto, es necesariamente una carencia en alguna parte del Estado y esto siempre implica una pérdida de solidez en la estructura estatal.

Por este motivo no menor, es que entiendo que las personas involucradas en casos de corrupción no deben ser valoradas de igual modo que las que mantengan una conducta cívica intachable, con lo cual como mínimo, deberán ser impedidas de participar en procesos eleccionarios que les signifiquen poder político o fueros para resguardarse.

En este sentido, me resulta apropiado reforzar las facultades propias del Poder Legislativo en la admisión de sus integrantes, haciendo la observación de que esta situación podría implicar un riesgo para el sistema de equilibrios y contrapesos propios de un sistema democrático. Con esta ley estamos proponiendo una herramienta más que no deberá exacerbarse en su utilización, debemos velar por el uso adecuado de las facultades que le son propias a cada poder del Estado.

Me resulta oportuno mencionar que el propio artículo 66 de la Constitución Nacional otorga facultades al Poder Legislativo para que controle y admita quien puede ingresar o no, tanto a la Cámara de Diputados como de Senadores, como así también, por supuesto, la expulsión de un integrante por inhabilidad moral sobreviniente a su cargo.

Con este proyecto parte de esas facultades se las estaríamos cediendo al Poder Judicial, quien, con un doble control, es decir, primera instancia y cámara, excluyendo así a la Corte Suprema de Justicia, podría impedir la participación de un candidato en un proceso eleccionario. Y aquí me quiero detener un segundo para reflexionar, y poner en observancia que la utilización desmesurada de esta herramienta por parte de los jueces, podría significar un desequilibrio del sistema político. La discrecionalidad de los jueces no debe significar supremacía política por sobre el Poder Legislativo, que es quien natural y constitucionalmente tiene la facultad de hacerlo.

Confío en el objeto relevante del fortalecimiento de las instituciones democráticas que contiene el proyecto y en el buen uso de esta norma. Mi posición será siempre la de velar por la protección del Estado, por ello y por lo anteriormente expuesto es que voy a acompañar con mi voto el presente proyecto de ley.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 596/24.)

Señora presidente:

Esta tarde, el día del aniversario de nuestra querida Evita, se llega al recinto con un proyecto que es inconstitucional y altamente irrazonable, por cuanto encubre una manipulación en la presentación de los candidatos de los partidos políticos para la competencia electoral, toda vez que el impedimento para competir regirá sólo si la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia –es decir, sin que esté firme– ciento ochenta días antes de la elección general.

Ya se ha mencionado innumerables veces, que este proyecto tiene nombre y apellido, el de la compañera Cristina Kirchner, y cuyo único y principal fin es eliminar de la contienda electoral a quien hoy sigue representando a la mayoría del electorado del movimiento nacional y popular.

Es irrazonable y contrario a las bases de fortalecimiento de los partidos políticos porque está inspirado en la exclusión o la persecución de opositores políticos, y más grave aún porque se entrega el control de la democracia al Poder Judicial.

No se respeta la instancia del máximo Tribunal, por eso es un proyecto claramente inconstitucional: no respeta el debido proceso ni garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio, vulnera el principio de inocencia y el derecho a elegir y ser elegido por cuanto no existe condena firme, e incumple con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, ya que la misma sostiene que sólo puede limitarse la competencia de un ciudadano en el sufragio si existe condena firme.

Por otra parte, señora presidente, este proyecto no contempla un sinnúmero de delitos que son graves, como el homicidio agravado, el abuso sexual, trata de personas y narcotráfico, entre otros, y otros delitos como pueden ser también aquellos vinculados a la fuga de capitales y sociedades *offshore*.

No podemos sancionar una ley, que socava las bases de nuestra representación democrática, porque implica, como lo mencioné, una clara persecución e inhabilitación para proscribir a quien hoy es la presidenta de mi partido político.

Los peronistas, señora presidente, estamos acostumbrados ya a que nos persigan o nos quieran proscribir, que lejos de ser novedoso, parece ser el único medio que se le ocurre al hoy oficialismo y sus colaboradores, como medio habilitante para poder ganar una elección.

Sin embargo, así como después del 55, proscribieron a nuestro partido y a nuestro conductor, e incluso avanzaron sobre todo símbolo que invade de mística a nuestra militancia, hoy como ayer imaginan que destruyendo esa mística o anulando a nuestra natural candidata, podrán reducir al Partido Justicialista a un recuerdo del pasado.

No les importan las instituciones, ni el sistema democrático y republicano que tanto declaman, sólo los mueve el odio que supieron implantar, y hay que decirlo, con éxito en la población.

Pero confío en que mis colegas de bancada, entenderán que no se trata de votar un proyecto que limite a quien hoy ven como el mayor obstáculo de competencia electoral, sino que se trata de convertir en ley un proyecto que socava las instituciones democráticas y es palmariamente inconstitucional. No debemos servir como medios que legalicen la proscripción de candidatos o candidatas y que concluyan con proscripciones que lamentaremos siempre.

Hoy se pretende avanzar con nuestro partido; mañana puede ser cualquier otro, pero no debemos olvidar que cuando hay candidatos y partidos que se anidan en el corazón de la gente, no hay proscripción que sirva. ¡Siempre se vuelve!